



PUTUSAN

Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Drs. MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin
SUGENG ISMAIL;
2. Tempat Lahir : Temanggung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 04 Agustus 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Branjangan RT.002/RW.001 Desa Beran
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi
Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
9. Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
5. Hakim sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
7. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
8. Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum FAISAL, S.H., M.H., WAHYU ARIF WIDODO, S.H., ASWAN HADI NAJAMUDDIN, S.H., BONDAN EKA PERMANA, S.H., ELLIEN MARLIENNA, S.H., PUPUT DWIRUKMANA, S.H., BAGAS SUKMO ANGGORO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang beralamat di Jalan Brajangan Nomor 27,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beran, Ngawi, Jawa Timur, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor : 52/HK.07/2/2025, tanggal 24 Februari 2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 19 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 19 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan di depan persidangan pada tanggal 12 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Drs. MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun

Halaman 2 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL berupa Pidana Penjara selama 8 (Delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Drs. MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.17.722.665.033,- (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti setelah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mengganti pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. **Dikembalikan kepada saksi : USMAN ACOK**
 1. 1 (satu) bendel Asli Proposal Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Pembangunan Kelas Baru Pondok Pesantren Madinatul Huffadz.
 2. 1 (satu) bendel Asli Proposal Laporan Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Kelas Baru Pondok Pesantren Madinatul Huffadz.
 3. (satu) buku Asli Buku Tabungan Bank Jatim Cabang Ngawi No. Tabungan 0103107822 An. PP TAHFIDZ MADINATUL HUFFADZ 1801212609950002;
 2. **Dikembalikan kepada saksi : ZAINUL AMIRIL MUKMININ**
 1. Asli 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Daerah Untuk Bidang Pendidikan MI ISLAMIYAH GERIH Tahun Anggaran 2021.
 2. Asli 1 (satu) buah Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Daerah Untuk Bidang Pendidikan MI ISLAMIYAH GERIH Tahun Anggaran 2022.
 3. Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah MI ISLAMIYAH GERIH Tahun Anggaran 2022.

Halaman 3 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



3. Dikembalikan kepada saksi: MUHAJIB

1. 1 (satu) buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Berupa Uang Untuk MADIN ULA MIFTAHUL HUDA Tahun Anggaran 2022.

4. Dikembalikan kepada saksi : SISWATI, S . Ag.

1. 1 (satu) buku Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Daerah Untuk Bidang Pendidikan MI PSM NGLENCONG Tahun Anggaran 2021.
2. 1 (satu) buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah MI PSM NGLENCONG.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Piagam Pendirian Operasional Madrasah Nomor : MI/3.0065/2015 dari Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2016.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR : AHU-0027275.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 06 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Sabilil Muttaqin Nglengcong.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR : AHU-0027275.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 08 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Sabilil Muttaqin Nglengcong.

5. Dikembalikan kepada saksi ; ZAINAL FANANI

1. 1 (satu) bendel Asli Berkas Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Hibah dari Lembaga MADIN ULA MIFTAHUL HUDA Dusun Centong RT. 02 RW. 02 Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.
2. 1 (satu) bendel Asli Berkas Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Hibah dari Lembaga MI ISLAMIYAH Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.
3. 1 (satu) bendel Asli Berkas Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Hibah dari Lembaga PONDOK PESANTREN MADINATUL HUFFADZ Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
4. 1 (satu) bendel Asli Berkas Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Hibah dari Lembaga MI PSM NGLENCONG Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;

6. Dikembalikan kepada saksi: EDWIN RURIYANAH

Halaman 4 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel Asli Berkas Register SP2D Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 (Mulai dari : 03 Januari 2022 s/d 30 Desember 2022)
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 06607/LS/DINDIK/2022 Tanggal 14 Juli 2022 Kepada MI PSM NGLENCONG (SISWATI).
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 06574/LS/DINDIK/2022 Tanggal 14 Juli 2022 Kepada MI ISLAMIAH (ZAINUL AMIRIL MUKMININ, S.Pd.I).
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 06851/LS/DINDIK/2022 Tanggal 19 Juli 2022 Kepada MADIN ULA MIFTAHUL HUDA (MUHAJIB).
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 07155/LS/DINDIK/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Kepada PONDOK PESANTREN MADINATUL HUFFADZ (MAULANA AL HAFIDZ).
7. **Dikembalikan kepada saksi: Drs. JOKO SUMARYADI, M.H.**
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintahdari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi Nomor : 820/1024/404.202/2020 yang ditujukan pada saudara YAYAN DWI MURDIYANTO.
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi yang ditujukan ke Camat Kendal terkait Penghadapan PNS An. YAYAN DWI MURDIANTO, Nomor : 800/432/404.040/2020 tanggal 13 November 2020.
 3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Pengiriman Pokok – Pokok Pikiran DPRD Nomor : 175/033.1/404.040/2021 dari SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NGAWI tanggal 8 Februari 2021.
 4. 1 (satu) Bendel Fotocopy Pengiriman Perubahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD PAPBD 2022 Nomor : 170/134/404.120/2022 dari KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI tanggal 20 Juli 2022.
8. **Dikembalikan kepada saksi: RENDY KHRISNA PRIAWAN, SH.**
 1. Asli 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cabang Ngawi An. Yayan Dwi Murdiyanto ke PP Tahfidz Madinatul Huffadz dengan Nomer Rekening Customer 0103107822 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Juli 2024.
9. **Dikembalikan kepada saksi : LILIS RUMBIHAYATI**
 1. 1 (satu) buah Laptop merk HP PAVILION x360 Convertible berwarna silver beserta charger.
 2. 1 (satu) buah HP OPPO RENO 5 dengan Nomor IMEI 1 :
Halaman 5 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8657550555237450 dan Nomor IMEI 2 : 8657550555237443
berwarna hitam

3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kenaikan Gaji Berkala An. Yayan Dwi Murdiyanto NIP. 19830508 201001 1 001 Nomor : 822.2/39.42/404.204/2016 Tanggal 2 Desember 2016.

4. 1 (satu) lembar Asli Surat Kenaikan Gaji Berkala An. Yayan Dwi Murdiyanto NIP. 19830508 201001 1 001 Nomor : 822.2/1077/404.202/2020 Tanggal 1 Desember 2020.

10. **Dikembalikan kepada saksi : KUDORI**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Untuk Madrasah Diniyah Ula Mambaul Muta'alimin Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

2. 1 (satu) Buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Untuk Madrasah Diniyah Ula Mambaul Muta'alimin Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

11. **Dikembalikan kepada saksi: FATKU ROCHMAN**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Untuk Diniyah Ula Mambaul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Ula Mambaul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

12. **Dikembalikan kepada saksi: SYAIFUL KHOLID**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Riyadhhus Sholihin Tahun Anggaran 2022 Desa Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;

2. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Ula Riyadhhus Sholihin Tahun Anggaran 2022 Desa Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

13. **Dikembalikan kepada saksi : SUYANTO**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Hidayatus Shalihin Tahun Anggaran 2022 Desa Ngerendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;

2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Lembaga Madrasah Diniyah Ula Hidayatus Shalihin Tahun Anggaran 2022 Desa Ngerendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;

3. 1 (satu) Buku Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Lembaga Madrasah Diniyah Ula Hidayatus Shalihin Tahun Anggaran

Halaman 6 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Desa Ngerendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;

4. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Hibah Berupa Uang Untuk Untuk Lembaga Madrasah Diniyah Ula Hidayatus Shalihin Tahun Anggaran 2022 Desa Ngerendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;

14. **Dikembalikan kepada saksi: SUGENG**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Untuk Madrasah Diniyah Wustho Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Gemarang Kecamatan Kedungggalar Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Untuk Madrasah Diniyah Wustho Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Gemarang Kecamatan Kedungggalar Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) Buku Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Wustho Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Gemarang Kecamatan Kedungggalar Kabupaten Ngawi;

15. **Dikembalikan kepada saksi: SUPRAPTO**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Fatah Tahun Anggaran 2022 Desa Banjaransari Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Ula Fatah Tahun Anggaran 2022 Desa Banjaransari Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;

16. **Dikembalikan kepada saksi: SUDIK**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Nurul Hidayah Tahun Anggaran 2022 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Nurul Hidayah Tahun Anggaran 2022 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Nurul Hidayah Tahun Anggaran 2022 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;

17. **Dikembalikan kepada saksi : SUDADI**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Roudlotut Tholibin Tahun Anggaran 2022 Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Untuk Madrasah Diniyah Ula Roudlotut Tholibin Tahun Anggaran 2022

Halaman 7 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
18. **Dikembalikan kepada saksi SITI KHOMARIYAH**
1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Ula Darul Quran Tahun Anggaran 2022 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Diniyah Ula Darul Quran Tahun Anggaran 2022 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
19. **Dikembalikan kepada saksi : SARDI**
1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Wustho Ar-Rohmah Tahun Anggaran 2022 Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Wustho Ar-Rohmah Tahun Anggaran 2022 Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
 3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Wustho Ar-Rohmah Tahun Anggaran 2022 Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
 4. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Wustho Ar-Rohmah Tahun Anggaran 2022 Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
20. **Dikembalikan kepada saksi: SUDARSONO**
1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Baiturrohman Tahun Anggaran 2022 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Baiturrohman Tahun Anggaran 2022 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
 3. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Baiturrohman Tahun Anggaran 2022 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
21. **Dikembalikan kepada saksi : RUBIAH ASLAMIAH**
1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Ula Baiturrohman Tahun Anggaran 2022 Desa Jururejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Diniyah Ula Baiturrohman Tahun Anggaran 2022 Desa Jururejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
22. **Dikembalikan kepada saksi : HANIK LUTFIAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Dana Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) Madrasah Diniyah Ula Sunan Kalijogo Tahun Anggaran 2022 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) Madrasah Diniyah Ula Sunan Kalijogo Tahun Anggaran 2022 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) Madrasah Diniyah Ula Sunan Kalijogo Tahun Anggaran 2022 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
23. **Dikembalikan kepada saksi: RIMA NUR ROHMANIA**
 1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Az Zahro Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Az zahro Tahun Anggaran 2022 Desa Bangun rejo Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi;
 3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Az Zahro Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi;
 4. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Ula Az Zahro Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi;
24. **Dikembalikan kepada saksi : DESY ARISTIYAWAN**
 1. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Mafatihun Naja Tahun Anggaran 2022 Desa Munggut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Ula Mafatihun Naja Tahun Anggaran 2022 Desa Munggut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
25. **Dikembalikan kepada saksi : AGUS SETIAWAN**
 1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula An Noor Tahun Anggaran 2022 Desa Karangasri Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula An Noor Tahun Anggaran 2022 Desa Karangasri Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi;

Halaman 9 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula An Noor Tahun Anggaran 2022 Desa Karangasri Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
26. **Dikembalikan kepada saksi: SEMAN**
 1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Madrasah Diniyah Ula Al Mishbah Tahun Anggaran 2022 Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Al Mishbah Tahun Anggaran 2022 Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
 3. 1 (satu) Buku Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Al Mishbah Tahun Anggaran 2022 Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
 4. 1 (satu) Buku Asli Laporan Pertanggung Jawaban Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Al Mishbah Tahun Anggaran 2022 Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.
27. **Dikembalikan kepada saksi: ANIS MASROFATUL HASANAH**
 1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Ula Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Ula Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
 3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Ula Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
 4. 1 (satu) buku Asli Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Diniyah Ula Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.
28. **Dikembalikan kepada saksi: NGALI MARWANI**
 1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Al Irsyad Tahun Anggaran 2022 Desa Wonosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Al Irsyad Tahun Anggaran 2022 Desa Wonosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
 3. 1 (satu) Buku Asli Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Al Irsyad Tahun Anggaran 2022 Desa Wonosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;

Halaman 10 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



4. 1 (satu) Buku Asli Laporan Pertanggung Jawaban Hibah Berupa Uang Untuk Untuk Lembaga Madrasah Diniyah Ula Al Irsyad Tahun Anggaran 2022 Desa Wonosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
29. **Dikembalikan kepada saksi : DEFFIN RYSKIA GALEGSA, SH.**
1. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 Sejumlah Rp. 86.368.397.800 (delapan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), ditetapkan di Ngawi pada tanggal 8 September 2021;
2. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 Sejumlah Rp. 53.629.753.000 (lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), ditetapkan di Ngawi pada tanggal 8 September 2021;
3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 Sejumlah Rp. 22.942.470.300 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah), ditetapkan di Ngawi pada tanggal 8 September 2021;
4. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 Sejumlah Rp. 1.220.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah), ditetapkan di Ngawi pada tanggal 8 September 2021;
5. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 Sejumlah Rp. 8.160.518.400 (delapan miliar seratus enam puluh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), ditetapkan di Ngawi pada tanggal 8 September 2021.
30. **Dikembalikan kepada saksi: ZAINAL FANANI, M.H**
1. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Lembaga Badan Kebudayaan Nasional dengan Nama Ketua Drs. Soeradji, M.Si. beralamat di Kelurahan Margomulyo Ngawi.
- b. Lembaga Forum Keluaraga Pendidik Islam Nusantara dengan Nama Ketua Puji Astutik beralamat di Desa Pleset Pangkur.



- c. Lembaga Gerakan Muda Wirausaha Indonesia dengan Nama Ketua Miratul Nisa beralamat di Desa Kebon Paron.
 - d. Lembaga Karang Taruna Desa Karangrejo Kendal dengan Nama Ketua Sunarya beralamat di Desa Karangrejo Kendal.
 - e. Lembaga Ketoprak Hasto Budoyo dengan Nama Ketua Agus Tusadji beralamat di Desa Sidomakmur Widodaren.
 - f. Lembaga Ketoprak Mukti Wibowo dengan Nama Ketua Sularso beralamat di Desa Planglor Kedunggalar.
 - g. Lembaga Komunitas Omah Seni Kreatif dengan Nama Ketua Gunarto,S.Sn., M.Sn. beralamat di Desa Kuniran Sine.
 - h. Lembaga Paguyuban Seni Reog Bolo Singo Ngawi dengan Nama Ketua Margono beralamat di Desa Karangjati Karangjati.
 - i. Lembaga Permadani dengan Nama Ketua Luntoro,S.Sos. beralamat di Desa Karangasri Ngawi.
 - j. Lembaga Sanggar Hasta Budaya School dengan Nama Ketua Titis Intan Tiyas Worowati beralamat di Desa Gendungan Widodaren.
 - k. Lembaga Sanggar Tari Srikandi dengan Nama Ketua Toyinah beralamat di Desa Ngale Paron;
2. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Lembaga Paguyuban Karawitan Songo Laras dengan Nama Ketua Suwandi beralamat di Desa Kedung Putri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.
 - b. Lembaga Paguyuban Seni Reog Gembong Gunung Jati dengan Nama Ketua Agus Susanto beralamat di Desa Semen Kecamatan Pangkur.
 - c. Lembaga Paguyuban Seni Reog Singo Langu Jogorogo dengan Nama Ketua Supardi beralamat di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo.
 - d. Lembaga Paguyuban Seni Reog Singo Rogo Joyo dengan Nama Ketua Susanto beralamat di Desa Klitik Kecamatan Geneng.
 - e. Lembaga Sanggar Seni Ngujiwat dengan Nama Ketua Rudianto beralamat di Desa Kedung Putri Kecamatan Paron.
 - f. Lembaga Dewan Kesenian Daerah (DKD) dengan Nama Ketua Dwi Rianto Jatmiko, S.H., M.H. M.Si. beralamat di Kabupaten Ngawi.



- g. Lembaga Pagauyuban Seni Reog Margo Singo Manggolo dengan Nama Ketua Heri Supardi beralamat di Desa Geneng Kecamatan Geneng.
 - h. Lembaga Paguyuban Seni Reog Singo Mudo dengan Nama Ketua Suroto beralamat di Desa Majasem Kecamatan Kendal.
 - i. Lembaga Sanggar Seni dan Budaya Gamelan Desa dengan Nama Ketua Suyanto beralamat di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar.
 - j. Lembaga Prayoga Laras dengan Nama Ketua Zainul Thohar beralamat di Desa Beran Kecamatan Ngawi.
3. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. TK Permata Bunda beralamat di Jl. Pancerana Pilang Payung I RT 02 RW 01 Geneng
 - b. Madin Ula Miftahul Huda beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - c. SMP Nurul Burhan beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - d. TK Aisyiyah As Salam beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - e. TK Dharma Wanita beralamat di Geneng 2 Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - f. TK Mandiri Al Iklas beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - g. KB Anggrek beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - h. KB Berlian II beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - i. KB Mawar beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - j. KB Tunas Bangsa beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - k. PAUD Matahari beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - l. PAUD Tunas Kelapa beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - m. TK Dharma Wanita 1 Pocol beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - n. TK Dharma Wanita 1 Sumbersari beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - o. TK Dharma Wanita 3 Jagir beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
4. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. TK Dharma Wanita 3 Tulakan beralamat di Desa Tulakan



Kecamatan Sine.

- b. TK Dharma Wanita Girikerto beralamat di Desa Girikerto Kecamatan Sine.
 - c. TK Dharma Wanita 1 Jagir beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - d. TK Harapan Sine beralamat di Desa Sine Kecamatan Sine.
 - e. TK Kuncup Mekar Jamus beralamat di Desa Girikerto Kecamatan Sine.
 - f. Al Imam Asy Syafi'i beralamat di Desa Legundi Kecamatan Karangjati.
 - g. Madin Ula Al Hidayah beralamat di Desa Majasem Kecamatan Kendal.
 - h. Madin Ula Bahrul Ulum beralamat di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal.
 - i. Madin Ula Nurul Ilmi beralamat di Desa Pelang lor Kecamatan Kedunggalar.
 - j. Madin Ula Nurul Islam beralamat di Desa Kedungputri Kecamatan Paron.
 - k. Madin Wustho Mambaul Hikmah beralamat di Desa Teguhan Kecamatan Paron.
 - l. Yayasan Pelita Umat Beralamat Di Desa Keras Kecamatan Geneng.
 - m. Pondok Pesantren Syech Salaubina beralamat di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren.
 - n. Pondok Pesantren Alhikam beralamat di Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan.
 - o. Yayasan Wasilah Bejo Mulyo beralamat di Desa Sidorejo Kecamatan Geneng;
5. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Ula Baitus Salam beralamat di Desa Randusongo Kecamatan Gerih
 - b. TK Aisyiyah V Sidolaju beralamat di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren.
 - c. TK Dharma Wanita Sidolaju IV beralamat di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren.
 - d. KB Mutiara Bunda beralamat di Desa Dero Kecamatan Bringin.

Halaman 14 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- e. RA Perwanida 2 Genggong beralamat di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo.
 - f. BA Aisyiyah Plosorejo beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - g. BA Aisyiyah Summersari beralamat di Desa Summersari Kecamatan Sine.
 - h. TK Aisyiyah Kauman beralamat di Desa Kauman Kecamatan Sine.
 - i. Madin Ula Al Muttakin beralamat di Desa Tambakromo Kecamatan Geneng.
 - j. Madin Ula Miftahud Diniyah beralamat di Desa Soco Kecamatan Jogorogo.
 - k. Madin Wustho Daarul Mukhlisin beralamat di Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan.
 - l. Madin Wustho Miftahul Mujahidin beralamat di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin.
 - m. Madin Wustho Miftahul Ulum beralamat di Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar.
 - n. Madin Wustho Sunan Kalijogo beralamat di Desa Ngale Kecamatan Paron.
 - o. Madin Wustho Tanwirul Huda beralamat di Desa Gerih Kecamatan Gerih.
 - p. Ponpes Mamba'un Nur beralamat di Desa Randusongo Kecamatan Gerih;
6. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. SD Plus Darussalam beralamat di Desa Tepas Kecamatan Geneng.
 - b. SD Aisyiyah Gerih beralamat di Desa Gerih Kecamatan Gerih.
 - c. SD Muhammadiyah 1 Jogorogo beralamat di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo.
 - d. SD Muhammadiyah 1 Karanganyar beralamat di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar
 - e. SD Islam Al Amnaniyah Karangjati beralamat di Desa Karangjati Kecamatan Karangjati.
 - f. SD Muhammadiyah 1 Karangjati beralamat di Desa Sawo Kecamatan Karangjati.



- g. SDI Al Amnaniyah Puhti Karangjati beralamat di Desa Puhti Kecamatan Karangjati.
 - h. SD Al Azhar beralamat di Desa Kedunggalan Kecamatan Kedunggalan.
 - i. SD Muhammadiyah 1 Kedunggalan beralamat di Desa Jati Gembol Kecamatan Kedunggalan.
 - j. SD Muhammadiyah 1 Kendal beralamat di Desa Kendal Kecamatan Kendal.
 - k. SD Muhammadiyah 01 Mantingan beralamat di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan.
 - l. SD Islam Al Qolam beralamat di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi.
 - m. SD Katolik Santo Yosef beralamat di Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi.
 - n. SD Luqman Al Hakim beralamat di Desa Jururejo Kecamatan Ngawi.
 - o. SD Muhammadiyah 1 Ngawi beralamat di Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi.
 - p. SDIT Harapan Ummat beralamat di Desa Beran Kecamatan Ngawi.
 - q. SD Muhammadiyah 1 Ngrambe beralamat di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe.
 - r. SDIT Al Mukminun beralamat di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe;
7. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. SDI Fathul Huda Bendo beralamat di Desa Bendo Kecamatan Padas.
 - b. SDIT Al Kiram beralamat di Desa Jambangan Kecamatan Paron.
 - c. SDIT Ar Rohmah beralamat di Desa Gentong Kecamatan Paron.
 - d. SD Muhammadiyah 1 Sine beralamat di Desa Sine Kecamatan Sine.
 - e. SDIT Al Ihsan Sine beralamat di Desa Kuniran Kecamatan Sine.
 - f. SDIT Al Islam Sine beralamat di Desa Kuniran Kecamatan Sine.
 - g. SDIT Alam Nurul Islam Dua beralamat di Desa Tempurejo



Kecamatan Widodaren

- h. SDIT An Nur beralamat di Desa Walikukun Kecamatan Widodaren.
 - i. SDK Santa Maria beralamat di Desa Walikukun Kecamatan Widodaren.
 - j. SMPK Wijaya Widodaren Gerih beralamat di Desa Widodaren Kecamatan Gerih.
 - k. SMP Nur Yusuf beralamat di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo.
 - l. SMP PGRI Jogorogo beralamat di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo.
 - m. SMP Al Amnaniyah Karangjati beralamat di Desa Karangjati Kecamatan Karangjati.
 - n. SMP PGRI Karangjati beralamat di Desa Karangjati Kecamatan Karangjati.
 - o. SMP Miftahus Saadah beralamat di Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan.
 - p. SMP Muhammadiyah 6 Ngawi beralamat di Desa Pakah Kecamatan Mantingan.
 - q. SMP Pesantren beralamat di Kelurahan Kedungharjo Kecamatan Mantingan.
 - r. SMP Tahfizh Al Qolam beralamat di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi.
 - s. SMP Islam Al-Hijrah beralamat di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi;
8. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. SMP Luqman Al Hakim beralamat di Desa Jururejo Kecamatan Ngawi.
 - b. SMP Muhammadiyah 5 Ngawi beralamat di Desa Margomulyo Kecamatan Ngawi.
 - c. SMP Wahidiyah Ngawi beralamat di Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi.
 - d. SMPIT Harapan Umat beralamat di Desa Grudo Kecamatan Ngawi.
 - e. SMP Muhammadiyah 1 Ngawi beralamat di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe.
 - f. SMP Al Azhar Paron beralamat di Desa Jambangan Kecamatan

Halaman **17** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Paron.

- g. SMP Al Islam Pehnangka Paron beralamat di Desa Gentong Kecamatan Paron.
 - h. SMP Karya Pembangunan Pitu beralamat di Desa Dumplengan Kecamatan Pitu.
 - i. SMP Muhammadiyah 2 Ngawi beralamat di Desa Kauman Kecamatan Sine.
 - j. SMP Muhammadiyah 4 Ngawi beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - k. SMP Islam Ma'hadul Muta'allimin beralamat di Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren.
 - l. SMP Islamiyah Widodaren beralamat di Desa Widodaren Kecamatan Widodaren.
 - m. SMP Ma'arif Widodaren beralamat di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren.
 - n. SMP Muhammadiyah 3 Ngawi beralamat di Desa Walikukun Kecamatan Widodaren.
 - o. SMP Nurul Burhan beralamat di Desa Widodaren Kecamatan Widodaren.
9. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Ula Az Zahro dengan Nama Ketua Rima Nur Rohmania.
 - b. TPA Nurul Huda dengan Nama Ketua Ahmad Asya'ri.
 - c. Ponpes Al Falah dengan Nama Ketua Wafa Afifudin.
 - d. TK Idhata 2 Ngrambe dengan Nama Ketua Siti Janawati / Hajar.
 - e. Ponpes Bannatul Ilyasiyah dengan Nama Ketua Ahmad Dalhar.
 - f. Panti Asuhan Muhammadiyah Ngawi dengan Nama Ketua Suwarto Abas dan dengan Nama Bendahara Eko Wahyu Budiono.
 - g. Yayasan Madinatul Hufads dengan Nama Ketua Maulana Al Hafidz / Sugeng Hariyanto.
 - h. TK Aisyiyah (ABA) 1 Ngawi dengan Nama Ketua Wahyu Ika Nur Amalia.
 - i. TK Aisyiyah 5 Beran dengan Nama Ketua Titik Iswaroh.
 - j. Ponpes Al Quran Sunan Kalijogo Dengan Nama Ketua Abidulloh.
 - k. Ponpes Al Hidayah Sondriyan dengan Nama Ketua Mutakin.
 - l. Yayasan Panti Mamardi Siwi dengan Nama Ketua

Halaman 18 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Soemijatoen / Joko Nurcahyo.

10. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. SD Aisyiyah Gerih beralamat di Desa Gerih Kecamatan Gerih.
 - b. SD Muhammadiyah beralamat di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar.
 - c. MADIN Ula Al Madinah beralamat di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar.
 - d. MI Muftadiin Islam Playaran beralamat di Desa Kendal Kecamatan Kendal.
 - e. SMP Muhammadiyah 6 Ngawi beralamat di Desa Pakah Kecamatan Mantingan.
 - f. SMPIT Harapan Umat beralamat di Desa Grudo Kecamatan Ngawi.
 - g. SMA Muhammadiyah 1 Ngawi beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan 26 Ngawi.
 - h. MI Muhammadiyah Pucangan beralamat di Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe.
 - i. SD Muhamadiyah 1 Padas beralamat di Desa Kedungprahu Kecamatan Padas.
 - j. MI Muhamadiyah Kwadungan Lor beralamat di Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas.
 - k. MI Darul Ilmi Pitu beralamat di Desa Pitu Kecamatan Pitu.
 - l. Sdit Alam Nurul Islam Dua beralamat di Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren;
11. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. MADIN Ula Al Mu'minin dengan Nama Ketua Ridwan Abidin beralamat di Dusun Ngrambe Desa Ngrambe Kec. Ngrambe.
 - b. MADIN Ula Al Barokah dengan Nama Ketua Hadi Mahmud beralamat di Ngrambe.
 - c. MADIN Ula Nurul Huda dengan Nama Ketua Agung Dayu Setiawan beralamat di Desa Wakah Kecamatan Ngrambe.
 - d. MADIN Ula Al Barokah dengan Nama Ketua Titik Suliyanah beralamat di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe.
 - e. MADIN Ula Al Islam dengan Nama Ketua Suliyah beralamat di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe.
 - f. MADIN Ula Hidayatul Muftadi'ien dengan Nama Ketua Rian



- Agus Wijayanto beralamat di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe.
- g. MADIN Ula Al Mujahidin dengan Nama Ketua Karmo beralamat Desa Gembol Kecamatan Karanganyar;
12. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Misbahul Adim dengan Nama Ketua Jaman beralamat di Karanganyar.
- b. MADIN Ula Al Ihsan dengan Nama Ketua Muh. Mahfud beralamat di Sine.
- c. MADIN Ula Al Mishbah dengan Nama Ketua Seman beralamat di Sine.
- d. MADIN Wustho Al Ihsan dengan Nama Ketua Taufik Hidayaturohman beralamat di Sine.
- e. MADIN Ula Al Jalal dengan Nama Ketua Mahfud A beralamat di Tambakromo Geneng.
- f. MADIN Ula Al Muttakin dengan Nama Ketua Anwar Muhtarom beralamat di Tambakromo Geneng.
- g. MADIN Ula At Thorikulloh dengan Nama Ketua Pramuji beralamat di Geneng;
13. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Baitus Syukur dengan Nama Ketua Anita Solihatul Wahidah beralamat di Geneng.
- b. MADIN Ula Baiturrohman dengan Nama Ketua Muhari.
- c. MADIN Ula Syafaatul Ulum dengan Nama Ketua Mudhakir.
- d. MADIN Ula Al Fikri dengan Nama Ketua Lamidianto, S.Pd. beralamat di i Karangtengah Prandon Ngawi.
- e. MADIN Ula Nurul Huda dengan Nama Ketua Anwar;
14. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Miftahul Ulum dengan Nama Ketua Samsu.
- b. MADIN Ula Darussalamah dengan Nama Ketua Rohmad Abadi beralamat di Geneng.
- c. MADIN Ula Tunggul dengan Nama Ketua Fatqurois beralamat di Geneng.
- d. MADIN Wustho Al Muttaqin dengan Nama Ketua Anwar Muhtarom.
- e. MADIN Wustho Tunggul dengan Nama Ketua fatqurois

Halaman 20 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



beralamat di Geneng.

f. MADIN Ula Baitul Mukmin dengan Nama Ketua Sutrisno beralamat di Jogorogo.

g. MADIN Ula Thoriqul Huda dengan Nama Ketua Ali Mahmud beralamat di Jogorogo.

h. MADIN Wustho Salafiyah Tanjungsari dengan Nama Ketua Kh Hufron Daroni beralamat di Tanjungsari.

i. MADIN Ula Aromaliyah dengan Nama Ketua Mukri Muslim beralamat di Padas.

15. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :

a. MADIN Ula Nurul Hidayah dengan Nama Ketua Santoso beralamat di Sukowiyono Padas.

b. MADIN Ula Roudhlotut Mu'minin dengan Nama Ketua Muqtafim TRM beralamat di Sukowiyono Padas.

c. MADIN Wustho Al Islamiyah dengan Nama Ketua Masfuati Masyrofah beralamat di WIDODAREN.

d. MADIN Wustho Miftahul ulum dengan Nama Ketua Muhamad Khozinul Asrori beralamat di Walikukun Widodaren.

e. MADIN WUSTHO MUAWANAH dengan Nama Ketua HAJAR SOMAD beralamat di SEKARALAS WIDODAREN.

f. MADIN Wustho Nurul Burhan dengan Nama Ketua Achmad Marzuqi beralamat di Widodaren.

g. MADIN Wustho Syech Salaubina dengan Nama Ketua Sholikul Hadi beralamat di Sidolaju Widodaren.

h. MADIN Wustho Al Hidayah dengan Nama Ketua Mutakin beralamat di Majasem Kendal.

16. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :

a. MADIN Wustho Roudhlotut Janah dengan Nama Ketua Choirul Anwar beralamat di Kendal.

b. MADIN Wustho Nurul Azhar dengan Nama Ketua Muttakin Mukminberalamat di Kendal.

c. MADIN Wustho Roudhlotut Ulum dengan Nama Ketua Zaenuri beralamat di Kedunggalar.

d. MADIN Ar Rohman dengan Nama Ketua Ahmad Qodari beralamat di Widodaren.

e. MADIN Ula At Taqwa dengan Nama Ketua Ahmad Zaenul



beralamat di Widodaren.

f. MADIN Ula Muawanah dengan Nama Ketua Hajar Somad
beralamat di Widodaren.

g. MADIN Ula Miftahul Ulum dengan Nama Ketua Khoirun
Ngazizah

h. MADIN Ula Nuru Burhan dengan Nama Ketua Achmad Marzuqi
beralamat di Widodaren.

i. MADIN Ula Ar Rahman dengan Nama Ketua Nurhidaya
beralamat di Widodaren.

17. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun
Anggaran 2022, diantaranya :

a. Madin Al Amin Dengan Nama Ketua Heri Rohmadi beralamat di
Karangbanyu.

b. Madin Ula Nurul Hidayah Dengan Nama Ketua Dwi Ari Wardani
beralamat di Walikukun.

c. Madin Ula Al Ansor Dengan Nama Ketua Rakai Dimas Yoga
Manggala.

d. Madin Madin Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Sudarsono
beralamat di Kauman Widodaren.

e. Madin Ula Birul Walidain Nama Ketua Amin Surahman
beralamat di Banyubiru Widodaren.

f. Madin Ula Al Musthofa Dengan Nama Ketua Mukrimun
beralamat di Gandong Bringin.

g. Madin Ula Yusufiyah Dengan Nama Ketua Suwondo beralamat
di Kenongorejo Bringin.

h. Madin Ula Darul Falah Dengan Nama Ketua Ahmad Sukidi
beralamat di Bringin.

i. Madin Ula Fathul Wahab Dengan Nama Ketua Sugeng Rianto
beralamat di Bringin.

18. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun
Anggaran 2022, diantaranya :

a. Madin Ula Mambaul Huda Dengan Nama Ketua Darwito.

b. Madin Ula Ma'rifatul Ulum Dengan Nama Ketua Saiful Anwar.

c. Madin Ula Miftahul Falah Dengan Nama Ketua Muhammad
Abdul Haq.

d. Madin Ula Miftahul Muta'alimin Dengan Nama Ketua Bustanul
Arifin.

e. Madin Ula Miftakhul Ulum Dengan Nama Ketua Sukiwanto



beralamat di Kenogorejo.

- f. Madin Ula Roudlotul Muttaqin Dengan Nama Ketua M. Fuad.
- g. Madin Ula Miftahul Mujahidin Dengan Nama Ketua Paryono.
19. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Wustho Al Mukaromah Dengan Nama Ketua Widayat.
 - b. Madin Ma'rifatul Ulum Wustho Dengan Nama Ketua Abdur Rohmi.
 - c. Madin Wustho Miftahul Muta'alimin Dengan Nama Ketua Abdul Khamid Yang beralamat di Sumber Bening Beringin.
 - d. Madin Wustho Arromaliyah Dengan Nama Ketua Mukri Muslih beralamat di Padas.
 - e. Madin Ula Baitul Muslim Dengan Nama Ketua Taufik Indrawanto.
 - f. Madin Wustho Roudlotul Musthofa Dengan Nama Ketua Siti Kasanah.
 - g. Madin Wustho Muhammadiyah Dengan Nama Ketua Badri beralamat di Banyubiru Widodaren.
20. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Ula Nurul Hidayah Dengan Nama Ketua Agus Prayitno beralamat di Simo Kendal.
 - b. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Sarji.
 - c. Madin Ula Miftahuk Hidayah Al Haqiqiyah Dengan Nama Ketua Wahyu Putra Ardiansyah.
 - d. Madin Ula Az Zahro Dengan Nama Ketua Mansur Sriyono.
 - e. Madin Wustho Mambaul Hasanah Dengan Nama Ketua Tohir.
 - f. Madin Ula Ma'hadul Muta'allimin Dengan Nama Ketua Suradi Ichsan beralamat di Sekaralas Widosaren.
 - g. Madin Ula Muhammadiyah Dengan Nama Ketua Badri.
 - h. Madin Ula Roudlotul Muta'allimin Dengan Nama Ketua Zehn Zuhri Sholeh beralamat di Sekaralas Widodaren.
21. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Ula Syech Salaubina Dengan Nama Ketua Ajib Khoirul Anam beralamat di Sidolaju Widodaren.
 - b. Madin Wustho Mahadul Muta'alimin Dengan Nama Ketua Sukadi Ichsan beralamat di Sekaralas Widodaren.
 - c. Madin Wustho Mahadul Muta'alimin 2 Dengan Nama Ketua

Halaman 23 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Haris Ma'mun Manfaluthi beralamat di Sekaralas Widodaren.
- d. Madin Ula Mambaul Hasanah Dengan Nama Ketua Komari beralamat di Bangunrejo Kidul Kedunggal.
 - e. Madin Ula Miftahul Huda Dengan Nama Ketua Linatus Sa'adah beralamat di Gemarang Kedunggal.
 - f. Madin Ula Syarifatul Ulum Dengan Nama Ketua Anies Al Yatim beralamat di Sekaralas Widodaren.
 - g. Madin Wustho Syarifatul Ulum Dengan Nama Ketua Anies Al Yatim beralamat di Sekaralas Widodaren.
 - h. Madin Ula Mahadul Mutaalimin 2 Dengan Nama Ketua Haris Ma'mun Manfaluthi beralamat di Sekaralas Widodaren.
 - i. Madin Syekh Maulanadengan Nama Ketua Muchtar Nasrudin beralamat di Begal Kedunggal.
22. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Ula Al Hafidz Dengan Nama Ketua A. Marjunizah beralamat di Kendal.
 - b. Madin Wustho Aljannatu Darul Ma'wa Dengan Nama Ketua Dewi Saftiyah Akhoiriyah.
 - c. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Handrik beralamat di Jogorogo.
 - d. Madin Ula Al Amin Dengan Nama Ketua Darussalam beralamat di Kendal.
 - e. Madin Ula Roudlotul Matu'alimin Dengan Nama Ketua Umi Mahbubaburohmah beralamat di Kwadungan.
 - f. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Idham Kholid beralamat di Kendal.
 - g. Madin Ula Al Jannatul Darul Mawa Dengan Nama Ketua M. Agus Landra B beralamat di Jogorogo.
23. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Ula Al Hikmah Dengan Nama Ketua Ali Masykur beralamat di Kendal.
 - b. Madin Ula Ar Rohim Dengan Nama Ketua Janzam T C beralamat di Jogorogo.
 - c. Madin Ula Al Huda Dengan Nama Ketua Faqih Faizal Ahmad beralamat di Kendal.
 - d. Madin Ula Ar Rahman Dengan Nama Ketua Roghibani



- beralamat di Jogorogo.
- e. Madin Ula Darul Falah Dengan Nama Ketua Ali Munawardi beralamat di Kwadungan.
 - f. Madin Ula Al Irsyad Dengan Nama Ketua Muhtarom beralamat di Kendal.
 - g. Madin Ula Az Zumar Dengan Nama Ketua Subana beralamat di Jogorogo.
 - h. Madin Ula Baitur Rohim Dengan Nama Ketua Saniyah beralamat di Jogorogo.
 - i. Madin Ula Al Mustaghfirin Dengan Nama Ketua Achmad Mughofir beralamat di Kendal.
 - j. Madin Ula Bustanul Ulum Dengan Nama Ketua Ahmad Zamrozi beralamat di.
24. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Ula Miftahud Diniyah Dengan Nama Ketua Sodiq beralamat di Soco Jogorogo.
 - b. Madin Ula Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Supardi beralamat di Dawung Jogorogo.
 - c. Madin Ula Al Fatah Dengan Nama Ketua Sri Widodo beralamat di Pojok Kwadungan.
 - d. Madin Ula Sabili Ilmi Dengan Nama Ketua Juremi beralamat di Macanan Jogorogo.
 - e. Madin Ula Sabilurrosyad Dengan Nama Ketua Mangali beralamat di Macanan Jogorogo.
 - f. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Ison Ngabudin beralamat di Soco Jogorogo.
 - g. Madin Wustho Nurul Ulum Dengan Nama Ketua M Luthfi Afif Al Azhari beralamat di Porwosari Kwadungan.
 - h. Madin Wustho Bustanul Ulum Dengan Nama Ketua Ahmad Zamroji beralamat di Jogorogo.
 - i. Madin Wustho Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Suroto beralamat di Katikan Kedunggalar.
 - j. Madin Ula Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Nursalim beralamat di Budug Kwadungan.
25. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Wustho Tanwirul Huda Dengan Nama Ketua Nahnu Aji M



- beralamat di Balong Gerih.
- b. Madin Ula Tarbiyatul Muta'alimin Dengan Nama Ketua Akmal Fuad beralamat di Randusongo Gerih.
 - c. Madin Salafiyah Wustho Dengan Nama Ketua Agus Nahnu beralamat di Gerih.
 - d. Madin Wustho Miftahul Huda Dengan Nama Ketua Sotyan Yusuf beralamat di Gerih.
 - e. Madin Wustho Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Musatak beralamat di Gerih.
 - f. Madin Ula Miftahul Falah Dengan Nama Ketua Santoso beralamat di Karangjati.
 - g. Madin Al Amnaniyah Dengan Nama Ketua Suparno beralamat di Karangjati.
 - h. Madin Al Hadi Ula Dengan Nama Ketua Moh Anam beralamat di Ngancar Pitu.
 - i. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Sumarno beralamat di Brahgol Karangjati.
26. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Ula Al Falah Dengan Nama Ketua Sukatman beralamat di DESA SIRIGAN PARON
 - b. Madin Ula Darul Ilmi Dengan Nama Ketua Tri Joko Andri K beralamat di WATUGUDEL PITU
 - c. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Sugiyanto beralamat di desa DESA TEMPURAN PARON
 - d. Madin Ula Al Ikhlas Dengan Nama Ketua Yusuf Wibisono beralamat di desa SIRIGAN PARON
 - e. Madin Ula Al Muslimin Dengan Nama Ketua Rustanto Mujo Nugroho beralamat di desa SELOPURO PITU
 - f. Madin Ula Al Islam Dengan Nama Ketua Muslich beralamat di desa M TEMPURAN PARON
 - g. Madin Ula Al Istiqomah Dengan Nama Ketua Romadhon beralamat di desa KEDUNGPOTRI PARON
 - h. Madin Ula Ar Rohim Dengan Nama Ketua Suryadi beralamat di desa KARANGGENENG PITU
 - i. Madin Ula As Syafi'iyah Dengan Nama Ketua Habib Afandy beralamat di desa BABADAN PARON
 - j. Madin Islamic Center Fahd Al Farih Dengan Nama Ketua Anis



- Fatimah beralamat di desa TEMPURAN PARON
27. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Wustho Al Urwatul Wustho Dengan Nama Ketua Hariyadi beralamat di desa KALANG PITU
 - b. Madin Ula Miftahul Huda Dengan Nama Ketua Mudhlorj Arifin beralamat di desa GENTONG PARON
 - c. Madin Ula Nurul Islam Dengan Nama Ketua Siti Chusnul Khotimah beralamat di desa TEMPURAN PARON
 - d. Madin Ula Nurul Ilmi Dengan Nama Juwaini beralamat di desa PELANGLOR KEDUNGGALAR
 - e. Madin Ula Roudhotul Jannah Dengan Nama Ketua Suwarno beralamat di desa PELANGKIDUL KEDUNGGALAR
 - f. Madin Ula Torikatul Mustaqim Dengan Nama Ketua Agus Sifuk Mas Huda beralamat di desa SEMEN PARON
 - g. Madin Hidayatul Muhtadien Dengan Nama Ketua Achmad Tohari beralamat di desa JATIGEMBOL KEDUNGGALAR
 - h. Madin Nurul Huda Gandu Dengan Nama Ketua Muslimin beralamat di desa JAMBANGAN PARON;
28. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Baitul Iman Dengan Nama Ketua Handik Gunawan
 - b. Madin Ula Baitussalam Dengan Nama Ketua Ahmad Juwaeni Latif Ubm
 - c. Madin Ula Nurul Islam Dengan Nama Ketua Sutikno
 - d. Madin Ula Bodho Dengan Nama Ketua Suwandi
 - e. Madin Musmo Futuhiyah Dengan Nama Ketua Ahmad Rosid
 - f. Madin Ula Hidayatul Umam Dengan Nama Ketua Wagimun
 - g. Madin Ula Mambaul Ilmi Dengan Nama Ketua M. Arif Saifudin
 - h. Madin Ula Darul Itikmaa Dengan Nama Ketua Muhammad Prayitno
 - i. Madin Ula Nurus Shobah Dengan Nama Ketua Nurkita Nifah
 - j. Madin Ula Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Zainudin;
29. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Mustho Hidayah Dengan Nama Ketua Rukiban
 - b. Madin Ula An Najah Dengan Nama Ketua Jamil
 - c. Madin Wustho Al Hikmah Dengan Nama Ketua Marko
 - d. Madin Ula Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Muhajir Abdillah



- e. Madin Wustho Kalijogo Dengan Nama Ketua K. Muttaqin
- f. Madin Ula Mamba'ul Ulum Dengan Nama Ketua Siti Zaimab;
30. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Ula Shirojul Anam Dengan Nama Ketua Mukhlis Rotii beralamat di KERASWETAN GENENG
 - b. Madin Ula Jauharotul Kamal Dengan Nama Ketua Mukhamado Taufik beralamat di LEGOKULON KASREMAN
 - c. Madin Ula Kalijogo Dengan Nama Ketua Shotiyatun Prihatining beralamat di KENITEN GENENG
 - d. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Nasrodin Alwi beralamat di TAWUN KASREMAN
 - e. Madin Ula Al Falah Dengan Nama Ketua Mustaqim beralamat di KERASWETAN GENENG
 - f. Madin Ula As Syafi'iyah Dengan Nama Ketua Mudhotir beralamat di PATALAN KENDAL
 - g. Madin Ula Mukaromah Dengan Nama Ketua Siti Maimunah beralamat di BRINGIN
 - h. Madin Ula Abdurrohman Dengan Nama Ketua Fatkhin beralamat di KERASKULON GERIH;
31. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Ula Bahrul Amig Dengan Nama Ketua Nururl Janah beralamat di Majasem Kendal
 - b. Madin Wishto Ash Sholikiyah Dengan Nama Ketua Qomari beralamat di Ds.Gerih'gerih
 - c. Madin Ula Al Ikhlas Manisah Dengan Nama Ketua Susilowati beralamat di Ds Gerih'gerih
 - d. Madin Ula Baturrohman Dengan Nama Ketua Sutomo beralamat di Sidorejo,Kendal
 - e. Madin Ula Al Kirom Dengan Nama Ketua Maksum Jaelani beralamat di Ds Widodaren, Gerih.
 - f. Madin Ula Ash Sholikiyah Dengan Nama Ketua Qomari beralamat di Ds Gerih, Gerih.
 - g. Madin Ula Darul Falah Dengan Nama Ketua Abdul Karim beralamat di Majasem,Kendal.
 - h. Madin Ula At Tagwa Dengan Nama Ketua Abdul Aziz Hasbullda beralamat di Ds Gerih, Gerih.



- i. Madin Ula Baitul Tagwa Dengan Nama Ketua Muhtar Wahyudi
beralamat di Ds Widodaren, Gerih.
32. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun
Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Ula Darul Falah Dengan Nama Ketua Ahmad Qosim
Beralamat Di Guyung Gerih
 - b. Madin Ula Mambaul Ihsan Dengan Nama Ketua Darunudin
Beralamat Di Guyung Geri
 - c. Madin Ula Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Imam Subana
Beralamat Di Guyung Gerih
 - d. Madin Ula Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Musajak
Beralamat Di Gerih Gerih
 - e. Madin Ula Habibul Muttahidin Dengan Nama Ketua Tamyis
Beralamat Di Gerih Gerih
 - f. Madin Ula An Nur Dengan Nama Ketua Sardi Beralamat Di
Randusongo Gerih
 - g. Madin Ula Nurul Huda Dengan Nama Ketua M.Aminuddin
Beralamat Di Gerih Gerih
 - h. Madin Ula Darul Ulum dengan Nama Ketua Muh Nasrudin
Portoyo beralamat Di Kendal Kendal;
33. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun
Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. MADIN Ula Darul Ulum dengan Nama Ketua H Khusnun
Arrosyid beralamat di Majasem Kendal.
 - b. MADIN Ula Darussalam dengan Nama Ketua Suradi beralamat
di Kendal.
 - c. MADIN Ula Fatkhul Huda dengan Nama Ketua Rijan Abdulla
beralamat di Majasem Kendal.
 - d. MADIN Ula Hidayatul Muftadiin dengan Nama Ketua Seno
Adulloh beralamat di Majasem Kendal.
 - e. MADIN Ula Mambaul Ulum dengan Nama Ketua Munirul
Ichwan beralamat di Majasem Kendal.
 - f. MADIN Ula Miftakhul Ulum dengan Nama Ketua Suyitno
beralamat di Sidorejo Kendal.
 - g. MADIN Ula Nurul Huda dengan Nama Ketua Gholibul Anam
beralamat di Majasem Kendal.
 - h. MADIN Ula Nurul Islam dengan Nama Ketua Juremi Musthofa
beralamat di Majasem Kendal.



- i. MADIN Ula Roudhotul Ulum dengan Nama Ketua Uswatun Hasanah beralamat di Majasem Kendal.
 - j. MADIN Ula Tanwirul Huda dengan Nama Ketua Imam Muttaqim beralamat di Gerih.
34. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Al Hasan dengan Nama Ketua Arsidah Hasaniatin beralamat di Tempuran Paron.
 - b. MADIN Ula Api At Thuubaa dengan Nama Ketua M.Thohir beralamat di Pakah Mantingan.
 - c. MADIN Ula Al Amin dengan Nama Ketua Ruswanto beralamat di Tambakboyong Mantingan.
 - d. MADIN Ula Al Hikmah dengan Nama Ketua Moh Wasim beralamat di Tambakboyong Mantingan.
 - e. MADIN Ula Al Husna dengan Nama Ketua Tri Bowo beralamat di Sumbirejo Mantingan.
 - f. MADIN Ula Al Mubarak dengan Nama Ketua Nawawi beralamat di Jatimulyo Mantingan.
 - g. MADIN Ula Al Mubin dengan Nama Ketua Khozin Khambali beralamat di Tambakboyong Mantingan.
 - h. MADIN Ula Al Mutaqien dengan Nama Ketua Kamid beralamat di Kedungharjo Mantingan.
 - i. MADIN Ula Al Kirom dengan Nama Ketua Ahmad Basori beralamat di Jambangan Paron.
 - j. MADIN Ula Sunan Kalijogo dengan Nama Ketua Sudarsono beralamat di Semen Paron.
35. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Fie Sabilil Muttaqien dengan Nama Ketua Miftaqurrohman beralamat di Tempuran Paron.
 - b. MADIN Ula Nurul Islam dengan Nama Ketua Mohajar beralamat di Kedungputri Paron.
 - c. MADIN Ula Nurul Huda dengan Nama Ketua Maruaban beralamat di Jeblogan Paron.
 - d. MADIN Ula Syifaul Qulub dengan Nama Ketua Munawar beralamat di Tempuran Paron.
 - e. MADIN Ula Al Falah dengan Nama Ketua Ansori Badudu beralamat di Kedungputri Paron.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. MADIN Ula Al Madina dengan Nama Ketua Dawam beralamat di Gentong Paron
 - g. MADIN Ula Nurul Huda dengan Nama Ketua Al Fiyah beralamat di Babadan Paron.
 - h. MADIN Ula Nurul Jannah dengan Nama Ketua Alif Hidayat beralamat di Semen Paron.
 - i. MADIN Ula Roudlotul Abidin dengan Nama Ketua Sugiono beralamat di Karanggupito Kendal.
36. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Roudlotul Jannah dengan Nama Ketua Widayat beralamat di Karanggupito.
 - b. MADIN Ula Ulul Albab dengan Nama Ketua Muhammad beralamat di Gayam Kendal.
 - c. MADIN Ula As-Syuhada dengan Nama Ketua Sholeh Hardoyo beralamat di Pakah Mantingan.
 - d. MADIN Ula Roudhotul dengan Nama Ketua Saifudin beralamat di Simo Kendal.
 - e. MADIN Wushto Darul Ulum dengan Nama Ketua Muh. Nasrudin Partoyo beralamat di Simo Kendal.
 - f. MADIN Wustho Fatahul Huda dengan Nama Ketua Moh. Ma'ruh Thoyibi beralamat di Kendal.
 - g. MADIN Ula Darul Ulum dengan Nama Ketua Nur Ahmadi beralamat di Majasem Kendal.
 - h. MADIN Ula Darul Amin dengan Nama Ketua Ahmad Sonbaji Ichlas beralamat di Majasem Kendal.
 - i. MADIN Ula Miftahul Jannah dengan Nama Ketua Abul Abas Bydi beralamat di Pakah Mantingan.
 - j. MADIN Ula Misbahul Huda dengan Nama Ketua Sudarso beralamat di Tambakboyoy Mantingan.
37. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Al Falah dengan Nama Ketua M. Nadseem Avivah beralamat di Pengkol Mantingan.
 - b. MADIN Ula Nahdlotul Ulum dengan Nama Ketua Asmuni beralamat di Tambakboyoy Mantingan.
 - c. MADIN Ula Nurul Ulum dengan Nama Ketua Humaidi beralamat di Mantingan Mantingan.

Halaman 31 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- d. MADIN Ula Nurul Yaqin dengan Nama Ketua Nur Hamdi beralamat di Tambakboyo Mantingan.
 - e. MADIN Ula Roudlotul Falah dengan Nama Ketua Muhammad Thohir beralamat di Pengkol Mantingan.
 - f. MADIN Ula Roudlotul Muta'alimin dengan Nama Ketua Suwarno beralamat di Kedungharjo Mantingan.
 - g. MADIN Ula Ya Bunayya dengan Nama Ketua Humaidi beralamat di Mantingan Mantingan.
 - h. MADIN Ula Miftahussa'adah dengan Nama Ketua May Munawar beralamat di Tambakboyo Mantingan.
 - i. MADIN Wustho Mishatul Huda dengan Nama Ketua Sudarso beralamat di Tambakboyo Mantingan.
 - j. MADIN Wustho Daarul Mukhlisin dengan Nama Ketua Miftaahul Huda beralamat di Kedungharjo Mantingan.
38. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Mustho Al Amin dengan Nama Ketua Alimatul M. beralamat di Tambakboyo Mantingan.
 - b. MADIN Nahdlotul Tulab dengan Nama Ketua Asmuni beralamat di Tambakboyo Mantingan.
 - c. MADIN Hidayatul Mubtadiin Wustho dengan Nama Ketua Zainal Abidin beralamat di Kedungharjo Mantingan.
 - d. MADIN Ula Miftahus Salam dengan Nama Ketua Mustakim beralamat di Bendo Padas.
 - e. MADIN Ula Roudlotul Mustofa dengan Nama Ketua Ali Musthofa beralamat di Banjaransari Padas.
 - f. MADIN Wustho Al Musyawir dengan Nama Ketua Fifrotud Dianatur Rosyidah beralamat di Sumengko Kwadungan.
 - g. MADIN Ula Al Mushoddiquin dengan Nama Ketua Djafar Shodiq beralamat di Dinden Kwadungan.
 - h. MADIN Wustho Roudhotul Muta'alimim dengan Nama Ketua Umi Mahbubaturrohman beralamat di Sumengko Kwadungan.
 - i. MADIN Ula Miftahus Sa'adah dengan Nama Ketua Suraji beralamat di Karangsono Kwadungan.
39. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Al Huda dengan Nama Ketua Purnomo Ali Imron beralamat di Pandean Karanganyar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. MADIN Ula Miftahul Dihni dengan Nama Ketua Muhamad Hanif beralamat di Jatipuro Karangjati.
- c. MADIN Miftahul Huda dengan Nama Ketua Didik Jatmiko beralamat di Rejomulyo Karangjati.
- d. MADIN Ula Miftakhul Khasanah dengan Nama Ketua Paiman beralamat di Dungmiri Karangjati.
- e. MADIN Ula Al Muhtadiin dengan Nama Ketua Sarji Muhamad Shodiq beralamat di Karanganyar.
- f. MADIN Ula Diniatul Ilamiyah dengan Nama Ketua Mohamad Sofianto beralamat di Waruktengah Pangkur.
- g. MADIN Ula Miftahul Falah dengan Nama Ketua Nur Muhamad Salam beralamat di Sidokerto Karangjati.
- h. MADIN Ula Madrosatul Qur'an dengan Nama Ketua Naston Asruri beralamat di Jatirejo Kasreman.
- i. MADIN Ula Miftahul Huda dengan Nama Ketua Dewi Hajar Sab'atul N. beralamat di Jatirejo Kasreman.
- j. MADIN Ula Al Fath dengan Nama Ketua Khoirur Rosyidin beralamat di Kedunggalar;
- 40. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. MADIN Ula Al Falah dengan Nama Ketua Turmudzi Thohir beralamat di Kedungharjo Mantingan.
 - b. MADIN Mambaun Ulum dengan Nama Ketua Zainul Mustanir beralamat di Jambangan Paron.
 - c. MADIN Ula Mambaul Muta'alimin dengan Nama Ketua Kudori beralamat di Winong Kedunggalar.
 - d. MADIN Ula Baitul Akbar dengan Nama Ketua Edi Susanto beralamat di Babadan Pangkur.
 - e. MADIN Wustho Baitul Akbar dengan Nama Ketua Ahmad Syahid beralamat di Babadan Pangkur.
 - f. MADIN Baitussalam dengan Nama Ketua Sugiyono beralamat di Karanganyar.
 - g. MADIN Ula Darus'Sholikhin dengan Nama Ketua Ibnu Sirin beralamat di Karanganyar.
 - h. MADIN Ula Roudhotul Muslimin dengan Nama Ketua Supriyono beralamat di Karanganyar.
 - i. MADIN Ula Darul Mukhlisin dengan Nama Ketua M. Saaif Athoillah beralamat di Kedungharjo Mantingan.

Halaman 33 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



41. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Hidayatul Muhtadien/Ula dengan Nama Ketua Zaenal Abidin beralamat di Kedungharjo Mantingan.
 - b. MADIN Wustho Al Jabar dengan Nama Ketua Sudarsono beralamat di Semen Paron.
 - c. MADIN Wustho Al Azhar dengan Nama Ketua Muh. Alamur Rohman beralamat di Jambangan Paron.
 - d. MADIN Ar Rahman dengan Nama Ketua Yasin Yusuf beralamat di Gentong Paron.
 - e. MADIN Ula Al Hidayah dengan Nama Ketua Samsudin beralamat di Jenggrik Kedunggalar.
 - f. MADIN Ula Riyadul Janah dengan Nama Ketua Jumadi Dwi Suciarto beralamat di Pelangkidul Kedunggalar.
 - g. MADIN Ula Roudhotul Ulum dengan Nama Ketua Muchson beralamat di Katikan Kedunggalar.
42. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Al Huda dengan Nama Ketua Ihsanudin.
 - b. MADIN Ula Miftahul Huda dengan Nama Ketua Tafid Budi Hartono.
 - c. MADIN An-Nur-Ula dengan Nama Ketua Arif Zainuri.
 - d. MADIN Ula Baburrohman dengan Nama Ketua Ali Makmun Yusuf.
 - e. MADIN Ula Futuhiyah dengan Nama Ketua Ma'ruf Al As'ad.
 - f. MADIN Ula An-Nur dengan Nama Ketua Nur Hariyanto.
 - g. MADIN Ula Al Islam dengan Nama Ketua Sobirin Anwar.
 - h. MADIN Ula Nusa Bakti dengan Nama Ketua Saputro Tri Waluyo;
43. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Al Faroq dengan Nama Ketua Agus Syaifurokhim.
 - b. Salafiyah Wustho Al Azhar dengan Nama Ketua Endah Puji Lestari.
 - c. MADIN Ula Nurul Falah dengan Nama Ketua Anik Suhartini, S.Pd..
 - d. MADIN Ula Miftahul Ulum dengan Nama Ketua Fatkurrohmah.
 - e. MADIN Ula Al Musyawir dengan Nama Ketua Fithrotur



Rosyidah.

- f. MADIN Wustho Al-Ihsan dengan Nama Ketua Taufik Hidayaturrohman.
 - g. MADIN Wustho Miftahul Falah dengan Nama Ketua Iksan.
 - h. Salafiyah Ula Al Ihsan dengan Nama Ketua Agus Yulianto.
 - i. MADIN Al-Ula Miftahul Lubab dengan Nama Ketua Supriyanto.
44. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Ar Rohman dengan Nama Ketua Sutrisno beralamat di Patalan Kendal.
 - b. MADIN Ula Al Fatah dengan Nama Ketua Habib Ali beralamat di Gentong Paron.
 - c. MADIN Ula Al-Hikmah dengan Nama Ketua Tormudzi beralamat di Kedungharjo Mantingan.
 - d. MADIN Wustho Miftahus Sa'adah beralamat di Karangsono Kwadungan.
 - e. MADIN Ula Ar-Rohman dengan Nama Ketua Maskuri beralamat di Tambakboyoy Mantingan.
 - f. MADIN Ula Alfiyura dengan Nama Ketua Priyanto beralamat di Pangkur.
 - g. MADIN Ula Raudotul Tolibin dengan Nama Ketua Sudadi beralamat di Tulakan Sine.
 - h. MADIN Ula Al-Falah dengan Nama Ketua Jumadi beralamat di Pengkol Mantingan.
45. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Ar Rohman dengan Nama Ketua Sutrisno beralamat di Patalan Kendal.
 - b. MADIN Ula Al Fatah dengan Nama Ketua Habib Ali beralamat di Gentong Paron.
 - c. MADIN Ula Al-Hikmah dengan Nama Ketua Tormudzi beralamat di Kedungharjo Mantingan.
 - d. MADIN Wustho Miftahus Sa'adah beralamat di Karangsono Kwadungan.
 - e. MADIN Ula Ar-Rohman dengan Nama Ketua Maskuri beralamat di Tambakboyoy Mantingan.
 - f. MADIN Ula Alfiyura dengan Nama Ketua Priyanto beralamat di Pangkur.



- g. MADIN Ula Raudotul Tolibin dengan Nama Ketua Sudadi beralamat di Tulakan Sine.
- h. MADIN Ula Al –Falah dengan Nama Ketua Jumadi beralamat di Pengkol Mantingan.
46. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Baitul Muqorrobin dengan Nama Ketua Juwair Ahmad beralamat di Karangrejo Kendal.
- b. MADIN Miftahul Jannah/Wustho dengan Nama Ketua Umi Kultsum beralamat di Mantingan.
- c. MADIN Al Mubin/Wustho dengan Nama Ketua Khozin Kambali beralamat di Tambakboyong Mantingan.
- d. MADIN Api At Thuuba Wustho dengan Nama Ketua Muh Sidik beralamat di Pakah Mantingan.
- e. MADIN Ula Darul Qur'an dengan Nama Ketua Afifudin beralamat di Beran Ngawi.
- f. MADIN Ula Baitul Hasan dengan Nama Ketua Mar'uf beralamat di Semen Paron.
- g. MADIN Ikhsan Mulia dengan Nama Ketua Suyanto beralamat di Kendung Kwadungan.
- h. MADIN Ula Al Barokah dengan Nama Ketua Imam Khoiri beralamat di Kendal.
- i. MADIN Bustanul Ma'mur dengan Nama Ketua Triana Sugiarti beralamat di Girikerto Sine.
- j. MADIN Ula Bustanul Huda dengan Nama Ketua Athoul Khobir beralamat di Katikan Kedunggalar.
47. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ummul Quro dengan Nama Ketua Wahyu Priyo Utomo.
- b. MADIN Ula Al Ikhlas dengan Nama Ketua Parian Ansori.
- c. MADIN Wustho Darul Qur'an dengan Nama Ketua Afifudin Khoir,S.Psi,M.Pd.
- d. MADIN Ula Al Hikmah dengan Nama Ketua Marko
- e. MADIN Ula Syaiful Ishaq Begal dengan Nama Ketua Roqiban.
- f. MADIN Wustho Mambaul dengan Nama Ketua Zainal Aripin.
- g. MADIN Ula Al Falah dengan Nama Ketua K.Wafa Arifudin.
- h. MADIN Ula Hidayatul Falah Nama Ketua Nuraini.
48. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :



- a. MADIN Baiturohman Ula dengan Nama Ketua Moch Abdul Aziz beralamat di Legundi Karangjati.
- b. MADIN Al Amnaniyah 2 dengan Nama Ketua Ali Maskur beralamat di Karangjati.
- c. MADIN Ula An Nahdiyyah dengan Nama Ketua Ali Royani beralamat di Legundi Karangjati.
- d. MADIN Roudlotulfalah dengan Nama Ketua M.Haris Anas Rifai beralamat di Karangmalang Kasreman.
- e. MADIN Ula Miftahul Huda dengan Nama Ketua Sipin Hariyanto beralamat di Tawun Kasreman.

31. Dikembalikan kepada saksi: MUDHAKIR

1. 1 (satu) bendel Asli Proposal Permohonan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Syafa'atul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
2. 1 (satu) bendel Asli Proposal Penggunaan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang untuk Madrasah Diniyah Ula Syafa'atul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
3. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Ula Sunan Kalijogo Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
4. 1 (satu) bendel Asli Proposal Permohonan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Wustho Syafa'atul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022;
5. 1 (satu) bendel Asli Proposal Penggunaan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang untuk Madrasah Diniyah Wustho Syafa'atul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
6. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Wustho Sunan Kalijogo Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

32. Dikembalikan kepada saksi: MIFTACHUL ANAS

1. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Untuk Lembaga SMP Ma'arif Ngawi Tahun Anggaran 2022 Kelurahan Beran Kecamatan Ngawi;
2. 1 (satu) Bendel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Hibah untuk Lembaga SMP Ma'arif Ngawi Tahun Anggaran 2022 Kelurahan Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;

Halaman **37** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



3. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban untuk Lembaga SMP Ma'arif Ngawi Tahun Anggaran 2022 Kelurahan Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;

33. **Dikembalikan kepada saksi: JOKO SANTOSO**

1. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Hibah untuk SMP Syafaatul Ulum Tahun Anggaran 2022 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

34. **Dikembalikan kepada saksi: ABDUL RAHMAN WAHID**

1. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Ula Al Haromain Tahun Anggaran 2022 Desa Banjaransari Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madin Ula Al Haromain Tahun Anggaran 2022 Desa Banjaransari Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

35. **Dikembalikan kepada saksi: : ABDUL GHOFAR**

1. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Sunan Kalijogo Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Ula Sunan Kalijogo Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;

36. **Dikembalikan kepada saksi: ABDUL GHOFAR**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
4. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Ula Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
5. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Wustho Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
6. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa



Uang Untuk Diniyah Wustho Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

7. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Wustho Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

8. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Diniyah Wustho Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

37. **Dikembalikan kepada saksi : SITI JANAWATI**

1. 1 (satu) bendel Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Pengadaan Perlengkapan/Sarana dan Prasarana Paud Untuk TK Idhata 2 Ngrambe Untuk Karang Taruna Tahun Anggaran 2022 Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;

2. 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Berupa Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Lembaga TK Idhata 2 Ngrambe Untuk Karang Taruna Tahun Anggaran 2022 Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;

38. **Dikembalikan kepada saksi: SYIFUDIN**

1. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Bahrul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;

2. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Bahrul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;

3. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Bahrul ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;

4. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Laporan Pertanggungjawaban Untuk Madrasah Diniyah Ulla Bahrul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;

39. **Dikembalikan kepada saksi dari : SUNARYA**

1. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Untuk Karang Taruna Tahun Anggaran 2022 Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

40. **Dikembalikan kepada saksi dari : ANAM BESARI**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Wustho Az Zahro Tahun Anggaran 2022 Kecamatan



Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Wustho Az zahro Tahun Anggaran 2022 Desa Bangun rejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Wustho Az Zahro Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
4. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Diniyah Wustho Az Zahro Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

41. **Dikembalikan kepada saksi dari : MUKKIBUDIN.**

1. 1 (satu) bendel Asli Arsip Surat Masuk Kanwil Tahun 2021 pada Kantor Kementerian Agama Kab Ngawi;
2. 1 (satu) bendel Asli Arsip Surat Keluar Tahun 2020-2021 pada Kantor Kementerian Agama Kab Ngawi;
3. 1 (satu) bendel Asli Arsip Surat Masuk Tahun 2021 pada Kantor Kementerian Agama Kab Ngawi;
4. 1 (satu) bendel Asli Arsip SK Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ngawi Tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Operasional Madin Ula Kec. Bringin, Kec. Geneng, Kec. Gerih, Kec. Jogorogo, Kec. Karanganyar, Kec. Karangjati dan Kec. Kasreman Tahun 2022 pada Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi;
5. 1 (satu) bendel Asli Arsip SK Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ngawi Tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Operasional Madin Ula Kec. Kedunggalar, Kec. Kendal, Kec. Kwadungan dan Kec. Mantingan Tahun 2022 pada Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi;
6. 1 (satu) bendel Asli Arsip SK Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ngawi Tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Operasional Madin Ula Kec. Ngawi, Kec. Ngrambe, Kec. Padas, Kec. Pangkur, Kec. Paron, Kec. Pitu, Kec. Sine dan Kec. Widodaren Tahun 2022 pada Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi;
7. 1 (satu) bendel Asli Arsip SK Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ngawi Tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Operasional Madin Wustho Perkecamatan mulai dari Kec. Bringin, Kec. Geneng, Kec. Gerih, Kec. Jogorogo, Kec. Karangjati, Kec. Kedunggalar, Kec. Kendal, Kec. Kwadungan, Kec. Mantingan, Kec. Ngawi, Kec. Pangkur, Kec. Paron, Kec. Pitu, Kec. Sine dan Kec. Widodaren Tahun 2022 pada Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi;

Halaman 40 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



8. 1 (satu) bendel Asli Arsip Salafiah Ula & Wustho No. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357 Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi;
42. **Dikembalikan kepada saksi : MUTIARA WIDYASWARI AKNY, S.STP., M.Si.**
1. 1 (satu) bendel Asli Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kabupaten Ngawi Tahun 2022 beserta lampiran;
2. 1 (satu) bendel Asli Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
3. 1 (satu) bendel Asli Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2022;
43. **Dikembalikan kepada saksi : EDWIN RURIYANAH**
1. 1 (satu) bendel Rekap Arsip Surat Perintah Pencairan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Ngawi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) bendel Rekap Arsip Surat Perintah Pencairan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Ngawi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi;
44. **Dikembalikan kepada saksi : IDHAM KARIMA S.H., M. Si.**
1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Nomor : 813.3/03/013/1994 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Atas nama Drs. Muhamad Taufiq Agus Susanto, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 4 Januari 1994;
2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Nomor 821.13/1669/042/1995 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Atas nama Drs. Muhamad Taufiq Agus Susanto, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 Oktober 1995;
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00137/KEP/AA/15001/18 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas nama Drs. Muhamad Taufiq Agus Susanto NIP. 19680804 199312 1 001, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2018;
4. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Ngawi
- Halaman 41 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : X.821.2/01/404.202/2020 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dari Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Keuangan Kabupaten Ngawi dan mengangkatnya Kembali dalam jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Atas nama Drs. Muhamad Taufiq Agus Susanto NIP. 19680804 199312 1 001, ditetapkan di Ngawi pada tanggal 2 Januari 2020;

5. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X.821.2/1682/404.202/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Atas nama Drs. Muhamad Taufiq Agus Susanto NIP. 19680804 199312 1 001, ditetapkan di Ngawi pada tanggal 16 September 2021;

45. **Dikembalikan kepada saksi : MUSLICH**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Ula Nurul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Tambakromo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Ula Nurul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Tambakromo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Diniyah Ula Nurul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Tambakromo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

46. **Dikembalikan kepada saksi : Drs. JOKO SUMARYADI, M.H.**

1. 1 (satu) Bendel Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 188/01/404.040/2021 tentang Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022;
2. 1 (satu) Lembar Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 188/01/404.040/2021 tentang Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022;
3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi pada tanggal 8 Februari 2021 dalam

Halaman 42 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



rangka Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Hasil Reses DPRD;

4. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Pengiriman Data Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 1001.1.4.2/657/404.120/2024 tentang Kelengkapan data pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 pada tanggal 20 November 2024;
5. 2 (dua) Bendel Fotocopy Surat Pengiriman Data Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 100.1.4.2/657/404.120/2024 tentang Kelengkapan data pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 pada tanggal 20 November 2024

6. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengiriman Risalah dan Berita Acara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor: 100.1.4.2/728/404.120/2024 pada tanggal 6 Desember 2024.

47 Dirampas oleh Negara cq Pemerintah Daerah Kab Ngawi dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti

1. Uang sejumlah Rp. 174.175.000,- (seratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Uang Sejumlah Rp. 24.575.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Uang Sejumlah Rp. 29.443.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
4. Uang Sejumlah Rp. 73.236.967.- (tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
5. Uang Sejumlah Rp. 9.100.000.- (sembilan juta seratus ribu rupiah).
6. Uang Sejumlah Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 23 Juni 2025, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;

2. Melepaskan Terdakwa Drs. MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL oleh karenanya dari tuntutan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa Drs. MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 23 Juni 2025, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut :

1. Penyusunan RKA Dana BOS dan Bosda Madin untuk lembaga Pendidikan atau Satuan Pendidikan Dasar Swasta pada Belanja Hibah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022, pada huruf (b.) DAK non Fisik angka (3) Huruf (b) *“penganggaran Dana BOS pada Kabupaten/Kota bagi Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota dalam bentuk program, sub kegiatan dan belanja sesuai kode rekening berkenaan sedangkan Satdikdas Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, sub kegiatan sesuai kode rekening berkenaan melalui belanja hibah”*;
2. Penyusunan RKA BOS dan Bosda Madin tidak harus tunduk pada perbup 90 A sebagaimana tuduhan jaksa penuntut umum, karena Hibah harus melihat peraturan diatasnya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022 tertuang dalam halaman 220-221, huruf (e) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial angka dalam kurung (1) Belanja hibah. Huruf dalam kurung (b) Belanja hibah diberikan kepada: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Milik Negara, BUMD; dan/atau Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, Partai Politik;
3. Dakwaan Penuntut Umum terhadap usulan RKA Belanja BOS dan Bosda Madin pada belanja Hibah yang dilakukan berturut turut, tanpa verifikasi

Halaman 44 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal, dan berdasarkan tahun sebelumnya adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022 yang menempatkan belanja BOS dan Bosda Madin untuk lembaga Pendidikan Swasta pada belanja Hibah;

4. Penganggaran BOS dan Bosda Madin adalah melaksanakan perintah pasal 11 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mendasari penganggaran di dinas pendidikan termasuk Dana Bosda Madin untuk membantu biaya pendidikan di pesantren untuk tingkat Ula dan Wusto yang mereka berumur 7 sampai dengan 15 tahun dan merupakan salah satu indikator kesuksesan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah;
5. Terdakwa sebagai ASN telah mengabdikan selama 30 tahun dan sebentar lagi pensiun, tidaklah tepat jika Terdakwa dihukum karena melaksanakan perintah pasal 11 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yang mendasari penganggaran di dinas pendidikan termasuk Dana Bosda Madin;

Dan oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membebaskan Terdakwa dari jeratan hukum pidana dan memvonis Bebas dan mengembalikan nama baik dan hak hak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 26 Juni 2025 terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, menyatakan bertetap pada Surat Tuntutan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada tanggal 12 Juni 2025;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan dan disampaikan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 27 Februari 2025, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor: X.821.2/01/404.202/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di

Halaman 45 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi tanggal 02 Januari 2020 pada waktu yang tidak dapat ditentukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Jl. Ahmad Yani No. 05 Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu perbuatan Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL telah menyusun dan menetapkan penerima hibah untuk Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi sebagaimana dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 tanpa dilengkapi proposal permohonan bantuan dana hibah dan tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah sehingga tidak sesuai atau secara melawan hukum bertentangan Peraturan Bupati Ngawi Nomor: 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan Penyampaian usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a) Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah; dan/atau b) Disampaikan secara langsung kepada Bupati dan Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp18.051.195.000,00 (Delapan Belas Miliar Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dana Hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022 Nomor: 00005/3.0420/Non-AU/11/0388-1/1/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Moh Wildan & Adi Darmawan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 46 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah berupa Uang Tahun Anggaran 2022 dengan total anggaran sebesar Rp. 19.174.475.000 (Sembilan Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa yang berwenang untuk menetapkan Lembaga penerima hibah dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah berupa Uang Tahun Anggaran 2022 adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada tanggal 08 September 2021.
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial menyatakan
(2) *Penyampaian usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:*
 - a. *Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah; dan/atau*
 - b. *Disampaikan secara langsung kepada Bupati.*
(3) *Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Februari Tahun Anggaran sebelumnya.*
selanjutnya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Pengajuan Usulan dan Tindak Lanjut Usulan Dalam Proses Perencanaan pada Aplikasi SIPD tanggal 01 Desember 2020 dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi, usulan dana hibah dapat berasal dari Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Usulan Masyarakat.
- Bahwa diketahui para lembaga penerima hibah tidak pernah membuat usulan hibah berupa proposal permohonan bantuan dana hibah untuk Tahun Anggaran 2022 sehingga Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL dalam menetapkan penerima hibah sebagaimana dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 tanpa dilengkapi Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah untuk Tahun Anggaran 2022 dari para Lembaga selaku penerima hibah.
- Bahwa Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL dalam menetapkan penerima hibah yang bersumber dari Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dalam RKA Dinas Pendidikan dan

Halaman 47 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Tahun Anggaran 2022, wajib melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah, akan tetapi Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL tidak melakukan verifikasi pada tahap tersebut melainkan hanya mengacu pada Surat Keterangan Hasil Verifikasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2022 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor: 050/0525/404.203/2021 tanggal 05 April 2021 dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan dan usulan dana hibah dari pokok-pokok pikiran DPRD tersebut.

- Bahwa Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL dalam menetapkan penerima hibah yang bersumber dari usulan masyarakat (BOSDA MADIN + SALAFIYAH dan Dana Hibah lainnya selain dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD) sebagaimana dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah, yang mana verifikasi tersebut wajib dilakukan.
- Bahwa karena penyusunan RKA Tahun Anggaran 2022 dijadwalkan dari tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021 dan jadwal penyusunan RKA sudah hampir berakhir, Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL memerintahkan Saksi MUHTAR dan Saksi JATMIKO untuk segera mengentri SIPD dengan mencantumkan nama-nama Lembaga penerima hibah walaupun tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah dengan mengacu penerima hibah tahun sebelumnya yang kemudian dari SIPD tersebut menjadi RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL menetapkan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2021 dengan mencantumkan nama-nama Lembaga penerima hibah walaupun tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah, yang mana verifikasi tersebut wajib dilakukan oleh Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial SKPD

Halaman 48 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait sebagaimana pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2021 terjadi pergantian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dari Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL kepada Saksi SUMARSONO.
- Bahwa RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL akhirnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 07 Januari 2022 oleh Saksi SUMARSONO.
- Bahwa selanjutnya para lembaga penerima bantuan dana hibah sebagaimana dalam DPA Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi ditetapkan sebagai penerima bantuan hibah dalam Keputusan Bupati Kabupaten Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi yang terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor:188/399/404.101.2/B/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor:188/203/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 24 November 2022 dengan 521 lembaga yang total anggaran sebesar Rp. 19.174.475.000 (Sembilan Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Bahwa untuk melakukan pencairan dana hibah Saksi SUMARSONO telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencairan hibah berupa Permohonan Pencairan, Rencana Anggaran Biaya, NPHD, Pakta Integritas SK Penetapan Penerima Hibah, Fotocopy KTP Ketua Lembaga, Fotocopy nomor rekening bank atas nama lembaga sebagaimana Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan;

Halaman 49 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencairan hibah selanjutnya diajukan proses pencairan melalui Aplikasi E-Loket oleh Badan Keuangan dengan mengupload Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM-LS, Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS, Rekening penerima bantuan pada aplikasi E-Loket.
- Bahwa selanjutnya Badan Keuangan melakukan pembayaran dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi dengan realisasi pembayaran berdasarkan register SP2D dengan total pencairan sebesar Rp18.111.195.000,00 (delapan belas miliar seratus sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL yang menetapkan penerima hibah sebagaimana dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 tanpa lebih dulu dilengkapi Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah untuk Tahun Anggaran 2022 dan tanpa melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah hingga akhirnya ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Ngawi Nomor:188/399/404.101.2/B/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor:188/203/404.101.2//B/2022 tentang Penetapan Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 24 November 2022 mengakibatkan 521 Lembaga yang seharusnya tidak layak untuk menerima Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 karena terjadi ketidaksesuaian mekanisme, syarat dan peruntukan dana hibah Tahun Anggaran 2022, dengan rincian:

1. Sebanyak 320 lembaga menerima secara berturut turut yakni:

No	Nama Lembaga	Jumlah Anggaran TA 2021	SP2D TA 2021	Jumlah Anggaran TA 2022	SP2D TA 2022
1	Madin Ula Al Mukaromah	20.295.000	15288/LS/DINDI K/2021	19.635.000	17944/LS/DIN DIK/2022
2	Madin Ula Al Musthofa	9.900.000	15289/LS/DINDI K/2021	4.620.000	17989/LS/DIN DIK/2022
3	Madin Ula Al Yusufiyah	17.820.000	15298/LS/DINDI K/2021	17.820.000	17990/LS/DIN DIK/2022
4	Madin Ula Darul Falah	17.655.000	15302/LS/DINDI K/2021	16.005.000	17991/LS/DIN DIK/2022
5	Madin Ula Fathul	9.735.000	15303/LS/DINDI	5.610.000	17992/LS/DIN

Halaman 50 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Wahab		K/2021		DIK/2022
6	Madin Ula Mambaul Huda	9.900.000	15304/LS/DINDI K/2021	10.725.000	17993/LS/DIN DIK/2022
7	Madin Ula Ma'rifatul 'Ulum	33.825.000	15305/LS/DINDI K/2021	30.690.000	17994/LS/DIN DIK/2022
8	Madin Ula Miftahul Falah	9.570.000	15284/LS/DINDI K/2021	4.620.000	17995/LS/DIN DIK/2022
9	Madin Ula Miftahul Muta'Alimin	17.655.000	15300/LS/DINDI K/2021	16.170.000	17996/LS/DIN DIK/2022
10	Madin Ula Miftakhul Ulum	17.820.000	15299/LS/DINDI K/2021	17.820.000	17997/LS/DIN DIK/2022
11	Madin Ula Roudlotul Muttaqin	20.955.000	15301/LS/DINDI K/2021	19.635.000	17998/LS/DIN DIK/2022
12	Madin Ula Miftahul Mujahidin	8.250.000	15281/LS/DINDI K/2021	11.385.000	17999/LS/DIN DIK/2022
13	Madin Ula Al Falah	10.230.000	15351/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18487/LS/DIN DIK/2022
14	Madin Ula Al Jalal	20.955.000	15357/LS/DINDI K/2021	19.635.000	17796/LS/DIN DIK/2022
15	Madin Ula Al Muttakin	11.880.000	15361/LS/DINDI K/2021	12.045.000	17797/LS/DIN DIK/2022
16	Madin Ula AT Thorikullah	10.395.000	15350/LS/DINDI K/2021	5.610.000	17718/LS/DIN DIK/2022
17	Madin Ula Baitus Syukur	9.900.000	15349/LS/DINDI K/2021	11.550.000	17798/LS/DIN DIK/2022
18	Madin Ula Kalijogo	16.500.000	15348/LS/DINDI K/2021	17.325.000	18126/LS/DIN DIK/2022
19	Madin Ula Miftahul Ulum	20.955.000	15360/LS/DINDI K/2021	19.635.000	17805/LS/DIN DIK/2022
20	Madin Ula Tunggul	10.725.000	15346/LS/DINDI K/2021	11.550.000	17806/LS/DIN DIK/2022
21	Madin Ula Darussalamah	8.250.000	15356/LS/DINDI K/2021	11.550.000	17659/LS/DIN DIK/2022
22	Madin Ula Abdurrohman	16.830.000	15294/LS/DINDI K/2021	17.160.000	18307/LS/DIN DIK/2022
23	Madin Ula Al Ikhlas	8.415.000	15293/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18490/LS/DIN DIK/2022
24	Madin Ula Al Kirom	8.415.000	15292/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18491/LS/DIN DIK/2022
25	Madin Ula At Taqwa	8.415.000	15336/LS/DINDI K/2021	8.085.000	18493/LS/DIN DIK/2022
26	Madin Ula Baitul Taqwa	12.705.000	15257/LS/DINDI K/2021	12.705.000	18494/LS/DIN DIK/2022
27	Madin Ula Baitus Salam	11.550.000	15291/LS/DINDI K/2021	10.230.000 + 100.000.000	18495/LS/DIN DIK/2022 dan 07182/LS/DIN DIK/2022
28	Madin Ula Darul Falah	8.415.000	15337/LS/DINDI K/2021	5.930.000	18496/LS/DIN DIK/2022
29	Madin Ula Mambaul Ihsan	8.415.000	15311/LS/DINDI K/2021	8.085.000	18310/LS/DIN DIK/2022
30	Madin Ula Miftahul Huda	17.655.000	15335/LS/DINDI K/2021	17.655.000	18497/LS/DIN DIK/2022
31	Madin Ula Miftahul Ulum	11.880.000	15286/LS/DINDI K/2021	12.045.000	18311/LS/DIN DIK/2022
32	Madin Ula Habibul Muttahidin	8.415.000	14773/LS/DINDI K/2021	8.085.000	18498/LS/DIN DIK/2022
33	Madin Ula An Nur	8.415.000	14743/LS/DINDI K/2021	8.085.000	18499/LS/DIN DIK/2022
34	Madin Ula Baitul Hikmah	9.570.000	14740/LS/DINDI K/2021	8.250.000	18419/LS/DIN DIK/2022
35	Madin Ula Nurul Huda	8.415.000	15417/LS/DINDI K/2021	8.085.000	18500/LS/DIN DIK/2022

Halaman 51 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Madin Ula Tanwirul Huda	18.480.000	14739/LS/DINDI K/2021	12.540.000	18506/LS/DIN DIK/2022
37	Madin Ula Tarbiyatul Muta'allimin	10.395.000	14778/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18224/LS/DIN DIK/2022
38	Madin Ula Al Amin	10.725.000	15422/LS/DINDI K/2021	11.550.000	17628/LS/DIN DIK/2022
39	Madin Ula Al Falah	16.830.000	14852/LS/DINDI K/2021	11.385.000	18579/LS/DIN DIK/2022
40	Madin Ula Al Jannatu Daarul Ma'Wa	11.055.000	14851/LS/DINDI K/2021	11.715.000	17629/LS/DIN DIK/2022
41	Madin Ula Ar Rohim	8.580.000	14850/LS/DINDI K/2021	11.550.000	17630/LS/DIN DIK/2022
42	Madin Ula Ar Rahman	12.705.000	14855/LS/DINDI K/2021	11.880.000	17631/LS/DIN DIK/2022
43	Madin Ula Az Zumar	10.395.000	14854/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18469/LS/DIN DIK/2022
44	Madin Ula Baitul Mu'Min	10.890.000	14853/LS/DINDI K/2021	11.550.000	17855/LS/DIN DIK/2022
45	Madin Ula Baiturrohim	16.500.000	14859/LS/DINDI K/2021	13.035.000	17632/LS/DIN DIK/2022
46	Madin Ula Bustanul Ulum	24.750.000	15113/LS/DINDI K/2021	17.160.000	18118/LS/DIN DIK/2022
47	Madin Ula Miftahud Diniyah	17.655.000	15126/LS/DINDI K/2021	17.160.000 + 50.000.000	18119/LS/DIN DIK/2022 dan 15681/LS/DIN DIK/2022
48	Madin Ula Miftahul Ulum	19.800.000	14857/LS/DINDI K/2021	19.470.000	18120/LS/DIN DIK/2022
49	Madin Ula Sabilil Ilimi	18.480.000	14690/LS/DINDI K/2021	10.890.000	18216/LS/DIN DIK/2022
50	Madin Ula Thoriquil Huda	17.325.000	14698/LS/DINDI K/2021	15.840.000	17922/LS/DIN DIK/2022
51	Madin Ula Sabilurrosyad	12.705.000	15129/LS/DINDI K/2021	12.705.000	18217/LS/DIN DIK/2022
52	Madin Ula Al Hidayah	8.250.000	14699/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18218/LS/DINDIK/2022
53	Madin Ula Al Huda	18.480.000	14779/LS/DINDI K/2021	16.830.000	18532/LS/DIN DIK/2022
54	Madin Ula Al Mujahidin	16.830.000	14789/LS/DINDI K/2021	17.325.000	17794/LS/DIN DIK/2022
55	Madin Ula Al Muhtadiin	16.830.000	14788/LS/DINDI K/2021	17.325.000	18535/LS/DIN DIK/2022
56	Madin Ula Baitus Salam	12.705.000	14787/LS/DINDI K/2021	12.705.000	18539/LS/DIN DIK/2022
57	Madin Ula Darus Sholikhin	12.705.000	14746/LS/DINDI K/2021	4.290.000	18249/LS/DIN DIK/2022
58	Madin Ula Misbahul 'Adim	16.830.000	14784/LS/DINDI K/2021	17.325.000	17795/LS/DIN DIK/2022
59	Madin Ula Al Amnaniyah 2	44.550.000	14786/LS/DINDI K/2021	42.375.000	18400/LS/DIN DIK/2022
60	Madin Ula Miftakhul Khasanah	8.415.000	14744/LS/DINDI K/2021	8.085.000	18651/LS/DIN DIK/2022
61	Madin Ula Miftahul Falah	11.550.000	14785/LS/DINDI K/2021	11.880.000	18536/LS/DIN DIK/2022
62	Madin Ula Al Hidayah	10.725.000	14742/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18229/LS/DIN DIK/2022
63	Madin Ula An Nahdliyah	11.550.000	14747/LS/DINDI K/2021	11.880.000	18418/LS/DIN DIK/2022
64	Madin Ula Baiturrohman	10.560.000	14748/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18416/LS/DIN DIK/2022
65	Madin Ula Miftahul Dihni	11.055.000	14749/LS/DINDI K/2021	11.715.000	18533/LS/DIN DIK/2022

Halaman 52 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	Madin Ula Miftahul Falah	33.660.000	14741/LS/DINDI K/2021	29.370.000	18339/LS/DIN DIK/2022
67	Madin Ula Miftahul Lubab	18.150.000	14783/LS/DINDI K/2021	11.715.000	18558/LS/DIN DIK/2022
68	Madin Ula Miftahul Huda	8.250.000	14781/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18534/LS/DIN DIK/2022
69	Madin Ula Al Hidayah	10.230.000	15334/LS/DINDI K/2021	9.735.000	18486/LS/DIN DIK/2022
70	Madin Ula Mambaul Ulum	10.395.000	15125/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18484/LS/DIN DIK/2022
71	Madin Ula Miftahul Huda	10.230.000	14775/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18108/LS/DIN DIK/2022
72	Madin Ula Roudlotul Falah	10.230.000	14780/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18581/LS/DIN DIK/2022
73	Madin Ula Jauharotul Kamal	17.325.000	14776/LS/DINDI K/2021	12.705.000	18485/LS/DIN DIK/2022
74	Madin Ula Madrasatull Qur'an	8.250.000	14849/LS/DINDI K/2021	18.315.000	18140/LS/DIN DIK/2022
75	Madin Ula Miftahul Huda	8.250.000	14858/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18582/LS/DIN DIK/2022
76	Madin Ula Al Fath	10.395.000	15310/LS/DINDI K/2021	17.325.000	18141/LS/DIN DIK/2022
77	Madin Ula Al Hidayah	12.705.000	15415/LS/DINDI K/2021	11.880.000	18079/LS/DIN DIK/2022
78	Madin Ula An Nur	10.890.000	15306/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18549/LS/DIN DIK/2022
79	Madin Ula Az Zahro	25.575.000	14856/LS/DINDI K/2021	25.410.000 + 170.000.000	17818/LS/DIN DIK/2022 dan 06987/LS/DIN DIK/2022
80	Madin Ula Bustanul Huda	20.955.000	15308/LS/DINDI K/2021	10.230.000	18567/LS/DIN DIK/2022
81	Madin Ula Darussalam	25.080.000	15309/LS/DINDI K/2021	25.080.000	17660/LS/DIN DIK/2022
82	Madin Ula Futuhiyah	17.490.000	14860/LS/DINDI K/2021	17.490.000	18252/LS/DIN DIK/2022
83	Madin Ula Mambaul Hasanah	18.480.000	14702/LS/DINDI K/2021	18.315.000	17825/LS/DIN DIK/2022
84	Madin Ula Mambaul Muta'Alimin	19.305.000	14704/LS/DINDI K/2021	18.975.000	18143/LS/DIN DIK/2022
85	Madin Ula Miftahul Huda	28.050.000	14685/LS/DINDI K/2021	27.555.000	18109/LS/DIN DIK/2022
86	Madin Ula Miftahul Huda	16.830.000	14686/LS/DINDI K/2021	17.325.000	17661/LS/DIN DIK/2022
87	Madin Ula Miftahul Ulum	12.705.000	15339/LS/DINDI K/2021	12.210.000	18554/LS/DIN DIK/2022
88	Madin Ula Nurul Falah	12.705.000	14687/LS/DINDI K/2021	12.210.000	18553/LS/DIN DIK/2022
89	Madin Ula Nurul Ilmi	17.655.000	14688/LS/DINDI K/2021	150.000.000	06888/LS/DIN DIK/2022
90	Madin Ula Roudlotul Jannah	11.055.000	14689/LS/DINDI K/2021	10.725.000	18096/LS/DIN DIK/2022
91	Madin Ula Roudlotul Ulum	19.800.000	14691/LS/DINDI K/2021	19.305.000	18545/LS/DIN DIK/2022
92	Madin Ula Syaiqul Ishaq	9.735.000	14693/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18412/LS/DIN DIK/2022
93	Madin Ula Riyadlul Jannah	18.975.000	14692/LS/DINDI K/2021	23.100.000	18250/LS/DIN DIK/2022
94	Madin Ula Al Hidayah	24.750.000	15414/LS/DINDI K/2021	21.945.000	18544/LS/DIN DIK/2022
95	Madin Ula Baitus Salam	10.065.000	14676/LS/DINDI K/2021	17.325.000	18098/LS/DIN DIK/2022
96	Madin Ula	17.655.000	14675/LS/DINDI	22.275.000	18476/LS/DIN

Halaman 53 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hidayatul Mubtadiin		K/2021		DIK/2022
97	Madin Ula Syekh Maulana	12.705.000	14694/LS/DINDI K/2021	12.210.000	18012/LS/DIN DIK/2022
98	Madin Ula Al Barokah	12.705.000	14682/LS/DINDI K/2021	12.705.000	18569/LS/DIN DIK/2022
99	Madin Ula Al Hafidz	16.500.000	14674/LS/DINDI K/2021	11.715.000	18388/LS/DIN DIK/2022
100	Madin Ula Al Hidayah	19.305.000	15130/LS/DINDI K/2021	18.975.000	18389/LS/DIN DIK/2022
101	Madin Ula Al Hidayah	36.300.000	14673/LS/DINDI K/2021	28.380.000	18021/LS/DIN DIK/2022
102	Madin Ula Al Hikmah	12.705.000	14672/LS/DINDI K/2021	48.400.000	18580/LS/DIN DIK/2022
103	Madin Ula Al Huda	16.830.000	14684/LS/DINDI K/2021	10.560.000	18468/LS/DIN DIK/2022
104	Madin Ula Al Ikhlas	9.075.000	14683/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18410/LS/DIN DIK/2022
105	Madin Ula Al Irsyad	11.220.000	15009/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18392/LS/DIN DIK/2022
106	Madin Ula Al Mustaqfirin	11.880.000	15003/LS/DINDI K/2021	11.220.000	18470/LS/DIN DIK/2022
107	Madin Ula Ar Rohman	10.395.000	15002/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18560/LS/DIN DIK/2022
108	Madin Ula At Tabryy	16.500.000	15045/LS/DINDI K/2021	17.325.000	18387/LS/DIN DIK/2022
109	Madin Ula Bahrul Amig	18.975.000	15046/LS/DINDI K/2021	18.810.000	18489/LS/DIN DIK/2022
110	Madin Ula Bahrul Ulum	19.305.000	14999/LS/DINDI K/2021	18.810.000 + 100.000.000	18308/LS/DIN DIK/2022 dan 7091/LS/DIND IK/2022
111	Madin Ula Baitul Muqorobin	8.415.000	15013/LS/DINDI K/2021	8.085.000	18576/LS/DIN DIK/2022
112	Madin Ula Baiturrohman	9.570.000	15001/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18309/LS/DIN DIK/2022
113	Madin Ula Darul Falah	9.075.000	15047/LS/DINDI K/2021	7.425.000	18492/LS/DIN DIK/2022
114	Madin Ula Darul Ulum	27.555.000	15007/LS/DINDI K/2021	22.275.000	18501/LS/DIN DIK/2022
115	Madin Ula Darul Ulum	19.305.000	15008/LS/DINDI K/2021	15.180.000	18502/LS/DIN DIK/2022
116	Madin Ula Darussalam	16.830.000	15330/LS/DINDI K/2021	16.995.000	18503/LS/DIN DIK/2022
117	Madin Ula Fatkhul Huda	20.955.000	15343/LS/DINDI K/2021	12.540.000	18504/LS/DIN DIK/2022
118	Madin Ula Hidayatul Mubtadiin	9.570.000	15114/LS/DINDI K/2021	11.385.000	18312/LS/DIN DIK/2022
119	Madin Ula Mambaul Ulum	11.385.000	15000/LS/DINDI K/2021	12.045.000	18313/LS/DIN DIK/2022
120	Madin Ula Miftahul Ulum	12.540.000	15004/LS/DINDI K/2021	12.540.000	18314/LS/DIN DIK/2022
121	Madin Ula Nurul Hidayah	11.880.000	15010/LS/DINDI K/2021	12.045.000	18386/LS/DIN DIK/2022
122	Madin Ula Nurul Huda	12.045.000	15011/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18315/LS/DIN DIK/2022
123	Madin Ula Nurul Islam	9.900.000	15037/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18505/LS/DIN DIK/2022
124	Madin Ula Roudhotul Ulum	10.230.000	15035/LS/DINDI K/2021	11.220.000	18246/LS/DIN DIK/2022
125	Madin Ula Roudlotul Abidin	8.415.000	15036/LS/DINDI K/2021	4.290.000	18130/LS/DIN DIK/2022
126	Madin Ula Roudlotul Jannah	16.830.000	15039/LS/DINDI K/2021	13.530.000	18519/LS/DIN DIK/2022
127	Madin Ula Ulul	8.745.000	15044/LS/DINDI	6.930.000	18520/LS/DIN

Halaman 54 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Albab		K/2021		DIK/2022
128	Madin Ula Roudlotul Ulum	12.540.000	15006/LS/DINDI K/2021	12.375.000	18105/LS/DIN DIK/2022
129	Madin Ula An Nur	8.580.000	15014/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18110/LS/DIN DIK/2022
130	Madin Ula Al Fatah	11.220.000	15048/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18121/LS/DIN DIK/2022
131	Madin Ula Al Mushodiqun	16.995.000	15049/LS/DINDI K/2021	11.220.000	18137/LS/DIN DIK/2022
132	Madin Ula Miftahul Ulum	16.500.000	15051/LS/DINDI K/2021	17.325.000	18221/LS/DIN DIK/2022
133	Madin Ula Miftahus Sa'Adah	16.500.000	15052/LS/DINDI K/2021	17.325.000	18531/LS/DIN DIK/2022
134	Madin Ula Roudlotul Muta'Alimin	9.570.000	15329/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18019/LS/DIN DIK/2022
135	Madin Ula Baburrohman	8.250.000	14996/LS/DINDI K/2021	11.385.000	18251/LS/DIN DIK/2022
136	Madin Ula Darul Falah ula	8.250.000	15012/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18028/LS/DIN DIK/2022
137	Madin Ula A.P.I Athuubaa	12.870.000	15029/LS/DINDI K/2021	12.540.000	18648/LS/DIN DIK/2022
138	Madin Ula Al Amin	33.825.000	15030/LS/DINDI K/2021	31.185.000	18508/LS/DIN DIK/2022
139	Madin Ula Al Falah	11.715.000	15018/LS/DINDI K/2021	17.325.000	18566/LS/DIN DIK/2022
140	Madin Ula Al Hikmah	16.830.000	15020/LS/DINDI K/2021	11.220.000	18247/LS/DIN DIK/2022
141	Madin Ula Al Husna	11.550.000	15038/LS/DINDI K/2021	11.880.000	18509/LS/DIN DIK/2022
142	Madin Ula Al Mubarak	12.705.000	15015/LS/DINDI K/2021	12.705.000	18510/LS/DIN DIK/2022
143	Madin Ula Al Mubin	12.705.000	15032/LS/DINDI K/2021	12.705.000	18511/LS/DIN DIK/2022
144	Madin Ula Al Muttaqien	11.220.000	15016/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18512/LS/DIN DIK/2022
145	Madin Ula Ar Rohman	25.080.000	15033/LS/DINDI K/2021	10.230.000	18653/LS/DIN DIK/2022
146	Madin Ula As Syuhada	12.705.000	15061/LS/DINDI K/2021	12.705.000	18521/LS/DIN DIK/2022
147	Madin Ula Darul Amin	16.830.000	15017/LS/DINDI K/2021	17.325.000	18132/LS/DIN DIK/2022
148	Madin Ula Darul Mukhlisin	42.075.000	15059/LS/DINDI K/2021	23.100.000	18540/LS/DIN DIK/2022
149	Madin Ula Hidayatul Falah	11.220.000	15060/LS/DINDI K/2021	9.900.000	18415/LS/DIN DIK/2022
150	Madin Ula Hidayatul Mubtadiin	25.905.000	15421/LS/DINDI K/2021	25.410.000	18144/LS/DIN DIK/2022
151	Madin Ula Miftahul Jannah	27.555.000	15025/LS/DINDI K/2021	28.875.000	18524/LS/DIN DIK/2022
152	Madin Ula Misbahul Huda	17.655.000	15026/LS/DINDI K/2021	17.655.000	18525/LS/DIN DIK/2022
153	Madin Ula Al Falah	16.830.000	15054/LS/DINDI K/2021	11.385.000	18526/LS/DIN DIK/2022
154	Madin Ula Nahdlotul Thulab	25.905.000	15019/LS/DINDI K/2021	15.510.000	18527/LS/DIN DIK/2022
155	Madin Ula Nurul Ulum	19.305.000	15021/LS/DINDI K/2021	18.810.000	18133/LS/DIN DIK/2022
156	Madin Ula Al Falah	11.880.000	15027/LS/DINDI K/2021	12.045.000	18142/LS/DIN DIK/2022
157	Madin Ula Nurul Yaqin	25.905.000	15028/LS/DINDI K/2021	25.410.000	18134/LS/DIN DIK/2022
158	Madin Ula Roudlotul Falah	16.500.000	15424/LS/DINDI K/2021	5.940.000	18528/LS/DIN DIK/2022
159	Madin Ula	10.395.000	15031/LS/DINDI	10.890.000	18597/LS/DIN

Halaman 55 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Roudlotul Muta'Alimin		K/2021		DIK/2022
160	Madin Ula Ya Bunayya	12.705.000	15022/LS/DINDI K/2021	12.705.000	18135/LS/DIN DIK/2022
161	Madin Ula Miftahus Sa'Adah	9.900.000	15055/LS/DINDI K/2021	11.055.000	18529/LS/DIN DIK/2022
162	Madin Ula Al Hikmah	9.075.000	15057/LS/DINDI K/2021	10.560.000	18562/LS/DIN DIK/2022
163	Madin Ula An Noor	25.245.000	14977/LS/DINDI K/2021	25.245.000	17984/LS/DIN DIK/2022
164	Madin Ula Baiturrohman	16.830.000	14976/LS/DINDI K/2021	10.065.000	17799/LS/DIN DIK/2022
165	Madin Ula Darul Qur'an	41.250.000	14994/LS/DINDI K/2021	33.990.000	18572/LS/DIN DIK/2022
166	Madin Ula Darul Qur'an	17.655.000	14993/LS/DINDI K/2021	17.655.000	17800/LS/DIN DIK/2022
170	Madin Ula Mambaul Hisan	16.830.000	14975/LS/DINDI K/2021	16.830.000	18375/LS/DIN DIK/2022
171	Madin Ula Riyadlotul Mubtadiin	17.655.000	14974/LS/DINDI K/2021	17.655.000	18546/LS/DIN DIK/2022
172	Madin Ula Syafa'Atul Ulum	20.130.000	14988/LS/DINDI K/2021	18.645.000	17801/LS/DIN DIK/2022
173	Madin Ula Sunan Kalijogo	11.220.000	14973/LS/DINDI K/2021	11.550.000	17921/LS/DIN DIK/2022
174	Madin Ula Baitul Muslim	8.250.000	14987/LS/DINDI K/2021	10.395.000	18006/LS/DIN DIK/2022
175	Madin Ula Riyadhhus Sholihin	8.250.000	14971/LS/DINDI K/2021	8.250.000	17803/LS/DIN DIK/2022
176	Madin Ula Al Barokah	8.250.000	14991/LS/DINDI K/2021	11.550.000	17541/LS/DIN DIK/2022
177	Madin Ula Nurul Huda	11.550.000	14990/LS/DINDI K/2021	10.395.000	17542/LS/DIN DIK/2022
178	Madin Ula Al Barokah	9.075.000	15328/LS/DINDI K/2021	11.220.000	17713/LS/DIN DIK/2022
179	Madin Ula Al Fatah	11.220.000	14985/LS/DINDI K/2021	10.725.000	18077/LS/DIN DIK/2022
180	Madin Ula Ar Romaliyah	16.500.000	14984/LS/DINDI K/2021	17.325.000	17923/LS/DIN DIK/2022
181	Madin Ula Baiturrohman	11.715.000	14986/LS/DINDI K/2021	11.880.000	17924/LS/DIN DIK/2022
182	Madin Ula Miftahul Ulum	10.560.000	15127/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18125/LS/DIN DIK/2022
183	Madin Ula Miftahus Salam	24.750.000	15123/LS/DINDI K/2021	11.275.000	18106/LS/DIN DIK/2022
184	Madin Ula Nurul Hidayah	11.220.000	14981/LS/DINDI K/2021	10.065.000	17925/LS/DIN DIK/2022
185	Madin Ula Roudlotul Mu'Minin	12.705.000	14982/LS/DINDI K/2021	5.775.000	17926/LS/DIN DIK/2022
186	Madin Ula Roudlotul Mustofa	20.625.000	14983/LS/DINDI K/2021	19.635.000	18602/LS/DIN DIK/2022
187	Madin Ula Mafatihun Naja	8.250.000	15326/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18466/LS/DIN DIK/2022
188	Madin Ula Al Haromain	8.250.000	15327/LS/DINDI K/2021	11.550.000	17927/LS/DIN DIK/2022
189	Madin Ula Nurul Huda	8.250.000	15325/LS/DINDI K/2021	10.890.000	17928/LS/DIN DIK/2022
190	Madin Ula An Najah	25.575.000	15122/LS/DINDI K/2021	23.100.000	18034/LS/DIN DIK/2022
191	Madin Ula Baitul Akbar	18.315.000	15323/LS/DINDI K/2021	18.315.000	18538/LS/DIN DIK/2022
192	Madin Ula Bodho	8.580.000	15322/LS/DINDI K/2021	8.085.000	18100/LS/DIN DIK/2022
193	Madin Ula Hidayatul Umam	16.500.000	15321/LS/DINDI K/2021	17.325.000	18102/LS/DIN DIK/2022

Halaman 56 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194	Madin Ula Miftahul Ulum	8.415.000	15119/LS/DINDI K/2021	8.085.000	18032/LS/DIN DIK/2022
195	Madin Ula Nurul Islam	24.750.000	15340/LS/DINDI K/2021	24.750.000	18099/LS/DIN DIK/2022
196	Madin Ula Mamba'ul Ilmi	8.745.000	15121/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18103/LS/DIN DIK/2022
197	Madin Ula Darul Hikmah	8.580.000	15320/LS/DINDI K/2021	8.085.000	18104/LS/DIN DIK/2022
198	Madin Ula Al Falah	10.230.000	15110/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18403/LS/DIN DIK/2022
199	Madin Ula Al Fatah	19.140.000	15115/LS/DINDI K/2021	18.315.000	18561/LS/DIN DIK/2022
200	Madin Ula Al Hasan	16.830.000	15111/LS/DINDI K/2021	17.325.000	18507/LS/DIN DIK/2022
201	Madin Ula Al Hidayah	12.045.000	15413/LS/DINDI K/2021	11.055.000	18231/LS/DIN DIK/2022
202	Madin Ula Al Hikmah	17.655.000	15392/LS/DINDI K/2021	12.045.000	18578/LS/DIN DIK/2022
203	Madin Ula Al Ikhlas	12.870.000	15393/LS/DINDI K/2021	12.870.000	18232/LS/DIN DIK/2022
204	Madin Ula Al Islam	12.705.000	15399/LS/DINDI K/2021	12.705.000	18649/LS/DIN DIK/2022
205	Madin Ula Al Istiqomah	12.870.000	15396/LS/DINDI K/2021	12.705.000	18235/LS/DIN DIK/2022
206	Madin Ula Al Kirom	12.210.000	15398/LS/DINDI K/2021	9.735.000	18513/LS/DIN DIK/2022
207	Madin Ula Sunan Kalijogo	17.820.000	15319/LS/DINDI K/2021	17.820.000	18514/LS/DIN DIK/2022
208	Madin Ula Baitul Hasan	12.375.000	15397/LS/DINDI K/2021	23.100.000	18571/LS/DIN DIK/2022
209	Madin Ula Fie Sabillil Muttaqien	17.655.000	15395/LS/DINDI K/2021	17.160.000	18649/LS/DIN DIK/2022
210	Madin Ula Islamic Center Fahdal Furih	9.735.000	15394/LS/DINDI K/2021	10.890.000	18237/LS/DIN DIK/2022
211	Madin Ula Mambaul Hikmah	57.750.000	15344/LS/DINDI K/2021	54.285.000 + 118.800.000	18564/LS/DIN DIK/2022 dan 18564/LS/DIN DIK/2022
212	Madin Ula Mambaul Ulum	36.630.000	15391/LS/DINDI K/2021	35.805.000	18537/LS/DIN DIK/2022
213	Madin Ula Mambaul Hikmah	11.880.000	15318/LS/DINDI K/2021	11.880.000	18650/LS/DIN DIK/2022
214	Madin Ula Miftahul Huda	11.880.000	15405/LS/DINDI K/2021	11.880.000	18122/LS/DIN DIK/2022
215	Madin Ula Nurul Islam	10.560.000	15406/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18474/LS/DIN DIK/2022
216	Madin Ula Nurul Islam	19.305.000	15316/LS/DINDI K/2021	19.305.000 + 75.000.000	18515/LS/DIN DIK/2022 dan 6982/LS/DIND IK/2022
217	Madin Ula Nurul Huda	11.220.000	15314/LS/DINDI K/2021	11.715.000	6982/LS/DIND IK/2022
218	Madin Ula Syifaul Qulub	18.150.000	15410/LS/DINDI K/2021	18.150.000	18127/LS/DIN DIK/2022
219	Madin Ula Tarbiyatul Athfal	16.665.000	15411/LS/DINDI K/2021	16.830.000	18124/LS/DIN DIK/2022
220	Madin Ula Torikatul Mustaqim	11.220.000	15128/LS/DINDI K/2021	11.715.000	18475/LS/DIN DIK/2022
221	Madin Ula Al Falah	11.220.000	15315/LS/DINDI K/2021	11.715.000	18516/LS/DIN DIK/2022
222	Madin Ula Al Farog	10.725.000	15313/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18253/LS/DIN DIK/2022
223	Madin Ula Nurul Huda	9.900.000	15418/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18097/LS/DIN DIK/2022

Halaman 57 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224	Madin Ula Baitul Iman	11.055.000	15312/LS/DINDI K/2021	11.715.000	18477/LS/DIN DIK/2022
225	Madin Ula Al madina	8.250.000	15409/LS/DINDI K/2021	18.480.000	18128/LS/DIN DIK/2022
226	Madin Ula Nurul Huda	8.250.000	15408/LS/DINDI K/2021	18.645.000	18129/LS/DIN DIK/2022
227	Madin Ula Ar Rahmah	8.250.000	15407/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18145/LS/DIN DIK/2022
228	Madin Ula Nurul Jannah	8.250.000	15404/LS/DINDI K/2021	5.115.000	18518/LS/DIN DIK/2022
229	Madin Ula Al Hadi	19.305.000	15352/LS/DINDI K/2021	17.820.000	18228/LS/DIN DIK/2022
230	Madin Ula Al Huda	18.480.000	15362/LS/DINDI K/2021	5.775.000	18547/LS/DIN DIK/2022
231	Madin Ula Darul Ilmi	16.830.000	15359/LS/DINDI K/2021	17.325.000	18230/LS/DIN DIK/2022
232	Madin Ula Al Muslimin	16.665.000	15353/LS/DINDI K/2021	17.325.000	18233/LS/DIN DIK/2022
233	Madin Ula Miftahul Huda	9.900.000	15354/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18548/LS/DIN DIK/2022
234	Madin Ula Ar Rohim	12.705.000	15358/LS/DINDI K/2021	12.705.000	18236/LS/DIN DIK/2022
235	Madin Ula Al Mishbah	16.500.000	15376/LS/DINDI K/2021	17.325.000	17715/LS/DIN DIK/2022
236	Madin Ula Al Irsyad	11.220.000	15380/LS/DINDI K/2021	11.550.000	17658/LS/DIN DIK/2022
237	Madin Ula Hidayatus Shalihin	27.225.000	15378/LS/DINDI K/2021	28.050.000	17716/LS/DIN DIK/2022
238	Madin Ula Raudlotul Tolibin	8.415.000	15381/LS/DINDI K/2021	4.620.000	18565/LS/DIN DIK/2022
239	Madin Ula Ar Rohman	11.220.000	15371/LS/DINDI K/2021	11.550.000	17986/LS/DIN DIK/2022
240	Madin Ula At Tagwa	18.480.000	15370/LS/DINDI K/2021	18.480.000	17987/LS/DIN DIK/2022
241	Madin Ula Ma'Hadul Muta'allimin	17.655.000	15372/LS/DINDI K/2021	17.655.000	17820/LS/DIN DIK/2022
242	Madin Ula Mu'Awanah	20.295.000	15369/LS/DINDI K/2021	19.470.000	18380/LS/DIN DIK/2022
243	Madin Ula Muhammadiyah	57.750.000	15374/LS/DINDI K/2021	53.790.000	18081/LS/DIN DIK/2022
244	Madin Ula Miftahul Ulum	8.250.000	15382/LS/DINDI K/2021	11.550.000	17988/LS/DIN DIK/2022
245	Madin Ula Nurul Burhan	17.655.000	15368/LS/DINDI K/2021	11.385.000	18381/LS/DIN DIK/2022
246	Madin Ula Roudlotul Muta'allimin	12.045.000	15366/LS/DINDI K/2021	12.045.000	17821/LS/DIN DIK/2022
247	Madin Ula Syarifatul Ulum	25.080.000	15416/LS/DINDI K/2021	25.080.000	17662/LS/DIN DIK/2022
248	Madin Ula Syech Salaubina	37.290.000	15375/LS/DINDI K/2021	42.405.000	17822/LS/DIN DIK/2022
249	Madin Ula Ar Rahman	25.080.000	15388/LS/DINDI K/2021	5.610.000	18464/LS/DIN DIK/2022
250	Madin Ula Nurul Hidayah	9.900.000	15384/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18383/LS/DIN DIK/2022
251	Madin Ula Miftahul Ulum	8.250.000	15383/LS/DINDI K/2021	11.550.000	19465/LS/DIN DIK/2022
252	Madin Ula Birul Walidain	8.250.000	15389/LS/DINDI K/2021	11.550.000	18385/LS/DIN DIK/2022
253	Madin Wustho Al Mukaromah	28.600.000	15296/LS/DINDI K/2021	29.700.000	17626/LS/DIN DIK/2022
254	Madin Wustho Ma'rifatul Ulum	34.650.000	15283/LS/DINDI K/2021	30.800.000	18003/LS/DIN DIK/2022
255	Madin Wustho	25.300.000	15282/LS/DINDI	25.300.000	18004/LS/DIN

Halaman 58 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Miftahul Muta'alimin		K/2021		DIK/2022
256	Madin Wustho Miftahul Mujahidin	11.550.000	15423/LS/DINDI K/2021	14.850.000 + 150.000.000	18005/LS/DIN DIK/2022 dan 14738/LS/DIN DIK/2022
257	Madin Wustho Al Muttagin	16.225.000	15287/LS/DINDI K/2021	16.225.000	17807/LS/DIN DIK/2022
258	Madin Wustho Kalijogo	23.100.000	15355/LS/DINDI K/2021	23.100.000	18035/LS/DIN DIK/2022
259	Madin Wustho Tunggul	14.300.000	15285/LS/DINDI K/2021	14.850.000	17808/LS/DIN DIK/2022
260	Madin Wustho Ash Sholikiyah	23.100.000	14777/LS/DINDI K/2021	22.550.000	18038/LS/DIN DIK/2022
261	Madin Wustho Tanwirul Huda	25.850.000	14774/LS/DINDI K/2021	17.875.000 + 150.000.000	18223/LS/DIN DIK/2022 dan 14150/LS/DIN DIK/2022
262	Madin Wustho Miftahul Huda	17.050.000	14790/LS/DINDI K/2021	16.225.000	18226/LS/DIN DIK/2022
263	Madin Wustho Bustanul Ulum	74.800.000	15112/LS/DINDI K/2021	51.150.000	18220/LS/DIN DIK/2022
264	Madin Wustho Salafiyah Tanjungsari	27.225.000	14700/LS/DINDI K/2021	24.750.000	18075/LS/DIN DIK/2022
265	Madin Wustho Al Jannatu Daarul Ma'Wa	23.100.000	14701/LS/DINDI K/2021	21.175.000	17627/LS/DIN DIK/2022
266	Madin Wustho Al Amnaniyah 2	48.950.000	14782/LS/DINDI K/2021	12.705.000	18390/LS/DIN DIK/2022
267	Madin Wustho Miftahul Falah	46.200.000	15331/LS/DINDI K/2021	36.300.000	18557/LS/DIN DIK/2022
268	Madin Wustho Ar Rohmah	47.575.000	14677/LS/DINDI K/2021	47.575.000	18222/LS/DIN DIK/2022
269	Madin Wustho Az Zahro	34.650.000	14678/LS/DINDI K/2021	32.450.000	17931/LS/DIN DIK/2022
270	Madin Wustho Darussalam	30.250.000	14679/LS/DINDI K/2021	30.250.000	17665/LS/DIN DIK/2022
271	Madin Wustho Mambaul Hasanah	24.475.000	14680/LS/DINDI K/2021	29.150.000	17819/LS/DIN DIK/2022
272	Madin Wustho Miftahul Huda	14.850.000	15332/LS/DINDI K/2021	13.200.000	17666/LS/DIN DIK/2022
273	Madin Wustho Miftahul Ulum	37.400.000	15338/LS/DINDI K/2021	37.400.000 + 150.000.000	18471/LS/DIN DIK/2022 dan 13930/LS/DIN DIK/2022
274	Madin Wustho Roudlotul Ulum	24.475.000	14681/LS/DINDI K/2021	24.475.000	17985/LS/DIN DIK/2022
275	Madin Wustho Al Hidayah	118.250.000	15005/LS/DINDI K/2021	118.800.000	18378/LS/DIN DIK/2022
276	Madin Wustho Darul Ulum	37.400.000	15043/LS/DINDI K/2021	37.400.000	18522/LS/DIN DIK/2022
277	Madin Wustho Fatkhul Huda	25.850.000	15042/LS/DINDI K/2021	24.475.000	18523/LS/DIN DIK/2022
278	Madin Wustho Daarul Ulum	15.675.000	15341/LS/DINDI K/2021	15.675.000	18131/LS/DIN DIK/2022
279	Madin Wustho Roudhotul Jannah	12.925.000	15041/LS/DINDI K/2021	13.475.000	17930/LS/DIN DIK/2022
280	Madin Wustho Nurul Azhar	13.750.000	15040/LS/DINDI K/2021	12.375.000	18379/LS/DIN DIK/2022
281	Madin Wustho Miftahus Sa'adah	24.475.000	15307/LS/DINDI K/2021	24.475.000	18563/LS/DIN DIK/2022
282	Madin Wustho Roudlotul Muta'Alimin	11.550.000	15053/LS/DINDI K/2021	11.000.000	18138/LS/DIN DIK/2022

Halaman 59 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283	Madin Wustho Nurul Ulum	11.825.000	14997/LS/DINDI K/2021	11.275.000	18219/LS/DIN DIK/2022
284	Madin Wustho A.P.I Athuubaa	11.825.000	14980/LS/DINDI K/2021	11.275.000	18573/LS/DIN DIK/2022
285	Madin Wustho Al Amin	30.525.000	15056/LS/DINDI K/2021	30.525.000	18136/LS/DIN DIK/2022
286	Madin Wustho Al Mubin	14.575.000	15023/LS/DINDI K/2021	14.850.000	18574/LS/DIN DIK/2022
287	Madin Wustho Daarul Mukhlisin	64.625.000	15058/LS/DINDI K/2021	59.950.000 + 100.000.000	18599/LS/DIN DIK/2022 dan 16594/LS/DIN DIK/2022
288	Madin Wustho Hidayatul Mubtadiin	23.375.000	15024/LS/DINDI K/2021	6.600.000	18530/LS/DIN DIK/2022
289	Madin Wustho Miftahul Jannah	28.600.000	14979/LS/DINDI K/2021	29.700.000	18575/LS/DIN DIK/2022
290	Madin Wustho Misbahul Huda	14.300.000	14978/LS/DINDI K/2021	14.850.000	18598/LS/DIN DIK/2022
291	Madin Wustho Nadlotul Thulab	28.600.000	15034/LS/DINDI K/2021	15.675.000	18600/LS/DIN DIK/2022
292	Madin Wustho Syafa'atul Ulum	25.850.000	14995/LS/DINDI K/2021	19.250.000	18000/LS/DIN DIK/2022
293	Madin Wustho Al Hijrah	28.600.000	14970/LS/DINDI K/2021	29.425.000	18001/LS/DIN DIK/2022
294	Madin Wustho Ulil Albab 1	23.100.000	14992/LS/DINDI K/2021	23.100.000	18002/LS/DIN DIK/2022
295	Madin Wustho Miftahus Salam	11.550.000	15117/LS/DINDI K/2021	22.605.000	18601/LS/DIN DIK/2022
296	Madin Wustho Arromaliyah	11.550.000	15324/LS/DINDI K/2021	11.000.000	18076/LS/DIN DIK/2022
297	Madin Wustho Roudhotul Musthofa	11.550.000	15118/LS/DINDI K/2021	11.275.000	18007/LS/DIN DIK/2022
298	Madin Wustho Baitul Akbar	25.850.000	15116/LS/DINDI K/2021	25.850.000	18317/LS/DIN DIK/2022
299	Madin Wustho Hidayatul Umam	11.550.000	15124/LS/DINDI K/2021	11.275.000	18033/LS/DIN DIK/2022
300	Madin Wustho Al Azhar	34.650.000	15412/LS/DINDI K/2021	33.550.000	18543/LS/DIN DIK/2022
301	Madin Wustho Al Hikmah	24.475.000	15403/LS/DINDI K/2021	22.825.000	18482/LS/DIN DIK/2022
302	Madin Wustho Mambaul Hikmah	118.250.000	15401/LS/DINDI K/2021	150.000.000	06889/LS/DIN DIK/2022
303	Madin Wustho Mambaul Ulum	50.325.000	15402/LS/DINDI K/2021	48.400.000	18414/LS/DIN DIK/2022
304	Madin Wustho Sunan Kalijogo	34.650.000	15400/LS/DINDI K/2021	8.800.000 + 150.000.000	18483/LS/DIN DIK/2022 dan 13438/LS/DIN DIK/2022
305	Madin Wustho Al Jabar	25.025.000	15419/LS/DINDI K/2021	24.750.000	18541/LS/DIN DIK/2022
306	Madin Wustho Al Urwatul	11.550.000	15290/LS/DINDI K/2021	11.275.000	18238/LS/DIN DIK/2022
307	Madin Wustho Mahadul Muta'alimin	23.100.000	15373/LS/DINDI K/2021	23.100.000	17823/LS/DIN DIK/2022
308	Madin Wustho Mu'awanah	25.575.000	15387/LS/DINDI K/2021	18.425.000	18117/LS/DIN DIK/2022
309	Madin Wustho Al Islamiyah	27.225.000	15367/LS/DINDI K/2021	29.700.000	18376/LS/DIN DIK/2022
310	Madin Wustho Muhammadiyah	26.675.000	15385/LS/DINDI K/2021	26.125.000	18078/LS/DIN DIK/2022
311	Madin Wustho Nurul Burhan	23.650.000	15390/LS/DINDI K/2021	23.650.000	18377/LS/DIN DIK/2022
312	Madin Wustho	18.975.000	15420/LS/DINDI	18.700.000	17663/LS/DIN

Halaman 60 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Syarifatul Ulum		K/2021		DIK/2022
313	Madin Wustho Syech Salaubina	69.300.000	15386/LS/DINDI K/2021	43.450.000	18463/LS/DIN DIK/2022
314	Salafiyah Ula Al Ihsan	19.800.000	14705/LS/DINDI K/2021	19.800.000	18254/LS/DIN DIK/2022
315	Salafiyah Wustho Miftahul Huda	26.400.000	14707/LS/DINDI K/2021	16.500.000	18417/LS/DIN DIK/2022
316	Salafiyah Wustho Tanwirul Huda	33.000.000	14708/LS/DINDI K/2021	33.000.000	18225/LS/DIN DIK/2022
317	Salafiyah Wustho Ar Rohmah	46.200.000	14709/LS/DINDI K/2021	46.200.000	18559/LS/DIN DIK/2022
318	Salafiyah Wustho Darul Ulum	29.700.000	14710/LS/DINDI K/2021	29.700.000	18413/LS/DIN DIK/2022
319	Salafiyah Wustho Al Azhar	33.000.000	14712/LS/DINDI K/2021	33.000.000	18552/LS/DIN DIK/2022
320	Salafiyah Wustho Al Ihsan	33.000.000	14713/LS/DINDI K/2021	32.175.000 + 33.000.000	18536/LS/DIN DIK/2022 Dan 18556/LS/DIN DIK/2022
TOTAL		5.823.070.000		7.026.750.000	

2. Sebanyak 11 lembaga menerima, namun peruntukannya tidak sesuai yaitu:

No	Nama Lembaga	Dana yang diterima	Dana yang disalahgunakan	Ket
1	Yayasan Pendidikan Panti Pamardi Siwi	50.000.000	73.236.967	Kekurangan volume pekerjaan (telah dikembalikan)
2	MA Al Hidayah	250.000.000	29.443.000	Belanja fiktif (telah dikembalikan)
3	Pondok Pesantren Al Hidayah	400.000.000	174.175.000	Belanja fiktif (telah dikembalikan)
4	MI Al Hidayah	250.000.000	24.575.000	Belanja fiktif (telah dikembalikan)
5	SMK Panti Pamardi Siwi 2	200.000.000	9.100.000	Belanja fiktif (telah dikembalikan)
6	Madin Wustho Miftahul Mujhaidin	100.000.000	18.000.000	Digunakan kepentingan pribadi (Telah dikembalikan)
7	Madhinatul Hufadz	100.000.000	30.000.000	Potongan kepada YAYAN MARDIANTO (telah dikembalikan)
8	MI PSM Nglencong	100.000.000	30.000.000	Potongan kepada YAYAN MARDIANTO (telah dikembalikan)
9	MI Islamiyah	100.000.000	30.000.000	Potongan kepada YAYAN MARDIANTO (telah dikembalikan)
10	Madin Ula Miftahul Huda	100.000.000	30.000.000	Potongan kepada YAYAN MARDIANTO (telah dikembalikan)
11	MI Darul Ilmi	100.000.000	30.000.000	Potongan kepada YAYAN MARDIANTO (telah dikembalikan)
TOTAL		1.750.000.000	478.529.967	

Halaman 61 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL:

- 1) menetapkan penerima hibah sebagaimana dalam RKA Tahun 2022 tanpa lebih dulu dilengkapi Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah untuk Tahun Anggaran 2022 dari para Lembaga selaku penerima hibah;
- 2) menetapkan penerima hibah sebagaimana dalam RKA Tahun 2022 tanpa melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah
- 3) Bahwa terdakwa dalam menetapkan penerimaan hibah berdasarkan kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya.
- 4) menetapkan penerima hibah secara terus menerus setiap tahun anggaran secara melawan hukum bertentangan dengan :

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D. Belanja Daerah angka 2 Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf e. Belanja Hibah.

- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

(1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 62 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



(3) partai politik dan/atau

(4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

➤ Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

1. Pasal 2 ayat (5) huruf c

Pemberian hibah tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kecuali:

1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Partai politik dan/atau

4) Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

2. Pasal 6 ayat (3)

Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Februari Tahun Anggaran sebelumnya.

3. Pasal 6 ayat (4)

Dalam hal penyampaian usulan hibah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka usulan tersebut dipertimbangkan pada perencanaan penganggaran berikutnya

4. Pasal 7 ayat (2)

SKPD terkait sebagaimana pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah

5. Pasal 7 ayat (4)

Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD terkait menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa:

a. Usulan hibah telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan; dan

b. Telah terdapat kesesuaian antara usulan uraian pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan pada RAB.

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL telah memperkaya diri sendiri atau orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp18.051.195.000,00 (delapan belas miliar lima puluh satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dana Hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022 Nomor: 00005/3.0420/Non-AU/11/0388-1/1/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Moh Wildan & Adi Darmawan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor: X.821.2/01/404.202/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi tanggal 02 Januari 2020 pada waktu yang tidak dapat ditentukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Jl. Ahmad Yani No. 05 Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu perbuatan Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor: X.821.2/01/404.202/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi tanggal 02 Januari 2020 yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya,*

Halaman 64 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyusun dan menetapkan penerima hibah untuk Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi sebagaimana dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp18.051.195.000,00 (Delapan Belas Miliar Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dana Hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022 Nomor: 700/01/LHP-PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Moh Wildan & Adi Darmawan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor: X.821.2/01/404.202/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi tanggal 02 Januari 2020 yang juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA), Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Pengelolaan Keuangan Daerah huruf E Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun RKA-SKPD.
- Bahwa pada tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi terdapat dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa yang berwenang untuk menetapkan Lembaga penerima hibah dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada tanggal 08 September 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial menyatakan

(2) Penyampaian usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah; dan/atau*
- b. Disampaikan secara langsung kepada Bupati.*

(3) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Februari Tahun Anggaran sebelumnya.

selanjutnya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Pengajuan Usulan dan Tindak Lanjut Usulan Dalam Proses Perencanaan pada Aplikasi SIPD tanggal 01 Desember 2020 dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi diketahui usulan dana hibah dapat berasal dari Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Usulan Masyarakat.

- Bahwa diketahui para lembaga penerima hibah tidak pernah membuat usulan hibah berupa proposal permohonan bantuan dana hibah untuk Tahun Anggaran 2022 sehingga Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL dalam menetapkan penerima hibah sebagaimana dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 tidak dilengkapi Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah untuk Tahun Anggaran 2022 dari para Lembaga selaku penerima hibah.
- Bahwa Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL dalam menetapkan penerima hibah yang bersumber dari Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022, Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL hanya mengacu pada Surat Keterangan Hasil Verifikasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2022 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor: 050/0525/404.203/2021 tanggal 05 April 2021 dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan dan usulan dana hibah dari pokok-pokok pikiran DPRD tersebut oleh Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta keseuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah, yang mana verifikasi tersebut wajib dilakukan.
- Bahwa Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL dalam menetapkan penerima hibah yang bersumber dari usulan masyarakat (BOSDA MADIN + SALAFIYAH dan Dana Hibah lainnya selain dari

Halaman 66 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan pokok-pokok pikiran DPRD) sebagaimana dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah, yang mana verifikasi tersebut wajib dilakukan.

- Bahwa karena penyusunan RKA Tahun Anggaran 2022 dijadwalkan dari tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021 dan jadwal penyusunan RKA sudah hampir berakhir, Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL memerintahkan Saksi MUHTAR dan Saksi JATMIKO untuk segera mengentri SIPD dengan mencantumkan nama-nama Lembaga penerima hibah walaupun tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah dengan mengacu penerima hibah tahun sebelumnya yang kemudian dari SIPD tersebut menjadi RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL menetapkan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2021 dengan mencantumkan nama-nama Lembaga penerima hibah walaupun tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah, yang mana verifikasi tersebut wajib dilakukan oleh Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial SKPD terkait sebagaimana pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2021 terjadi pergantian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dari Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL kepada Saksi SUMARSONO.
- Bahwa RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL akhirnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 Dinas

Halaman 67 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 07 Januari 2022 oleh Saksi SUMARSONO.

- Bahwa selanjutnya para lembaga penerima bantuan dana hibah sebagaimana dalam DPA Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi ditetapkan sebagai penerima bantuan hibah dalam Keputusan Bupati Kabupaten Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi yang terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor:188/399/404.101.2/B/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor:188/203/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 24 November 2022 dengan total 521 lembaga dan total anggaran sebesar Rp19.374.475.000
- Bahwa untuk melakukan pencairan dana hibah Saksi SUMARSONO telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencairan hibah berupa Permohonan Pencairan, Rencana Anggaran Biaya, NPHD, Pakta Integritas SK Penetapan Penerima Hibah, Fotocopy KTP Ketua Lembaga, Fotocopy nomor rekening bank atas nama lembaga sebagaimana Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
- Bahwa atas hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencairan hibah selanjutnya diajukan proses pencairan melalui Aplikasi E-Loket oleh Badan Keuangan dengan mengupload Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM-LS, Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS, Rekening penerima bantuan pada aplikasi E-Loket.
- Bahwa selanjutnya Badan Keuangan melakukan pembayaran dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi dengan realisasi pembayaran berdasarkan register SP2D dengan total pencairan sebesar Rp18.111.195.000,00 (delapan belas miliar seratus sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 68 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL yang menetapkan penerima hibah sebagaimana dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 tanpa lebih dulu dilengkapi Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah untuk Tahun Anggaran 2022 dan tanpa melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah hingga akhirnya ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Ngawi Nomor:188/399/404.101.2/B/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor:188/203/404.101.2//B/2022 tentang Penetapan Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 24 November 2022 mengakibatkan 521 Lembaga yang seharusnya tidak layak untuk menerima Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 karena terjadi ketidaksesuaian mekanisme, syarat dan peruntukan dana hibah Tahun Anggaran 2022, dengan rincian:

1. Sebanyak 320 lembaga menerima secara berturut turut yakni:

No	Nama Lembaga	Jumlah Anggaran TA 2021	SP2D TA 2021	Jumlah Anggaran TA 2022	SP2D TA 2022
1	Madin Ula Al Mukaromah	20.295.000	15288/LS/DI NDIK/2021	19.635.000	17944/LS/DI NDIK/2022
2	Madin Ula Al Musthofa	9.900.000	15289/LS/DI NDIK/2021	4.620.000	17989/LS/DI NDIK/2022
3	Madin Ula Al Yusufiyah	17.820.000	15298/LS/DI NDIK/2021	17.820.000	17990/LS/DI NDIK/2022
4	Madin Ula Darul Falah	17.655.000	15302/LS/DI NDIK/2021	16.005.000	17991/LS/DI NDIK/2022
5	Madin Ula Fathul Wahab	9.735.000	15303/LS/DI NDIK/2021	5.610.000	17992/LS/DI NDIK/2022
6	Madin Ula Mambaul Huda	9.900.000	15304/LS/DI NDIK/2021	10.725.000	17993/LS/DI NDIK/2022
7	Madin Ula Ma'rifatul 'Ulum	33.825.000	15305/LS/DI NDIK/2021	30.690.000	17994/LS/DI NDIK/2022
8	Madin Ula Miftahul Falah	9.570.000	15284/LS/DI NDIK/2021	4.620.000	17995/LS/DI NDIK/2022
9	Madin Ula Miftahul Muta'Alimin	17.655.000	15300/LS/DI NDIK/2021	16.170.000	17996/LS/DI NDIK/2022
10	Madin Ula Miftakhul Ulum	17.820.000	15299/LS/DI NDIK/2021	17.820.000	17997/LS/DI NDIK/2022
11	Madin Ula Roudlotul Muttaqin	20.955.000	15301/LS/DI NDIK/2021	19.635.000	17998/LS/DI NDIK/2022
12	Madin Ula Miftahul Mujahidin	8.250.000	15281/LS/DI NDIK/2021	11.385.000	17999/LS/DI NDIK/2022
13	Madin Ula Al Falah	10.230.000	15351/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18487/LS/DI NDIK/2022
14	Madin Ula Al Jalal	20.955.000	15357/LS/DI NDIK/2021	19.635.000	17796/LS/DI NDIK/2022
15	Madin Ula Al Muttakin	11.880.000	15361/LS/DI NDIK/2021	12.045.000	17797/LS/DI NDIK/2022
16	Madin Ula AT Thorikullah	10.395.000	15350/LS/DI NDIK/2021	5.610.000	17718/LS/DI NDIK/2022

Halaman 69 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Madin Ula Baitus Syukur	9.900.000	15349/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	17798/LS/DI NDIK/2022
18	Madin Ula Kalijogo	16.500.000	15348/LS/DI NDIK/2021	17.325.000	18126/LS/DI NDIK/2022
19	Madin Ula Miftahul Ulum	20.955.000	15360/LS/DI NDIK/2021	19.635.000	17805/LS/DI NDIK/2022
20	Madin Ula Tunggul	10.725.000	15346/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	17806/LS/DI NDIK/2022
21	Madin Ula Darussalamah	8.250.000	15356/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	17659/LS/DI NDIK/2022
22	Madin Ula Abdurrohman	16.830.000	15294/LS/DI NDIK/2021	17.160.000	18307/LS/DI NDIK/2022
23	Madin Ula Al Ikhlas	8.415.000	15293/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18490/LS/DI NDIK/2022
24	Madin Ula Al Kirom	8.415.000	15292/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18491/LS/DI NDIK/2022
25	Madin Ula At Taqwa	8.415.000	15336/LS/DI NDIK/2021	8.085.000	18493/LS/DI NDIK/2022
26	Madin Ula Baitul Taqwa	12.705.000	15257/LS/DI NDIK/2021	12.705.000	18494/LS/DI NDIK/2022
27	Madin Ula Baitus Salam	11.550.000	15291/LS/DI NDIK/2021	10.230.000 + 100.000.000	18495/LS/DI NDIK/2022 dan 07182/LS/DI NDIK/2022
28	Madin Ula Darul Falah	8.415.000	15337/LS/DI NDIK/2021	5.930.000	18496/LS/DI NDIK/2022
29	Madin Ula Mambaul Ihsan	8.415.000	15311/LS/DI NDIK/2021	8.085.000	18310/LS/DI NDIK/2022
30	Madin Ula Miftahul Huda	17.655.000	15335/LS/DI NDIK/2021	17.655.000	18497/LS/DI NDIK/2022
31	Madin Ula Miftahul Ulum	11.880.000	15286/LS/DI NDIK/2021	12.045.000	18311/LS/DI NDIK/2022
32	Madin Ula Habibul Muttahidin	8.415.000	14773/LS/DI NDIK/2021	8.085.000	18498/LS/DI NDIK/2022
33	Madin Ula An Nur	8.415.000	14743/LS/DI NDIK/2021	8.085.000	18499/LS/DI NDIK/2022
34	Madin Ula Baitul Hikmah	9.570.000	14740/LS/DI NDIK/2021	8.250.000	18419/LS/DI NDIK/2022
35	Madin Ula Nurul Huda	8.415.000	15417/LS/DI NDIK/2021	8.085.000	18500/LS/DI NDIK/2022
36	Madin Ula Tanwirul Huda	18.480.000	14739/LS/DI NDIK/2021	12.540.000	18506/LS/DI NDIK/2022
37	Madin Ula Tarbiyatul Muta'allimin	10.395.000	14778/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18224/LS/DI NDIK/2022
38	Madin Ula Al Amin	10.725.000	15422/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	17628/LS/DI NDIK/2022
39	Madin Ula Al Falah	16.830.000	14852/LS/DI NDIK/2021	11.385.000	18579/LS/DI NDIK/2022
40	Madin Ula Al Jannatu Ma'Wa	11.055.000	14851/LS/DI NDIK/2021	11.715.000	17629/LS/DI NDIK/2022
41	Madin Ula Ar Rohim	8.580.000	14850/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	17630/LS/DI NDIK/2022
42	Madin Ula Ar Rahman	12.705.000	14855/LS/DI NDIK/2021	11.880.000	17631/LS/DI NDIK/2022
43	Madin Ula Az Zumar	10.395.000	14854/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18469/LS/DI NDIK/2022
44	Madin Ula Baitul Mu'Min	10.890.000	14853/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	17855/LS/DI NDIK/2022
45	Madin Ula Baiturrohman	16.500.000	14859/LS/DI NDIK/2021	13.035.000	17632/LS/DI NDIK/2022
46	Madin Ula Bustanul Ulum	24.750.000	15113/LS/DI NDIK/2021	17.160.000	18118/LS/DI NDIK/2022
47	Madin Ula Miftahud	17.655.000	15126/LS/DI	17.160.000 +	18119/LS/DI

Halaman 70 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Diniyah		NDIK/2021	50.000.000	NDIK/2022 dan 15681/LS/DI NDIK/2022
48	Madin Ula Miftahul Ulum	19.800.000	14857/LS/DI NDIK/2021	19.470.000	18120/LS/DI NDIK/2022
49	Madin Ula Sabilil Ilmi	18.480.000	14690/LS/DI NDIK/2021	10.890.000	18216/LS/DI NDIK/2022
50	Madin Ula Thoriqul Huda	17.325.000	14698/LS/DI NDIK/2021	15.840.000	17922/LS/DI NDIK/2022
51	Madin Ula Sabilurrosyad	12.705.000	15129/LS/DI NDIK/2021	12.705.000	18217/LS/DI NDIK/2022
52	Madin Ula Al Hidayah	8.250.000	14699/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18218/LS/DINDIK/2022
53	Madin Ula Al Huda	18.480.000	14779/LS/DI NDIK/2021	16.830.000	18532/LS/DI NDIK/2022
54	Madin Ula Al Mujahidin	16.830.000	14789/LS/DI NDIK/2021	17.325.000	17794/LS/DI NDIK/2022
55	Madin Ula Al Mubtadiin	16.830.000	14788/LS/DI NDIK/2021	17.325.000	18535/LS/DI NDIK/2022
56	Madin Ula Baitus Salam	12.705.000	14787/LS/DI NDIK/2021	12.705.000	18539/LS/DI NDIK/2022
57	Madin Ula Darus Sholikhin	12.705.000	14746/LS/DI NDIK/2021	4.290.000	18249/LS/DI NDIK/2022
58	Madin Ula Misbahul 'Adim	16.830.000	14784/LS/DI NDIK/2021	17.325.000	17795/LS/DI NDIK/2022
59	Madin Ula Al Amnaniyah 2	44.550.000	14786/LS/DI NDIK/2021	42.375.000	18400/LS/DI NDIK/2022
60	Madin Ula Miftakhul Khasanah	8.415.000	14744/LS/DI NDIK/2021	8.085.000	18651/LS/DI NDIK/2022
61	Madin Ula Miftahul Falah	11.550.000	14785/LS/DI NDIK/2021	11.880.000	18536/LS/DI NDIK/2022
62	Madin Ula Al Hidayah	10.725.000	14742/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18229/LS/DI NDIK/2022
63	Madin Ula An Nahdliyah	11.550.000	14747/LS/DI NDIK/2021	11.880.000	18418/LS/DI NDIK/2022
64	Madin Ula Baiturrohman	10.560.000	14748/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18416/LS/DI NDIK/2022
65	Madin Ula Miftahul Dihni	11.055.000	14749/LS/DI NDIK/2021	11.715.000	18533/LS/DI NDIK/2022
66	Madin Ula Miftahul Falah	33.660.000	14741/LS/DI NDIK/2021	29.370.000	18339/LS/DI NDIK/2022
67	Madin Ula Miftahul Lubab	18.150.000	14783/LS/DI NDIK/2021	11.715.000	18558/LS/DI NDIK/2022
68	Madin Ula Miftahul Huda	8.250.000	14781/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18534/LS/DI NDIK/2022
69	Madin Ula Al Hidayah	10.230.000	15334/LS/DI NDIK/2021	9.735.000	18486/LS/DI NDIK/2022
70	Madin Ula Mambaul Ulum	10.395.000	15125/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18484/LS/DI NDIK/2022
71	Madin Ula Miftahul Huda	10.230.000	14775/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18108/LS/DI NDIK/2022
72	Madin Ula Roudlotul Falah	10.230.000	14780/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18581/LS/DI NDIK/2022
73	Madin Ula Jauharotul Kamal	17.325.000	14776/LS/DI NDIK/2021	12.705.000	18485/LS/DI NDIK/2022
74	Madin Ula Madrasatull Qur'an	8.250.000	14849/LS/DI NDIK/2021	18.315.000	18140/LS/DI NDIK/2022
75	Madin Ula Miftahul Huda	8.250.000	14858/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18582/LS/DI NDIK/2022
76	Madin Ula Al Fath	10.395.000	15310/LS/DI NDIK/2021	17.325.000	18141/LS/DI NDIK/2022
77	Madin Ula Al Hidayah	12.705.000	15415/LS/DI NDIK/2021	11.880.000	18079/LS/DI NDIK/2022
78	Madin Ula An Nur	10.890.000	15306/LS/DI	11.550.000	18549/LS/DI

Halaman 71 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NDIK/2021		NDIK/2022
79	Madin Ula Az Zahro	25.575.000	14856/LS/DI NDIK/2021	25.410.000 + 170.000.000	17818/LS/DI NDIK/2022 dan 06987/LS/DI NDIK/2022
80	Madin Ula Bustanul Huda	20.955.000	15308/LS/DI NDIK/2021	10.230.000	18567/LS/DI NDIK/2022
81	Madin Ula Darussalam	25.080.000	15309/LS/DI NDIK/2021	25.080.000	17660/LS/DI NDIK/2022
82	Madin Ula Futuhiyah	17.490.000	14860/LS/DI NDIK/2021	17.490.000	18252/LS/DI NDIK/2022
83	Madin Ula Mambaul Hasanah	18.480.000	14702/LS/DI NDIK/2021	18.315.000	17825/LS/DI NDIK/2022
84	Madin Ula Mambaul Muta'Alimin	19.305.000	14704/LS/DI NDIK/2021	18.975.000	18143/LS/DI NDIK/2022
85	Madin Ula Miftahul Huda	28.050.000	14685/LS/DI NDIK/2021	27.555.000	18109/LS/DI NDIK/2022
86	Madin Ula Miftahul Huda	16.830.000	14686/LS/DI NDIK/2021	17.325.000	17661/LS/DI NDIK/2022
87	Madin Ula Miftahul Ulum	12.705.000	15339/LS/DI NDIK/2021	12.210.000	18554/LS/DI NDIK/2022
88	Madin Ula Nurul Falah	12.705.000	14687/LS/DI NDIK/2021	12.210.000	18553/LS/DI NDIK/2022
89	Madin Ula Nurul Ilmi	17.655.000	14688/LS/DI NDIK/2021	150.000.000	06888/LS/DI NDIK/2022
90	Madin Ula Roudlotul Jannah	11.055.000	14689/LS/DI NDIK/2021	10.725.000	18096/LS/DI NDIK/2022
91	Madin Ula Roudlotul Ulum	19.800.000	14691/LS/DI NDIK/2021	19.305.000	18545/LS/DI NDIK/2022
92	Madin Ula Syaiqul Ishaq	9.735.000	14693/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18412/LS/DI NDIK/2022
93	Madin Ula Riyadlul Jannah	18.975.000	14692/LS/DI NDIK/2021	23.100.000	18250/LS/DI NDIK/2022
94	Madin Ula Al Hidayah	24.750.000	15414/LS/DI NDIK/2021	21.945.000	18544/LS/DI NDIK/2022
95	Madin Ula Baitus Salam	10.065.000	14676/LS/DI NDIK/2021	17.325.000	18098/LS/DI NDIK/2022
96	Madin Ula Hidayatul Mubtadiin	17.655.000	14675/LS/DI NDIK/2021	22.275.000	18476/LS/DI NDIK/2022
97	Madin Ula Syekh Maulana	12.705.000	14694/LS/DI NDIK/2021	12.210.000	18012/LS/DI NDIK/2022
98	Madin Ula Al Barokah	12.705.000	14682/LS/DI NDIK/2021	12.705.000	18569/LS/DI NDIK/2022
99	Madin Ula Al Hafidz	16.500.000	14674/LS/DI NDIK/2021	11.715.000	18388/LS/DI NDIK/2022
100	Madin Ula Al Hidayah	19.305.000	15130/LS/DI NDIK/2021	18.975.000	18389/LS/DI NDIK/2022
101	Madin Ula Al Hidayah	36.300.000	14673/LS/DI NDIK/2021	28.380.000	18021/LS/DI NDIK/2022
102	Madin Ula Al Hikmah	12.705.000	14672/LS/DI NDIK/2021	48.400.000	18580/LS/DI NDIK/2022
103	Madin Ula Al Huda	16.830.000	14684/LS/DI NDIK/2021	10.560.000	18468/LS/DI NDIK/2022
104	Madin Ula Al Ikhlas	9.075.000	14683/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18410/LS/DI NDIK/2022
105	Madin Ula Al Irsyad	11.220.000	15009/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18392/LS/DI NDIK/2022
106	Madin Ula Al Mustaqfirin	11.880.000	15003/LS/DI NDIK/2021	11.220.000	18470/LS/DI NDIK/2022
107	Madin Ula Ar Rohman	10.395.000	15002/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18560/LS/DI NDIK/2022
108	Madin Ula At Tabryy	16.500.000	15045/LS/DI NDIK/2021	17.325.000	18387/LS/DI NDIK/2022
109	Madin Ula Bahrul	18.975.000	15046/LS/DI	18.810.000	18489/LS/DI

Halaman 72 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Amig		NDIK/2021		NDIK/2022
110	Madin Ula Bahrul Ulum	19.305.000	14999/LS/DI NDIK/2021	18.810.000 + 100.000.000	18308/LS/DI NDIK/2022 dan 7091/LS/DIN DIK/2022
111	Madin Ula Baitul Mugorobin	8.415.000	15013/LS/DI NDIK/2021	8.085.000	18576/LS/DI NDIK/2022
112	Madin Ula Baiturrohman	9.570.000	15001/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18309/LS/DI NDIK/2022
113	Madin Ula Darul Falah	9.075.000	15047/LS/DI NDIK/2021	7.425.000	18492/LS/DI NDIK/2022
114	Madin Ula Darul Ulum	27.555.000	15007/LS/DI NDIK/2021	22.275.000	18501/LS/DI NDIK/2022
115	Madin Ula Darul Ulum	19.305.000	15008/LS/DI NDIK/2021	15.180.000	18502/LS/DI NDIK/2022
116	Madin Ula Darussalam	16.830.000	15330/LS/DI NDIK/2021	16.995.000	18503/LS/DI NDIK/2022
117	Madin Ula Fatkhul Huda	20.955.000	15343/LS/DI NDIK/2021	12.540.000	18504/LS/DI NDIK/2022
118	Madin Ula Hidayatul Mubtadiin	9.570.000	15114/LS/DI NDIK/2021	11.385.000	18312/LS/DI NDIK/2022
119	Madin Ula Mambaul Ulum	11.385.000	15000/LS/DI NDIK/2021	12.045.000	18313/LS/DI NDIK/2022
120	Madin Ula Miftahul Ulum	12.540.000	15004/LS/DI NDIK/2021	12.540.000	18314/LS/DI NDIK/2022
121	Madin Ula Nurul Hidayah	11.880.000	15010/LS/DI NDIK/2021	12.045.000	18386/LS/DI NDIK/2022
122	Madin Ula Nurul Huda	12.045.000	15011/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18315/LS/DI NDIK/2022
123	Madin Ula Nurul Islam	9.900.000	15037/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18505/LS/DI NDIK/2022
124	Madin Ula Roudhotul Ulum	10.230.000	15035/LS/DI NDIK/2021	11.220.000	18246/LS/DI NDIK/2022
125	Madin Ula Roudlotul Abidin	8.415.000	15036/LS/DI NDIK/2021	4.290.000	18130/LS/DI NDIK/2022
126	Madin Ula Roudlotul Jannah	16.830.000	15039/LS/DI NDIK/2021	13.530.000	18519/LS/DI NDIK/2022
127	Madin Ula Ulul Albab	8.745.000	15044/LS/DI NDIK/2021	6.930.000	18520/LS/DI NDIK/2022
128	Madin Ula Roudlotul Ulum	12.540.000	15006/LS/DI NDIK/2021	12.375.000	18105/LS/DI NDIK/2022
129	Madin Ula An Nur	8.580.000	15014/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18110/LS/DI NDIK/2022
130	Madin Ula Al Fatah	11.220.000	15048/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18121/LS/DI NDIK/2022
131	Madin Ula Al Mushodiqun	16.995.000	15049/LS/DI NDIK/2021	11.220.000	18137/LS/DI NDIK/2022
132	Madin Ula Miftahul Ulum	16.500.000	15051/LS/DI NDIK/2021	17.325.000	18221/LS/DI NDIK/2022
133	Madin Ula Miftahus Sa'Adah	16.500.000	15052/LS/DI NDIK/2021	17.325.000	18531/LS/DI NDIK/2022
134	Madin Ula Roudlotul Muta'Alimin	9.570.000	15329/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18019/LS/DI NDIK/2022
135	Madin Ula Baburrohman	8.250.000	14996/LS/DI NDIK/2021	11.385.000	18251/LS/DI NDIK/2022
136	Madin Ula Darul Falah ula	8.250.000	15012/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18028/LS/DI NDIK/2022
137	Madin Ula A.P.I Athuubaa	12.870.000	15029/LS/DI NDIK/2021	12.540.000	18648/LS/DI NDIK/2022
138	Madin Ula Al Amin	33.825.000	15030/LS/DI NDIK/2021	31.185.000	18508/LS/DI NDIK/2022
139	Madin Ula Al Falah	11.715.000	15018/LS/DI NDIK/2021	17.325.000	18566/LS/DI NDIK/2022
140	Madin Ula Al	16.830.000	15020/LS/DI	11.220.000	18247/LS/DI

Halaman 73 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hikmah		NDIK/2021		NDIK/2022
141	Madin Ula Al Husna	11.550.000	15038/LS/DI NDIK/2021	11.880.000	18509/LS/DI NDIK/2022
142	Madin Ula Al Mubarak	12.705.000	15015/LS/DI NDIK/2021	12.705.000	18510/LS/DI NDIK/2022
143	Madin Ula Al Mubin	12.705.000	15032/LS/DI NDIK/2021	12.705.000	18511/LS/DI NDIK/2022
144	Madin Ula Al Muttaqien	11.220.000	15016/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18512/LS/DI NDIK/2022
145	Madin Ula Ar Rohman	25.080.000	15033/LS/DI NDIK/2021	10.230.000	18653/LS/DI NDIK/2022
146	Madin Ula As Syuhada	12.705.000	15061/LS/DI NDIK/2021	12.705.000	18521/LS/DI NDIK/2022
147	Madin Ula Darul Amin	16.830.000	15017/LS/DI NDIK/2021	17.325.000	18132/LS/DI NDIK/2022
148	Madin Ula Darul Mukhlisin	42.075.000	15059/LS/DI NDIK/2021	23.100.000	18540/LS/DI NDIK/2022
149	Madin Ula Hidayatul Falah	11.220.000	15060/LS/DI NDIK/2021	9.900.000	18415/LS/DI NDIK/2022
150	Madin Ula Hidayatul Muftadiin	25.905.000	15421/LS/DI NDIK/2021	25.410.000	18144/LS/DI NDIK/2022
151	Madin Ula Miftahul Jannah	27.555.000	15025/LS/DI NDIK/2021	28.875.000	18524/LS/DI NDIK/2022
152	Madin Ula Misbahul Huda	17.655.000	15026/LS/DI NDIK/2021	17.655.000	18525/LS/DI NDIK/2022
153	Madin Ula Al Falah	16.830.000	15054/LS/DI NDIK/2021	11.385.000	18526/LS/DI NDIK/2022
154	Madin Ula Nahdlotul Thulab	25.905.000	15019/LS/DI NDIK/2021	15.510.000	18527/LS/DI NDIK/2022
155	Madin Ula Nurul Ulum	19.305.000	15021/LS/DI NDIK/2021	18.810.000	18133/LS/DI NDIK/2022
156	Madin Ula Al Falah	11.880.000	15027/LS/DI NDIK/2021	12.045.000	18142/LS/DI NDIK/2022
157	Madin Ula Nurul Yaqin	25.905.000	15028/LS/DI NDIK/2021	25.410.000	18134/LS/DI NDIK/2022
158	Madin Ula Roudlotul Falah	16.500.000	15424/LS/DI NDIK/2021	5.940.000	18528/LS/DI NDIK/2022
159	Madin Ula Roudlotul Muta'Alimin	10.395.000	15031/LS/DI NDIK/2021	10.890.000	18597/LS/DI NDIK/2022
160	Madin Ula Ya Bunayya	12.705.000	15022/LS/DI NDIK/2021	12.705.000	18135/LS/DI NDIK/2022
161	Madin Ula Miftahus Sa'Adah	9.900.000	15055/LS/DI NDIK/2021	11.055.000	18529/LS/DI NDIK/2022
162	Madin Ula Al Hikmah	9.075.000	15057/LS/DI NDIK/2021	10.560.000	18562/LS/DI NDIK/2022
163	Madin Ula An Noor	25.245.000	14977/LS/DI NDIK/2021	25.245.000	17984/LS/DI NDIK/2022
164	Madin Ula Baiturrohman	16.830.000	14976/LS/DI NDIK/2021	10.065.000	17799/LS/DI NDIK/2022
165	Madin Ula Darul Qur'an	41.250.000	14994/LS/DI NDIK/2021	33.990.000	18572/LS/DI NDIK/2022
166	Madin Ula Darul Qur'an	17.655.000	14993/LS/DI NDIK/2021	17.655.000	17800/LS/DI NDIK/2022
170	Madin Ula Mambaul Hisan	16.830.000	14975/LS/DI NDIK/2021	16.830.000	18375/LS/DI NDIK/2022
171	Madin Ula Riyadlotul Muftadiin	17.655.000	14974/LS/DI NDIK/2021	17.655.000	18546/LS/DI NDIK/2022
172	Madin Ula Syafa'Atul Ulum	20.130.000	14988/LS/DI NDIK/2021	18.645.000	17801/LS/DI NDIK/2022
173	Madin Ula Sunan Kalijogo	11.220.000	14973/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	17921/LS/DI NDIK/2022
174	Madin Ula Baitul Muslim	8.250.000	14987/LS/DI NDIK/2021	10.395.000	18006/LS/DI NDIK/2022
175	Madin Ula	8.250.000	14971/LS/DI	8.250.000	17803/LS/DI

Halaman 74 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Riyadhus Sholihin		NDIK/2021		NDIK/2022
176	Madin Ula Al Barokah	8.250.000	14991/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	17541/LS/DI NDIK/2022
177	Madin Ula Nurul Huda	11.550.000	14990/LS/DI NDIK/2021	10.395.000	17542/LS/DI NDIK/2022
178	Madin Ula Al Barokah	9.075.000	15328/LS/DI NDIK/2021	11.220.000	17713/LS/DI NDIK/2022
179	Madin Ula Al Fatah	11.220.000	14985/LS/DI NDIK/2021	10.725.000	18077/LS/DI NDIK/2022
180	Madin Ula Ar Romaliyah	16.500.000	14984/LS/DI NDIK/2021	17.325.000	17923/LS/DI NDIK/2022
181	Madin Ula Baiturrohman	11.715.000	14986/LS/DI NDIK/2021	11.880.000	17924/LS/DI NDIK/2022
182	Madin Ula Miftahul Ulum	10.560.000	15127/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18125/LS/DI NDIK/2022
183	Madin Ula Miftahus Salam	24.750.000	15123/LS/DI NDIK/2021	11.275.000	18106/LS/DI NDIK/2022
184	Madin Ula Nurul Hidayah	11.220.000	14981/LS/DI NDIK/2021	10.065.000	17925/LS/DI NDIK/2022
185	Madin Ula Roudlotul Mu'Minin	12.705.000	14982/LS/DI NDIK/2021	5.775.000	17926/LS/DI NDIK/2022
186	Madin Ula Roudlotul Mustofa	20.625.000	14983/LS/DI NDIK/2021	19.635.000	18602/LS/DI NDIK/2022
187	Madin Ula Mafatihun Naja	8.250.000	15326/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18466/LS/DI NDIK/2022
188	Madin Ula Al Haromain	8.250.000	15327/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	17927/LS/DI NDIK/2022
189	Madin Ula Nurul Huda	8.250.000	15325/LS/DI NDIK/2021	10.890.000	17928/LS/DI NDIK/2022
190	Madin Ula An Najah	25.575.000	15122/LS/DI NDIK/2021	23.100.000	18034/LS/DI NDIK/2022
191	Madin Ula Baitul Akbar	18.315.000	15323/LS/DI NDIK/2021	18.315.000	18538/LS/DI NDIK/2022
192	Madin Ula Bodho	8.580.000	15322/LS/DI NDIK/2021	8.085.000	18100/LS/DI NDIK/2022
193	Madin Ula Hidayatul Umam	16.500.000	15321/LS/DI NDIK/2021	17.325.000	18102/LS/DI NDIK/2022
194	Madin Ula Miftahul Ulum	8.415.000	15119/LS/DI NDIK/2021	8.085.000	18032/LS/DI NDIK/2022
195	Madin Ula Nurul Islam	24.750.000	15340/LS/DI NDIK/2021	24.750.000	18099/LS/DI NDIK/2022
196	Madin Ula Mamba'ul Ilmi	8.745.000	15121/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18103/LS/DI NDIK/2022
197	Madin Ula Darul Hikmah	8.580.000	15320/LS/DI NDIK/2021	8.085.000	18104/LS/DI NDIK/2022
198	Madin Ula Al Falah	10.230.000	15110/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18403/LS/DI NDIK/2022
199	Madin Ula Al Fatah	19.140.000	15115/LS/DI NDIK/2021	18.315.000	18561/LS/DI NDIK/2022
200	Madin Ula Al Hasan	16.830.000	15111/LS/DI NDIK/2021	17.325.000	18507/LS/DI NDIK/2022
201	Madin Ula Al Hidayah	12.045.000	15413/LS/DI NDIK/2021	11.055.000	18231/LS/DI NDIK/2022
202	Madin Ula Al Hikmah	17.655.000	15392/LS/DI NDIK/2021	12.045.000	18578/LS/DI NDIK/2022
203	Madin Ula Al Ikhlas	12.870.000	15393/LS/DI NDIK/2021	12.870.000	18232/LS/DI NDIK/2022
204	Madin Ula Al Islam	12.705.000	15399/LS/DI NDIK/2021	12.705.000	18649/LS/DI NDIK/2022
205	Madin Ula Al Istiqomah	12.870.000	15396/LS/DI NDIK/2021	12.705.000	18235/LS/DI NDIK/2022
206	Madin Ula Al Kirom	12.210.000	15398/LS/DI NDIK/2021	9.735.000	18513/LS/DI NDIK/2022
207	Madin Ula Sunan Kalijogo	17.820.000	15319/LS/DI NDIK/2021	17.820.000	18514/LS/DI NDIK/2022
208	Madin Ula Baitul	12.375.000	15397/LS/DI	23.100.000	18571/LS/DI

Halaman 75 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hasan		NDIK/2021		NDIK/2022
209	Madin Ula Fie Sabilil Muttaqien	17.655.000	15395/LS/DI NDIK/2021	17.160.000	18649/LS/DI NDIK/2022
210	Madin Ula Islamic Center Fahdal Furih	9.735.000	15394/LS/DI NDIK/2021	10.890.000	18237/LS/DI NDIK/2022
211	Madin Ula Mambaul Hikmah	57.750.000	15344/LS/DI NDIK/2021	54.285.000 + 118.800.000	18564/LS/DI NDIK/2022 dan 18564/LS/DI NDIK/2022
212	Madin Ula Mambaul Ulum	36.630.000	15391/LS/DI NDIK/2021	35.805.000	18537/LS/DI NDIK/2022
213	Madin Ula Mambaul Hikmah	11.880.000	15318/LS/DI NDIK/2021	11.880.000	18650/LS/DI NDIK/2022
214	Madin Ula Miftahul Huda	11.880.000	15405/LS/DI NDIK/2021	11.880.000	18122/LS/DI NDIK/2022
215	Madin Ula Nurul Islam	10.560.000	15406/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18474/LS/DI NDIK/2022
216	Madin Ula Nurul Islam	19.305.000	15316/LS/DI NDIK/2021	19.305.000 + 75.000.000	18515/LS/DI NDIK/2022 dan 6982/LS/DIN DIK/2022
217	Madin Ula Nurul Huda	11.220.000	15314/LS/DI NDIK/2021	11.715.000	6982/LS/DIN DIK/2022
218	Madin Ula Syifaul Qulub	18.150.000	15410/LS/DI NDIK/2021	18.150.000	18127/LS/DI NDIK/2022
219	Madin Ula Tarbiyatul Athfal	16.665.000	15411/LS/DI NDIK/2021	16.830.000	18124/LS/DI NDIK/2022
220	Madin Ula Torikatul Mustaqim	11.220.000	15128/LS/DI NDIK/2021	11.715.000	18475/LS/DI NDIK/2022
221	Madin Ula Al Falah	11.220.000	15315/LS/DI NDIK/2021	11.715.000	18516/LS/DI NDIK/2022
222	Madin Ula Al Faroq	10.725.000	15313/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18253/LS/DI NDIK/2022
223	Madin Ula Nurul Huda	9.900.000	15418/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18097/LS/DI NDIK/2022
224	Madin Ula Baitul Iman	11.055.000	15312/LS/DI NDIK/2021	11.715.000	18477/LS/DI NDIK/2022
225	Madin Ula Al madina	8.250.000	15409/LS/DI NDIK/2021	18.480.000	18128/LS/DI NDIK/2022
226	Madin Ula Nurul Huda	8.250.000	15408/LS/DI NDIK/2021	18.645.000	18129/LS/DI NDIK/2022
227	Madin Ula Ar Rahmah	8.250.000	15407/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18145/LS/DI NDIK/2022
228	Madin Ula Nurul Jannah	8.250.000	15404/LS/DI NDIK/2021	5.115.000	18518/LS/DI NDIK/2022
229	Madin Ula Al Hadi	19.305.000	15352/LS/DI NDIK/2021	17.820.000	18228/LS/DI NDIK/2022
230	Madin Ula Al Huda	18.480.000	15362/LS/DI NDIK/2021	5.775.000	18547/LS/DI NDIK/2022
231	Madin Ula Darul Ilmi	16.830.000	15359/LS/DI NDIK/2021	17.325.000	18230/LS/DI NDIK/2022
232	Madin Ula Al Muslimin	16.665.000	15353/LS/DI NDIK/2021	17.325.000	18233/LS/DI NDIK/2022
233	Madin Ula Miftahul Huda	9.900.000	15354/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18548/LS/DI NDIK/2022
234	Madin Ula Ar Rohim	12.705.000	15358/LS/DI NDIK/2021	12.705.000	18236/LS/DI NDIK/2022
235	Madin Ula Al Mishbah	16.500.000	15376/LS/DI NDIK/2021	17.325.000	17715/LS/DI NDIK/2022
236	Madin Ula Al Irsyad	11.220.000	15380/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	17658/LS/DI NDIK/2022
237	Madin Ula Hidayatus Shalihin	27.225.000	15378/LS/DI NDIK/2021	28.050.000	17716/LS/DI NDIK/2022

Halaman 76 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238	Madin Ula Raudlotul Tolibin	8.415.000	15381/LS/DI NDIK/2021	4.620.000	18565/LS/DI NDIK/2022
239	Madin Ula Ar Rohman	11.220.000	15371/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	17986/LS/DI NDIK/2022
240	Madin Ula At Taqwa	18.480.000	15370/LS/DI NDIK/2021	18.480.000	17987/LS/DI NDIK/2022
241	Madin Ula Ma'Hadul Muta'allimin	17.655.000	15372/LS/DI NDIK/2021	17.655.000	17820/LS/DI NDIK/2022
242	Madin Ula Mu'Awanah	20.295.000	15369/LS/DI NDIK/2021	19.470.000	18380/LS/DI NDIK/2022
243	Madin Ula Muhammadiyah	57.750.000	15374/LS/DI NDIK/2021	53.790.000	18081/LS/DI NDIK/2022
244	Madin Ula Miftahul Ulum	8.250.000	15382/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	17988/LS/DI NDIK/2022
245	Madin Ula Nurul Burhan	17.655.000	15368/LS/DI NDIK/2021	11.385.000	18381/LS/DI NDIK/2022
246	Madin Ula Roudlotul Muta'allimin	12.045.000	15366/LS/DI NDIK/2021	12.045.000	17821/LS/DI NDIK/2022
247	Madin Ula Syarifatul Ulum	25.080.000	15416/LS/DI NDIK/2021	25.080.000	17662/LS/DI NDIK/2022
248	Madin Ula Syech Salaubina	37.290.000	15375/LS/DI NDIK/2021	42.405.000	17822/LS/DI NDIK/2022
249	Madin Ula Ar Rahman	25.080.000	15388/LS/DI NDIK/2021	5.610.000	18464/LS/DI NDIK/2022
250	Madin Ula Nurul Hidayah	9.900.000	15384/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18383/LS/DI NDIK/2022
251	Madin Ula Miftahul Ulum	8.250.000	15383/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	19465/LS/DI NDIK/2022
252	Madin Ula Birul Walidain	8.250.000	15389/LS/DI NDIK/2021	11.550.000	18385/LS/DI NDIK/2022
253	Madin Wustho Al Mukaromah	28.600.000	15296/LS/DI NDIK/2021	29.700.000	17626/LS/DI NDIK/2022
254	Madin Wustho Ma'rifatul Ulum	34.650.000	15283/LS/DI NDIK/2021	30.800.000	18003/LS/DI NDIK/2022
255	Madin Wustho Miftahul Muta'alimin	25.300.000	15282/LS/DI NDIK/2021	25.300.000	18004/LS/DI NDIK/2022
256	Madin Wustho Miftahul Mujahidin	11.550.000	15423/LS/DI NDIK/2021	14.850.000 + 150.000.000	18005/LS/DI NDIK/2022 dan 14738/LS/DI NDIK/2022
257	Madin Wustho Al Muttagin	16.225.000	15287/LS/DI NDIK/2021	16.225.000	17807/LS/DI NDIK/2022
258	Madin Wustho Kalijogo	23.100.000	15355/LS/DI NDIK/2021	23.100.000	18035/LS/DI NDIK/2022
259	Madin Wustho Tunggul	14.300.000	15285/LS/DI NDIK/2021	14.850.000	17808/LS/DI NDIK/2022
260	Madin Wustho Ash Sholikiyah	23.100.000	14777/LS/DI NDIK/2021	22.550.000	18038/LS/DI NDIK/2022
261	Madin Wustho Tanwirul Huda	25.850.000	14774/LS/DI NDIK/2021	17.875.000 + 150.000.000	18223/LS/DI NDIK/2022 dan 14150/LS/DI NDIK/2022
262	Madin Wustho Miftahul Huda	17.050.000	14790/LS/DI NDIK/2021	16.225.000	18226/LS/DI NDIK/2022
263	Madin Wustho Bustanul Ulum	74.800.000	15112/LS/DI NDIK/2021	51.150.000	18220/LS/DI NDIK/2022
264	Madin Wustho Salafiyah Tanjungsari	27.225.000	14700/LS/DI NDIK/2021	24.750.000	18075/LS/DI NDIK/2022
265	Madin Wustho Al Jannatu Daarul Ma'Wa	23.100.000	14701/LS/DI NDIK/2021	21.175.000	17627/LS/DI NDIK/2022
266	Madin Wustho Al	48.950.000	14782/LS/DI	12.705.000	18390/LS/DI

Halaman 77 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Amnaniyah 2		NDIK/2021		NDIK/2022
267	Madin Wustho Miftahul Falah	46.200.000	15331/LS/DI NDIK/2021	36.300.000	18557/LS/DI NDIK/2022
268	Madin Wustho Ar Rohmah	47.575.000	14677/LS/DI NDIK/2021	47.575.000	18222/LS/DI NDIK/2022
269	Madin Wustho Az Zahro	34.650.000	14678/LS/DI NDIK/2021	32.450.000	17931/LS/DI NDIK/2022
270	Madin Wustho Darussalam	30.250.000	14679/LS/DI NDIK/2021	30.250.000	17665/LS/DI NDIK/2022
271	Madin Wustho Mambaul Hasanah	24.475.000	14680/LS/DI NDIK/2021	29.150.000	17819/LS/DI NDIK/2022
272	Madin Wustho Miftahul Huda	14.850.000	15332/LS/DI NDIK/2021	13.200.000	17666/LS/DI NDIK/2022
273	Madin Wustho Miftahul Ulum	37.400.000	15338/LS/DI NDIK/2021	37.400.000 + 150.000.000	18471/LS/DI NDIK/2022 dan 13930/LS/DI NDIK/2022
274	Madin Wustho Roudlotul Ulum	24.475.000	14681/LS/DI NDIK/2021	24.475.000	17985/LS/DI NDIK/2022
275	Madin Wustho Al Hidayah	118.250.000	15005/LS/DI NDIK/2021	118.800.000	18378/LS/DI NDIK/2022
276	Madin Wustho Darul Ulum	37.400.000	15043/LS/DI NDIK/2021	37.400.000	18522/LS/DI NDIK/2022
277	Madin Wustho Fatkhul Huda	25.850.000	15042/LS/DI NDIK/2021	24.475.000	18523/LS/DI NDIK/2022
278	Madin Wustho Daarul Ulum	15.675.000	15341/LS/DI NDIK/2021	15.675.000	18131/LS/DI NDIK/2022
279	Madin Wustho Roudhotul Jannah	12.925.000	15041/LS/DI NDIK/2021	13.475.000	17930/LS/DI NDIK/2022
280	Madin Wustho Nurul Azhar	13.750.000	15040/LS/DI NDIK/2021	12.375.000	18379/LS/DI NDIK/2022
281	Madin Wustho Miftahus Sa'adah	24.475.000	15307/LS/DI NDIK/2021	24.475.000	18563/LS/DI NDIK/2022
282	Madin Wustho Roudlotul Muta'Alimin	11.550.000	15053/LS/DI NDIK/2021	11.000.000	18138/LS/DI NDIK/2022
283	Madin Wustho Nurul Ulum	11.825.000	14997/LS/DI NDIK/2021	11.275.000	18219/LS/DI NDIK/2022
284	Madin Wustho A.P.I Athuubaa	11.825.000	14980/LS/DI NDIK/2021	11.275.000	18573/LS/DI NDIK/2022
285	Madin Wustho Al Amin	30.525.000	15056/LS/DI NDIK/2021	30.525.000	18136/LS/DI NDIK/2022
286	Madin Wustho Al Mubin	14.575.000	15023/LS/DI NDIK/2021	14.850.000	18574/LS/DI NDIK/2022
287	Madin Wustho Daarul Mukhlisin	64.625.000	15058/LS/DI NDIK/2021	59.950.000 + 100.000.000	18599/LS/DI NDIK/2022 dan 16594/LS/DI NDIK/2022
288	Madin Wustho Hidayatul Mubtadiin	23.375.000	15024/LS/DI NDIK/2021	6.600.000	18530/LS/DI NDIK/2022
289	Madin Wustho Miftahul Jannah	28.600.000	14979/LS/DI NDIK/2021	29.700.000	18575/LS/DI NDIK/2022
290	Madin Wustho Misbahul Huda	14.300.000	14978/LS/DI NDIK/2021	14.850.000	18598/LS/DI NDIK/2022
291	Madin Wustho Nadlotul Thulab	28.600.000	15034/LS/DI NDIK/2021	15.675.000	18600/LS/DI NDIK/2022
292	Madin Wustho Syafa'atul Ulum	25.850.000	14995/LS/DI NDIK/2021	19.250.000	18000/LS/DI NDIK/2022
293	Madin Wustho Al Hijrah	28.600.000	14970/LS/DI NDIK/2021	29.425.000	18001/LS/DI NDIK/2022
294	Madin Wustho Ulil Albab 1	23.100.000	14992/LS/DI NDIK/2021	23.100.000	18002/LS/DI NDIK/2022
295	Madin Wustho Miftahus Salam	11.550.000	15117/LS/DI NDIK/2021	22.605.000	18601/LS/DI NDIK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296	Madin Wustho Arromaliyah	11.550.000	15324/LS/DI NDIK/2021	11.000.000	18076/LS/DI NDIK/2022
297	Madin Wustho Roudhotul Musthofa	11.550.000	15118/LS/DI NDIK/2021	11.275.000	18007/LS/DI NDIK/2022
298	Madin Wustho Baitul Akbar	25.850.000	15116/LS/DI NDIK/2021	25.850.000	18317/LS/DI NDIK/2022
299	Madin Wustho Hidayatul Umam	11.550.000	15124/LS/DI NDIK/2021	11.275.000	18033/LS/DI NDIK/2022
300	Madin Wustho Al Azhar	34.650.000	15412/LS/DI NDIK/2021	33.550.000	18543/LS/DI NDIK/2022
301	Madin Wustho Al Hikmah	24.475.000	15403/LS/DI NDIK/2021	22.825.000	18482/LS/DI NDIK/2022
302	Madin Wustho Mambaul Hikmah	118.250.000	15401/LS/DI NDIK/2021	150.000.000	06889/LS/DI NDIK/2022
303	Madin Wustho Mambaul Ulum	50.325.000	15402/LS/DI NDIK/2021	48.400.000	18414/LS/DI NDIK/2022
304	Madin Wustho Sunan Kalijogo	34.650.000	15400/LS/DI NDIK/2021	8.800.000 + 150.000.000	18483/LS/DI NDIK/2022 dan 13438/LS/DI NDIK/2022
305	Madin Wustho Al Jabar	25.025.000	15419/LS/DI NDIK/2021	24.750.000	18541/LS/DI NDIK/2022
306	Madin Wustho Al Urwatul	11.550.000	15290/LS/DI NDIK/2021	11.275.000	18238/LS/DI NDIK/2022
307	Madin Wustho Mahadul Muta'alimin	23.100.000	15373/LS/DI NDIK/2021	23.100.000	17823/LS/DI NDIK/2022
308	Madin Wustho Mu'awanah	25.575.000	15387/LS/DI NDIK/2021	18.425.000	18117/LS/DI NDIK/2022
309	Madin Wustho Al Islamiyah	27.225.000	15367/LS/DI NDIK/2021	29.700.000	18376/LS/DI NDIK/2022
310	Madin Wustho Muhammadiyah	26.675.000	15385/LS/DI NDIK/2021	26.125.000	18078/LS/DI NDIK/2022
311	Madin Wustho Nurul Burhan	23.650.000	15390/LS/DI NDIK/2021	23.650.000	18377/LS/DI NDIK/2022
312	Madin Wustho Syarifatul Ulum	18.975.000	15420/LS/DI NDIK/2021	18.700.000	17663/LS/DI NDIK/2022
313	Madin Wustho Syech Salaubina	69.300.000	15386/LS/DI NDIK/2021	43.450.000	18463/LS/DI NDIK/2022
314	Salafiyah Ula Al Ihsan	19.800.000	14705/LS/DI NDIK/2021	19.800.000	18254/LS/DI NDIK/2022
315	Salafiyah Wustho Miftahul Huda	26.400.000	14707/LS/DI NDIK/2021	16.500.000	18417/LS/DI NDIK/2022
316	Salafiyah Wustho Tanwirul Huda	33.000.000	14708/LS/DI NDIK/2021	33.000.000	18225/LS/DI NDIK/2022
317	Salafiyah Wustho Ar Rohmah	46.200.000	14709/LS/DI NDIK/2021	46.200.000	18559/LS/DI NDIK/2022
318	Salafiyah Wustho Darul Ulum	29.700.000	14710/LS/DI NDIK/2021	29.700.000	18413/LS/DI NDIK/2022
319	Salafiyah Wustho Al Azhar	33.000.000	14712/LS/DI NDIK/2021	33.000.000	18552/LS/DI NDIK/2022
320	Salafiyah Wustho Al Ihsan	33.000.000	14713/LS/DI NDIK/2021	32.175.000 + 33.000.000	18536/LS/DI NDIK/2022 Dan 18556/LS/DI NDIK/2022
TOTAL		5.823.070.000		7.026.750.000	

2. Sebanyak 11 Lembaga menerima, namun peruntukannya tidak sesuai yaitu:

No	Nama Lembaga	Dana yang diterima	Dana yang disalahgunakan	Ket
1	Yayasan	50.000.000	73.236.967	Kekurangan volume

Halaman 79 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendidikan Panti Pamardi Siwi			pekerjaan (telah dikembalikan)
2	MA Al Hidayah	250.000.000	29.443.000	Belanja fiktif (telah dikembalikan)
3	Pondok Pesantren Al Hidayah	400.000.000	174.175.000	Belanja fiktif (telah dikembalikan)
4	MI Al Hidayah	250.000.000	24.575.000	Belanja fiktif (telah dikembalikan)
5	SMK Panti Pamardi Siwi 2	200.000.000	9.100.000	Belanja fiktif (telah dikembalikan)
6	Madin Wusto Miftahul Mujhaidin	100.000.000	18.000.000	Digunakan kepentingan pribadi (Telah dikembalikan)
7	Madhinatul Hufadz	100.000.000	30.000.000	Potongan kepada YAYAN DWI MARDIANTO (telah dikembalikan)
8	MI PSM Nglengcong	100.000.000	30.000.000	Potongan kepada YAYAN DWI MARDIANTO (telah dikembalikan)
9	MI Islamiyah	100.000.000	30.000.000	Potongan kepada YAYAN DWI MARDIANTO (telah dikembalikan)
10	Madin Ula Miftahul Huda	100.000.000	30.000.000	Potongan kepada YAYAN DWI MARDIANTO (telah dikembalikan)
11	MI Darul Ilmi	100.000.000	30.000.000	Potongan kepada YAYAN DWI MARDIANTO (telah dikembalikan)
TOTAL		1.750.000.000	478.529.967	

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL telah menyalahgunakan tugas kewenangan dan kesempatan yang ada padanya sebagai Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor: X.821.2/01/404.202/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi tanggal 02 Januari 2020 yang juga sebagai PA dalam menetapkan penerima hibah sebagaimana dalam RKA-SKPD :
 - 1) Menetapkan penerima hibah sebagaimana dalam RKA Tahun 2022 tanpa lebih dulu dilengkapi Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah untuk Tahun Anggaran 2022 dari para Lembaga selaku penerima hibah;
 - 2) Menetapkan penerima hibah sebagaimana dalam RKA Tahun 2022 tanpa melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah

Halaman 80 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 3) Bahwa terdakwa dalam menetapkan penerimaan hibah berdasarkan kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya.
- 4) Menetapkan penerima hibah secara terus menerus setiap tahun anggaran secara melawan hukum bertentangan dengan:
 - Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Pengelolaan Keuangan Daerah huruf E. Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain Menyusun RKA-SKPD
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D. Belanja Daerah angka 2 Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf e. Belanja Hibah
 - 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, **bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran**, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) partai politik dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
 - Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
 1. Pasal 2 ayat (5) huruf c

Halaman **81** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Pemberian hibah tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kecuali:

- 1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 2) Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 3) Partai politik dan/atau*
- 4) Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan*

2. Pasal 6 ayat (3)

Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Februari Tahun Anggaran sebelumnya.

3. Pasal 6 ayat (4)

Dalam hal penyampaian usulan hibah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka usulan tersebut dipertimbangkan pada perencanaan penganggaran berikutnya

4. Pasal 7 ayat (2)

SKPD terkait sebagaimana pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah

5. Pasal 7 ayat (4)

Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD terkait menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa:

- a. Usulan hibah telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan; dan*
 - b. Telah terdapat kesesuaian antara usulan uraian pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan pada RAB.*
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp18.051.195.000,00 (Delapan Belas Miliar Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dana Hibah Dinas Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022 Nomor :
700/01/LHP- PKKN/ITKAB-PP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh
Kantor Akuntan Publik Moh Wildan & Adi Darmawan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3
jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat
Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUTIARA WIDYASWARI AKNY, S.STP.,M.Si, di bawah sumpah di
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda
tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan
dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi menjabat Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa menurut Saksi penyaluran Hibah di Kabupaten Ngawi dilakukan
berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
 - Bahwa saksi menerangkan penyampaian usulan hibah dilakukan dengan
cara yaitu melalui system informasi Pemerintah Daerah; dan/atau
disampaikan secara langsung kepada Bupati;
 - Bahwa menurut Saksi verifikasi usulan hibah dilakukan oleh SKPD yang
melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan khusus terkait
dengan kesesuaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD
terkait. Pada tahap ini SKPD yang melaksanakan bidang perencanaan
dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ngawi;

Halaman 83 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kab Ngawi atas usulan hibah untuk tahun anggaran 2022 adalah terhadap kesesuaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Bahwa menurut saksi verifikasi terkait dengan kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah dilakukan oleh SKPD terkait yaitu SKPD pelaksana hibah;
- Bahwa dalam kegiatan dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 adalah Dinas Pengampu dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Proses Pengajuan Usulan dana hibah dilakukan melalui Aplikasi SIPD. Usulan bisa berasal dari Desa/Kelurahan, Usulan dari Masyarakat, dan usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD;
- Bahwa prosedur pengusulan dana hibah oleh Desa/kelurahan yaitu Desa/ Kelurahan melakukan input usulan dari masyarakat desa/ keluarahan, kemudian Bappelitbang melakukan verifikasi usulan sesuai prioritas pembangunan. Kecamatan melakukan verifikasi sebelum masuk pada Perangkat Daerah pengampu, kemudian Perangkat Daerah pengampu melakukan verifikasi. TAPD melakukan verifikasi akhir dalam proses penentuan penganggaran program/ kegiatan dalam perangkat Daerah;
- Bahwa prosedur pengusulan dana hibah dari masyarakat Lembaga/ Individu menyampaikan usulan dan kelengkapannya secara tertulis kepada Bupati, kemudian Bappelitbang melakukan cek dan verifikasi atas usulan Lembaga/ individu terhadap kesesuaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Pengampu. Perangkat Daerah Pengampu melakukan verifikasi atas usulan Lembaga/ Individu terhadap kelengkapan dokumen, kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan, dan harga satuan atas usulan setelah itu Perangkat Daerah terkait memasukkan usulan Lembaga/ Individu ke dalam Subkegiatan pada Rancangan Renja melalui SIPD;
- Bahwa prosedur pengusulan dana hibah berdasarkan usulan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu DPRD menyampaikan pokok pikiran dewan secara tertulis kepada Bappeda. Verifikasi usulan pokok pikiran dewan oleh Sekretariat DPRD. Bappelitbang melakukan cek dan verifikasi atas usulan pokok pikiran DPRD terhadap kesesuaian sasaran program, kegiatan dan

Halaman 84 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub kegiatan Perangkat Daerah Pengampu. Perangkat Daerah Pengampu melakukan verifikasi atas usulan Lembaga/Individu terhadap kelengkapan dokumen, kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan, dan harga satuan atas usulan dan Perangkat Daerah terkait memasukkan usulan Lembaga/Individu ke dalam Subkegiatan pada Rancangan Renja melalui SIPD;

- Bahwa seingat saksi, usulan dana hibah tahun 2021 hanya ada yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan tidak ada dari masyarakat. Ada 58 usulan Pokir yang berasal dari DPRD;
- Bahwa saksi menerangkan untuk hibah tahun anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi Surat hanya memberikan Keterangan Hasil Verifikasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2022 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor: 050/0525/404.203/2021 tanggal 05 April 2021 untuk pengusulan dana hibah yang bersumber dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Keterangan hasil verifikasi tersebut hanya 58 (Lima puluh delapan) Lembaga. Untuk Dinas Pendidikan Kab Ngawi selain itu tidak ada usulan hibah lain melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa untuk pengusulan dana hibah yang berasal dari usulan masyarakat dalam hal ini untuk Madin-Madin tidak ada melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa usulan dana hibah harus melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi. Badan Perencanaan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD terkait;
- Bahwa menurut Saksi SKPD terkait yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi juga harus melakukan verifikasi yaitu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah;
- Bahwa saksi menerangkan yang menentukan besaran nilai nominal masing-masing penerima hibah pada tahun anggaran 2022 adalah Dinas Pendidikan bukan dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi sebagai TAPD untuk Tahun Anggaran 2022 bertugas melakukan penyusunan dokumen, adapun dokumen yang saksi susun adalah: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022, dan Perubahan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2022;

Halaman 85 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi RKPd disusun oleh Tim yang diketuai oleh Sekda Kabupaten Ngawi Tahun 2021 yaitu sdr. MUHAMMAD SODIQ TRI WIDIYANTO dan saksi sebagai anggota, kemudian dokumen yang telah disusun direview oleh Inspektorat dan dievaluasi oleh Gubernur baru kemudian ditetapkan oleh Peraturan Bupati;
- Bahwa menurut Saksi verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi dan verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab Ngawi adalah verifikasi yang berbeda. Verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi adalah verifikasi terhadap kesesuaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD terkait, sedangkan Verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab Ngawi adalah verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah;
- Bahwa yang memutuskan apakah calon penerima hibah memenuhi syarat atau tidak adalah SKPD Teknis, yaitu Dinas Pendidikan;
- Bahwa dalam verifikasi oleh Bappeda nantinya akan ada surat keterangan hasil dari verifikasi. Terkait dengan usulan hibah dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Badan Perencanaan Daerah hanya memverifikasi kesesuaian sasaran program, dan menentukan dinas teknis yang terkait. Hasil verifikasi dibuat surat keterangan pada tanggal 5 April 2021. Badan Perencanaan menerima usulan sebanyak 58 lembaga calon penerima yang masuk ke dinas pendidikan untuk kemudian dilakukan verifikasi lebih lanjut sesuai kewenangan dinas teknis;
- Bahwa dana hibah dari Propensi untuk Bosda Madin masuk dalam APBD Perubahan;
- Bahwa saksi menyinkronkan usulan OPD terkait dana hibah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Bahwa menurut saksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengirimkan Rekom sebagai wujud bahwa perencanaan sudah sesuai dan selanjutnya Dinas Pendidikan akan melakukan Verifikasi kesesuaian dan kelengkapan Dokumen;
- Bahwa terkait tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan tentang pengiriman pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai fasilitator yakni mengundang Perangkat Daerah Teknis atau OPD Tujuan dari hasil pokok pikiran DPRD Kabupaten Ngawi;
- Bahwa menurut saksi BAPPEDA tidak memverifikasi dana hibah dari

Halaman 86 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi. BAPPEDA hanya menerima surat tembusan yang ditujukan kepada Bupati;

Atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi INDAH KUSUMAWARDHANI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bappeda adalah wakil ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ngawi;
- Bahwa berdasarkan SOP pada lembaga bapelitbang proses pengajuan usulan dan tindak lanjut dalam proses perencanaan pada aplikasi SIPD yang terdapat 3 usulan yaitu SOP usulan masyarakat, SOP usulan desa, dan SOP usulan pokok pikiran DPRD;
- Bahwa dasar hukum penyusunan APBD tahun anggaran 2022 adalah:
 1. Peraturan pemerintahan nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
 2. Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
 3. Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022;
 4. RKPD kabupaten ngawi tahun 2022 nomor 20 tahun 2021 tanggal 05 juli tahun 2021;
- Bahwa program dana Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 sudah masuk ke dalam pagu indikatif (pagu sementara) di dalam RKPD Kabupaten Ngawi tahun 2022 Nomor 20 tahun 2021 tanggal 05 Juli tahun 2021;
- Bahwa terkait dengan bantuan hibah awalnya ada usulan dari semua elemen dalam hal ini SKPD, Desa, Kecamatan, Masyarakat (Pokir) sekitar bulan Maret tahun 2021 dalam Bentuk Musrenbang diberbagai tingkatan selanjutnya dari hasil musrenbang kemudian hasilnya dikirim ke Gubernur

Halaman 87 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim untuk proses fasilitasi dan sinkronisasi untuk selanjutnya hasil dari persetujuan Gubernur dilakukan pembahasan menjadi RKPD tahun 2022 yang dibuat oleh Bapeda Ngawi yang dibahas sekitar 5 Juli 2021;

- Bahwa selanjutnya pada saat pembahasan rancangan KUA dan PPAS membahas tentang belanja hibah salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 dan sifatnya hanya pagu indikatif (belum definitif) dan selanjutnya RKUA diajukan ke Bupati Ngawi untuk diserahkan DPRD Ngawi untuk dilakukan pembahasan sekitar bulan Juli 2021
- Bahwa selanjutnya Bupati Ngawi mengajukan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ke DPRD Ngawi untuk dilakukan pembahasan dengan pihak Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Ngawi, kemudian Bupati Ngawi membuat Surat Edaran agar masing-masing SKPD menyusun RKA SKPD dan RKA PPKD;
- Bahwa kemudian masing-masing SKPD membuat RKA ditujukan ke TAPD, selanjutnya tim TAPD melakukan pembahasan terhadap RKA, jika RKA SKPD tidak sesuai dengan sasaran, program kegiatan, dan sub kegiatan maka dilakukan revisi oleh masing-masing SKPD, jika sudah sesuai dengan sasaran, program kegiatan, dan sub kegiatan, maka selanjutnya dilakukan proses penyusunan rancangan Perda APBD;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam RKA telah mencantumkan by name by address daftar penerima hibah dan pagu indikatif. Selanjutnya tim TAPD mengirimkan rancangan Perda APBD kepada DPRD Ngawi dalam hal ini Badan Anggaran (BANGGAR) sekitar tanggal 09 September 2021, dan dilakukan rapat paripurna antara DPRD Ngawi dan Kepala daerah untuk menetapkan Raperda APBD 2022 tanggal 24 November tahun 2021;
- Bahwa Raperda APBD 2022 dikirim oleh Bupati Ngawi ke Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi, selanjutnya dalam waktu 15 hari gubernur Jatim menyetujui Raperda APBD Tahun 2022, Tim TAPD membahas hasil evaluasi Gubernur Jatim yang selanjutnya setelah selesai disampaikan kepada DPRD Ngawi untuk dilakukan pembahasan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda APBD tahun 2022 berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Ngawi sebagai dasar penetapan Perda APBD tahun 2022 pada 28 Desember tahun 2021;
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2022 masing-masing SKPD membuat rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk dilakukan verifikasi oleh tim TAPD Ngawi, setelah rancangan DPA lengkap selanjutnya menjadi DPA yang merupakan dasar pencairan;

Halaman 88 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan oleh semua SKPD dalam hal ini Dinas Pendidikan terkait dengan belanja hibah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 yang sifatnya masih pagu indikatif;
- Bahwa menurut saksi di dalam RKA berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta rincian anggaran;
- Bahwa sebagai pedoman untuk menyusun RKA yaitu terdapat pada surat edaran Bupati;
- Bahwa saksi menerangkan hibah yang diterima oleh Madin (Madrasah Diniyah) dari provinsi, hal itu diterima setelah tahapan rencana pada tahun 2021 dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) hanya menerima tembusan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hibah yang diterima oleh Madin (Madrasah Diniyah) itu diluar dari jumlah usulan pokok-pokok pikiran yang berjumlah 58 usulan;
- Bahwa menurut saksi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 90.A itu adalah hibah dan bansos;
- Bahwa terkait dengan hibah yang diterima 358 Madin (Madrasah Diniyah), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tidak mengetahui secara keseluruhan;
- Bahwa BAPPEDA hanya merencanakan secara makro. BAPPEDA tidak mengetahui terkait dana hibah dari propensi dan hanya muncul by name, by address;
- Bahwa saksi menerangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tidak menerima proposal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait usulan pokok-pokok pikiran sejumlah 58 usulan;
- Bahwa Bappeda melakukan verifikasi DPA terkait sesuai dengan program, kegiatan, sub kegiatan pada APBD tahun 2022;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pembahasan APBD tahun 2022, khususnya dalam kegiatan belanja hibah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 saksi berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial tanggal 31 Desember 2020;
- Bahwa saksi menerangkan terkait usulan dana hibah yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran Masyarakat Awalnya kami menerima surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi tanggal 8 Pebruari 2021 Nomor : 175/0354/404.040/2021 perihal pengiriman pokok-pokok DPRD dengan dilampiri surat Keputusan DPRD Kabupaten Ngawi Nomor :

Halaman 89 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/01/404.040/2021 Tentang Pokok-pokok pikiran DPRD Ngawi Tahun 2022 tanggal 8 Pebruari 2021 dalam lampiran I terdapat usulan nama badan/lembaga/kelompok;

- Bahwa seingat saksi pada tanggal 11 Maret 2021 Bapelitbang Ngawi pernah mengundang rapat koordinasi hasil reses DPRD Ngawi TA 2022 tanggal 1 April 2021 bertempat dikantor Bapeda Ngawi jam 13.00 yang dipimpin Sekretaris Bapeda dihadiri OPD terkait yang salah satunya OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi dengan hasil notulen pembahasan:
 - (1) usulan pokir DPRD dilengkapi persyaratannya oleh Sekwan dan selanjutnya diverivikasi oleh OPD pelaksana secara teknis kemudian diterbitkan rekomendasi teknis perangkat daerah.
 - (2) Pokir DPRD diinput dalam sub kegiatan perangkat daerah melalui SIPD paling lambat sebelum dilaksanakan reviu rancangan akhir RKPd.
- Bahwa setelah menerima pokok pikiran dari DPRD proses selanjutnya adalah penginputan pagu anggaran usulan pokir oleh operator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekitar Mei 2021;
- Bahwa seingat saksi RKPd tahun 2022 ditetapkan sekitar 5 Juli 2021 sehingga tugas Bapeda selesai dan tahapan berikutnya adalah tahapan penganggaran di Badan Keuangan Kab. Ngawi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penginputan data lembaga calon penerima dana hibah pada SIPD oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dasar penyusunan DPA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang nantinya akan menjadi RAPBD tahun 2022 yang akan disahkan menjadi APBD Tahun 2022 pada awal tahun 2022 dan DPA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi;
- Bahwa menurut Saksi tugas Bapelitbang hanya mensingkronkan usulan lembaga dari Pokir DPRD dengan sasaran program, kegiatan, sub kegiatan yang ada di OPD dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi jadi Bapelitbang tidak melakukan verifikasi dan validasi terkait kelengkapan dokumen serta kesesuaian urai antara pekerjaan, volume, dan harga satuan atas usulan hibah sebagaimana Peraturan Bupati Kab Ngawi No 90 A tahun 2020 Tentang pedoman pemberian hibah dan Bantuan sosial Pasal 7 Ayat (2);
- Bahwa saksi menerangkan tugas Bapelitbang yaitu melakukan verifikasi atas usulan hibah terhadap kesesuaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD terkait, dan Dinas Teknis yaitu Dinas

Halaman 90 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian urain antara pekerjaan, volume, pekerjaan dan harga satuan;

- Bahwa Bappelitbang pernah membuat Surat Keterangan hasil verifikasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor : 050/0525/404.203/2021 tanggal 5 April 2021 dengan hasil terdapat 58 (Lima puluh delapan) Calon Lembaga penerima hibah untuk Dinas Pendidikan Kab Ngawi yang berasal dari Usulan Pokok-Pokok Pikiran Masyarakat;
- Bahwa Bapelitbang telah mengirimkan Surat Keterangan hasil verifikasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor : 050/0525/404.203/2021 tanggal 5 April 2021 ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa menurut Saksi untuk usulan dana hibah lainnya selain dari 58 (lima puluh delapan) calon lembaga sebagaimana dalam Surat Keterangan hasil verifikasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor : 050/0525/404.203/2021 tanggal 5 April 2021 tidak ada mengajukan melalui Bapelitbang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUMARSONO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi pada tanggal 17 September 2021 menggantikan Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 saksi mengetahui pada proses pencairan anggaran dana hibahnya saja sedangkan saat proses usulan/perencanaan saksi belum menjabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;

Halaman 91 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses usulan/perencanaan sebagaimana dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2021 telah ditetapkan sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi. Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi proses usulan/perencanaan telah selesai di laksanakan;
- Bahwa saksi menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 07 Januari 2022, didalam DPA telah terdapat kegiatan Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 yang telah di usulkan/direncanakan dalam RKA;
- Bahwa dalam DPA telah memuat nama-nama calon penerima dana hibah untuk kegiatan Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan nama-nama calon penerima hibah karena nama calon penerima hibah telah ditetapkan dalam proses perencanaan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kegiatan Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 terdapat 2 (dua) sumber yaitu APBD Kabupaten Ngawi dan APBD Provinsi Jawa Timur, untuk APBD Kabupaten Ngawi kurang lebih Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) sedangkan APBD Provinsi Jawa Timur kurang lebih Rp. 4.000.000.000,-, namun untuk jumlah pastinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk sharing dana dari APBD Provinsi Jawa Timur baru diterima sekitar bulan April 2022;
- Bahwa menurut saksi pada saat proses pengusulan hibah saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi sehingga saksi tidak mengetahui proses usulan nama-nama penerima hibah;

Halaman 92 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi dasar kegiatan dana hibah yaitu Peraturan Bupati Nomor 90A tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Bupati Nomor 206 tahun 2022;
- Bahwa penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilakukan bersama-sama dengan tim perencanaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) jumlahnya sama;
- Bahwa dana hibah sudah ada berdasarkan by name by address;
- Bahwa seingat Saksi pengusulan SK Bupati penerima Hibah berasal dari tim perencanaan dengan bagian hukum. SK Bupati dikeluarkan pada tanggal 24 Mei tahun 2022;
- Bahwa Pengusulan SK diajukan ke bagian hukum untuk disahkan bupati;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2022 ada 462 lembaga yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan Bosda Madin) yang diinput dengan pagu anggaran sekitar 12 miliar. Setelah itu ada perubahan SK yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2022 jumlah penerima Hibah menjadi 520 lembaga dengan anggaran 19 miliar;
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev);
- Bahwa menurut Saksi dari dana hibah sejumlah Rp.19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah) tidak semuanya cair disebabkan masih ada yang tidak sesuai dan lembaga yang dana hibahnya tidak cair dikarenakan terdapat lembaga yang tidak mengajukan permohonan pencairan;
- Bahwa menurut saksi dana yang telah cair sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa menurut saksi terdapat perubahan pada SK Bupati. SK perubahan atau usulan didasarkan pada proposal yang kemudian diverifikasi dari Bupati, BAPPEDA dan Dinas Pendidikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi data terkait usulan hibah dari Madrasah Diniyah (Madin) berasal dari Kementerian Agama (Kemenag);
- Bahwa pencairan dana hibah berdasarkan dari daftar by name by address yang diusulkan oleh Kementerian Agama (Kemenag);
- Bahwa sebelum pencairan dana hibah Dinas pendidikan melakukan sosialisasi kepada penerima bantuan, dan untuk proses pencairan harus

Halaman 93 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dilengkapi dengan permohonan pencairan, RAB, Pakta Integritas, NPHD dan rekening lembaga;

- Bahwa yang memeriksa dan melengkapi dokumen untuk pencairan dana hibah adalah bidang-bidang. Setelah lengkap kemudian diterbitkan SPM dan SPP dan kemudian dikeluarkan SP2D. Dana Hibah ditransfer langsung rekening masing-masing lembaga penerima hibah;
- Bahwa setelah pencairan dana hibah, setiap Lembaga penerima hibah membuat LPJ dan kemudian dilakukan monitoring oleh Dinas Pendidikan. Dari laporan bidang-bidang hasil monev dilaporkan ke Bupati dan dilaporkan tidak ada kendala;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ARIF SUJATMIKO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja Dinas Pendidikan Kab Ngawi sebagai staff di bidang perencanaan;
- Bahwa proses perencanaan dan kegiatan anggaran tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kab Ngawi terdapat 3 (Tiga) kali proses penginputan ke SIPD yaitu: Penyusunan RKA pada September tahun 2021, Pergeseran atas APBD pada bulan juli tahun 2022, dan Perubahan atas APBD pada bulan agustus tahun 2022;
- Bahwa menurut saksi proses pengusulan dana hibah Dinas Pendidikan tahun 2022 yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngawi menerima data dari BAPPEDA selanjutnya kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngawi Mendisposisi ke Sekretaris Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngawi setelah itu di disposisi ke Kasubag Perencanaan kemudian Kasubag Perencanaan memerintahkan staffnya yaitu saksi beserta tim untuk menginput data daftar nama Lembaga dan badan hukum penerima hibah tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi staff Perencanaan yang menginput data penerima Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 ke aplikasi SIPD untuk proses perencanaan RKA adalah MOCHTAR, SUPARLAN, SULISTIYO;
- Bahwa dalam menyusun RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan cara penginputan dalam SIPD yang dilakukan sekitar awal bulan September 2021 saat Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab Ngawi;
- Bahwa saksi menerangkan item/data yang diinput di dalam aplikasi SIPD dalam program Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 adalah nama penerima lembaga, alamat lembaga, jumlah nominal yang akan diterima;
- Bahwa dalam menyusun RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 telah memuat calon nama penerima dana hibah *by name* dan *by address*;
- Bahwa sebelum menginput dalam SIPD saksi tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu dalam menentukan calon penerima;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum memasukkan nama lembaga penerima dalam SIPD, Dinas Pendidikan Kab Ngawi tidak menerima proposal permohonan bantuan dana hibah dari calon penerima hibah;
- Bahwa seingat saksi baru ada proposal setelah adanya perubahan. Lembaga baru menyerahkan proposal pada saat pencairan dana hibah;
- Bahwa dalam menentukan calon penerima hibah yang berasal dari usulan Pokok-pokok pikiran masyarakat dilakukan berdasarkan Surat Keterangan hasil verifikasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor: 050/0525/404.203/2021 tanggal 5 April 2021 ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi, sedangkan untuk calon penerima hibah untuk Madin-madin Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO memerintahkan untuk mengacu pada penerima hibah dari tahun sebelumnya;
- Bahwa seingat saksi usulan pokok-pokok pikiran dari DPRD sebanyak 58 usulan yang diinput pada bulan Agustus. Selain menginput usulan pokok-

Halaman 95 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok pikiran sebanyak 58 usulan saksi juga menginput Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah;

- Bahwa menurut saksi yang menetapkan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2021 adalah Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO, dan tidak lama setelah itu Terdakwa dimutasi;
- Bahwa saksi menerangkan pagu anggaran untuk hibah yang ditetapkan dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2021 adalah sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 462 lembaga yang terdiri dari hibah Pokir dan Asmas sebesar Rp7.390.000.000,00 dan Untuk hibah Bosda Madin sebesar Rp3.936.125.000,00;
- Bahwa menurut saksi acuan yang digunakan untuk menginput dana hibah bagi Madin adalah anggaran tahun sebelumnya. Pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dana hibah yang sudah ada untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah sebesar Rp3.936.125.000,00;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan maupun verifikasi terkait dengan kebenaran formil dan materiil dari data penerima Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022, adapun yang saksi input adalah data yang saksi peroleh dari MOCHTAR dan data dari tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada tahun 2021 saksi melakukan input data berupa nama lembaga, alamat dan nominal anggaran dalam SIPD yang kemudian menjadi RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022, selanjutnya ditetapkan DPA oleh Saksi SUMARSONO yang mana dalam DPA mengacu pada RKA yang telah disusun sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk bantuan dana hibah yang diitujukan kepada Madin terdapat sharing keuangan dari Provinsi Jawa Timur sebesar Rp4.723.350.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima sekitar bulan April 2022;
- Bahwa terdapat beberapa refisi anggaran untuk kegiatan Dana Hibah Badan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 yang awalnya sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp19.374.475.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus

Halaman 96 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 521 lembaga;

- Bahwa jumlah dana sebesar Rp.19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah) berasal dari dana pokok-pokok pikiran dan dana dari Bantuan Keuangan (BK) Provinsi;
- Bahwa pada tahun 2021 juga terdapat Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang kepada Madin;
- Bahwa saksi hanya melakukan proses sampai pada tahap perencanaan saja selebihnya terkait pencairan saksi tidak melakukan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MOCHTAR KUSPRASETYO HADI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada tahun 2021 bertugas sebagai Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, dan saksi kemudian berpindah tugas ke Kecamatan pada pertengahan September 2021 bersamaan dengan pergantian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi mengetahui sebatas perencanaan terkait Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa menurut saksi dalam proses perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ada melakukan penginputan pada SIPD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi menerangkan yang menetapkan RKA Tahun Anggaran 2022 adalah Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO;

Halaman 97 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan item/data yang saksi input di dalam aplikasi SIPD dalam program Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 adalah nama penerima lembaga, alamat lembaga, jumlah nominal yang akan diterima;
- Bahwa dalam menyusun RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 telah memuat calon nama penerima dana hibah *by name* dan *by address*;
- Bahwa saksi menerangkan dalam menentukan nama calon penerima hibah sebagaimana dalam RKA tidak melaksanakan melakukan proses verifikasi terkait kelengkapan dokumen serta kesesuaian pekerjaan, volume dan harga satuan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi baik usulan dari Pokir maupun Madin Bosda;
- Bahwa saksi menerangkan pagu anggaran yang ditetapkan dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2021 adalah sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 462 lembaga yang terdiri dari hibah Pokir dan Asmas Rp7.390.000.000,00, dan untuk hibah Bosda Madin Rp3.936.125.000,00;
- Bahwa dalam menentukan calon penerima hibah yang berasal dari usulan Pokok-pokok pikiran masyarakat berdasarkan Surat Keterangan hasil verifikasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor: 050/0525/404.203/2021 tanggal 5 April 2021 ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi sedangkan untuk Calon penerima hibah untuk Madin-madin Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO ada memerintahkan untuk mengacu pada penerima hibah dari tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah menerima Surat Keterangan hasil verifikasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor: 050/0525/404.203/2021 tanggal 5 April 2021 dari Bappeda terkait hasil verifikasi usulan pokir DPRD TA 2022 beserta daftar lembaga sebanyak 58 tertanggal 5 April 2021 yang saksi dapatkan dari Bagian umum;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima dan melihat proposal lembaga/badan dari lembaga/badan calon penerima pada tahun anggaran sebelumnya atau 2021 baik yang berasal dari Pokir maupun dari Madin Bosda;

Halaman 98 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagai. Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang Surat Keterangan hasil verifikasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor: 050/0525/404.203/2021 tanggal 5 April 2021 ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi;
Atas Tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

6. Saksi DEFFIN RYSKIA GALEGSA, SH., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi pada pertengahan September 2021 menggantikan MOCHTAR KUSPRASETYO HADI sebagai Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses perencanaan dan pengusulan RKA karena saat saksi menjabat RKA telah ditetapkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengajuan proposal Dana Hibah Kepada diajukan kepada Bupati Ngawi bisa melalui Anggota Dewan. Bupati Ngawi mendisposisi kepada Bappeda Ngawi, setelah itu Bappeda melakukan verifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan;
- Bahwa Lembaga penerima Hibah dan besarnya diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi untuk dimasukkan dalam RKA untuk kemudian ditetapkan dalam (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) DPA tahun berjalan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi mengusulkan Surat Keputusan Bupati terkait penerima Hibah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi kemudian Surat Keputusan Bupati ditandatangani oleh Bupati Ngawi;
- Bahwa menurut Saksi sebelum pencairan dana hibah, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) melakukan verifikasi persyaratan untuk pencairan Dana Hibah tersebut

Halaman 99 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah verifikasi persyaratan terpenuhi kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi melalui Aplikasi E-Locket selanjutnya diverifikasi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi, setelah itu ditransfer ke rekening Lembaga atau Yayasan penerima Dana Hibah tersebut;

- Bahwa menurut saksi anggaran yang ditetapkan dalam RKA awalnya sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Untuk hibah Pokir DPRD dan Aspirasi masyarakat sebesar Rp7.390.000.000,00, dan untuk hibah Bosda Madin sebesar Rp3.936.125.000,00;
- Bahwa menurut saksi ada perubahan jumlah anggaran dikarenakan adanya dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur yang nilainya Rp4.723.350.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima sekitar bulan April 2022;
- Bahwa setelah terjadi perubahan anggaran hibah pada Dinas Pendidikan Kab Ngawi menjadi Rp19.374.475.000,00 yang terdiri dari: Untuk hibah Pokir dan Asmas menjadi Rp10.715.000.000,00, dan untuk hibah Bosda Madin sebesar Rp8.659.475.000,00 dengan uraian Rp3.936.125.000,00 dari APBD Kab Ngawi dan Rp4.723.350.000,00 dari APBD Prov;
- Bahwa untuk jumlah penerima Hibah fisik sebanyak 106 lembaga dengan nilai sejumlah Rp. 10.715.000.000,- (Sepuluh Milyar tujuh Ratus Lima Belas Juta Rupiah) untuk Dana hibah tersebut pencairan tersalurkan semua, dan untuk jumlah penerima Hibah non Fisik sebanyak 415 lembaga dengan nilai sejumlah Rp. 8.695.475.000,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan jumlah itu merupakan total keseluruhan sesuai dengan SK Bupati;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi ZAINAL FANANI, S. Kom. MT., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman **100** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tahun 2024 menjabat sebagai Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi antara lain yaitu:
 - 1) Melakukan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan Masyarakat;
 - 2) Melaksanakan program pelayanan Pendidikan untuk anak usia dini dan Pendidikan non-formal;
 - 3) melakukan pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Paud dan Dikmas, program-program tersebut diantaranya adalah Hibah Fisik dan non fisik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Tugas saksi selaku Kabid Pembinaan Paud dan Dikmas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi adalah membantu Kepala Dinas untuk mencairkan dana hibah yang telah ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di bidang saksi yang didalamnya sudah ada by name lembaga dan jumlah anggarannya;
- Bahwa dana hibah di Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa SK Bupati tentang penerima hibah tersebut mengalami perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor:188/399/404.101.2/B/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor:188/203/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 24 November 2022 dengan total anggaran sebesar Rp19.374.475.000,00;
- Bahwa Saksi mengetahui asal nama-nama Lembaga atau Yayasan penerima Dana Hibah dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan

Halaman 101 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kabupaten Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;

- Bahwa anggaran dana hibah sebagaimana SK Bupati Nomor: 188/203/404.101.2/B/2002 tanggal 24 Mei 2022 Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi senilai total Rp. 12.851.000.000,- Tahun Anggaran 2022, kemudian terdapat perubahan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188/358/404.101.2/B/2022 tanggal 10 Oktober 2022 menjadi Rp.19.174.475.000,- (sembilan belas milyar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh Puluh lima ribu rupiah) dan terakhir terdapat perubahan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188/358/404.101.2/B/2022 tanggal 24 Nopember 2022 menjadi Rp.19.374.475.000,- (sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa menurut Saksi awalnya dalam RKA, DPA dan SK Bupati Nomor: 188/203/404.101.2/B/2002 tanggal 24 Mei 2022 Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp12.851.000.000,- ditujukan kepada 462 lembaga yang terdiri dari 71 lembaga pokir dan aspirasi masyarakat (asmas) dan 391 lembaga untuk BOSDA MADIN;
- Bahwa menurut saksi pada perubahan terakhir SK Bupati Nomor: 188/358/404.101.2/B/2022 tanggal 24 Nopember 2022 menjadi Rp.19.374.475.000,- ditujukan kepada 521 lembaga yang terdiri dari 106 lembaga pokir dan asmas dan 415 lembaga untuk BOSDA MADIN;
- Bahwa menurut saksi proposal pengajuan Dana Hibah kepada Bupati Ngawi bisa melalui Anggota Dewan. Bupati Ngawi mendisposisi kepada Bappeda Ngawi sesuai dengan Anggaran setelah Bappeda melakukan verifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran;
- Bahwa untuk verifikasi penerima Hibah dan besarnya diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi untuk dimasukkan dalam RKA yang kemudian ditetapkan dalam (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) DPA Tahun berjalan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi mengusulkan Surat Keputusan Bupati terkait penerima Hibah di Dinas Pendidikan dan

Halaman 102 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kabupaten Ngawi kemudian Surat Keputusan Bupati ditanda tangani oleh Bupati Ngawi;

- Bahwa untuk melakukan pencairan hibah Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) melakukan verifikasi persyaratan, setelah verifikasi persyaratan terpenuhi kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi melalui Aplikasi E Locket selanjutnya diverifikasi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi, setelah itu mentransfer ke rekening lembaga atau yayasan penerima Dana Hibah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan untuk proses pencairan awalnya lembaga mengajukan proposal pencairan dana kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi kemudian dilakukan verifikasi persyaratan oleh personel di Bidang Paud dan Dikmas dengan persyaratan yang terdiri dari :
 - 1) Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah;
 - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - 4) Pakta Integritas;
 - 5) Surat Keputusan Penetapan Penerima Hibah;
 - 6) Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa;
 - 7) Foto Copy KTP Kepala/Ketua;
 - 8) Foto Copy Struktur Kepengurusan;
 - 9) Foto Copy Rekening Bank atas nama Lembaga/Yayasan.
- Bahwa Dina melakukan verifikasi dalam bentuk checklis, Jika lengkap dicairkan, dan seingat saksi saat itu tidak ada yang tidak lengkap jadi dicairkan;
- Bahwa menurut saksi ada peningkatan jumlah anggaran dikarenakan adanya dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur yang nilainya kurang lebih Rp4.723.350.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk BOSDA dan Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pokir DPRD. Sehingga jumlah penerima Hibah Fisik sebanyak 105 lembaga dengan nilai sejumlah Rp. 10.715.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus lima belas juta rupiah), untuk Dana Hibah tersebut pencairan tersalurkan semua. Untuk jumlah penerima Hibah Non Fisik sebanyak 415 lembaga dengan nilai sejumlah Rp.

Halaman 103 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.659.475.000,- (delapan milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut saksi pencairan Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dilakukan dengan cara melakukan verifikasi pencairan berupa permohonan pencairan dari lembaga, rekening lembaga, Fc KTP Pengurus lembaga, NPHD selanjutnya menyiapkan SPP SPM, pertanggungjawaban mutlak, rekening penerima untuk pengajuan SP2D melalui sistem E-Loket untuk diproses Badan Keuangan Daerah;
- Bahwa Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023 dengan total pagu setelah perubahan sejumlah Rp.19.374.475.000,- telah dilakukan pencairan dengan total sebesar Rp18.111.195.000,- (Delapan Belas Milyar Seratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) karena terdapat 3 Madin yang tidak lolos karena tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki proposal permohonan pencairan;
- Bahwa menurut saksi verifikasi yang dilakukan pada saat pencairan berbeda dengan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah. Verifikasi yang dilakukan pada saat pencairan merupakan validasi pencairan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan;
- Bahwa seingat saksi APBD dicairkan bulan Juni dan Juli tahun 2022 sebanyak 43 lembaga dengan anggaran sekira 2,5 miliar;
- Bahwa setelah pencairan dilakukan monev oleh staf dan Kepala Bidang;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua lembaga mengirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Setelah pencairan semua lembaga mengirim LPJ yang disampaikan terakhir minggu kedua januari 2023. Dan maret 2023.
- Bahwa menurut saksi lembaga yang sudah menerima dana memiliki tanggung jawab penuh, ada pakta integritas;
- Bahwa menurut saksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bisa diubah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bukan menjadi dasar untuk verifikasi. Pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- Bahwa proses pencairan dana Hibah berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan SK Bupati;
- Bahwa menurut saksi ada 2 (Dua) verifikasi yaitu verifikasi lembaga dan verifikasi pencairan, dan yang berwenang melakukan verifikasi adalah bagian Perencanaan;

Halaman 104 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi jika Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berubah maka otomatis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ikut berubah;
- Bahwa menurut saksi dana Hibah ada yang tidak cair karena tidak memenuhi syarat dan tidak mengajukan permohonan. Yang tidak mengajukan 4 lembaga, dan 3 Madin tidak memenuhi syarat. Monev dilakukan oleh pegawai, bentuknya melihat keseusian anggaran dan realisasi dan hasil Monev sudah dilaporkan ke Bupati;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dinas Pendidikan, Terdakwa pindah;
- Bahwa Bos Madin bersumber dari APBD Kabupaten, dan APBD Propensi. APBD Kabupaten sebesar 3,96 dan Propensi sebesar 4,7 untuk anggaran 2022;
- Bahwa Bantuan keuangan yang berasal dari APBD Propensi masuk pada 3 pebruari 2022;
- Bahwa menuet saksi dari 415 lembaga yang menerima dana Hibah adalah sah, dan dokumen lengkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi TRI PUJO HANDONO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sejak tahun 2021 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa yang menjadi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan adalah : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Sedangkan Fungsi Badan Keuangan yaitu:
 - a) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Badan Keuangan;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
 - c) Pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;

Halaman 105 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- e) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan keuangan dan barang milik daerah;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Bahwa menurut saksi Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan Kab Ngawi Tahun Anggaran 2022 telah dianggarkan dalam APBD sebagaimana dalam:
 - Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202 tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan
 - Peraturan Bupati Nomor 190 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan, Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 03 Oktober 2022
 - Peraturan Bupati Ngawi Nomor 200 Tahun 2022 Tanggal 18 November 2022;
- Bahwa Dana Hibah disalurkan berdasarkan :
 - SK Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan pagu anggaran sebesar Rp12.851.000.000,-;
 - SK Bupati Ngawi Nomor 188/358/404.101.2/B/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan pagu anggaran sebesar Rp.19.174.475.000,-;
 - SK Bupati Ngawi Nomor 188/399/404.101.2/B/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan pagu anggaran sebesar Rp.19.374.475.000,-;

- Bahwa untuk proses pencairan dana segala kelengkapan dan permohonan diajukan melalui Aplikasi E-Loket yang telah diterapkan di Kab Ngawi sejak tahun 2021 yang mana tidak lagi dilakukan secara tatap muka. Yang dilakukan oleh Badan Keuangan yaitu memastikan kelengkapan data yang dimintakan dalam E-Loket untuk proses pencairan diantaranya: Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM-LS, Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS, dan Rekening penerima bantuan. Dan selanjutnya dana langsung dicairkan kepada penerima hibah;
- Bahwa dana hibah yang ditujukan kepada BOSDA MADIN pada Dinas Pendidikan Kab Ngawi Tahun Anggaran 2022 terdapat dana sharing dari Pemerintah Kab Ngawi dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang mana Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan dana sharing tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus. Dana sharing dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut dimasukkan kedalam Perubahan APBD Kab Ngawi sekitar 10 Juli 2022;
- Bahwa menurut Saksi Dana sharing Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut disalurkan kepada penerima hibah dengan mekanisme hibah, karena itu proses penyalurannya mengikuti mekanisme aturan terkait hibah;
- Bahwa Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan Kab Ngawi dengan rincian pagu :
 - Pokok Pikiran dan Asmas :
APBD (Sebelum perubahan) : Rp7.960.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah
Perubahan APBD (setelah perubahan) : Rp10.715.000.000 (sepuluh miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah
 - BOSDA MADIN (sharing)
 - 1) Sumber APBD Kab Ngawi : Rp3.936.125.000 (honorarium untuk 5 bulan);
 - 2) Bantuan Keuangan Khusus Provinsi : Rp4.723.350.00 (honorarium untuk 6 bulan);Sehingga total untuk BOSDA MADIN adalah sebesar Rp8.659.475.000,00;

Halaman 107 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total Pagu Anggaran Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan Kab Ngawi Rp.19.374.475.000 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa menurut saksi realisasi Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan Kab Ngawi adalah sebesar Rp18.111.195.000,00;

Bahwa untuk pencairan dana hibah yang berasal dari Pokok Pikiran dan Asmas dilakukan sekitar bulan Juni 2024 sedangkan untuk pencairan dana hibah BOSDA MADIN dilakukan pada akhir Desember 2024;

Bahwa sepengetahuan saksi setiap tahun ada Bosda Madin.boda yang digunakan untuk membantu operasional guru-guru madin;

Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber data penerima untuk bosda madin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi EDWIN RURIYANAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubid belanja di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi sejak Januari 2024 berdaarkan dasarnya SK. Bupati Nomor : 800.1.3/183/404.403/2024 tanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi saksi selaku Kasubid belanja di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi sebagai berikut:
 - a) Melakukan verifikasi pengajuan pencairan dana dari SKPD
 - b) Setelah lolos verifikasi menyiapkan lembar Surat Pernitah Pencairan Dana (SP2D).
 - c) Kemudian mengajukan SP2D ke kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

Halaman 108 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Mengirim SP2D ke Bank Jatim untuk mentransfer dana dari Kasda ke masing-masing penerima sesuai nama di SP2D.
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan terbitnya SP2D, yaitu awalnya masing-masing SKPD mengajukan pencairan dana melalui aplikasi E Locket dengan mengupload dokumen antara lain:
 - a) SPM yang ditanda tangani oleh PA/KPA
 - b) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditanda tangani PA/KPA
 - c) Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran ditandatangani oleh pejabat penatausahaan keuangan SKPD.
 - d) SPP LS ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dengan diketahui PPTK masing-masing SKPD
 - e) Kuitansi bukti pembayaran ditandatangani oleh PPTK, bendahara Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran serta penerima (pihak ke 3) disetujui oleh PA/KPA.
 - f) Fc. Rekening bank milik pihak ke 3;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi menerima pengajuan pencairan tersebut melalui aplikasi lalu di Sub Bidang Belanja melakukan verifikasi dokumen yang diupload oleh SKPD. Jika terjadi kesalahan maka dilakukan perbaikan di SKPD, dan jika dokumen tersebut lengkap maka bidang Sub Bidang Belanja akan memproses dan menerbitkan Surat Pernyataan Pencairan Dana (SP2D) yang akan ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yang dijabat Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan;
- Bahwa setelah ditandatangani dan disetujui SP2D dikirim ke Bank Jatim selaku tempat penyimpanan Kas Daerah untuk selanjutnya dilakukan pencairan dengan cara transfer uang ke rekening penerima sesuai nama dalam SP2D. Kemudian Bank Jatim setelah mentransfer dana tersebut akan mengirimkan rekening koran dari Kas daerah ke Bidang Perbendaharaan.
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama badan atau Lembaga penerima hibah dalam kegiatan Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa dari register SP2D Tahun 2022 (Surat Perintah Pencairan Dana);
- Bahwa seingat saksi realisasi Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan Kab Ngawi sebagaimana register SP2D Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp18.111.195.000,00;

Halaman 109 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pada tahun 2021 juga terdapat kegiatan pemberian bantuan dana hibah yang serupa pada dinas Pendidikan Kab Ngawi sebagaimana register SP2D Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa menurut saksi untuk pencairan dana hibah yang berasal dari Pokok Pikiran dan Asmas dilakukan sekitar bulan Juni 2022 sedangkan untuk pencairan dana hibah BOSDA MADIN dilakukan pada akhir Desember 2022;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi MUKIBBUDIN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pendidikan Diniah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi sejak 19 September 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Madin menerima dana hibah dari Kab Ngawi T.A 2022 dari SK Bupati Kab Ngawi Nomor: 188/358/404.101.2/B/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor: 188/203/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba/Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Berupa Uang Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari Share WA Bu SUHARTI (Dinas Pendidikan);
- Bahwa saksi menerangkan dana hibah yang pasti bukan dari Kementerian Agama, saksi tahu kegiatan dana hibah diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi sehingga dana berasal dari APBD;
- Bahwa saksi baru mengetahui terkait Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan Kab Ngawi pada saat ada surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi Nomor:

Halaman 110 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421.9/1861.1/404.301/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Permintaan Data BOSDA Madin Tahun Anggaran 2022 yang mana pada surat tersebut pada intinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi meminta data Madin kepada Kementerian Agama Kab Ngawi berupa:

- a. Ijin Operasional untuk Lembaga Madin yang belum punya atau masa berlakunya habis;
 - b. Data untuk siswa/santri dan guru/ustadz/ustadzah by name untuk masing-masing lembaga;
 - c. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai guru/ustadz/ustadzah dari lembaga penyelenggara yang diketahui Kepala Kantor Kemenag Kab Ngawi;
 - d. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - e. Susunan struktur organisasi lembaga;
 - f. Surat Pernyataan dari Kemenag tentang rekapitulasi, verifikasi dan validasi jumlah data santri dan ustadz;
- Bahwa menurut saksi atas surat permintaan data dari Dinas Pendidikan Kab Ngawi tersebut saksi infokan kepada Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah (KKDT) untuk meminta data dan menyetorkan data jumlah santri dan menyiapkan proposal permohonan pencairan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan lampiran sebagaimana dimintakan;
 - Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 ada dikirimkan surat ke Dinas pendidikan Kabupaten Ngawi terkait dengan kelengkapan data dari 358 Madin sebagaimana dalam SK Bupati;
 - Bahwa saksi menerangkan nama-nama Lembaga saksi ketahui dari SK Bupati Ngawi;
 - Bahwa saksi membenarkan nama-nama Madin penerima Bosda Madin sebagaimana dalam SK Bupati tersebut adalah sah, memiliki kelengkapan administrasi, dan terdata dalam sistem database yang dimiliki oleh Kementerian Agama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi memiliki pagu anggaran senilai total Rp. 19.174.475.000,- (sembilan belas milyar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan pencairan sejumlah Rp. 18.111.195.000,- (Delapan Belas Milyar Seratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan jumlah seluruh Madin di Kab Ngawi yaitu: Madin (Madin Ula, Madin Wustho, Madin Ulya) yang terdaftar di Kementerian

Halaman 111 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kab Ngawi di Kab Ngawi sebanyak 564 Madin, dan Salafiyah (Salafiyah Ula, Salafiyah Wustho, Salafiyah Ulya) yang terdaftar di Kementerian Agama Kab Ngawi sebanyak 15 Salafiyah;

- Bahwa saksi menerangkan jumlah Madin dan Salafiyah yang menerima hibah:
 - Madin yang menerima hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebanyak 347 Madin sebagaimana dalam SK Kab Ngawi Nomor: 188/358/404.101.2/B/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
 - Salafiyah yang menerima hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebanyak 11 Salafiyah sebagaimana dalam SK Kab Ngawi Nomor: 188/358/404.101.2/B/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme Madin dan Salafiyah yang menerima bantuan hibah untuk tahun anggaran 2022;
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 lembaga yang saksi usulkan untuk tidak dapat menerima dana hibah T.A 2022 yaitu: Salafiyah Ula Tanwirul Huda, Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 1 dan, dan Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 3;
- Bahwa yang menjadi alasan tidak menerima menerima dana hibah adalah: Salafiyah Ula Tanwirul Huda tidak mengikuti ujian Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) pada tahun 2022, sehingga secara data Salafiyah Ula Tanwirul Huda tidak memiliki santri, sedangkan Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 1 dan Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 3 tidak pernah memiliki ijin operasional PKPPS, karena Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 1 dan Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 3 tidak memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional NPSN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permintaan data madin oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawai sebelum tahun 2021, dan Dinas Pendidikan baru mengirimkan surat permintaan bantuan berdasarkan surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi Nomor: 421.9/1861.1/404.301/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Permintaan Data BOSDA Madin Tahun Anggaran 2022 dan surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi Nomor: 421.9/07/404.301/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal Rencana BPPDGS TA. 2023;
- Bahwa menurut saksi untuk pengusulan dana hibah bagi Madin dari Dinas Pendidikan Kab Ngawi, baru ada meminta data kepada Kementerian Agama Kab Ngawi untuk Tahun Anggaran 2023;

Halaman 112 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ada tidaknya permintaan data Madin sebelum tahun 2021;
- Bahwa Kementerian agama melakukan update secara rutin data madin setelah melakukan verifikasi;
- Bahwa Madin penerima dana hibah adalah sah, dan memiliki kelengkapan administrasi, sehingga diajukan oleh Kemenag Ngawi;
- Bahwa Kantor Kemenag Ngawi memiliki otoritas untuk melakukan verifikasi terhadap kelembagaan Madin yang ada di Ngawi;
- Bahwa kantor Kementerian Agama memiliki aplikasi untuk mendata dan memverifikasi lembaga Madin;
- Bahwa Saksi diminta oleh Dinas Pendidikan Ngawi terkait data madin pada tahun 2023, 2024 dan 2025;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi APRIANA KUSUMANINGRUM, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa terkait dengan dana hibah saksi mengetahui hanya sebatas proses pembuatan Keputusan Bupati Ngawi Nomor nomor 188/358/404.101.2/B/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Badan dan Lembaga Yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi T.A 2022, berdasarkan draft permohonan pengajuan dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa menurut saksi proses penerbitan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yaitu Badan Keuangan Kabupaten Ngawi menyampaikan draft atau rancangannaskah Peraturan Bupati Ngawi tentang pedoman pemberian

Halaman **113** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



hibah dan bantuan sosial selanjutnya melakukan pembahasan dengan melibatkan OPD terkait Bappeda, Bakeu, dan Bagian Hukum, pembahasan berdasarkan Permendragi Nomor 77 Tahun 2020 dan Alur SIPD berdasarkan keterangan dari Bappeda dan Bakeu, setelah Bappeda dan Bakeu menyetujui substansi rancangan peraturan bupati tersebut selanjutnya bagian hukum memfasilitasi proses untuk dimintakan tanda tangan Bupati Ngawi;

- Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial penyampaian usulan hibah dilakukan secara tertulis kepada Bupati beserta RAB nya, dengan cara: melalui SIPD; dan/atau disampaikan secara langsung kepada Bupati;
- Bahwa saksi menerangkan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan melakukan verifikasi atas usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terhadap kesesuaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD terkait. SKPD yang melaksanakan bidang perencanaan dan yang melakukan verifikasi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa menurut saksi setiap pengusulan dana hibah wajib melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa menurut saksi menerangkan menurut pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial SKPD terkait *sebagaimana pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah*. Yang berkewajiban melakukan verifikasi penerima Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan Kab Ngawi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa menurut saksi verifikasi sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial adalah verifikasi yang berbeda satu sama lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi untuk proses pencairan dana hibah juga dilakukan validasi sebagaimana Pasal 10 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Bahwa saksi menerangkan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi ada menyampaikan usulan draft naskah Keputusan Bupati yang sudah disertai dengan daftar penerima hibah, Kemudian bagian hukum meminta keterangan atau kesaksian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupatengawi terkait kebenaran naskah draft Keputusan bupati tersebut, termasuk by name dan by address dari masing-masing penerima hibah;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi membubuhkan paraf koordinasi pada setiap lembar naskah bupati tersebut sebagai bukti bahwa Dinas Pendidikan mengakui bahwa yang tertera dalam Keputusan bupati tersebut sudah benar, kemudian Bagian Hukum memproses Keputusan Bupati tersebut untuk dimintakan tanda tangan Bupati;
- Bahwa menurut saksi yang menentukan calon penerima hibah yaitu SKPD Terkait dengan melakukan verifikasi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam hal Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan Kab Ngawi yang menentukan adalah Dinas Pendidikan Kab Ngawi;
- Bahwa saksi menerangkan verifikasi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial seharusnya dilakukan dalam proses perencanaan;
- Bahwa menurut pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, hasil verifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kab Ngawi berupa surat Keterangan yang menyatakan : Usulan hibah telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, dan telah terdapat kesesuaian antara usulan uraian pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan pada RAB;
- Bahwa saksi menerangkan Rancangan SK Bupati terkait penerima dana hibah yang membuat adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi selanjutnya diserahkan kepada saksi selaku Kepala

Halaman 115 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Badan Hukum Kab Ngawi dengan saksi hanya melakukan cross check apakah sudah sesuai pertimbangan hukumnya;

- Bahwa saksi menerangkan terdapat beberapa kali perubahan Surat Keputusan terkait penerima dana hibah yaitu Surat Keputusan Bupati Kabupaten Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 24 Mei 2022 yang terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor:188/399/404.101.2/B/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor:188/203/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 24 November 2022;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan SK Bupati Ngawi tertanggal 24 Mei 2022 sumber dana berasal dari APBD dan sepengetahuan saksi belum ada dana Bantuan Keuangan (BK) Provinsi, namun untuk pastinya apakah dipastikan murni atau tidak saksi belum mengetahuinya yang lebih mengetahui bagian Badan Keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat perubahan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial menjadi Peraturan Bupati Ngawi Nomor 206 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada tanggal 9 Desember 2022;
- Bahwa saksi menerangkan perubahan Peraturan Bupati Ngawi tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial berasal dari usulan Badan Keuangan Kab Ngawi;
- Bahwa menurut saksi untuk kegiatan Dana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 yang menjadi dasar pelaksanaan adalah Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bos Madin ada yang bersumber dari APBD Proepnsi Jawa Timur tahun 2021 dan 2022 ada Bosda Madin dari Propensi;
- Bahwa untuk Bosda Madin dari Propensi harus ada dana pendampingan dari APBD Kabupaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Drs. JOKO SUMARYADI, M.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Ngawi adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Ngawi Nomor: X.821.2/753/404.202/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi tanggal 03 Agustus 2020;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa menurut saksi pada saat kegiatan reses anggota DPRD menghimpun, dan menginventarisir usulan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Ngawi, kemudian hasil tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Ngawi tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD kemudian diteruskan ke Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) Kabupaten Ngawi untuk dibahas lebih lanjut;
- Bahwa Saksi juga diundang rapat untuk pendistribusian oleh BAPPEDA Kabupaten Ngawi dengan OPD-OPD Teknis;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Dewan bertugas membantu DPRD dalam rangka mengumpulkan usulan-usulan, menginventarisir, dan menghimpun usulan-usulan pokok Pikiran Anggota DPRD untuk diajukan Surat Keputusan Ketua DPRD kepada BAPPEDA Kabupaten Ngawi sebagai bahan rencana awal RKPD;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada saat DPRD melakukan reses atau jaring aspirasi dari Masyarakat, DPRD mendapatkan bahan dari

Halaman 117 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Masyarakat, Dimana bahan-bahan tersebut dibahas di masing-masing fraksi untuk dijadikan pokok-pokok pikiran DPRD kemudian pokok-pokok pikiran tersebut diajukan penganggarannya yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Ngawi kepada BAPPEDA Kabupaten Ngawi sebagai bahan rencana awal RKPD;

- Bahwa menurut saksi peraturan terkait mekanisme pengusulan pokok-pokok pikiran yang nantinya dikirimkan ke BUPATI Ngawi atau BAPPEDA Ngawi yaitu diantaranya: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 178 tentang Pokok Pikiran dan pasal 78 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Perumusan Rencana Awal RKPD : Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- Bahwa saksi menerangkan proses pengusulan pokok-pokok pikiran DPRD untuk dapat diajukan sebagai bahan rencana awal RKPD sebagaimana Pasal 78 ayat (2) dan (3) Permendagri 86 tahun 2017 :
 - 1) DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasar-kan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lo-kasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pem-bangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
 - 2) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD, disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA;
 - 3) Yang mana usulan kepada BAPPEDA biasanya kami sampaikan antara februari-maret sebagai rancangan awal RKPD;
- Bahwa menurut saksi DPRD Kab Ngawi ada mengirimkan surat ke Bapelitbang terkait hasil Rapat Paripurna pembahasan Pokok-Pokok Pikiran
- sejumlah 456 usulan pokok pikiran dari 45 Anggota DPRD Kabupaten Ngawi untuk seluruh OPD-OPD Teknis yang mengampu untuk diverifikasi oleh BAPPEDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dari 456 usulan pokok pikiran setelah diverifikasi BAPPEDA yang terkait Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menjadi sejumlah 58 usulan pokok pikiran;
- Bahwa usulan Pokok Pikiran Anggota DPRD yang terkait dengan Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi yaitu:

No	Nama Lembaga	Alamat
1	SMPN 5 NGAWI	Ngawi
2	MA AL HIDAYAH	Sondriyan, Majasem, Kendal
3	MWC NU KENDAL	Tegalsari, Majasem, Kendal
4	MADIN ULA AL HIDAYAH	Sondriyan, Majasem, Kendal
5	PP. ALHIKAM	Dusun Tempursari, Tambakboyo, Mantingan
6	MI AL HIDAYAH	Sondriyan, Majasem, Kendal
7	TPA NURUL HUDA	Dsn Sapen 001/003, Majasem, Kendal
8	MADIN ULA BAHRUL ULUM	Sidorejo, Kendal
9	MADIN ULA BAITUS SALAM	Dsn Buluu 2, Randusongo, Gerih
10	SD MUHAMADIYAH 1 PADAS	Desa Kedungprahu, Kec. Padas, Kab. Ngawi
11	MI MUHAMADIYAH KWADUNGAN LOR	Desa Kwadungan Lor Kec. Padas Kab. Ngawi
12	KB ANGGREK	Dsn. Gondorejo RT.03 RW.03 Hargosari
13	KB BERLIAN II	Dsn. Panjen RT.003 RW.001 Summersari
14	KB MAWAR	Dsn. Blibar RT.04 RW.04 Ngrendeng
15	KB TUNAS BANGSA	Dsn. Pocol RT.02 RW.01 Pocol
16	PAUD MATAHARI	Dsn. Ngelncong RT.08 RW.03 Kauman
17	PAUD TUNAS KELAPA	Dsn. Nglekok RT.03 RW.03 Girikerto
18	TK DHARMA WANITA 1 SUMBERSARI	Dsn. Bulak Rejo RT.05 RW.02 Summersari
19	TK DHARMA WANITA GIRIKERTO	Dsn. Blibar RT.01 RW.04 Girikerto
20	TK DHARMA WANITA 3 JAGIR	Dsn. Jagir RT.012 RW.001 Jagir
21	TK DHARMA WANITA 1 PONCOL	Dsn. Krajan RT.002 RW.001 Poncol
22	TK DHARMA WANITA 3 TULAKAN	Jl. Sine Gendoro RT.01 RW.01 Tulakan
23	TK HARAPAN SINE	Jl. Kertonegoro 03 RT.03 RW.03 Sine
24	TK DHARMA WANITA JAGIR 1	Dsn. Jagir RT.02 RW.01 Jagir
25	TK KUNCUP MEKAR	Dsn. Jamus RT.01 RW.01 Girikerto
26	TK IDATA NGRAMBE	Dsn. Pule RT.03 RT.01 Ngrambe
27	MADRASAH TSANAWIYAH "MAMBAUL HIKMAH"	Dsn. Kerten Desa Teguhan Kec. Paron
28	MADRASAH DINIYAH ULU NURUL ISLAM	Dsn. Ngisor Desa Kedungputrii Kec. Paron
29	SD MUHAMADIYAH 1 PARON	Jalan Raya Paron Ngawi Kec Paron

Halaman 119 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



		Kab Ngawi
30	TK AISIYIAH AS SALAM	Dsn. Kawu RT.02/02 Ds. Kawu Kec. Kedunggalur
31	AL IMAM ASY SYAFI'I	Ds. Legundi Kec. Karangjati
32	TKIT PELITA UMAT	Ds. Keras Kec. Geneng
33	LP MI ISLAMIYAH	Dsn. Balong Ds. Gerih Kec. Gerih
34	Ponpes AL-QURAN SUNAN KALIJOGO	Sunan Kalijogoo 03 Dsn. Pojok Ds. Beran Kab Ngawi
35	TK AISIYIAH	Ds. Jogorogo Kec. Jogorogo
36	AISIYIAH	Ds. Tulakan Kec. Sine
37	MUHAMMASIYAH	Ds. Tulakan Kec. Sine
38	TK ABA	Cepoko, Ngrambe
39	TK AISIYIAH	Sidolaju, Kab Ngawi, Widodaren, Sidolaju
40	Desa	Dsn. Tambakboy RT.01/03 RW.08 Mantingan
41	KELOMPOK TANI PONDOK	Dsn. Pondok Ds. Tambakboyo Kec. Mantingan
42	KANTOR TK ABA 1 NGAWI	Jln. Trunojoyo Gg. Mawar Kel Margomulyo
43	GEDUNG DAKWAH MUHAMMADIYAH NGAWI	Jl. PB Sudirman 19/12 Jrubong Ngawi
44	ASRAMA PANTI ASUHAN MUHAMMADIAH NGAWI	Jalan Ketonggo III No. 26 Ketanggi Ngawi
45	TK ASIYYAH 5 Ngawi	Jl. Manyar RT.002 RW.006 Ds. Beran
46	SMK PANTI PAMADI SIWI 1 NGRAMBE	Jl. Terminal No.01A, Ngrambe
47	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU	Jl. Cindrawasih 48A Grudo Ngawi
48		Ds. Gerih
49	YAYASAN DARUL MUTAKIN	Jl. Sunan Kalijogo
50	SDN GENENG 3	Pembangunan Gedung/Aula Sdn Geneng 3, Kab. Ngawi, Geneng
51	TK DHARMA WANITA GENENG 2	Karang Asem 2 RT.01 RW.06, Geneng
52	TK PERMATA BUNDA	Jl. Panceran Pilang Payung I RT.02 RW.01 Geneng
53	TK MANDIRI AL IKLAS	JI Mantingan-Sine KM.05 RT.003 RW.007 Dusun Kuwek Desa Pakah Kec. Mantingan
54	SMP NURUL BURHAN	Dsn. Kedungprahu RT.05 RW.01 Desa Widodaren Kec. Widodaren
55	TK DARMA WANITA SIDOLAJU	Dusun Sidolaju Kec. Widodaren Ngawi
56	SDIT ALAM NURUL ISLAM DUA	Dsn Tempurejo RT.04 RW.02 Desa Kedunggudel Kec. Widodaren
57	MI PSM NGLENCONG	Ds. Ngelncong Ds. Dempel, Kec. Geneng
58	PONDOK PESANTREN MADIINATUL HUFFADZ	Jl. S.PARMAN GG

- Bahwa saksi kurang mengetahui bagaimana menentukan jumlah dana hibah yang diterima masing-masing Lembaga;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah usulan di verifikasi BAPEDA kemudian dilakukan breakdown kepada OPD Terkait dan dilakukan Musrenbang RKPD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan di tingkat Tim



Anggaran Pemerinttah Daerah (TAPD) dan lebih lanjut dibahas bersama Badan Anggaran DPRD (Banggar) untuk ditentukan besaran jumlah anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah'

- Bahwa menurut saksi hasil pembahasan TAPD dan Banggar dibawa ke Rapat Paripurna untuk dibahas dan ditetapkan sebagai APBD Kabupaten. Yang mana Rapat Paripurna selambatnya dilakukan akhir bulan November;
- Bahwa menurut Saksi DPRD Kab Ngawi ada mengirimkan surat ke Bapelitbang terkait hasil Rapat Paripurna pembahasan Pokok-Pokok Pikiran.pernah dilakukan rapat koordinasi dengan hasilnya untuk sinkronisasi dengan disesuaikan dengan hasilnya untuk sinkronisasi yang disesuaikan dengan program kegiatan, kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi SRI ENDAH WAHYUNI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah Madarasah Aliyah (MA) Al Hidayah sejak tahun 2014 s/d sekarang. Saksi diangkat sebagai Kepala Sekolah berdasarkan SK dari Yayasan Al -Hidayah;
- Bahwa menurut saksi Madarasah Aliyah (MA) Al Hidayah berdiri berdasarkan Piagam pendirian/oprasional Madrasah Nomor : MAS/21.0003/2016 tanggal 1 Desember 2016 dari Kementrian Agama RI, sertifikat nomor pokok sekolah nasional 20539284 dari Departemen Pendidikan Nasional tanggal 1September 2008 dan Keputusan Menkumham Nomor : AHU 0029781.AH.01.07.tahun 2015 tanggal 12 Desember 2015;
- Bahwa Madarasah Aliyah (MA) Al Hidayah membentuk Panitia pembangunan Madarasah Aliyah (MA) Al Hidayah berdasarkan SK Kepala Sekolah dengan susunan sebagai berikut:

Penanggungjawab :Kepala Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua :ALI MUHDAKIR

Sekretaris: FATIKHIN

Bendahara :ULIL AFIDA

Anggota: AHMAD TURMUDZI, UMI S, MABRUR

- Bahwa menurut saksi Madarasah Aliyah (MA) Al Hidayah pernah mendapatkan bantuan hibah berupa uang pada tahun 2022 dari Dinas Pendidikan Kab Ngawi sebesar Rp250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi sekira pada tahun 2021 saat ada reses anggota Dewan, Saksi diundang PAK KHOIRUL ANAM (Anggota Dewan) dan menginformasikan jika tahun 2022 apabila ada sekolah yang kesulitan dana untuk membangun sekolah dapat meminta bantuan ke pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa itu pada tanggal 28 Januari 2021, saksi membuat proposal permohonan pembangunan Madarasah Aliyah (MA) Al Hidayah ke Bupati Ngawi Madarasah Aliyah (MA) Al Hidayah. Dalam proposal lembaga saksi mengajukan permohonan kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) dengan RAB sebesar Rp400.167.000,00. Lewat jalur Pokir Dewan.
- Bahwa saksi menerangkan proposal tersebut telah saksi serahkan kepada Dinas Pendidikan Kab Ngawi namun saksi tidak mengetahui siapa yang menerimanya;
- Bahwa proposal tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi berdasarkan undangan dari Dinas Pendidikan bertempat di RM Hj. MAIMUN untuk kegiatan sosialisasi terkait bantuan hibah yang telah disetujui Bupati Ngawi dengan nilai bantuannya sebesar Rp250.000.000,-;
- Bahwa lembaga sebagai penerima hibah dituangkan dalam SK Bupati Ngawi Nomor : 188/203/404.101.2/B/2023 tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan badan/lembaga penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Ngawi TA 2022;
- Bahwa saksi pernah saksi mendatangi NPHD selaku Kepala Madarasah Aliyah (MA) Al Hidayah selaku penerima hibah dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, saksi saat itu disodori dokumen NPHD oleh staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi saksi lupa namanya;

Halaman 122 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terkait dengan bantuan telah dilakukan pembangunan oleh panitia gedung pembangunan 2 ruang kelas baru yang menghabiskan dana sebesar Rp 250.000.000,-sesuai dengan RAB dalam proposal pencairan dana yang telah disetujui oleh Bupati Ngawi;
- Bahwa saksi telah membuat laporan keuangan dan telah dilaporkan sebagaimana dalam BKU dari bulan Juli 2022 s/d 30 September 2022. Untuk bukti dukung berupa bukti pembayaran dan nota pembelian pada toko bangunan kami telah lampirkan dalam LPJ dana hibah tanggal 3 Oktober 2022, saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah besarnya dana untuk pembelian material dan upah pekerja harian;
- Bahwa seingat saksi Dinas Pendidikan Kab Ngawi Tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pembangunan ruang kelas baru pada Madarasah Aliyah (MA) Al Hidayah;
- Bahwa saksi menerangkan pernah dilakukan audit dari Inspektorat Kabupaten Ngawi dan ditemukan terdapat selisih nominal dana hibah yang diterima $\pm$ Rp. 29.443.000, dari laporan pertanggungjawaban yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan sudah dikembalikan;
- Bahwa menurut saksi terdapat nota pembelian material di toko GG sebanyak 5 nota dengan besaran antara lain:
 - a) Nota tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp. 4.365.000,- beserta bukti pembayarannya (kwitansi) berstempel.
 - b) Nota tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp. 4.115.000,- sebesar Rp. 4.365.000,- beserta bukti pembayarannya (kwitansi) berstempel.
 - c) Nota tanggal 21 Agustus 2022 sebesar Rp. 3.915.000,- sebesar Rp. 4.365.000,- beserta bukti pembayarannya (kwitansi) berstempel.
 - d) Nota tanggal 12 September 2022 sebesar Rp 12.610.000,- sebesar Rp. 4.365.000,- beserta bukti pembayarannya (kwitansi) berstempel.
 - e) Nota tanggal 19 September 2022 sebesar Rp. 4.438.000,- sebesar Rp. 4.365.000,- beserta bukti pembayarannya (kwitansi) berstempel.Total sebesar Rp. 29.443.000,-;
- Bahwa kenyataannya saksi atau panitia pembangunan MA AL Hidayah tidak pernah belanja di toko GG Pangestu;
- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp29.443.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang tidak ada bukti dukung berupa nota pembelian yang sah telah saya kembalikan dan di lakukan penyitaan oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Ngawi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sebagaimana dalam Surat tanda penererimaan dan tanda terima penitipan uang;

Halaman 123 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan Terdakwa tidak pernah menerima proposal yang diserahkan oleh Saksi;

14. Saksi MIFTAHUL ANAS, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah SMP MA'ARIF Ngawi sejak tahun 2015 s/d 2022 berdasarkan SK Yayasan LP Ma'arif Ngawi;
- Bahwa susunan SMP MA'ARIF Ngawi pada tahun 2022 sebagai berikut: Kepala sekolah : MIFTAHUL ANAS (Saksi sendiri), Wakasek: EKO BUDI PURNOMO, dan Bendahara :TUTIK SPd;
- Bahwa menurut saksi SMP MA'ARIF berlokasi di Desa Beran Kec Ngawi, Kab Ngawi berdiri sejak tahun 1994 berdasarkan IJOP dari Dinas Pendidikan Kab Ngawi Nomor : 420/1215.1/404.101/2021 tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa saksi menerangkan SMP MA'ARIF pada tahun 2022 pernah mendapatkan bantuan hibah uang dari Pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar Rp13.200.000 (tujuh belas juta dua ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dana hibah tersebut bersumber dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi menerangkan SMP MA'ARIF harus membuat proposal permohonan bantuan dana hibah terlebih dahulu dengan lampiran dokumen berupa : Ringkasan proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pakta Integritas, Surat pernyataan bertanggung jawab, Fc. KTP pengurus, dan Fc. Rekening Bank Jatim;
- Bahwa menurut saksi proposal tersebut dikirim langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dalam hal ini pihak Kabupaten Ngawi telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi berdasarkan SK Bupati Ngawi Nomor : 188/358/404.101.2/B/2023 tanggal

Halaman 124 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2022 dengan nilai bantuannya sebesar Rp13.200.000 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Setelah mengetahui bantuan hibah disetujui saksi membuat Proposal Permohonan Pencarian dan masuk rekening masuk ke rekening Bank Jatim 0102239024 atas nama SMP MA'ARIF sebesar Rp13.200.000 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa bantuan tersebut dialokasikan untuk 4 guru SMP Maarif;
- Bahwa saksi menerangkan Pernah membuat LPJ pertanggal 31 Desember 2022 dan ditujukan pada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi dan di tanda tangani oleh Kepala sekolah yang baru;
- Bahwa menurut saksi pada tahun 2021 SMP MA'ARIF juga pernah menerima dana hibah dari Dinas Pendidikan Kab Ngawi, namun saksi lupa berapa besarnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi MUTAKIN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Lembaga Pondok Pesantren Al-Hidayah Sondriyan yang terletak di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, dasar saya sebagai Ketua Lembaga Pondok Pesantren Al-Hidayah Sondriyan yang terletak di Desa Gelung;
- Bahwa Lembaga Pondok Pesantren Al-Hidayah Sondriyan yang terletak di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi berdiri berdasarkan Akta Pendirian Cabang Yayasan Pendidikan Islam Al-Hidayah Sondriyan, Notaris Mohamad Toha Dhukas, SH.M Kn. SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-00275.AH/02.01.Tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020;
- Bahwa menurut saksi Lembaga Pondok Pesantren Al-Hidayah Sondriyan yang terletak di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pernah

Halaman 125 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bantuan hibah uang dari Pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa menurut saksi Pertama-tama saksi mengajukan kepada Bupati Kabupaten Ngawi Proposal permohonan untuk pembangunan Gedung Pondok Pesantren Al-Hidayah Sondriyan Desa Gelung Kecamatan Paron Tahun Anggaran 2021 tanggal 7 Februari 2021;
- Bahwa proposal dan rencana anggaran biaya (RAB) terhadap dana hibah yang diajukan oleh Pondok Pesantren Al-Hidayah Sondriyan digunakan untuk pembangunan Gedung Pondok Pesantren Al-Hidayah Sondriyan sebesar Rp426.844.000,- (empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi proposal yang dikirim ke Bupati Ngawi yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan menerima uang dana hibah tersebut tanggal 19 Juli 2022 melalui rekening bank Jatim No. 1172018706 atas nama Pondok Pesantren Al-Hidayah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saksi mencairkan dana bantuan hibah dari Dinas Pendidikan Kab. Ngawi T.A 2022 di Bank Jatim Cabang Ngawi Pada Tanggal 22 Juli 2022;
- Bahwa menurut saksi uang yang ada di rekening tersebut saksi cairkan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sekaligus;
- Bahwa pelaksanaan dana hibah untuk pembanguna Gedung Pondok Pesantren Al-Hidayah Sondriyan Desa Gelung Kecamatan Paron telah terealisasi seluruhnya;
- Bahwa seingat saksi dalam pelaksanaan dana hibah tersebut tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi dari pihak Dinas Pendidikan Kab Ngawi;
- Bahwa menurut saksi dalam kegiatan tersebut Ponpes AL –Hidayah menerima dana hibah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembangun gedung baru ditemukan bukti dukung yang tidak sah sebesar Rp. 174.175.000,- dengan rincian: Toko GG Pangestu sebesar Rp 48.400.000,- dari SPJ sebesar Rp 48.400.000,- yang dibuat, Toko HND sebesar Rp. 104.310.000,- dari SPJ 154.310.000,- yang dibuat, dan UD Zulfa sebesar Rp. 21.465.000,- dari SPJ yang dilaporkan sebesar Rp. 71.465.000;
- Bahwa menurut saksi menerangkan uang sebesar Rp174.175.000,- (seratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah dikembalikan dan di lakukan penyitaan oleh pihak penyidik Kejaksaan

Halaman 126 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Negeri Ngawi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sebagaimana dalam Surat tanda penerimaan dan tanda terima penitipan uang tanggal 9 Desember 2024;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

16. Saksi SITI KHOMARIYAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bertindak sebagai Ketua Madin Ula Darul Qur'an Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa menurut saksi Madin Ula Darul Qur'an Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0004634.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 14 Januari 2016 beroperasi berdasarkan Ijin Operasional Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi Nomor: 267 Tahun 2017 tentang Ijin Operasional Madrasah Diniyah Darul Qur'an Tingkat Awakiyah/Ula di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi tanggal 06 November 2017;
- Bahwa saksi yang bertanggungjawab terhadap proposal permohonan bantuan dana hibah, proposal permohonan pencairan dana hiba dan LPJ terkait penggunaan dana hibah;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui ada bantuan dana hibah untuk tahun 2022 dari KKDT Kecamatan Ngawi, yaitu PAK MUGZAKIR sekitar bulan Oktober 2021 dari Group Whatsapp KKDT yang menyampaikan pada intinya "untuk Madin membuat proposal karena tahun 2022 ada Dana Hibah untuk Madin.";
- Bahwa selanjutnya Madin Ula Darul Qur'an Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi membuat proposal permohonan bantuan dana hibah tanggal 08 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal permohonan dana hibah tersebut dikumpulkan ke KKDT sekitar tanggal 10 Desember 2021 untuk selanjutnya proposal permohonan tersebut oleh KKDT dikirimkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi;
- Bahwa saksi menerangkan Madin Ula Darul Qur'an Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi membuat Proposal permohonan bantuan dan hibah 08 Desember 2021 ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi;
- Bahwa permohonan hibah telah disetujui saksi mendapatkan informasi dari KKDT di group Whatsapp KKDT sekitar bulan Oktober yang selanjutnya terdapat SK Bupati Ngawi Nomor: 188/358/404.101.2/B/2023 tanggal 10 Oktober 2022 yang mana berdasarkan SK Bupati lembaga Madin Ula Darul Qiran menerima bantuan sebesar Rp17.655.000,00 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui permohonan dana hibah disetujui selanjutnya saksi membuat proposal permohonan pencairan dana hibah sekitar bulan November 2022;
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 27 Desember 2022 terdapat uang masuk ke Bank Jatim rekening Madin Ula Darul Qur'an Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dengan nomor rekening 1802001301 atas nama Madin Ula Darul Qur'an sebesar Rp17.655.000;
- Bahwa saksi mencairkan dana hibah tahun 2022 di Bank Jatim Cabang Ngawi pada tanggal 29 Desember 2022 dalam sekali pencairan;
- Bahwa saksi menerangkan dana sebesar Rp17.655.000 yang telah saksi cairkan bersama bendahara;
- Bahwa dana hibah tersebut mendasarkan RAB telah digunakan yaitu: Pembelian buku teks pelajaran Rp3.400.000, Kegiatan penerimaan santri baru Rp855.000, Kegiatan pembelajaran dan proses belajar mengajar Rp700.000, Kegiatan mengadakan bahan pembelajaran Rp1.200.000, Kegiatan pembelian bahan habis pakai Rp3.700.000, Kegiatan peningkatan mutu pendidik Rp200.000, Operasional dan manajemen pengelolaan dana Rp1.000.000, dan Honor 2 ustadz/ustadzah Rp6.600.000 (@Rp300.000x11 bulan);
- Bahwa dana hibah dibelanjakan sebagaimana peruntukannya dalam RAB selanjutnya saksi membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pertanggal 05 Januari 2023. LPJ selanjutnya dikumpulkan ke KKDT Kec Ngawi untuk

Halaman 128 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh KKDT dikirimkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi;

- Bahwa saksi menerangkan Madin Ula Darul Qur'an tahun 2021 ada menerima dana hibah dari Dinas Pendidikan Kab Ngawi sebesar Rp17.655.000 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Register SP2D Tahun Anggaran 2021. Untuk tahun 2023 ada menerima dana hibah dari pemerintah Kab Ngawi sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi tidak ada verifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi pada akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022 terkait proposal permohonan bantuan dana hibah yang diajukan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi FATKU ROCHMAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi adalah salah satu Pengurus Madin Ula Mambaul Huda;
- Bahwa susunan Pengurus Madin Ula Mambaul Huda sebagai berikut:
Ketua : SUWITO, Sekretaris: ROFI.A, Bendahara :RULI ANGGRAINI, dan Anggota : FATKU ROCHMAN;
- Bahwa menurut saksi Madin Ula Mambaul Huda berdiri sejak tahun 2010 dan memiliki izin dari Kementrian Agama RI Nomor: 037 tahun 2022 Tentang penetapan izin oprasional tanggal 17 Pebruari 2022;
- Bahwa Madin Ula Mambaul Huda pernah mendapatkan bantuan hibah uang dari Dinas Pendidikan Kab Ngawi Tahun 2022 sebesar Rp10.725.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk oprasional Madin yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Madin Ula Mambaul Huda ada membuat proposal pengajuan dana hibah selanjutnya kami membuat proposal permohonan ke Kepala Dinas

Halaman **129** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Ngawi tanggal 7 Desember 2021;

- Bahwa menurut saksi dana hibah tersebut diterima Madin Ula Mambaul Huda melalui rekening Bank Jatim Capem Kedunggalan dengan Nomor Rek: 11820225637 an. Madin Ula Mambaul Huda ternyata ada uang masuk dari kegiatan dana hibah berupa uang sebesar Rp10.725.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal sekitar Desember 2022 dan telah direalisasikan seluruhnya dan telah dibuatkan LPJ;
- Bahwa untuk tahun 2022 yang diajukan sebesar Rp 20.000.000,00 akan tetapi yang disetujui Rp 10.000.000,00;
- Bahwa pada tahun 2021 Madin Ula Mambaul Huda juga ada menerima dana hibah dari Dinas Pendidikan Kab Ngawi sebesar Rp 9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi ada menandatangani NPHD;
- Bahwa menurut saksi selama ini tidak terjadi masalah dan dana bantuan hibah sudah cair;
- Bahwa Pondok Pesantren pernah menerima dana hibah secara berturut-turut pada tahun 2021 dan tahun 2022;
- Bahwa menurut saksi proposal dikumpulkan ke KKDP atas nama pak Kanang. Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah proposal disampaikan ke Dinas Pendidikan atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, proposal tidak pernah ditolak oleh KKDP dan jumlah dana pengajuan dan pencairan diketahui oleh KKDP;
- Bahwa setiap tahun Madin Ula Mambaul Huda menerima dana hibah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi JOKO NURCAHYO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Pengawas yayasan Panti Pamardi Siwi beralamat di Jalan Terminal 01 A Ngrambe Ngawi;

Halaman 130 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan Yayasan Panti Pamardi Siwi sebagai berikut: Ketua :SOEMIJATUEN, Wakil Ketua: ADITYA DINAR, Sekretaris: SUJIONO, Bendahara :ARIS MUNTARTI, Pengawas: JOKO NURCAHYO (saksi), dan ENI PUJI ASTUTI;
- Bahwa menurut saksi Yayasan Panti Pamardi Siwi pada tahun 2022 pernah mendapatkan bantuan hibah uang dari Pemerintah Kabupaten Ngawi tepatnya Dinas Pendidikan Kab Ngawi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembangunan 2 kelas baru di lantai atas SMK Panti Pamardi Siwi 1 Ngrambe;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana hibah tersebut bersumber dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa menurut saksi Yayasan Pendidikan Panti Pamardi Siwi tahun 2022 pernah membuat Proposal dana hibah usulan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru beserta mebelernya tanggal 8 Pebruari 2022 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan RAB dipergunakan untuk pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru beserta mebelernya sebesar Rp. 507.200.000,- (lima ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membuat Proposal dan diserahkan ke pak Darminto pada tahun 2022. Proposal yang dibuat merupakan pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD yaitu ibu Samini yang diterima oleh saksi pada saat ada kunjungan ke dapil;
- Bahwa ada penandatanganan NPHD yang dilakukan dengan kepala dinas yang baru, bukan Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi propsal permohonan dana hibah telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi berdasarkan SK Bupati Ngawi akan tetapi nilai bantuanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan dana hibah telah diterima di Bank Jatim rekening atas nama Panti Pamardi Siwi dan telah di cairkan sebanyak 3 tahap yakni : pertama tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp. 200.000.000,-, kedua tanggal 1 September 2022 sebesar Rp.150.000.000,-, dan tanggal 28 September 2022 sebesar Rp. 150.000.000;
- Bahwa dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah dicairkan dipergunakan untuk pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru yang mendasarkan RAB dan gambar detail yang dibuat oleh tim teknis kami yang bernama DWI;

Halaman 131 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bantuan hibah TA 2022 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dialokasi untuk pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru di SMK Panti Pamardi Siwi 1 Ngrambe;
- Bahwa menurut saksi yang membelanjakan ke toko material berdasarkan permintaan tukang dalam hal ini pengurus sendiri dan ada pekerja dari luar yakni tukang sebanyak 3 orang dan pembantu tukang sebanyak 5 orang;
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat selisih antara Voleme RAB yang kami buat dengan pelaksanaannya sebesar Rp. 73.236.967,- sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Ngawi berupa: Pekerjaan balok tumpu, Pekerjaan kolom K1, Pekerjaan kolom K2, Pekerjaan kolom KP, Pekerjaan Balok lantai, pekerjaan ring balok, pekerjaan kolom dan gewel, pekerjaan balok konsul, Pasangan keramik, Pekerjaan instalasi, dan pasangan tralis pagar besi;
- Bahwa belanja material dan ongkos tukang serta pengadaan mebeler berupa meja bangku siswa dan guru telah terealisasi sebesar Rp. 500.000.000,- sebagaimana dalam laporan penggunaan dana (LPD) atau terserap 100 %;
- Bahwa terkait temuan sebagaimana hasil pemeriksaaan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi pada kegiatan hibah pada yayasan Pendidikan Panti Pamardi Siwi terkait dengan kekurangan volume sebesar Rp. 73.236.967,- saya telah mengembalikan ke Negara melalui Kejaksaan Negeri Ngawi pada tanggal 09 Desember 2024;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi AHMAD IKHWANI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Madin Ula Mambaul Hisan Ngawi sejak tahun 2001 s/d sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan susunan Madin Ula Mambaul Hisan pada tahun 2022 sebagai berikut: Kepala Madin : AHMAD IKHWANI (saksi sendiri), Wakil : AHMAD SAROF, dan Bendahara : NINING M;
- Bahwa menurut saksi Madin Ula Mambaul Hisan berlokasi di Desa Karang Tengah Prandon, Kec Ngawi, Kab Ngawi;
- Bahwa menurut saksi pada tahun 2022 Madin Ula Mambaul Hisan pernah menerima bantuan hibah berupa uang dari Dinas Pendidikan Kab Ngawi sebesar Rp16.830.000,00 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Pemerintah Kab Ngawi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa menurut saksi Madin Ula Mambaul Hisan terkait hibah tahun 2022 ada membuat Proposal Permohonan Hibah pada bulan Desember 2021 ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kab Ngawi;
- Bahwa saksi menerangkan dana hibah tersebut telah disetujui berdasarkan SK Bupati Ngawi Nomor: 188/358/404.101.2/B/2023 tanggal 10 Oktober 2022 dengan nilai bantuan sebesar Rp16.830.000,00;
- Bahwa menurut saksi dana hibah berupa uang tersebut diterima dan masuk ke rekening Bank Jatim 0102239105 atas nama Madin Ula Mambaul Hisan pada Desember 2022 sebesar Rp16.830.000,00;
- Bahwa dana hibah tersebut langsung dicairkan seluruhnya pada tanggal 02 Januari 2023 sebesar Rp16.830.000,00 dan digunakan untuk operasional madin diantaranya honor guru madin, pembelian alat pelajaran dan bahan sarana habis pakai;
- Bahwa Madin Ula Mambaul Hisan telah membuat LPJ atas penggunaan dana hibah Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2021 Madin Ula Mambaul Hisan juga menerima dana hibah berupa uang dari Dinas Pendidikan Kab Ngawi dengan besaran yang sama yaitu sebesar Rp16.830.000,00;
- Bahwa menurut saksi tidak terjadi masalah selama ini. Pondok Pesantren Mambaul Hisan menerima dana hibah setiap tahun berturut-turut;
- Bahwa menurut saksi proposal diberikan ke KKDP. Setelah dari KKDP saksi tidak mengetahui lagi terkait proposal tersebut;
- Bahwa menurut saksi KKDP ada di setiap kecamatan di Kabupaten Ngawi. KKDP itu yang membentuk adalah Madin madin setiap kecamatan dan diketahui serta diakui oleh kantor Kementerian Agama;
- Bahwa menurut saksi KKDP itu di bawah ruang lingkupnya Kementerian Agama;

Halaman 133 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, informasi mengenai dana hibah itu diketahui dari Kementerian Agama kepada KKDP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proposal dilaporkan ke Kementerian Agama atau ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa menurut saksi dana sudah cair melalui transfer dan tidak ada potongan. Dalam proses pembuatan proposal hingga proses pencairan tidak pernah dijanjikan ataupun menjanjikan sesuatu;
- Bahwa menurut saksi dana hibah yang sudah cair telah digunakan sesuai peruntukannya. Saksi mengetahui program dana hibah tersebut merupakan program dari Gubernur Jawa Timur dan diterima secara berturut-turut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli:

1. Ahli NASRUN, S.H, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Ahli paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Ahli sebagai PNS pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya/Koordinator pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 - Bahwa Ahli sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang pernah beberapa kali memberikan keterangan selaku Ahli terkait pelaksanaan hibah daerah;
 - Bahwa yang menjadi dasar Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas Nomor 100.4.10/1588/Keuda tanggal 21 April 2025 untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan;
 - Bahwa Ahli menerangkan memberikan keterangan terkait Pemberian Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima

Halaman 134 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa menurut Ahli yang menjadi dasar hukum pelaksanaan hibah yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2022

Dan sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : *Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah* Di Kabupaten Ngawi untuk pemberian hibah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

- Bahwa Ahli berpendapat sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Peraturan Bupati harus selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;
- Bahwa menurut Ahli hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- Bahwa mekanisme pemberian hibah dilakukan dengan cara lembaga mengajukan usulan kepada Kepala Daerah yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya disampaikan Kepala Daerah untuk selanjutnya Kepala Daerah mendisposisi kepada SKPD terkait, yang mana dalam pengaturan hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Halaman 135 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada intinya menyatakan Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait;

- Bahwa menurut Ahli dalam hal ini Pemberian Hibah yang diberikan dalam perkara ini yaitu terkait dengan pendidikan maka SKPD yang berwenang melakukan verifikasi dan evaluasi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa menurut Ahli menerangkan usulan hibah disampaikan melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dan Langsung kepada Kepala Daerah, Sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana yaitu Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Bahwa menurut Ahli menerangkan usulan hibah disampaikan paling lambat tanggal 10 Februari tahun anggaran sebelumnya sebagaimana Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial oleh karena itu untuk hibah Tahun Anggaran 2022 usulan dana hibah disampaikan paling lambat tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa menurut Ahli apabila usulan dana hibah disampaikan lebih dari tanggal yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yaitu untuk dana hibah Tahun Anggaran 2022 paling lambat tanggal 10 Februari 2021 maka usulan tersebut dapat dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 atau tahun berikutnya;
- Bahwa menurut Ahli dalam Peraturan Bupati Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial terdapat 2 verifikasi terhadap usulan badan dan lembaga calon penerima hibah, yaitu:
 - a. Verifikasi sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial menyebutkan
SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan melakukan verifikasi atas usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terhadap kesesuaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD terkait.

Halaman 136 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi (BAPPEDA).

- b. Verifikasi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang menyebutkan

SKPD terkait sebagaimana pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah dalam hal perkara ini karena hibah terkait bidang Pendidikan maka SKPD terkait tersebut yang melakukan verifikasi tersebut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi.

- Bahwa Ahli menerangkan setelah usul dana hibah tersebut diterima maka SKPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi melakukan verifikasi terhadap usulan yaitu:
 - a. Pertama kelengkapan dokumen persyaratan hibah;
 - b. Kedua terkait RAB yang diusulkan berupa uraian pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan pada RAB yang mana RAB yang diusulkan tidak serta merta langsung disetujui;
 - c. apakah terhadap lembaga atau badan tersebut memenuhi kriteria sebagai penerima hibah;
- Bahwa menurut Ahli hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi yaitu berupa adanya Kertas Kerja atau Surat Keterangan sebagaimana Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang menyatakan:
 - a. Usulan hibah telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan; dan
 - b. Telah terdapat kesesuaian antara usulan uraian pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan pada RAB;
- Bahwa menurut Ahli Kertas Kerja atau Surat Keterangan hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menjadi dasar untuk menegosiasikan kepada Kepala Daerah melalui tim TAPD, yang mana selanjutnya TAPD memasukan dalam RAPD yang menjadi dasar penyusunan KUA PPAS untuk dibahas bersama Kepala Daerah dan DPRD. Setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dan DPRD selanjutnya Kepala Daerah membuat surat kepada SKPD untuk menyusun RKA SKPD. RKA SKPD akan dimasukkan dalam Rancangan APBD untuk dibahas bersama

Halaman 137 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah dan DPRD untuk menjadi APBD. Dana hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Terkait. Dan untuk pelaksanaan APBD ditetapkan dalam DPA SKPD.

- Bahwa menurut Ahli verifikasi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang menyebutkan
SKPD terkait sebagaimana pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah
Verifikasi yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi Wajib dilaksanakan;
- Bahwa menurut Ahli verifikasi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bertujuan untuk:
 - 1) Agar pemberian hibah tersebut diberikan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu;
 - 2) Agar pemberian hibah yang diberikan memang menunjang tugas dan fungsi sasaran dari Pemerintah Daerah;
 - 3) Agar memastikan hibah yang dianggarkan dalam APBD tersebut sesuai dengan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satunya yaitu Asas Kepatutan dan Kewajaran;
- Bahwa menurut ahli verifikasi dilakukan sebelum penetapan RKPD, oleh karena itu telah termuat by name dan by addressnya;
- Bahwa Ahli menerangkan verifikasi terhadap usulan calon penerima hibah merupakan keharusan sesuai dengan prinsip/asas peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah (kepatutan/kewajaran, kemanfaatan, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan);
- Bahwa menurut Ahli sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayat 5 huruf (c) yang pada intinya dana hibah dapat diberikan secara spesifik dapat ditentukan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menurut Ahli ketentuan serta tidak secara terus menerus setiap

Halaman **138** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tahun anggaran berarti Pemerintah Daerah dilarang memberikan hibah secara terus menerus kepada Badan atau Lembaga terus menerus 2 tahun anggaran secara berturut-turut;

- Bahwa menurut Ahli pengecualian dari badan atau lembaga yang tidak dapat secara terus menerus setiap tahun anggaran menerima dana hibah yaitu: KONI, Pramuka, KORPRI, MUI, PMI dan BAZNAS;
- Bahwa menurut Ahli madin-madin dan lembaga yang menerima Hibah Berupa Uang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tidak termasuk pada badan atau lembaga yang dikecualikan untuk dapat menerima hibah secara terus menerus setiap tahun anggaran;
- Bahwa menurut Ahli Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pedoman yang mutlak/harus dipenuhi dalam Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kab Ngawi;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal badan/lembaga penerima hibah ternyata tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial maka terhadap calon penerima hibah yang tidak memenuhi syarat tidak dapat diberikan dan ditetapkan dalam APBD;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan hasil verifikasi oleh SKPD terkait jika diketahui bahwa penerima hibah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima hibah, tidak memenuhi persyaratan, tidak melalui tahapan penyusunan APBD serta tidak menunjang tugas dan fungsi pemerintah daerah, maka sepatutnya kepada calon penerima hibah tersebut diak dapat diberikan dan dianggarkan dalam APBD;
- Bahwa menurut Ahli pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi diketahui terdapat temuan atau penyimpangan dalam pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022

Halaman **139** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



yaitu:

- a. Tidak melakukan verifikasi terhadap usulan awal permohonan hibah;
- b. Terdapat badan atau lembaga menerima hibah secara terus menerus;
- Bahwa menurut Ahli sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, diketahui jika SKPD terkait tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen seerta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah maka seharusnya hibah kepada Badan atau Lembaga tidak dapat direkomendasikan kepada RKPD dan tidak dapat dianggarkan dalam APBD. Dalam hal SKPD terkait tidak melakukan verifikasi terhadap usulan hibah yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial tidak memenuhi kriteria dan persyaratan penerima hibah;
- Bahwa menurut Ahli walaupun pada tanggal 09 Desember 2022 telah diterbitkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 206 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, namun untuk Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 yang berlaku tetap Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial karena sejak awal proses pengusulan hibah Tahun Anggaran 2022 telah menggunakan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; Peraturan Bupati Ngawi Nomor 206 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial berlaku sejak tanggal 09 Desember 2022 sehingga baru dapat diterapkan untuk hibah Tahun Anggaran selanjutnya;
- Bahwa menurut Ahli Pemerintah Provinsi dalam memberikan bantuan kepada Kabupaten/Kota dapat berupa Bantuan Keuangan bersifat Umum atau Bantuan Keuangan bersifat Khusus. Bantuan Keuangan bersifat Umum pemberian bantuan dari Pemerintah Provinsi kepada

Halaman 140 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Kabupaten/Kota tidak dipersyaratkan sedangkan Bantuan Keuangan bersifat Khusus dipersyaratkan dalam bentuk juknis dari pemberi Bantuan Keuangan;

- Bahwa menurut Ahli saat Pemerintah Provinsi memberikan Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota yang diperuntukan diberikan kepada Badan/Lembaga maka Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan bantuan kepada Badan/Lembaga hanya dapat melalui instrumen hibah, sehingga tata cara pemberian berpedoman dengan peraturan terkait hibah. Untuk Kabupaten Ngawi sendiri dalam penyaluran bantuan kepada Badan/Lembaga melalui instrumen hibah dan berpedoman pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Bahwa Ahli menerangkan ketika kebijakan Pemerintah Provinsi untuk memberikan bantuan kepada Badan/Lembaga dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) jika pemberian bantuan melalui Kabupaten/Kota maka instrumen yang dapat digunakan hanya melalui hibah dalam hal ini pemberian hibah di Kabupaten Ngawi maka berpedoman dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
 - 2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan langsung bantuan kepada Badan/Lembaga sepanjang Badan/Lembaga tersebut berdomisili di wilayah Pemerintah Provinsi dalam hal ini Provinsi Jawa Timur;
 - 3) Jika Pemerintah Provinsi ingin memberikan bantuan kepada guru-guru di bidang pendidikan, maka Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif langsung kepada guru-guru di madrasah tersebut;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan melalui Pembelaan;

2. Ahli SAPTA APRILianto, S.H., M.H., L.L.M, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Ahli paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Airlangga dan salah satu tugas dan tanggungjawab ahli selaku dosen yaitu melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yakni mengajar, meneliti serta melakukan pengabdian Masyarakat;
- Bahwa ahli menerangkan memiliki keahlian dibidang Pidana khususnya terkait Tindak Pidana Korupsi karena ahli mengajar mata kuliah hukum pidana korupsi dan mengajar mata kuliah hukum acara pidana, mata kuliah kejahatan terhadap nyawa & harta benda serta mata kuliah psikiatri kehakiman;
- Bahwa ahli menerangkan sebagai ahli pada persidangan berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor: 2727/B/UN3.FH/HK.09.00/2025 tanggal 07 Mei 2025;
- Bahwa menurut ahli Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Terdapat tujuh tipologi tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tipikor yakni: Kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, pemerasan dalam jabatan, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan dan perbuatan curang;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan objektif yang melekat pada suatu perbuatan (tindak pidana) kepada orang yang melakukannya sehingga menjadi celaan subjektif;
- Bahwa menurut ahli terdapat 4 (Empat) syarat pemidanaan: Pelaku melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, Pelaku mampu bertanggung jawab, Terdapat hubungan psikis antara pelaku dan perbuatan (kesengajaan atau kelalaian) dan Tidak ada alasan pemaaf. Syarat pertama adalah syarat pemidanaan objektif karena melekat pada perbuatan sedangkan syarat kedua, ketiga dan keempat adalah syarat pemidanaan subjektif karena melekat pada pelaku;
- Bahwa subjek hukum dalam tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur subjek "setiap orang" artinya mencakup baik WNI maupun WNA

Halaman 142 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



yang melakukan tindak pidana tersebut dalam wilayah Republik Indonesia. Sedangkan pasal-pasal lain merupakan delik propia dengan berbagai macam subjek hukum yakni pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, advokat, pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan dan lain sebagainya;

- Bahwa menurut ahli unsur utama dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi adalah “secara melawan hukum”, “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dan “yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”;
- Bahwa menurut ahli tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dengan standing point pada perbuatan melawan hukum yang kemudian timbul kerugian keuangan negara, yang mana terdapat hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara sehingga secara umum antara perbuatan yang dilakukan ada hubungan dengan kerugian yang ditimbulkan;
- Bahwa menurut ahli melawan hukum dalam konteks Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi adalah merupakan perbuatan melawan hukum formil yang berarti melawan hukum ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan tertulis baik itu Undang-Undang maupun peraturan dibawahnya sepanjang itu tertulis;
- Bahwa menurut Ahli dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen sebagaimana Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, jika verifikasi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai ketentuan mutlak yang harus dilakukan dalam proses pemberian hibah tetapi ternyata tidak dilakukan maka perbuatan Terdakwa tidak melakukan verifikasi tersebut itulah yang menjadi perbuatan melawan hukumnya;
- Bahwa menurut ahli terkait unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” berarti perbuatan pelaku mengakibatkan bertambahnya harta kekayaan sendiri, orang lain atau korporasi (kumpulan orang dan atau

Halaman 143 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



harta benda terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum). Unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara melawan hukum yang merugikan negara (keuangan negara atau perekonomian negara);

- Bahwa menurut ahli terkait unsur “yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara” menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 kata “dapat” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga penyidik atau penuntut umum harus dapat membuktikan kerugian nyata bukan kerugian yang dikira-kira. Kongkritnya harus ada angka yang dimunculkan sebagai dasar telah terjadi kerugian;
- Bahwa menurut ahli penyidik dalam hal ini Kejaksaan Negeri Ngawi membuktikan bahwa unsur materiil yaitu membuktikan seluruh unsur didalam pasal dan untuk mencari kebenaran materiil;
- Bahwa dalam hal penyidik untuk membuktikan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang mana pada intinya Tim Penyidik bukan hannya dapat berkordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPK dan BPKP, misalnya dengan mengundan ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;
- Bahwa menurut ahli KAP juga berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dan juga penjelasan pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;
- Bahwa menurut ahli bestanddeel delict dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 144 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yaitu “menyalahgunakan kewenangan, sarana, atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya,” berarti perbuatan pelaku merupakan bentuk penggunaan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ia miliki yang tidak sesuai dengan tujuannya diberikannya kewenangan, sarana atau kesempatan tersebut. Kewenangan, sarana atau kesempatan tersebut melekat pada jabatan atau kedudukan yang ia miliki. berarti subyek hukum dalam Pasal 3 ini harus mempunyai kewenangan. Menyalahgunakan kewenangan, sarana, atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebetulnya merupakan bagian dari “secara melawan hukum.”;

- Bahwa menurut Ahli secara teknis Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi lebih luas dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi;
- Bahwa menurut ahli perbuatan Terdakwa dengan tidak dilakukannya verifikasi kelengkapan dokumen merupakan perbuatan yang melawan hukum yakni Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Perbup Kab Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Hal mana mengakibatkan kerugian keuangan negara yakni dikeluarkannya dana hibah dari keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi di mana seharusnya pengeluaran tersebut tidak perlu dilakukan karena penerima dana hibah sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan keuangan negara tersebut mengakibatkan bertambahnya kekayaan suatu korporasi yakni sejumlah lembaga yang seharusnya tidak menerima hibah. Pelaku yang tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen menunjukkan sikap batin kesengajaan *willens en wetens*, yakni menghendaki dan mengetahui. Pelaku patut diduga menghendaki untuk tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan lembaga yang tidak berhak menerima dana hibah dari Pemkab Ngawi;
- Bahwa benar ahli menerangkan kesalahan administrasi menjadi bagian dari perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 145 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dan adanya hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan melalui Pembelaan;

3. Ahli ADI DARMAWAN ERVANTO, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Ahli paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai pimpinan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Moh Wildan dan Adi Darmawan. Ahli memiliki beberapa sertifikat keahlian diantaranya : Sertifikat Certified Publik Accountant, Sertifikat Chartered Accountant, dan Sertifikat Certified Finansial Investigator;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli melakukan perhitungan kerudigan keuangan negara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Niraba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi Tahun Anggaran 2022 yaitu adanya Surat Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara Kejaksaan Negeri Ngawi Nomor B-2779/M.5.34/Fs.1/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan Surat Penawaran Jasa Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi terkait dana hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 Nomor: 0025/MWA.02/SPH/X/2024;
- Bahwa Tim Auditor ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas KAP Moh Wildan & Adi Darmawan Nomor 027/MWA.02/ST/X/2024 dan Surat Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara Kejaksaan Negeri Ngawi Nomor: B-2779/M.5.34/Fs.1/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 untuk melaksanakan Audit Perhitungan kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Beerupa Uang

Halaman 146 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022. Tim audit sebagai berikut: Partner : ADI DARMAWAN ERVANTO CPA., VFI., Ketua Tim : RIDWAN FAJAR N., dan Anggota Tim : SASHLUL KHULUQ dan IZUL FAIZ;

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai ahli dalam persidangan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0025/MWA.02/SU/V/2025 tanggal 07 Mei 2025;
- Bahwa benar ahli menerangkan ruang lingkup penugasan dan batasan tanggung jawab penugasan ahli yaitu:

1) Dalam Standar Jasa Investigasi yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia menjelaskan bahwa permintaan jasa investigasi berupa penghitungan kerugian keuangan dimaksudkan untuk melakukan pengujian atas dugaan/indikasi kerugian keuangan yang timbul dari suatu kasus/perkara penyimpangan dan kesiimpulan atas hasil penghitungan tersebut akan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi, sebagaimana dikemukakan dalam Kerangka Perikatan Jasa Investigasi. Namun demikian yang menentukan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan penyimpangan keuangan atau melawan hukum adalah Hakim di pengadilan bukan Akuntan Publik;

Tujuan penugasan yaitu untuk melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian dan pertanggungjawaban hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi Tahun Anggaran 2022;

2) Ruang lingkup penugasan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana korupsi Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi Tahun Anggaran 2022 dan pelaksanaannya berdasarkan Standar Jasa Investigasi yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.;

3) Batasan tanggungjawab terbatas pada hasil Audit hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Ngawi atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangn Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022, batasan periode yang menjadi dasar Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut sampai

Halaman 147 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 05 Desember 2024;

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Keuangan Negara yaitu:
 - 1) Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang:
Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
 - 2) Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1) mengatur:
Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 1 angka 22 disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang. Surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa Ahli menerangkan langkah-langkah Audit yang dilakukan mencakup : Identifikasi kasus/perkara, mengumpulkan bukti, Evaluasi dan Analisa Bukti, menetapkan metodologi dan melakukan PKKN, ekspose Hasil Audit, dan Kesimpulan Hasil Audit;
- Bahwa menurut Ahli data-data yang digunakan Tim Audit dalam melakukan Audit, diperoleh dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Ngawi berupa:
 - 1) Hasil Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilakukan Penyidik Kejaksaan Negeri Ngawi
 - 2) Hasil Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama NASRUN dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Halaman **148** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



3) Arsip Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 197 dokumen (bukan dokumen proposal usulan dana hibah yang telah diterima Pemkab Ngawi) dari penerima hibah sebanyak 521 lembaga

4) Rekap SP2D Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi

5) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagai peraturan pelaksanaan hibah di Kabupaten Ngawi;

6) Laporan Inspektorat Kab Ngawi;

- Bahwa Ahli menerangkan data yang diterima dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Ngawi berasal dari penyidikan sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
- Bahwa Ahli menerangkan data-data yang diterima Tim Audit dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Ngawi sudah cukup untuk Tim Auditor melakukan audit dan memperoleh hasil audit. Dengan tidak dilakukan proses verifikasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi maka salah satu kriteria tidak dilakukan maka data yang kami terima sudah cukup untuk menghitung mengetahui berapa kerugian keuangan negara;
- Bahwa menurut Ahli setelah mendapatkan data-data dari Tim Penyidik yang ahli lakukan adalah mengidentifikasi kriteria dan prosedur penyaluran dana hibah sebagaimana landasan hukum yang mengatur terkait dana hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi Tahun Anggaran 2022 yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang secara umum terbagi dalam 5 (lima) hal:

- 1) Umum (Pasal 2, 3, 4, 5)
- 2) Penganggaran (Pasal 6,7,8,9)
- 3) Pencairan (Pasal 10,11, 12, 13, 14, 15)
- 4) Pertanggungjawaban dan pelaporan (Pasal 16, 17)
- 5) Monitoring dan evaluasi (Pasal 35)

Yang mana setiap prosedur tersebut wajib dilalui dalam proses penyaluran dana hibah;

- Bahwa menurut Ahli terdapat ketidaksesuaian antara proses pelaksanaan usulan penerima dan realisasi Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 dengan mekanisme, syarat dan peruntukkan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang



Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Adapun mekanisme dan syarat-syarat yang tidak dipenuhi diantaranya:

- 1) Dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial menyatakan bahwa SKPD terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi harus melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan dana hibah. Atas verifikasi tersebut yang telah dilakukan maka diterbitkan surat keterangan oleh Kepala SKPD terkait, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi, dimana surat keterangan tersebut dipergunakan sebagai dasar permintaan usulan hibah pada RKPD;

Hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Ngawi menyatakan proses verifikasi usulan hibah atas dana hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi Tahun Anggaran 2022 tersebut tidak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi sebagaimana diperkuat keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Ngawi;

- 2) Dokumen usulan dana hibah yang diajukan oleh Badan. Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Dalam bentuk Proposal) menurut Pasal 6 dan 7 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial disampaikan melalui SIPD atau secara langsung kepada Bupati sebelum dilakukan verifikasi oleh Dinas Terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi sebelum tanggal 10 Februari tahun anggaran sebelumnya (2021) dan hasil verifikasi tersebut dipergunakan sebagai dasar permintaan dana hibah pada RKPD (proses verifikasi tersebut tidak dilakukan oleh dinas terkait). Namun masih belum diketahui dengan jelas keberadaan dokumen usulan penerimaan dana hibah oleh Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan pengusul dan diterima oleh Pemkab Ngawi;

Dari hasil penyidikan Kejari Ngawi terhadap saksi-saksi diketahui bahwa proses input data usulan penerima dana hibah ke aplikasi SIPEDE untuk memasukkan data usulan penerima tersebut untuk menjadi DPA dan surat usulan penerima dana hibah kepada Bupati berdasarkan data dari Bappeda dan darii Setda secara langsung tanpa melakukan verifikasi atas usulan penerima dan hibah;

Halaman **150** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 3) Dari data penyidik Kejari Ngawi terdapat juga dokumen-dokumen proposal usulan dana hibah yang diperoleh dari arsip milik Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (bukan dokumen proposal usulan dana hibah yang telah diterima Pemkab Ngawi), yaitu dokumen proposal yang disimpan sendiri oleh Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan. Total 197 dokumen arsip proposal usulan dana hibah tersebut setelah diperiksa berdasarkan kriteria sesuai Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial terkait kelengkapan dokumen usulan penerima dana hibah maka hasil pemeriksaan menunjukkan total 197 dokumen arsip atas usulan penerima dan ahibah tersebut tidak/kurang lengkap;
- 4) Pasal 35 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial menyebutkan SKPD terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi melakukan monitoring dan evaluasi atas dana hibah. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kab Ngawi;

Dari keterangan Ahli yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ngawi, bahwa mekanisme verifikasi atas usulan penerima dana hibah untuk kemudian sebagai dasar penetapan penerima dana hibah adalah wajib dilaksanakan. Sedangkan menurut keterangan saksi dari Bagian Hukum Setda menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam proses kegiatan dana hibah TA 2022 adalah Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan bahwa yang berkewajiban melakukan. Verifikasi proposal usulan penerima dana hibah adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi sesuai dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pasal 7;

- Bahwa menurut Ahli tidak diperbolehkan apabila Dinas Terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan dana hibah karena telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana dalam proses kegiatan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 yaitu Pasal 7 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Dalam ketentuan umum (Pasal 2, 3, 4, 5); Penganggaran (Pasal 6, 7, 8, 9) dan Pencairan (Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15) Peraturan Bupati Ngawi

Halaman **151** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial mengatur mekanisme, syarat dan peruntukkan terkait verifikasi dan validasi yang dilakukan Dinas Penunjang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi. Hal ini diperkuat oleh hasil permintaan keterangan Ahli yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ngawi, bahwa mekanisme verifikasi atas usulan penerima dana hibah untuk kemudian sebagai dasar penetapan penerima dana hibah adalah wajib dilakukan. Sedangkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi tidak melaksanakan proses verifikasi tersebut;

- Bahwa menurut Ahli mengetahui verifikasi yang seharusnya dilakukan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial tersebut tidak dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi tidak dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi yaitu bahwa hasil verifikasi sebagaimana Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial berupa Surat Keterangan hasil verifikasi tidak pernah dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi dan juga diperkuat oleh keterangan saksi sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Penyidik;
- Bahwa menurut Ahli terdapat proposal usulan dana hibah lewat tanggal 10 Februari Tahun Anggaran sebelumnya yang mana dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial menyebutkan bahwa usulan hibah disampaikan paling lambat tanggal 10 Februari Tahun Anggaran sebelumnya. Jika melampaui batas tanggal 10 Februari Tahun Anggaran sebelumnya (tahun 2021) maka usulan hibah dipertimbangkan pada perencanaan penganggaran berikutnya. Sehingga jika melewati batas waktu usulan hibah yaitu tanggal 10 Februari Tahun Anggaran sebelumnya (2021) maka usulan hibah tidak dapat diajukan sebagai usulan penerima Dana Hibah dalam Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa menurut Ahli hasil audit yang dilakukan Tim Auditor dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- Bahwa menurut Ahli metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan dengan metode nett loss yaitu kerugian langsung akibat pencairan yang dilakukan tidak sesuai dengan kriteria dikurangi dengan potensi pengembalian atau pemulihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli kerugian nett loss yaitu dari kerugian langsung akibat pencairan yang dilakukan tidak sesuai dengan kriteria dalam hal ini uang yang telah dicairkan dikurangi dengan potensi pengembalian atau pemulihan dalam perkara ini ahli memperhitungkan pengembalian yang telah dilakukan dalam perkara lainnya;

Sedangkan total loss yaitu kerugian langsung karena adanya pencairan yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tanpa memperhatikan tanpa adanya pemulihan atau aset yang dikembalikan;

- Bahwa menurut ahli Tim Audit KAP Moh Wildan & Adi Darmawan menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp18.051.195.000,00 (delapan belas miliar lima puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan uraian tabel sebagai berikut:

No	URAIAN	RUPIAH (Rp)
1	Kerugian Langsung (Ketidaksesuaian Mekanisme, Syarat & Peruntukkan Dana Hibah TA. 2022 dengan Perbup Ngawi 90.A Tahun 2020)	18.111.195.000,-
2	Potensial Pemulihan dan Nilai Aset yang Dikembalikan	80.000.000,-
3	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	18.051.195.000,-

- Bahwa menurut Ahli karena terdapat ketidaksesuaian proses pelaksanaan usulan penerima Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 dengan mekanisme, syarat dan peruntukkan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 yang harus dilalui sebagaimana Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial maka dana hibah yang telah dikeluarkan seharusnya tidak dapat dicairkan;
- Bahwa menurut Ahli tim auditor selaku KAP tetap berwenang untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara hal ini juga diperkuat sebagaimana Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang mana pada intinya untuk melakukan Tim Penyidik bukan hanya dapat berkordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPK dan BPKP, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah,

Halaman 153 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

- Bahwa menurut Ahli dalam penghitungan kerugian keuangan negara belum memperhitungkan pengembalian dari sejumlah lembaga sebesar Rp478.529.967,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Ahli tidak melakukan audit terhadap realisasi penerimaan hibah oleh masing-masing lembaga penerima hibah, namun hanya membaca dokumen-dokumen yang diterima dari Penyidik. Ahli dalam proses audit juga tidak melakukan konfirmasi atau wawancara kepada para pihak baik pelaksana dana hibah dari Dinas Pendidikan Ngawi, maupun kepada lembaga penerima hibah, akan tetapi Ahli hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi pada BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa menurut Ahli hasil penghitungan kerugian keuangan negara telah dituangkan dalam Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dana Hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkan Ngawi TA. 2022 tanggal 10 Desember 2024;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan melalui Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi sejak tanggal 2 Januari 2020 berdasarkan SK Bupati Ngawi Nomor :X.821.2.01/404.202/2020 dan sampai dengan tanggal 16 September 2021 dimutasi menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan SK Bupati Ngawi Nomor :X.821.2/168.01/404.202/2021;
- Bahwa pada tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi ada kegiatan Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;

Halaman **154** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah salah satunya diperuntukan BOSDA MADIN sekolah Madrasah Diniah atau bukan sekolah negeri untuk keperluan operasional kegiatan sekolah dan honor guru. Jumlah penerima BOSDA MADIN sebanyak kurang lebih 300an lembaga karena terdiri dari Madin Ula dan Madin Wustho;
- Bahwa nama penerima BOSDA MADIN diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa untuk penerima hibah yang berasal dari Pokok-pokok Pikiran Masyarakat usulannya diperoleh dari BAPPEDA Kab Ngawi;
- Bahwa terkait dengan perencanaan dan pengusulan Dana Hibah Terdakwa tidak menerima proposal pengajuan dana hibah akan tetapi ada Surat Dari Bappelitbang Ngawi berupa Surat Keterangan Hasil Verifikasi usulan Pokir DPRD Tahun 2022 Nomor : 050/0525/404.203/2021 tanggal 5 April 2021. Terdakwa pernah dilaporkan waktunya lupa bertempat di ruang kerja secara lisan oleh JATMIKO (staf perencana) bahwa yang bersangkutan mendapatkan lampiran nama-nama lembaga dari usulan Pokir DPRD jumlahnya tidak ingat secara persis bahwa menurut JATMIKO lampiran hasil verifikasi Bapelitbang untuk dimasukkan kedalam aplikasi SIPD;
- Bahwa setahu terdakwa setelah mendapatkan Surat keterangan beserta lampiran lembaga kemudian JATMIKO memasukan ke aplikasi SIPD;
- Bahwa tidak ada dilakukan verifikasi terhadap usulan hibah karena perencanaan dilakukan dengan aplikasi e budgeting, e planning yang mana saat memasukkan nama lembaga calon penerima hibah maka sistem aplikasi tersebutlah yang secara langsung melakukan verifikasi;
- Bahwa menurut Terdakwa pengajuan dana hibah pada tahun 2021 yang digunakan untuk pencairan dana hibah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan data ditahun sebelumnya yang telah memenuhi syarat untuk keberlanjutan program sesuai dengan perintah Undang-Undang;
- Bahwa guna keberlanjutan program sehingga jangan sampai yang sudah dibiayai pendidikannya, kemudian tahun berikutnya ganti lagi maka akan jadi masalah, maka berdasarkan pencairan tahun lalu diajukan lagi ditahun berikutnya, karena pada prinsipnya ketika ada perubahan baik itu penambahan ataupun pengurangan bisa wadahi di PAPBD nantinya.
- Bahwa Terdakwa dalam menentukan calon penerima hibah mengacu dari tahun-tahun sebelumnya karena pada kegiatan tahun lalu semua kegiatan dana hibah telah dicairkan dan telah memenuhi syarat karena itu untuk keberlanjutan program lembaga yang tahun lalu menerima dana hibah kembali di usulkan dalam perencanaan untuk kembali menerima dana hibah;

Halaman 155 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap data Lembaga madrasah diniyah penerima dana hibah diterima dari Kementerian Agama Kabupaten Ngawi. Atas data dari Kementerian Agama Kabupaten Ngawi tidak dilakukan verifikasi oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab Ngawi dan Terdakwa menilai verifikasi tersebut dilakukan oleh Kementerian Agama Kab Ngawi;
- Bahwa Dinas Pendidikan Kab Ngawi tidak pernah bersurat resmi kepada Kementerian Agama Kab Ngawi untuk meminta data lembaga madrasah diniyah;
- Bahwa dana hibah diperuntukan Madin berdasarkan sharing dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mana dana hibah tersebut untuk operasional Madin selama 6 bulan dan selanjutnya Kabupaten memberikan hibah untuk operasional Madin selama 4 bulan;
- Bahwa besaran anggaran hibah untuk Madin sebelum ada BK dari Provinsi kurang lebih Rp 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dan selanjutnya terdapat sharing dari Provinsi sebesar kurang lebih Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk pokir dan aspirasi masyarakat lainnya Terdakwa tidak tahu pastinya;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi sejak tanggal 2 Januari 2020 berdasarkan SK Bupati Ngawi Nomor :X.821.2.01/404.202/2020 dan sampai dengan tanggal 16 September 2021 dimutasi menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan SK Bupati Ngawi Nomor :X.821.2/168.01/404.202/2021;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa program dana hibah sudah ada sejak tahun 2010;
- Bahwa usulan pokir dari pokok pikiran dewan yang kemudian setelah ditetapkan dalam putusan dewan diberikan ke BAPPEDA kemudian di distribusikan sesuai bidangnya. Madrasah tidak ada pokir, murni dari Kemenag (Kementerian Agama);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jumlah yang diberikan kepada penerima hibah ada pertambahan dari tahun ke tahun;
- Bahwa menurut Terdakwa acuan data penerima dana hibah berasal dari Kementerian Agama;
- Bahwa menurut Terdakwa penginputan data di system berdasarkan surat dari BAPPEDA, kemudian diverifikasi melalui system setelah di input. Tidak ada dokumen verifikasi Berita Acara, karena sudah ada di system;

Halaman 156 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas harus melaksanakan perencanaan sesuai alur. Terdakwa mengatakan pembuatan RKA harus sudah dilakukan Ketika dana hibah belum turun;
- Bahwa menurut Terdakwa RKA masih bisa berubah berkurang atau bertambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah karena RKA sebagai dasar pembahasan di penjabaran. Jadi sebelum penetapan APBD bisa berubah bertambah atau berkurang;
- Bahwa menurut Terdakwa anggaran dari Provinsi biasanya jika anggaran tahun 2022 maka anggaran provinsi ada di APBD di 2021, berarti provinsi akan memberitahukan setelah anggaran provinsi di sahkan sekitar februari 2022;
- Bahwa menurut Terdakwa ada program gubernur sejak 2010 dan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara yang diberikan tim anggaran ke Dinas Pendidikan sudah ada yang namanya dana pendampingan;
- Bahwa menurut Terdakwa di akhir tahun akan ada verifikasi dari Kementerian Agama, akan di cek volumenya seperti apa, juga ada NPHD yang semuanya tanggungjawab penerima. Ketika tidak ada verifikasi maka dana tidak akan cair, selain itu dana hibah tidak akan cair apabila tidak memenuhi syarat. Dan tanggung jawabnya ada di penerima hibah. Menurut keterangan saksi Sumarsono ada 3 bosda madin dan 4 pokir yang tidak cair, yang menentukan cair atau tidak nya adalah verifikasi akhir;
- Bahwa menurut Terdakwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengarah ke anggaran tahun 2021, padahal dana hibah yang dimaksud masuk ke dalam anggaran dana hibah 2022 dan Terdakwa sudah pindah di Tahun 2021;
- Bahwa menurut Terdakwa di pasal 7 ayat (1) mengatakan terkait pasal sebelumnya yaitu pasal 6, Proposal diajukan melalui Bupati artinya itu adalah tugas Bappeda. Pasal 7 ayat (1) merujuk pada pasal 6. Sesuai Peraturan Bupati yang mengajukan usulan hibah langsung kepada Bupati;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penjabaran pada pasal 7 ayat (2) satuan harga, dan volume pekerjaan sudah di verifikasi oleh system. Kalau tidak terpenuhi pasti tidak akan lolos. Semua sudah terintegrasi oleh system.;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada kata wajib di dalam Undang-Undang untuk melakukan verifikasi, maka oleh Dinas Pendidikan sudah dilakukan verifikasi melalui input data ke system yang sudah meliputi sebagaimana pasal 7 ayat (2);
- Bahwa menurut Terdakwa server aplikasi ada di kementerian yang tidak bisa sewaktu-waktu di ubah. Ketika entry RKA baru bisa dibuka;

Halaman 157 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) yang seharusnya melakukan verifikasi adalah BAPPEDA. Terkait bosda madin yang memverifikasi adalah Kementerian Agama;
- Bahwa SKPD terkait menerima usulan berdasarkan verifikasi dari BAPPEDA;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak pernah ada wawancara dari kantor akuntan publik terkait kerugian Negara. Terdakwa tidak pernah ditanya tentang kerugian yang dialami Negara akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa Bosda Madin bisa dilakukan berturut-turut;
- Bahwa menurut Terdakwa RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah penjabaran dari visi misi Bupati yang mana di dalamnya dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tersebut akan muncul tujuan dan sasaran yang merupakan indicator kinerja Pemerintah Daerah, salah satu indicator adalah Indek Pembangunan Manusia;

Bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi meringankan (*A de Charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MULAT SETYO HADI, S.H, M.Si, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. bahwa pengaturan tentang pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan di pasal 1 angka 2 pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
 - Bahwa untuk Bantuan Keuangan yang termasuk hibah dari BK Provinsi dialokasikan ke Kabupaten Ngawi sebagai pendapatan transfer dari provinsi. Kemudian Kab Ngawi mengeluarkan dana tersebut kepada para lembaga dalam hal ini madin-madin melalui pos anggaran hibah;
 - Bahwa untuk belanja hibah yang bersumber dari BK provinsi digunakan sebagai operasional madin untuk operasional selama 6 bulan dengan salah

Halaman 158 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



salah satu syarat penggunaan pemerintah Kab Ngawi melakukan kewajiban sharing anggaran dari APBD Kab untuk sisa operasional selama 4 bulannya;

- Bahwa terdapat petugas yang melakukan penginputan di sistem SIPD, dengan disertai RKPD, serta Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi sebagai user pengguna anggaran, melakukan penginputan RKA dalam SIPD selesai selesai, dengan verifikasi harus dilakukan pada bulan Mei 2020 sebelum APBD disahkan;
- Bahwa terhadap setiap pencairan menggunakan dasar DPA yang dijadikan pedoman bagi SKPD dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui, termasuk alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DWI RINA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Ngawi;
- Bahwa penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima, dengan SKPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi melakukan pengajuan proses by sistem dengan mengupload dokumen melalui <http://elokit.ngawi.go.id>, selanjutnya Badan Keuangan Daerah memeriksa kelengkapan dokumen dan apabila telah disetujui maka SP2D ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan selanjutnya SP2D diantar ke Bank;
- Bahwa saksi menerangkan untuk proses pencairan dana segala kelengkapan dan permohonan diajukan melalui Aplikasi E-Loket yang telah diterapkan di Kab Ngawi sejak tahun 2021 yang mana tidak lagi dilakukan secara tatap muka. Yang dilakukan oleh Badan Keuangan yaitu memastikan kelengkapan data yang dimintakan dalam E-Loket untuk proses pencairan diantaranya:

1) Surat Perintah Membayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM-LS;
- 3) Bukti Pembayaran;
- 4) Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS;
- 5) Rekening penerima bantuan.

- Dan selanjutnya dana langsung dicairkan kepada penerima hibah

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. WALUYO, SH., M.Si, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta (UNS);
- Bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka mengelola keuangan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah ada keterkaitan dengan perencanaan pembangunan. Rencana pembangunan suatu proses rencana kegiatan dan pembangunan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- Bahwa dalam Rencana Pembangunan terdapat rencana jangka panjang yang diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah mengakomodir visi misi dan janji politik Bupati terpilih;
- Bahwa RPJMD akan dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan periode 1 tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya masing-masing SKPD membentuk perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD. Selanjutnya setelah

Halaman 160 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



ditetapkan oleh Kepala Daerah kemudian disusun lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);

- Bahwa dalam Rencana Keuangan Daerah berdasarkan KUA (Kebijakan Umum Anggaran), PPAS (Pendapatan dan Belanja Anggaran Sementara) untuk menentukan kebijakan umum anggaran dan prioritas kepala daerah, maka Kepala Daerah meminta semua pimpinan SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD), RKA-SKPD inilah yang akan menjadi lampiran RAPBD yang dibahas bersama DPRD yang kemudian muncul APBD;
- Bahwa RKA-SKPD sampai dengan APBD diatur dalam:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan DaerahSehingga terdapat keterkaitan antara Rencana Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan, RKA (Rencana Kerja Anggaran), dan DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) merupakan langkah penting dalam menentukan arah kebijakan dan alokasi anggaran;
- Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan untuk SKPD dan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKA terdiri atas rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kementerian/Lembaga (K/L) serta anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja dimaksud;
- Bahwa dalam RKA memiliki Pedoman Teknis adalah keterkaitan antara perencanaan sampai dengan pelaksanaan pemberian hibah dan setelah dilakukan verifikasi tetap dilakukan perubahan yang outputnya adalah RKPD, bahwa bagian dalam proses verifikasi melakukan validasi yang kemudian RKA SKPD terkait untuk dikumpulkan menjadi lampiran dan penambahan pengurangan dapat ditambah dan dihapus APBD sehingga menjadi dasar pelaksanaan belanja hibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keuangan daerah, belanja dikelompokkan dalam 4 jenis: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga; dan Belanja Transfer;
- Bahwa belanja Bantuan Keuangan merupakan bagian dari Belanja Transfer yang hanya bisa diberikan antar Pemerintah Daerah dan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan peruntukannya. Ketika Pemerintah Provinsi memberikan Belanja berupa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota tentu ada peruntukannya, maka saat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi tersebut masuk ke Pemerintah Daerah Kab/Kota maka Bantuan Keuangan tersebut masuk dalam Pendapatan Daerah;
- Bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi 3 yaitu: PAD, Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer dari Pemerintah (seperti DAU, Dana Desa, DAK dsb) atau antar Pemerintah Daerah (Bantuan Keuangan, Hibah dsb, dan Pendapatan Daerah Lain yang Sah;
- Bahwa Pendapatan Daerah yang berasal dari Belanja Provinsi berupa Transfer Bantuan Keuangan masuk di Daerah sebagai Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi tersebut kemudian dikelola menjadi Keuangan Daerah, yang kemudian dikeluarkan sesuai dengan tujuannya. Karena sudah ditentukan peruntukannya dalam perkara ini maka sarana yang paling tepat untuk mengeluarkan dana tersebut adalah dengan cara Belanja Hibah. Sehingga sangat mungkin peralihan status Belanja dari Bantuan Keuangan masuk ke pendapatan Daerah kemudian dikeluarkan dalam bentuk Belanja Hibah;
- Bahwa Belanja Hibah menjadi bagian dari Belanja Operasi;
- Bahwa Belanja Hibah merupakan belanja yang sudah ditentukan peruntukannya didasarkan pada perjanjian dan penerimanya jelas yang mana terdapat mekanisme tahapan yang ditentukan dalam peraturan kepala daerah dimana dana hibah tersebut dikeluarkan;
- Bahwa secara umum Belanja Hibah terdapat mekanisme tahapannya diantaranya tahapan perencanaan yaitu direncanakan supaya dana hibah tersebut dapat masuk dalam RAPBD dan jika telah dianggarkan dalam APBD kemudian dilaksanakan berdasarkan DPA. Bahwa tahapan-tahapan prosedural dalam pelaksanaan dana hibah merupakan mekanisme yang memang harus dilakukan;

Halaman 162 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum prosedural yaitu jika tahapan pertama telah dilakukan selanjutnya masuk ke tahapan kedua dan seterusnya, oleh karena itu jika ada satu tahapan tidak dilakukan seharusnya berhenti atau tidak dapat dilanjutkan. Jika dalam ketentuan pelaksanaan hibah tahapan verifikasi wajib dilakukan maka tahapan verifikasi tersebut harus dilakukan, maka jika tahapan pertama / tahapan sebelumnya tidak dilakukan namun tahapan berikutnya berproses maka menjadi persoalan;
- Bahwa verifikasi dalam tahapan hibah bergantung kepada aturan kepala daerah sebagaimana dalam Permendagri 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada intinya menyatakan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian hibah diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah;
- Bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terjadi dalam 2 (Dua) kondisi yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang atau ketika seseorang tidak melakukan kewajiban yang ditentukan oleh hukum;
- Bahwa pejabat administrasi dapat dimintai pertanggungjawaban sebatas kewenangan yang dimiliki. Jabatan administrasi diberikan batasan waktu sebagaimana TMT (Terhitung Mulai Tanggal) yaitu kapan pejabat administrasi tersebut diangkat sampai kapan ia diberhentikan;
- Bahwa Kepala Dinas yang menjabat sampai pertengahan tahun 2021 yang telah menjadi terdakwa tersebut bertanggungjawab dalam proses perencanaan pembangunan yang outputnya adalah masuknya usulan program dalam APBD;
- Bahwa belanja hibah pengeluarannya uang tertentu karena prosesnya dilakukan GRC (*Government Risk and Compliance*) yang berarti untuk meminimalisir risiko maka uang yang dikeluarkan dalam bentuk belanja harus ada upaya pencegahan, sehingga harus ada verifikasi, validasi dan sebagainya supaya mencegah terjadinya pengeluaran anggaran yang tidak sesuai yang berpotensi menimbulkan kerugian;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan Permendagri 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pengguna Anggaran merupakan pejabat yang paling bertanggungjawab atas keuangan anggaran, maka Kepala Dinas bertanggungjawab mulai dari perencanaan

Halaman 163 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, pelaksanaan keuangan, pelaporan pertanggungjawaban di OPD sehingga yang bertanggungjawab adalah pejabat saat itu;

- Bahwa di perencanaan Kepala OPD bertanggungjawab pada unsur perencanaan berupa Rencana Kerja apa yang disusun yang kemudian masuk dalam APBD dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga terdakwa bertanggungjawab di perencanaan;
- Bahwa RKA menjadi dasar dalam penyusunan APBD sehingga harus sejalan dan RKA sebagai upaya pencegahan;
- Bahwa dalam menentukan calon penerima hibah telah diatur tahapan-tahapan berupa sistem prosedural yang harus dilalui berupa verifikasi, validasi dan sebagainya sebagaimana Perbup Kab Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, apabila terdapat calon penerima hibah yang tidak melalui tahapan-tahapan atau prosedur tersebut maka calon penerima hibah tersebut dapat dikategorikan ilegal atau tidak sah;
- Bahwa perbuatan melawan hukum ketika tindakan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak menerapkan prinsip-prinsip atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penyalahgunaan kewenangan masuk kedalam tidak menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan Perbuatan dalam ruang lingkup administrasi berupa penyalahgunaan kewenangan juga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa saat verifikasi dalam perencanaan hibah tersebut tidak dilakukan maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan tata urutan pemerintahan. Dikatakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berarti ada peraturan yang dilanggar.

Atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa akan memberikan tanggapan melalui Pembelaan;

2. Ahli MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H, M.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;

Halaman 164 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta (UNS);
- Bahwa dalam hukum pidana terdapat unsur- unsur objektif tindak pidana yaitu :Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* dan Kualitas dari sipelaku, yang misalnya dalam keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP. Teori Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan dan akibat;
- Bahwa Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk* adalah melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana, selanjutnya Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. Dan Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*); bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan mengetahui kemungkinan menimbulkan suatu akibat tertentu;
- Bahwa menurut Pompe, yang dimaksud pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berfikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya);
- Bahwa poin ke-6 SEMA 4/2016, yang menegaskan sebagai berikut: Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;
- Bahwa dalam konteks *wet rechterlijk* pelaksanaan tidak dilakukan verifikasi merupakan *actus reus*;
- Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*)

Halaman 165 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adanya kasualitas antara perbuatan yang dilanggar dengan kerugian negara yang ditimbulkan;

Atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa akan memberikan tanggapan melalui Pembelaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. Disita dari : USMAN ACOK

1. 1 (satu) bendel Asli Proposal Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Pembangunan Kelas Baru Pondok Pesantren Madinatul Huffadz.
2. 1 (satu) bendel Asli Proposal Laporan Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Kelas Baru Pondok Pesantren Madinatul Huffadz.
3. (satu) buku Asli Buku Tabungan Bank Jatim Cabang Ngawi No. Tabungan 0103107822 An. PP TAHFIDZ MADINATUL HUFFADZ 1801212609950002;

2. Disita dari : ZAINUL AMIRIL MUKMININ

1. Asli 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Daerah Untuk Bidang Pendidikan MI ISLAMIYAH GERIH Tahun Anggaran 2021.
2. Asli 1 (satu) buah Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Daerah Untuk Bidang Pendidikan MI ISLAMIYAH GERIH Tahun Anggaran 2022.
3. Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah MI ISLAMIYAH GERIH Tahun Anggaran 2022.

3. Disita dari : MUHAJIB

3. 1 (satu) buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Berupa Uang Untuk MADIN ULA MIFTAHUL HUDA Tahun Anggaran 2022.

4. Disita dari: SISWATI, S . Ag.

1. 1 (satu) buku Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Daerah Untuk Bidang Pendidikan MI PSM NGLENCONG Tahun Anggaran 2021.
2. 1 (satu) buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah MI PSM NGLENCONG.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Piagam Pendirian Operasional Madrasah Nomor : MI/3.0065/2015 dari Kementrian Agama Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2016.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR : AHU-0027275.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 06 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga

Halaman 166 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Sabilil Muttaqin Nglencong.

5. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR : AHU-0027275.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 08 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Sabilil Muttaqin Nglencong.

5. Disita dari : ZAINAL FANANI

1. 1 (satu) bendel Asli Berkas Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Hibah dari Lembaga MADIN ULA MIFTAHUL HUDA Dusun Centong RT. 02 RW. 02 Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.

2. 1 (satu) bendel Asli Berkas Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Hibah dari Lembaga MI ISLAMIYAH Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.

3. 1 (satu) bendel Asli Berkas Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Hibah dari Lembaga PONDOK PESANTREN MADINATUL HUFFADZ Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

4. 1 (satu) bendel Asli Berkas Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Hibah dari Lembaga MI PSM NGLENCONG Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;

6. Disita dari : EDWIN RURIYANAH

1. 1 (satu) bendel Asli Berkas Register SP2D Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 (Mulai dari : 03 Januari 2022 s/d 30 Desember 2022)

2. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 06607/LS/DINDIK/2022 Tanggal 14 Juli 2022 Kepada MI PSM NGLENCONG (SISWATI).

3. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 06574/LS/DINDIK/2022 Tanggal 14 Juli 2022 Kepada MI ISLAMIYAH (ZAINUL AMIRIL MUKMININ, S.Pd.I).

4. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 06851/LS/DINDIK/2022 Tanggal 19 Juli 2022 Kepada MADIN ULA MIFTAHUL HUDA (MUHAJIB).

5. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 07155/LS/DINDIK/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Kepada PONDOK PESANTREN MADINATUL HUFFADZ (MAULANA AL HAFIDZ).

7. Disita dari : Drs. JOKO SUMARYADI, M.H.

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi Nomor : 820/1024/404.202/2020 yang ditujukan pada saudara YAYAN DWI

Halaman 167 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDIYANTO.

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi yang ditujukan ke Camat Kendal terkait Penghadapan PNS An. YAYAN DWI MURDIANTO, Nomor : 800/432/404.040/2020 tanggal 13 November 2020.

3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Pengiriman Pokok – Pokok Pikiran DPRD Nomor : 175/033.1/404.040/2021 dari SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NGAWI tanggal 8 Februari 2021.

4. 1 (satu) Bendel Fotocopy Pengiriman Perubahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD PAPBD 2022 Nomor : 170/134/404.120/2022 dari KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI tanggal 20 Juli 2022.

8. **Disita dari : RENDY KHRISNA PRIAWAN, SH.**

1. Asli 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cabang Ngawi An. Yayan Dwi Murdiyanto ke PP Tahfidz Madinatul Huffadz dengan Nomer Rekening Customer 0103107822 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Juli 2024.

9. **Disita dari: LILIS RUMBIHAYATI**

1. 1 (satu) buah Laptop merk HP PAVILION x360 Convertible berwarna silver beserta charger.

2. 1 (satu) buah HP OPPO RENO 5 dengan Nomor IMEI 1 : 8657550555237450 dan Nomor IMEI 2 : 8657550555237443 berwarna hitam

3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kenaikan Gaji Berkala An. Yayan Dwi Murdiyanto NIP. 19830508 201001 1 001 Nomor : 822.2/39.42/404.204/2016 Tanggal 2 Desember 2016.

4. 1 (satu) lembar Asli Surat Kenaikan Gaji Berkala An. Yayan Dwi Murdiyanto NIP. 19830508 201001 1 001 Nomor : 822.2/1077/404.202/2020 Tanggal 1 Desember 2020.

10. **Disita dari : KUDORI**

2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Untuk Madrasah Diniyah Ula Mambaul Muta'alimin Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

3. 1 (satu) Buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Untuk Madrasah Diniyah Ula Mambaul Muta'alimin Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

11. **Disita dari : FATKU ROCHMAN**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Untuk Diniyah Ula Mambaul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa

Halaman 168 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Ula Mambaul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

12. **Disita dari : SYAIFUL KHOLID**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Riyadhus Sholihin Tahun Anggaran 2022 Desa Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Ula Riyadhus Sholihin Tahun Anggaran 2022 Desa Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

13. **Disita dari : SUYANTO**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Hidayatus Shalihin Tahun Anggaran 2022 Desa Ngerendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Lembaga Madrasah Diniyah Ula Hidayatus Shalihin Tahun Anggaran 2022 Desa Ngerendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) Buku Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Lembaga Madrasah Diniyah Ula Hidayatus Shalihin Tahun Anggaran 2022 Desa Ngerendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
4. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Hibah Berupa Uang Untuk Untuk Lembaga Madrasah Diniyah Ula Hidayatus Shalihin Tahun Anggaran 2022 Desa Ngerendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;

14. **Disita dari : SUGENG**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Untuk Madrasah Diniyah Wustho Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Untuk Madrasah Diniyah Wustho Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) Buku Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Wustho Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

15. **Disita dari : SUPRPTO**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Fatah Tahun Anggaran 2022 Desa Banjaransari Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;

Halaman 169 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Ula Fatah Tahun Anggaran 2022 Desa Banjaransari Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
16. **Disita dari: SUDIK**
 1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Nurul Hidayah Tahun Anggaran 2022 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Nurul Hidayah Tahun Anggaran 2022 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
 3. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Nurul Hidayah Tahun Anggaran 2022 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
17. **Disita dari : SUDADI**
 1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Roudlotut Tholibin Tahun Anggaran 2022 Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Untuk Madrasah Diniyah Ula Roudlotut Tholibin Tahun Anggaran 2022 Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
18. **Dikembalikan kepada saksi SITI KHOMARIYAH**
 3. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Ula Darul Quran Tahun Anggaran 2022 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
 4. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Diniyah Ula Darul Quran Tahun Anggaran 2022 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
19. **Disita dari : SARDI**
 1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Wustho Ar-Rohmah Tahun Anggaran 2022 Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Wustho Ar-Rohmah Tahun Anggaran 2022 Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
 3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Wustho Ar-Rohmah Tahun Anggaran 2022 Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
 4. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Wustho Ar-Rohmah Tahun Anggaran 2022 Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

Halaman 170 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

20. **Disita dari : SUDARSONO**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Baiturrohman Tahun Anggaran 2022 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Baiturrohman Tahun Anggaran 2022 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Baiturrohman Tahun Anggaran 2022 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

21. **Disita dari : RUBIAH ASLAMIAH**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Ula Baiturrohman Tahun Anggaran 2022 Desa Jururejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Diniyah Ula Baiturrohman Tahun Anggaran 2022 Desa Jururejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

22. **Disita dari : HANIK LUTFIAH**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Dana Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) Madrasah Diniyah Ula Sunan Kalijogo Tahun Anggaran 2022 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) Madrasah Diniyah Ula Sunan Kalijogo Tahun Anggaran 2022 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) Madrasah Diniyah Ula Sunan Kalijogo Tahun Anggaran 2022 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;

23. **Disita dari : RIMA NUR ROHMANIA**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Az Zahro Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Az zahro Tahun Anggaran 2022 Desa Bangun rejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang

Halaman 171 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Madrasah Diniyah Ula Az Zahro Tahun Anggaran 2022
Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

4. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk
Madrasah Diniyah Ula Az Zahro Tahun Anggaran 2022 Kecamatan
Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

24. **Disita dari : DESY ARISTYAWAN**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang
Untuk Madrasah Diniyah Ula Mafatihun Naja Tahun Anggaran 2022
Desa Munggut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk
Madrasah Diniyah Ula Mafatihun Naja Tahun Anggaran 2022 Desa
Munggut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;

25. **Disita dari : AGUS SETIAWAN**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk
Madrasah Diniyah Ula An Noor Tahun Anggaran 2022 Desa Karangasri
Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa
Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula An Noor Tahun Anggaran 2022
Desa Karangasri Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang
Untuk Madrasah Diniyah Ula An Noor Tahun Anggaran 2022 Desa
Karangasri Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

26. **Disita dari : SEMAN**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana
Madrasah Diniyah Ula Al Mishbah Tahun Anggaran 2022 Desa Kuniran
Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah
Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Al Mishbah Tahun Anggaran
2022 Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) Buku Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa
Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Al Mishbah Tahun Anggaran 2022
Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
4. 1 (satu) Buku Asli Laporan Pertanggung Jawaban Hibah Berupa Uang
Untuk Madrasah Diniyah Ula Al Mishbah Tahun Anggaran 2022 Desa
Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.

27. **Disita dari : ANIS MASROFATUL HASANAH**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk
Diniyah Ula Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Begal
Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

Halaman 172 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Ula Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Ula Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
4. 1 (satu) buku Asli Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Diniyah Ula Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

28. **Disita dari : NGALI MARWANI**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Al Irsyad Tahun Anggaran 2022 Desa Wonosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Al Irsyad Tahun Anggaran 2022 Desa Wonosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) Buku Asli Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Al Irsyad Tahun Anggaran 2022 Desa Wonosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
4. 1 (satu) Buku Asli Laporan Pertanggung Jawaban Hibah Berupa Uang Untuk Untuk Lembaga Madrasah Diniyah Ula Al Irsyad Tahun Anggaran 2022 Desa Wonosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;

29. **Disita dari : DEFFIN RYSKIA GALEGSA, SH.**

1. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 Sejumlah Rp. 86.368.397.800 (delapan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), ditetapkan di Ngawi pada tanggal 8 September 2021;
2. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 Sejumlah Rp. 53.629.753.000 (lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), ditetapkan di Ngawi pada tanggal 8 September 2021;
3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 Sejumlah Rp. 22.942.470.300 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu

Halaman **173** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tiga ratus rupiah), ditetapkan di Ngawi pada tanggal 8 September 2021;

4. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 Sejumlah Rp. 1.220.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah), ditetapkan di Ngawi pada tanggal 8 September 2021;

5. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 Sejumlah Rp. 8.160.518.400 (delapan miliar seratus enam puluh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), ditetapkan di Ngawi pada tanggal 8 September 2021.

30. **Disita dari : ZAINAL FANANI, M.H**

1. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Lembaga Badan Kebudayaan Nasional dengan Nama Ketua Drs. Soeradji, M.Si. beralamat di Kelurahan Margomulyo Ngawi.
 - b. Lembaga Forum Keluarga Pendidik Islam Nusantara dengan Nama Ketua Puji Astutik beralamat di Desa Pleset Pangkur.
 - c. Lembaga Gerakan Muda Wirausaha Indonesia dengan Nama Ketua Miratul Nisa beralamat di Desa Kebon Paron.
 - d. Lembaga Karang Taruna Desa Karangrejo Kendal dengan Nama Ketua Sunarya beralamat di Desa Karangrejo Kendal.
 - e. Lembaga Ketoprak Hasto Budoyo dengan Nama Ketua Agus Tusadji beralamat di Desa Sidomakmur Widodaren.
 - f. Lembaga Ketoprak Mukti Wibowo dengan Nama Ketua Sularso beralamat di Desa Planglor Kedunggalur.
 - g. Lembaga Komunitas Omah Seni Kreatif dengan Nama Ketua Gunarto, S.Sn., M.Sn. beralamat di Desa Kuniran Sine.
 - h. Lembaga Paguyuban Seni Reog Bolo Singo Ngawi dengan Nama Ketua Margono beralamat di Desa Karangjati Karangjati.
 - i. Lembaga Permadani dengan Nama Ketua Luntoro, S.Sos. beralamat di Desa Karangasri Ngawi.
 - j. Lembaga Sanggar Hasta Budaya School dengan Nama Ketua Titis Intan Tiyas Worowati beralamat di Desa Gendungan Widodaren.
 - k. Lembaga Sanggar Tari Srikandi dengan Nama Ketua Toyinah beralamat di Desa Ngale Paron;
2. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun



Anggaran 2022, diantaranya :

- a. Lembaga Paguyuban Karawitan Songo Laras dengan Nama Ketua Suwandi beralamat di Desa Kedung Putri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.
 - b. Lembaga Paguyuban Seni Reog Gembong Gunung Jati dengan Nama Ketua Agus Susanto beralamat di Desa Semen Kecamatan Pangkur.
 - c. Lembaga Paguyuban Seni Reog Singo Langu Jogorogo dengan Nama Ketua Supardi beralamat di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo.
 - d. Lembaga Paguyuban Seni Reog Singo Rogo Joyo dengan Nama Ketua Susanto beralamat di Desa Klitik Kecamatan Geneng.
 - e. Lembaga Sanggar Seni Ngujiwat dengan Nama Ketua Rudianto beralamat di Desa Kedung Putri Kecamatan Paron.
 - f. Lembaga Dewan Kesenian Daerah (DKD) dengan Nama Ketua Dwi Rianto Jatmiko, S.H., M.H. M.Si. beralamat di Kabupaten Ngawi.
 - g. Lembaga Paguyuban Seni Reog Margo Singo Manggolo dengan Nama Ketua Heri Supardi beralamat di Desa Geneng Kecamatan Geneng.
 - h. Lembaga Paguyuban Seni Reog Singo Mudo dengan Nama Ketua Suroto beralamat di Desa Majasem Kecamatan Kendal.
 - i. Lembaga Sanggar Seni dan Budaya Gamelan Desa dengan Nama Ketua Suyanto beralamat di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalur.
 - j. Lembaga Prayoga Laras dengan Nama Ketua Zainul Thohar beralamat di Desa Beran Kecamatan Ngawi.
3. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. TK Permata Bunda beralamat di Jl. Pancerana Pilang Payung I RT 02 RW 01 Geneng
 - b. Madin Ula Miftahul Huda beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - c. SMP Nurul Burhan beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - d. TK Aisyiyah As Salam beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - e. TK Dharma Wanita beralamat di Geneng 2 Desa Jagir

Halaman **175** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Kecamatan Sine.

- f. TK Mandiri Al Iklas beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - g. KB Anggrek beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - h. KB Berlian II beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - i. KB Mawar beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - j. KB Tunas Bangsa beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - k. PAUD Matahari beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - l. PAUD Tunas Kelapa beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - m. TK Dharma Wanita 1 Pocol beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - n. TK Dharma Wanita 1 Sumbersari beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - o. TK Dharma Wanita 3 Jagir beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
4. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. TK Dharma Wanita 3 Tulakan beralamat di Desa Tulakan Kecamatan Sine.
 - b. TK Dharma Wanita Girikerto beralamat di Desa Girikerto Kecamatan Sine.
 - c. TK Dharma Wanita 1 Jagir beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - d. TK Harapan Sine beralamat di Desa Sine Kecamatan Sine.
 - e. TK Kuncup Mekar Jamus beralamat di Desa Girikerto Kecamatan Sine.
 - f. Al Imam Asy Syafi'i beralamat di Desa Legundi Kecamatan Karangjati.
 - g. Madin Ula Al Hidayah beralamat di Desa Majasem Kecamatan Kendal.
 - h. Madin Ula Bahrul Ulum beralamat di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal.
 - i. Madin Ula Nurul Ilmi beralamat di Desa Pelang Ior Kecamatan Kedunggalar.
 - j. Madin Ula Nurul Islam beralamat di Desa Kedungputri Kecamatan Paron.
 - k. Madin Wustho Mambaul Hikmah beralamat di Desa Teguhan Kecamatan Paron.
 - l. Yayasan Pelita Umat Beralamat Di Desa Keras Kecamatan

Halaman 176 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Geneng.

- m. Pondok Pesantren Syech Salaubina beralamat di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren.
 - n. Pondok Pesantren Alhikam beralamat di Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan.
 - o. Yayasan Wasilah Bejo Mulyo beralamat di Desa Sidorejo Kecamatan Geneng;
5. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Ula Baitus Salam beralamat di Desa Randusongo Kecamatan Gerih
 - b. TK Aisyiyah V Sidolaju beralamat di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren.
 - c. TK Dharma Wanita Sidolaju IV beralamat di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren.
 - d. KB Mutiara Bunda beralamat di Desa Dero Kecamatan Bringin.
 - e. RA Perwanida 2 Genggong beralamat di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo.
 - f. BA Aisyiyah Plosorejo beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - g. BA Aisyiyah Summersari beralamat di Desa Summersari Kecamatan Sine.
 - h. TK Aisyiyah Kauman beralamat di Desa Kauman Kecamatan Sine.
 - i. Madin Ula Al Muttakin beralamat di Desa Tambakromo Kecamatan Geneng.
 - j. Madin Ula Miftahud Diniyah beralamat di Desa Soco Kecamatan Jogorogo.
 - k. Madin Wustho Daarul Mukhlisin beralamat di Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan.
 - l. Madin Wustho Miftahul Mujahidin beralamat di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin.
 - m. Madin Wustho Miftahul Ulum beralamat di Desa Katikan Kecamatan Kedunggalan.
 - n. Madin Wustho Sunan Kalijogo beralamat di Desa Ngale Kecamatan Paron.
 - o. Madin Wustho Tanwirul Huda beralamat di Desa Gerih Kecamatan Gerih.

Halaman **177** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- p. Ponpes Mamba'un Nur beralamat di Desa Randusongo Kecamatan Gerih;
6. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. SD Plus Darussalam beralamat di Desa Tepas Kecamatan Geneng.
 - b. SD Aisyiyah Gerih beralamat di Desa Gerih Kecamatan Gerih.
 - c. SD Muhammadiyah 1 Jogorogo beralamat di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo.
 - d. SD Muhammadiyah 1 Karanganyar beralamat di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar
 - e. SD Islam Al Amnaniyah Karangjati beralamat di Desa Karangjati Kecamatan Karangjati.
 - f. SD Muhammadiyah 1 Karangjati beralamat di Desa Sawo Kecamatan Karangjati.
 - g. SDI Al Amnaniyah Puhti Karangjati beralamat di Desa Puhti Kecamatan Karangjati.
 - h. SD Al Azhar beralamat di Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar.
 - i. SD Muhammadiyah 1 Kedunggalar beralamat di Desa Jati Gembol Kecamatan Kedunggalar.
 - j. SD Muhammadiyah 1 Kendal beralamat di Desa Kendal Kecamatan Kendal.
 - k. SD Muhammadiyah 01 Mantingan beralamat di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan.
 - l. SD Islam Al Qolam beralamat di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi.
 - m. SD Katolik Santo Yosef beralamat di Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi.
 - n. SD Luqman Al Hakim beralamat di Desa Jururejo Kecamatan Ngawi.
 - o. SD Muhammadiyah 1 Ngawi beralamat di Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi.
 - p. SDIT Harapan Ummat beralamat di Desa Beran Kecamatan Ngawi.
 - q. SD Muhammadiyah 1 Ngrambe beralamat di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe.
 - r. SDIT Al Mukminun beralamat di Desa Ngrambe Kecamatan

Halaman **178** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Ngrambe;
7. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- SDI Fathul Huda Bendo beralamat di Desa Bendo Kecamatan Padas.
 - SDIT Al Kiram beralamat di Desa Jambangan Kecamatan Paron.
 - SDIT Ar Rohmah beralamat di Desa Gentong Kecamatan Paron.
 - SD Muhammadiyah 1 Sine beralamat di Desa Sine Kecamatan Sine.
 - SDIT Al Ihsan Sine beralamat di Desa Kuniran Kecamatan Sine.
 - SDIT Al Islam Sine beralamat di Desa Kuniran Kecamatan Sine.
 - SDIT Alam Nurul Islam Dua beralamat di Desa Tempurejo Kecamatan Widodaren
 - SDIT An Nur beralamat di Desa Walikukun Kecamatan Widodaren.
 - SDK Santa Maria beralamat di Desa Walikukun Kecamatan Widodaren.
 - SMPK Wijaya Widodaren Gerih beralamat di Desa Widodaren Kecamatan Gerih.
 - SMP Nur Yusuf beralamat di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo.
 - SMP PGRI Jogorogo beralamat di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo.
 - SMP Al Amnaniyah Karangjati beralamat di Desa Karangjati Kecamatan Karangjati.
 - SMP PGRI Karangjati beralamat di Desa Karangjati Kecamatan Karangjati.
 - SMP Miftahus Saadah beralamat di Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan.
 - SMP Muhammadiyah 6 Ngawi beralamat di Desa Pakah Kecamatan Mantingan.
 - SMP Pesantren beralamat di Kelurahan Kedungharjo Kecamatan Mantingan.
 - SMP Tahfizh Al Qolam beralamat di Desa Karangasri

Halaman **179** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Kecamatan Ngawi.

- s. SMP Islam Al-Hijrah beralamat di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi;
8. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. SMP Luqman Al Hakim beralamat di Desa Jururejo Kecamatan Ngawi.
 - b. SMP Muhammadiyah 5 Ngawi beralamat di Desa Margomulyo Kecamatan Ngawi.
 - c. SMP Wahidiyah Ngawi beralamat di Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi.
 - d. SMPIT Harapan Umat beralamat di Desa Grudo Kecamatan Ngawi.
 - e. SMP Muhammadiyah 1 Ngawi beralamat di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe.
 - f. SMP Al Azhar Paron beralamat di Desa Jambangan Kecamatan Paron.
 - g. SMP Al Islam Pehngangka Paron beralamat di Desa Gentong Kecamatan Paron.
 - h. SMP Karya Pembangunan Pitu beralamat di Desa Dumplengan Kecamatan Pitu.
 - i. SMP Muhammadiyah 2 Ngawi beralamat di Desa Kauman Kecamatan Sine.
 - j. SMP Muhammadiyah 4 Ngawi beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - k. SMP Islam Ma'hadul Muta'allimin beralamat di Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren.
 - l. SMP Islamiyah Widodaren beralamat di Desa Widodaren Kecamatan Widodaren.
 - m. SMP Ma'arif Widodaren beralamat di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren.
 - n. SMP Muhammadiyah 3 Ngawi beralamat di Desa Walikukun Kecamatan Widodaren.
 - o. SMP Nurul Burhan beralamat di Desa Widodaren Kecamatan Widodaren.
9. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - m. Madin Ula Az Zahro dengan Nama Ketua Rima Nur Rohmania.

Halaman 180 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- a. TPA Nurul Huda dengan Nama Ketua Ahmad Asya'ri.
 - b. Ponpes Al Falah dengan Nama Ketua Wafa Afifudin.
 - c. TK Idhata 2 Ngrambe dengan Nama Ketua Siti Janawati / Hajar.
 - d. Ponpes Bannatul Ilyasyiah dengan Nama Ketua Ahmad Dalhar.
 - e. Panti Asuhan Muhammadiyah Ngawi dengan Nama Ketua Suwanto Abas dan dengan Nama Bendahara Eko Wahyu Budiono.
 - f. Yayasan Madinatul Hufads dengan Nama Ketua Maulana Al Hafidz / Sugeng Hariyanto.
 - g. TK Aisyiyah (ABA) 1 Ngawi dengan Nama Ketua Wahyu Ika Nur Amalia.
 - h. TK Aisyiyah 5 Beran dengan Nama Ketua Titik Iswaroh.
 - i. Ponpes Al Quran Sunan Kalijogo Dengan Nama Ketua Abidulloh.
 - j. Ponpes Al Hidayah Sondriyan dengan Nama Ketua Mutakin.
 - k. Yayasan Panti Mamardi Siwi dengan Nama Ketua Soemijatoen / Joko Nurcahyo.
10. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. SD Aisyiyah Gerih beralamat di Desa Gerih Kecamatan Gerih.
 - b. SD Muhammadiyah beralamat di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar.
 - c. MADIN Ula Al Madinah beralamat di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalur.
 - d. MI Muhtadiin Islam Playaran beralamat di Desa Kendal Kecamatan Kendal.
 - e. SMP Muhammadiyah 6 Ngawi beralamat di Desa Pakah Kecamatan Mantingan.
 - f. SMPIT Harapan Umat beralamat di Desa Grudo Kecamatan Ngawi.
 - g. SMA Muhammadiyah 1 Ngawi beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan 26 Ngawi.
 - h. MI Muhammadiyah Pucangan beralamat di Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe.
 - i. SD Muhammadiyah 1 Padas beralamat di Desa Kedungprahu Kecamatan Padas.
 - j. MI Muhammadiyah Kwadungan Lor beralamat di Desa

Halaman 181 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Kwadungan Lor Kecamatan Padas.

- k. MI Darul Ilmi Pitu beralamat di Desa Pitu Kecamatan Pitu.
- l. Sdit Alam Nurul Islam Dua beralamat di Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren;
11. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. MADIN Ula Al Mu'minin dengan Nama Ketua Ridwan Abidin beralamat di Dusun Ngrambe Desa Ngrambe Kec. Ngrambe.
 - b. MADIN Ula Al Barokah dengan Nama Ketua Hadi Mahmud beralamat di Ngrambe.
 - c. MADIN Ula Nurul Huda dengan Nama Ketua Agung Dayu Setiawan beralamat di Desa Wakah Kecamatan Ngrambe.
 - d. MADIN Ula Al Barokah dengan Nama Ketua Titik Sulyanah beralamat di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe.
 - e. MADIN Ula Al Islam dengan Nama Ketua Sulyah beralamat di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe.
 - f. MADIN Ula Hidayatul Muhtadi'ien dengan Nama Ketua Rian Agus Wijayanto beralamat di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe.
 - g. MADIN Ula Al Mujahidin dengan Nama Ketua Karmo beralamat Desa Gembol Kecamatan Karanganyar;
12. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. MADIN Ula Misbahul Adim dengan Nama Ketua Jaman beralamat di Karanganyar.
 - b. MADIN Ula Al Ihsan dengan Nama Ketua Muh. Mahfud beralamat di Sine.
 - c. MADIN Ula Al Mishbah dengan Nama Ketua Seman beralamat di Sine.
 - d. MADIN Wustho Al Ihsan dengan Nama Ketua Taufik Hidayaturohman beralamat di Sine.
 - e. MADIN Ula Al Jalal dengan Nama Ketua Mahfud A beralamat di Tambakromo Geneng.
 - f. MADIN Ula Al Muttakin dengan Nama Ketua Anwar Muhtarom beralamat di Tambakromo Geneng.
 - g. MADIN Ula At Thorikulloh dengan Nama Ketua Pramuji beralamat di Geneng;
13. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :

Halaman 182 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- a. MADIN Ula Baitus Syukur dengan Nama Ketua Anita Solihatul Wahidah beralamat di Geneng.
 - b. MADIN Ula Baiturrohman dengan Nama Ketua Muhari.
 - c. MADIN Ula Syafaatul Ulum dengan Nama Ketua Mudhakhir.
 - d. MADIN Ula Al Fikri dengan Nama Ketua Lamidianto, S.Pd. beralamat di i Karangtengah Prandon Ngawi.
 - e. MADIN Ula Nurul Huda dengan Nama Ketua Anwar;
14. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Miftahul Ulum dengan Nama Ketua Samsu.
 - b. MADIN Ula Darussalamah dengan Nama Ketua Rohmad Abadi beralamat di Geneng.
 - c. MADIN Ula Tunggul dengan Nama Ketua Fatqurois beralamat di Geneng.
 - d. MADIN Wustho Al Muttaqin dengan Nama Ketua Anwar Muhtarom.
 - e. MADIN Wustho Tunggul dengan Nama Ketua fatqurois beralamat di Geneng.
 - f. MADIN Ula Baitul Mukmin dengan Nama Ketua Sutrisno beralamat di Jogorogo.
 - g. MADIN Ula Thoriqul Huda dengan Nama Ketua Ali Mahmud beralamat di Jogorogo.
 - h. MADIN Wustho Salafiyah Tanjungsari dengan Nama Ketua Kh Hufron Daroni beralamat di Tanjungsari.
 - i. MADIN Ula Aromaliyah dengan Nama Ketua Mukri Muslim beralamat di Padas.
15. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Nurul Hidayah dengan Nama Ketua Santoso beralamat di Sukowiyono Padas.
 - b. MADIN Ula Roudhlotut Mu'minin dengan Nama Ketua Muqtafim TRM beralamat di Sukowiyono Padas.
 - c. MADIN Wustho Al Islamiyah dengan Nama Ketua Masfuati Masyrofah beralamat di WIDODAREN.
 - d. MADIN Wustho Miftahul ulum dengan Nama Ketua Muhamad Khozinul Asrori beralamat di Walikukun Widodaren.
 - e. MADIN WUSTHO MUAWANAH dengan Nama Ketua HAJAR SOMAD beralamat di SEKARALAS WIDODAREN.



- f. MADIN Wustho Nurul Burhan dengan Nama Ketua Achmad Marzuqi beralamat di Widodaren.
- g. MADIN Wustho Syech Salaubina dengan Nama Ketua Sholikul Hadi beralamat di Sidolaju Widodaren.
- h. MADIN Wustho Al Hidayah dengan Nama Ketua Mutakin beralamat di Majasem Kendal.
16. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. MADIN Wustho Roudhlotut Janah dengan Nama Ketua Choirul Anwar beralamat di Kendal.
 - b. MADIN Wustho Nurul Azhar dengan Nama Ketua Muttakin Mukminberalamat di Kendal.
 - c. MADIN Wustho Roudhlotul Ulum dengan Nama Ketua Zaenuri beralamat di Kedunggalar.
 - d. MADIN Ar Rohman dengan Nama Ketua Ahmad Qodari beralamat di Widodaren.
 - e. MADIN Ula At Taqwa dengan Nama Ketua Ahmad Zaenul beralamat di Widodaren.
 - f. MADIN Ula Muawanah dengan Nama Ketua Hajar Somad beralamat di Widodaren.
 - g. MADIN Ula Miftahul Ulum dengan Nama Ketua Khoirun Ngazizah
 - h. MADIN Ula Nuru Burhan dengan Nama Ketua Achmad Marzuqi beralamat di Widodaren.
 - i. MADIN Ula Ar Rahman dengan Nama Ketua Nurhidaya beralamat di Widodaren.
17. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Al Amin Dengan Nama Ketua Heri Rohmadi beralamat di Karangbanyu.
 - b. Madin Ula Nurul Hidayah Dengan Nama Ketua Dwi Ari Wardani beralamat di Walikukun.
 - c. Madin Ula Al Ansor Dengan Nama Ketua Rakai Dimas Yoga Manggala.
 - d. Madin Madin Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Sudarsono beralamat di Kauman Widodaren.
 - e. Madin Ula Birul Walidain Nama Ketua Amin Surahman beralamat di Banyubiru Widodaren.



- f. Madin Ula Al Musthofa Dengan Nama Ketua Mukrimun beralamat di Gandong Bringin.
- g. Madin Ula Yusufiyah Dengan Nama Ketua Suwondo beralamat di Kenongorejo Bringin.
- h. Madin Ula Darul Falah Dengan Nama Ketua Ahmad Sukidi beralamat di Bringin.
- i. Madin Ula Fathul Wahab Dengan Nama Ketua Sugeng Rianto beralamat di Bringin.
- 18. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Ula Mambaul Huda Dengan Nama Ketua Darwito.
 - b. Madin Ula Ma'rifatul Ulum Dengan Nama Ketua Saiful Anwar.
 - c. Madin Ula Miftahul Falah Dengan Nama Ketua Muhammad Abdul Haq.
 - d. Madin Ula Miftahul Muta'alimin Dengan Nama Ketua Bustanul Arifin.
 - e. Madin Ula Miftakhul Ulum Dengan Nama Ketua Sukiwanto beralamat di Kenogorejo.
 - f. Madin Ula Roudlotul Muttaqin Dengan Nama Ketua M. Fuad.
 - g. Madin Ula Miftahul Mujahidin Dengan Nama Ketua Paryono.
- 19. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Wustho Al Mukaromah Dengan Nama Ketua Widayat.
 - b. Madin Ma'rifatul Ulum Wustho Dengan Nama Ketua Abdur Rohmi.
 - c. Madin Wustho Miftahul Muta'alimin Dengan Nama Ketua Abdul Khamid Yang beralamat di Sumber Bening Beringin.
 - d. Madin Wustho Arromaliyah Dengan Nama Ketua Mukri Muslih beralamat di Padas.
 - e. Madin Ula Baitul Muslim Dengan Nama Ketua Taufik Indrawanto.
 - f. Madin Wustho Roudlotul Musthofa Dengan Nama Ketua Siti Kasanah.
 - g. Madin Wustho Muhammadiyah Dengan Nama Ketua Badri beralamat di Banyubiru Widodaren.
- 20. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Ula Nurul Hidayah Dengan Nama Ketua Agus Prayitno beralamat di Simo Kendal.

Halaman 185 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- b. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Sarji.
 - c. Madin Ula Miftahuk Hidayah Al Haqiqiyah Dengan Nama Ketua Wahyu Putra Ardiansyah.
 - d. Madin Ula Az Zahro Dengan Nama Ketua Mansur Sriyono.
 - e. Madin Wustho Mambaul Hasanah Dengan Nama Ketua Tohir.
 - f. Madin Ula Ma'hadul Muta'allimin Dengan Nama Ketua Suradi Ichsan beralamat di Sekaralas Widosaren.
 - g. Madin Ula Muhammadiyah Dengan Nama Ketua Badri.
 - h. Madin Ula Roudlotul Muta'allimin Dengan Nama Ketua Zehn Zuhri Sholeh beralamat di Sekaralas Widodaren.
21. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Ula Syech Salaubina Dengan Nama Ketua Ajib Khoirul Anam beralamat di Sidolaju Widodaren.
 - b. Madin Wustho Mahadul Muta'alimin Dengan Nama Ketua Sukadi Ichsan beralamat di Sekaralas Widodaren.
 - c. Madin Wustho Mahadul Muta'alimin 2 Dengan Nama Ketua Haris Ma'mun Manfaluthi beralamat di Sekaralas Widodaren.
 - d. Madin Ula Mambaul Hasanah Dengan Nama Ketua Komari beralamat di Bangunrejo Kidul Kedunggal.
 - e. Madin Ula Miftahul Huda Dengan Nama Ketua Linatus Sa'adah beralamat di Gemarang Kedunggal.
 - f. Madin Ula Syarifatul Ulum Dengan Nama Ketua Anies Al Yatim beralamat di Sekaralas Widodaren.
 - g. Madin Wustho Syarifatul Ulum Dengan Nama Ketua Anies Al Yatim beralamat di Sekaralas Widodaren.
 - h. Madin Ula Mahadul Mutaalimin 2 Dengan Nama Ketua Haris Ma'mun Manfaluthi beralamat di Sekaralas Widodaren.
 - i. Madin Syekh Maulanadengan Nama Ketua Muchtar Nasrudin beralamat di Begal Kedunggal.
22. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Ula Al Hafidz Dengan Nama Ketua A. Marjunizah beralamat di Kendal.
 - b. Madin Wustho Aljannatu Darul Ma'wa Dengan Nama Ketua Dewi Saftiyah Akhoiriyah.
 - c. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Handrik beralamat di Jogorogo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Madin Ula Al Amin Dengan Nama Ketua Darussalam beralamat di Kendal.
- e. Madin Ula Roudlotul Matu'alimin Dengan Nama Ketua Umi Mahbubaburohmah beralamat di Kwadungan.
- f. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Idham Kholid beralamat di Kendal.
- g. Madin Ula Al Jannatul Darul Mawa Dengan Nama Ketua M. Agus Landra B beralamat di Jogorogo.
23. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Ula Al Hikmah Dengan Nama Ketua Ali Masykur beralamat di Kendal.
 - b. Madin Ula Ar Rohim Dengan Nama Ketua Janzam T C beralamat di Jogorogo.
 - c. Madin Ula Al Huda Dengan Nama Ketua Faqih Faizal Ahmad beralamat di Kendal.
 - d. Madin Ula Ar Rahman Dengan Nama Ketua Roghibani beralamat di Jogorogo.
 - e. Madin Ula Darul Falah Dengan Nama Ketua Ali Munawardi beralamat di Kwadungan.
 - f. Madin Ula Al Irsyad Dengan Nama Ketua Muhtarom beralamat di Kendal.
 - g. Madin Ula Az Zumar Dengan Nama Ketua Subana beralamat di Jogorogo.
 - h. Madin Ula Baitur Rohim Dengan Nama Ketua Saniyah beralamat di Jogorogo.
 - i. Madin Ula Al Mustaghfirin Dengan Nama Ketua Achmad Mughofir beralamat di Kendal.
 - j. Madin Ula Bustanul Ulum Dengan Nama Ketua Ahmad Zamrozi beralamat di.
24. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Ula Miftahud Diniyah Dengan Nama Ketua Sodik beralamat di Soco Jogorogo.
 - b. Madin Ula Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Supardi beralamat di Dawung Jogorogo.
 - c. Madin Ula Al Fatah Dengan Nama Ketua Sri Widodo beralamat di Pojok Kwadungan.

Halaman **187** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- d. Madin Ula Sabilil Ilmi Dengan Nama Ketua Juremi beralamat di Macanan Jogorogo.
 - e. Madin Ula Sabilurrosyad Dengan Nama Ketua Mangali beralamat di Macanan Jogorogo.
 - f. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Isron Ngabudin beralamat di Soco Jogorogo.
 - g. Madin Wustho Nurul Ulum Dengan Nama Ketua M Luthfi Afif Al Azhari beralamat di Porwosari Kwadungan.
 - h. Madin Wustho Bustanul Ulum Dengan Nama Ketua Ahmad Zamroji beralamat di Jogorogo.
 - i. Madin Wustho Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Suroto beralamat di Katikan Kedungalar.
 - j. Madin Ula Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Nursalim beralamat di Budug Kwadungan.
25. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Wustho Tanwirul Huda Dengan Nama Ketua Nahnu Aji M beralamat di Balong Gerih.
 - b. Madin Ula Tarbiyatul Muta'alimin Dengan Nama Ketua Akmal Fuad beralamat di Randusongo Gerih.
 - c. Madin Salafiyah Wustho Dengan Nama Ketua Agus Nahnu beralamat di Gerih.
 - d. Madin Wustho Miftahul Huda Dengan Nama Ketua Sotyan Yusuf beralamat di Gerih.
 - e. Madin Wustho Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Musatak beralamat di Gerih.
 - f. Madin Ula Miftahul Falah Dengan Nama Ketua Santoso beralamat di Karangjati.
 - g. Madin Al Amnaniyah Dengan Nama Ketua Suparno beralamat di Karangjati.
 - h. Madin Al Hadi Ula Dengan Nama Ketua Moh Anam beralamat di Ngancar Pitu.
 - i. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Sumarno beralamat di Brahgol Karangjati.
26. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Ula Al Falah Dengan Nama Ketua Sukatman beralamat di DESA SIRIGAN PARON



- b. Madin Ula Darul Ilmi Dengan Nama Ketua Tri Joko Andri K beralamat di WATUGUDEL PITU
 - c. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Sugiyanto beralamat di desa DESA TEMPURAN PARON
 - d. Madin Ula Al Ikhlas Dengan Nama Ketua Yusuf Wibisono beralamat di desa SIRIGAN PARON
 - e. Madin Ula Al Muslimin Dengan Nama Ketua Rustanto Mujo Nugroho beralamat di desa SELOPURO PITU
 - f. Madin Ula Al Islam Dengan Nama Ketua Muslich beralamat di desa M TEMPURAN PARON
 - g. Madin Ula Al Istiqomah Dengan Nama Ketua Romadhon beralamat di desa KEDUNGPURTRI PARON
 - h. Madin Ula Ar Rohim Dengan Nama Ketua Suryadi beralamat di desa KARANGGENENG PITU
 - i. Madin Ula As Syafi'iyah Dengan Nama Ketua Habib Afandy beralamat di desa BABADAN PARON
 - j. Madin Islamic Center Fahd Al Farih Dengan Nama Ketua Anis Fatimah beralamat di desa TEMPURAN PARON
27. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Wustho Al Urwatul Wustho Dengan Nama Ketua Hariyadi beralamat di desa KALANG PITU
 - b. Madin Ula Miftahul Huda Dengan Nama Ketua Mudhlorj Arifin beralamat di desa GENTONG PARON
 - c. Madin Ula Nurul Islam Dengan Nama Ketua Siti Chusnul Khotimah beralamat di desa TEMPURAN PARON
 - d. Madin Ula Nurul Ilmi Dengan Nama Juwaini beralamat di desa PELANGLOR KEDUNGGALAR
 - e. Madin Ula Roudhotul Jannah Dengan Nama Ketua Suwarno beralamat di desa PELANGKIDUL KEDUNGGALAR
 - f. Madin Ula Torikatul Mustaqim Dengan Nama Ketua Agus Sifuk Mas Huda beralamat di desa SEMEN PARON
 - g. Madin Hidayatul Muhtadiien Dengan Nama Ketua Achmad Tohari beralamat di desa JATIGEMBOL KEDUNGGALAR
 - h. Madin Nurul Huda Gandu Dengan Nama Ketua Muslimin beralamat di desa JAMBANGAN PARON;
28. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :



- a. Madin Baitul Iman Dengan Nama Ketua Handik Gunawan
 - b. Madin Ula Baitussalam Dengan Nama Ketua Ahmad Juwaeni
Latif Ubm
 - c. Madin Ula Nurul Islam Dengan Nama Ketua Sutikno
 - d. Madin Ula Bodho Dengan Nama Ketua Suwandi
 - e. Madin Musmo Futuhiyah Dengan Nama Ketua Ahmad Rosid
 - f. Madin Ula Hidayatul Umam Dengan Nama Ketua Wagimun
 - g. Madin Ula Mambaul Ilmi Dengan Nama Ketua M. Arif Saifudin
 - h. Madin Ula Darul Itikmaa Dengan Nama Ketua Muhammad
Prayitno
 - i. Madin Ula Nurus Shobah Dengan Nama Ketua Nurkita Nifah
 - j. Madin Ula Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Zainudin;
29. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun
Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Mustho Hidayah Dengan Nama Ketua Rukiban
 - b. Madin Ula An Najah Dengan Nama Ketua Jamil
 - c. Madin Wustho Al Hikmah Dengan Nama Ketua Marko
 - d. Madin Ula Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Muhajir Abdillah
 - e. Madin Wustho Kalijogo Dengan Nama Ketua K. Muttaqin
 - f. Madin Ula Mamba'ul Ulum Dengan Nama Ketua Siti Zaimab;
30. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun
Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Ula Shirojul Anam Dengan Nama Ketua Mukhlis Rotii
beralamat di KERASWETAN GENENG
 - b. Madin Ula Jauharotul Kamal Dengan Nama Ketua Mukhamado
Taufik beralamat di LEGOKULON KASREMAN
 - c. Madin Ula Kalijogo Dengan Nama Ketua Shotiyatun Prihatining
beralamat di KENITEN GENENG
 - d. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Nasrodin Alwi
beralamat di TAWUN KASREMAN
 - e. Madin Ula Al Falah Dengan Nama Ketua Mustaqim beralamat di
KERASWETAN GENENG
 - f. Madin Ula As Syafi'iyah Dengan Nama Ketua Mudhotir
beralamat di PATALAN KENDAL
 - g. Madin Ula Mukaromah Dengan Nama Ketua Siti Maimunah
beralamat di BRINGIN
 - h. Madin Ula Abdurrohman Dengan Nama Ketua Fatkhin beralamat
di KERASKULON GERIH;
31. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun

Halaman **190** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Anggaran 2022, diantaranya :

- a. Madin Ula Bahrul Amig Dengan Nama Ketua Nururl Janah beralamat di Majasem Kendal
 - b. Madin Wishto Ash Sholikiyah Dengan Nama Ketua Qomari beralamat di Ds.Gerih'gerih
 - c. Madin Ula Al Ikhlas Manisah Dengan Nama Ketua Susilowati beralamat di Ds Gerih'gerih
 - d. Madin Ula Baturrohman Dengan Nama Ketua Sutomo beralamat di Sidorejo,Kendal
 - e. Madin Ula Al Kirom Dengan Nama Ketua Maksum Jaelani beralamat di Ds Widodaren, Gerih.
 - f. Madin Ula Ash Sholikiyah Dengan Nama Ketua Qomari beralamat di Ds Gerih, Gerih.
 - g. Madin Ula Darul Falah Dengan Nama Ketua Abdul Karim beralamat di Majasem,Kendal.
 - h. Madin Ula At Tagwa Dengan Nama Ketua Abdul Aziz Hasbullda beralamat di Ds Gerih, Gerih.
 - i. Madin Ula Baitul Tagwa Dengan Nama Ketua Muhtar Wahyudi beralamat di Ds Widodaren, Gerih.
32. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Ula Darul Falah Dengan Nama Ketua Ahmad Qosim Beralamat Di Guyung Gerih
 - b. Madin Ula Mambaul Ihsan Dengan Nama Ketua Darunudin Beralamat Di Guyung Geri
 - c. Madin Ula Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Imam Subana Beralamat Di Guyung Gerih
 - d. Madin Ula Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Musajak Beralamat Di Gerih Gerih
 - e. Madin Ula Habibul Muttahidin Dengan Nama Ketua Tamyis Beralamat Di Gerih Gerih
 - f. Madin Ula An Nur Dengan Nama Ketua Sardi Beralamat Di Randusongo Gerih
 - g. Madin Ula Nurul Huda Dengan Nama Ketua M.Aminuddin Beralamat Di Gerih Gerih
 - h. Madin Ula Darul Ulum dengan Nama Ketua Muh Nasrudin Portoyo beralamat Di Kendal Kendal;
33. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun

Halaman **191** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Anggaran 2022, diantaranya :

- a. MADIN Ula Darul Ulum dengan Nama Ketua H Khusnun Arrosyid beralamat di Majasem Kendal.
 - b. MADIN Ula Darussalam dengan Nama Ketua Suradi beralamat di Kendal.
 - c. MADIN Ula Fatkhul Huda dengan Nama Ketua Rijan Abdullah beralamat di Majasem Kendal.
 - d. MADIN Ula Hidayatul Muhtadiin dengan Nama Ketua Seno Adulloh beralamat di Majasem Kendal.
 - e. MADIN Ula Mambaul Ulum dengan Nama Ketua Munirul Ichwan beralamat di Majasem Kendal.
 - f. MADIN Ula Miftakhul Ulum dengan Nama Ketua Suyitno beralamat di Sidorejo Kendal.
 - g. MADIN Ula Nurul Huda dengan Nama Ketua Gholibul Anam beralamat di Majasem Kendal.
 - h. MADIN Ula Nurul Islam dengan Nama Ketua Juremi Musthofa beralamat di Majasem Kendal.
 - i. MADIN Ula Roudhotul Ulum dengan Nama Ketua Uswatun Hasanah beralamat di Majasem Kendal.
 - j. MADIN Ula Tanwirul Huda dengan Nama Ketua Imam Muttaqim beralamat di Gerih.
34. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Al Hasan dengan Nama Ketua Arsidah Hasaniatin beralamat di Tempuran Paron.
 - b. MADIN Ula Api At Thuubaa dengan Nama Ketua M.Thohir beralamat di Pakah Mantingan.
 - c. MADIN Ula Al Amin dengan Nama Ketua Ruswanto beralamat di Tambakboyo Mantingan.
 - d. MADIN Ula Al Hikmah dengan Nama Ketua Moh Wasim beralamat di Tambakboyo Mantingan.
 - e. MADIN Ula Al Husna dengan Nama Ketua Tri Bowo beralamat di Sumbirejo Mantingan.
 - f. MADIN Ula Al Mubarak dengan Nama Ketua Nawawi beralamat di Jatimulyo Mantingan.
 - g. MADIN Ula Al Mubin dengan Nama Ketua Khozin Khambali beralamat di Tambakboyo Mantingan.
 - h. MADIN Ula Al Mutaqien dengan Nama Ketua Kamid beralamat

Halaman **192** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



di Kedungharjo Mantingan.

- i. MADIN Ula Al Kirom dengan Nama Ketua Ahmad Basori beralamat di Jambangan Paron.
 - j. MADIN Ula Sunan Kalijogo dengan Nama Ketua Sudarsono beralamat di Semen Paron.
35. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Fie Sabilil Muttaqien dengan Nama Ketua Miftaqurohman beralamat di Tempuran Paron.
 - b. MADIN Ula Nurul Islam dengan Nama Ketua Mohajar beralamat di Kedungputri Paron.
 - c. MADIN Ula Nurul Huda dengan Nama Ketua Maruaban beralamat di Jeblogan Paron.
 - d. MADIN Ula Syifaul Qulub dengan Nama Ketua Munawar beralamat di Tempuran Paron.
 - e. MADIN Ula Al Falah dengan Nama Ketua Ansori Badudu beralamat di Kedungputri Paron.
 - f. MADIN Ula Al Madina dengan Nama Ketua Dawam beralamat di Gentong Paron
 - g. MADIN Ula Nurul Huda dengan Nama Ketua Al Fiyah beralamat di Babadan Paron.
 - h. MADIN Ula Nurul Jannah dengan Nama Ketua Alif Hidayat beralamat di Semen Paron.
 - i. MADIN Ula Roudlotul Abidin dengan Nama Ketua Sugiono beralamat di Karanggupito Kendal.
36. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Roudlotul Jannah dengan Nama Ketua Widayat beralamat di Karanggupito.
 - b. MADIN Ula Ulul Albab dengan Nama Ketua Muhammad beralamat di Gayam Kendal.
 - c. MADIN Ula As-Syuhada dengan Nama Ketua Sholeh Hardoyo beralamat di Pakah Mantingan.
 - d. MADIN Ula Roudhotul dengan Nama Ketua Saifudin beralamat di Simo Kendal.
 - e. MADIN Wushto Darul Ulum dengan Nama Ketua Muh. Nasrudin Partoyo beralamat di Simo Kendal.
 - f. MADIN Wustho Fatahul Huda dengan Nama Ketua Moh. Ma'ruh



Thoyibi beralamat di Kendal.

- g. MADIN Ula Darul Ulum dengan Nama Ketua Nur Ahmadi beralamat di Majasem Kendal.
 - h. MADIN Ula Darul Amin dengan Nama Ketua Ahmad Sonbaji Ichlas beralamat di Majasem Kendal.
 - i. MADIN Ula Miftahul Jannah dengan Nama Ketua Abul Abas Bydi beralamat di Pakah Mantingan.
 - j. MADIN Ula Misbahul Huda dengan Nama Ketua Sudarso beralamat di Tambakboyong Mantingan.
37. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Al Falah dengan Nama Ketua M. Nadseem Avivah beralamat di Pengkol Mantingan.
 - b. MADIN Ula Nahdhotul Ulum dengan Nama Ketua Asmuni beralamat di Tambakboyong Mantingan.
 - c. MADIN Ula Nurul Ulum dengan Nama Ketua Humaidi beralamat di Mantingan Mantingan.
 - d. MADIN Ula Nurul Yaqin dengan Nama Ketua Nur Hamdi beralamat di Tambakboyong Mantingan.
 - e. MADIN Ula Roudhotul Falah dengan Nama Ketua Muhammad Thohir beralamat di Pengkol Mantingan.
 - f. MADIN Ula Roudhotul Muta'alimin dengan Nama Ketua Suwarno beralamat di Kedungharjo Mantingan.
 - g. MADIN Ula Ya Bunayya dengan Nama Ketua Humaidi beralamat di Mantingan Mantingan.
 - h. MADIN Ula Miftahussa'adah dengan Nama Ketua May Munawar beralamat di Tambakboyong Mantingan.
 - i. MADIN Wustho Mishatul Huda dengan Nama Ketua Sudarso beralamat di Tambakboyong Mantingan.
 - j. MADIN Wustho Daarul Mukhlisin dengan Nama Ketua Miftaahul Huda beralamat di Kedungharjo Mantingan.
38. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Mustho Al Amin dengan Nama Ketua Alimatul M. beralamat di Tambakboyong Mantingan.
 - b. MADIN Nahdhotul Tulab dengan Nama Ketua Asmuni beralamat di Tambakboyong Mantingan.
 - c. MADIN Hidayatul Muhtadiin Wustho dengan Nama Ketua Zainal

Halaman **194** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Abidin beralamat di Kedungharjo Mantingan.

- d. MADIN Ula Miftahus Salam dengan Nama Ketua Mustakim beralamat di Bendo Padas.
 - e. MADIN Ula Roudlotul Mustofa dengan Nama Ketua Ali Musthofa beralamat di Banjaransari Padas.
 - f. MADIN Wustho Al Musyawir dengan Nama Ketua Fifrotud Dianatur Rosyidah beralamat di Sumengko Kwadungan.
 - g. MADIN Ula Al Mushoddiqun dengan Nama Ketua Djafar Shodiq beralamat di Dinden Kwadungan.
 - h. MADIN Wustho Roudhotul Muta'alimim dengan Nama Ketua Umi Mahbubaturrohman beralamat di Sumengko Kwadungan.
 - i. MADIN Ula Miftahus Sa'adah dengan Nama Ketua Suraji beralamat di Karangsono Kwadungan.
39. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Al Huda dengan Nama Ketua Purnomo Ali Imron beralamat di Pandean Karanganyar.
 - b. MADIN Ula Miftahul Dihni dengan Nama Ketua Muhamad Hanif beralamat di Jatipuro Karangjati.
 - c. MADIN Miftahul Huda dengan Nama Ketua Didik Jatmiko beralamat di Rejomulyo Karangjati.
 - d. MADIN Ula Miftakhul Khasanah dengan Nama Ketua Paiman beralamat di Dungmiri Karangjati.
 - e. MADIN Ula Al Muftadiin dengan Nama Ketua Sarji Muhamad Shodiq beralamat di Karanganyar.
 - f. MADIN Ula Diniatul Ilamiah dengan Nama Ketua Mohamad Sofianto beralamat di Waruktengah Pangkur.
 - g. MADIN Ula Miftahul Falah dengan Nama Ketua Nur Muhamad Salam beralamat di Sidokerto Karangjati.
 - h. MADIN Ula Madrosatul Qur'an dengan Nama Ketua Naston Asruri beralamat di Jatirejo Kasreman.
 - i. MADIN Ula Miftahul Huda dengan Nama Ketua Dewi Hajar Sab'atul N. beralamat di Jatirejo Kasreman.
 - j. MADIN Ula Al Fath dengan Nama Ketua Khoirur Rosyidin beralamat di Kedunggalar;
40. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Al Falah dengan Nama Ketua Turmudzi Thohir

Halaman **195** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- beralamat di Kedungharjo Mantingan.
- b. MADIN Mambaun Ulum dengan Nama Ketua Zainul Mustanir beralamat di Jambangan Paron.
 - c. MADIN Ula Mambaul Muta'alimin dengan Nama Ketua Kudori beralamat di Winong Kedunggalar.
 - d. MADIN Ula Baitul Akbar dengan Nama Ketua Edi Susanto beralamat di Babadan Pangkur.
 - e. MADIN Wustho Baitul Akbar dengan Nama Ketua Ahmad Syahid beralamat di Babadan Pangkur.
 - f. MADIN Baitussalam dengan Nama Ketua Sugiyono beralamat di Karanganyar.
 - g. MADIN Ula Darus'Sholikhin dengan Nama Ketua Ibnu Sirin beralamat di Karanganyar.
 - h. MADIN Ula Roudhotul Muslimin dengan Nama Ketua Supriyono beralamat di Karanganyar.
 - i. MADIN Ula Darul Mukhlisin dengan Nama Ketua M. Saaif Athoillah beralamat di Kedungharjo Mantingan.
41. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Hidayatul Muhtadien/Ula dengan Nama Ketua Zaenal Abidin beralamat di Kedungharjo Mantingan.
 - b. MADIN Wustho Al Jabar dengan Nama Ketua Sudarsono beralamat di Semen Paron.
 - c. MADIN Wustho Al Azhar dengan Nama Ketua Muh. Alamur Rohman beralamat di Jambangan Paron.
 - d. MADIN Ar Rahman dengan Nama Ketua Yasin Yusuf beralamat di Gentong Paron.
 - e. MADIN Ula Al Hidayah dengan Nama Ketua Samsudin beralamat di Jenggrik Kedunggalar.
 - f. MADIN Ula Riyadlul Janah dengan Nama Ketua Jumadi Dwi Sucianto beralamat di Pelangkidul Kedunggalar.
 - g. MADIN Ula Roudhotul Ulum dengan Nama Ketua Muchson beralamat di Katikan Kedunggalar.
42. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Al Huda dengan Nama Ketua Ihsanudin.
 - b. MADIN Ula Miftahul Huda dengan Nama Ketua Tafid Budi Hartono.



- c. MADIN An-Nur-Ula dengan Nama Ketua Arif Zainuri.
 - d. MADIN Ula Baburrohman dengan Nama Ketua Ali Makmun Yusuf.
 - e. MADIN Ula Futuhiyah dengan Nama Ketua Ma'ruf Al As'ad.
 - f. MADIN Ula An-Nur dengan Nama Ketua Nur Hariyanto.
 - g. MADIN Ula Al Islam dengan Nama Ketua Sobirin Anwar.
 - h. MADIN Ula Nusa Bakti dengan Nama Ketua Saputro Tri Waluyo;
43. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Al Faroq dengan Nama Ketua Agus Syaifurokhim.
 - b. Salafiyah Wustho Al Azhar dengan Nama Ketua Endah Puji Lestari.
 - c. MADIN Ula Nurul Falah dengan Nama Ketua Anik Suhartini, S.Pd..
 - d. MADIN Ula Miftahul Ulum dengan Nama Ketua Fatkurrohman.
 - e. MADIN Ula Al Musyawir dengan Nama Ketua Fithrotur Rosyidah.
 - f. MADIN Wustho Al-Ihsan dengan Nama Ketua Taufik Hidayaturrohmah.
 - g. MADIN Wustho Miftahul Falah dengan Nama Ketua Iksan.
 - h. Salafiyah Ula Al Ihsan dengan Nama Ketua Agus Yulianto.
 - i. MADIN Al-Ula Miftahul Lubab dengan Nama Ketua Supriyanto.
44. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Ar Rohman dengan Nama Ketua Sutrisno beralamat di Patalan Kendal.
 - b. MADIN Ula Al Fatah dengan Nama Ketua Habib Ali beralamat di Gentong Paron.
 - c. MADIN Ula Al-Hikmah dengan Nama Ketua Tormudzi beralamat di Kedungharjo Mantingan.
 - d. MADIN Wustho Miftahus Sa'adah beralamat di Karangsono Kwadungan.
 - e. MADIN Ula Ar-Rohman dengan Nama Ketua Maskuri beralamat di Tambakboyo Mantingan.
 - f. MADIN Ula Alfiyura dengan Nama Ketua Priyanto beralamat di Pangkur.
 - g. MADIN Ula Raudotul Tolibin dengan Nama Ketua Sudadi beralamat di Tulakan Sine.



- h. MADIN Ula Al-Falah dengan Nama Ketua Jumadi beralamat di Pengkol Mantingan.
45. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Ar Rohman dengan Nama Ketua Sutrisno beralamat di Patalan Kendal.
 - b. MADIN Ula Al Fatah dengan Nama Ketua Habib Ali beralamat di Gentong Paron.
 - c. MADIN Ula Al-Hikmah dengan Nama Ketua Tormudzi beralamat di Kedungharjo Mantingan.
 - d. MADIN Wustho Miftahus Sa'adah beralamat di Karangsono Kwadungan.
 - e. MADIN Ula Ar-Rohman dengan Nama Ketua Maskuri beralamat di Tambakboyo Mantingan.
 - f. MADIN Ula Alfiyura dengan Nama Ketua Priyanto beralamat di Pangkur.
 - g. MADIN Ula Raudotul Tolibin dengan Nama Ketua Sudadi beralamat di Tulakan Sine.
 - h. MADIN Ula Al -Falah dengan Nama Ketua Jumadi beralamat di Pengkol Mantingan.
46. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Baitul Muqorrobin dengan Nama Ketua Juwair Ahmad beralamat di Karangrejo Kendal.
 - b. MADIN Miftahul Jannah/Wustho dengan Nama Ketua Umi Kultsum beralamat di Mantingan.
 - c. MADIN Al Mubin/Wustho dengan Nama Ketua Khozin Kambali beralamat di Tambakboyo Mantingan.
 - d. MADIN Api At Thuuba Wustho dengan Nama Ketua Muh Sidik beralamat di Pakah Mantingan.
 - e. MADIN Ula Darul Qur'an dengan Nama Ketua Afifudin beralamat di Beran Ngawi.
 - f. MADIN Ula Baitul Hasan dengan Nama Ketua Mar'uf beralamat di Semen Paron.
 - g. MADIN Ikhsan Mulia dengan Nama Ketua Suyanto beralamat di Kendung Kwadungan.
 - h. MADIN Ula Al Barokah dengan Nama Ketua Imam Khoiri beralamat di Kendal.



- i. MADIN Bustanul Ma'mur dengan Nama Ketua Triana Sugiarti beralamat di Girikerto Sine.
- j. MADIN Ula Bustanul Huda dengan Nama Ketua Athoul Khobir beralamat di Katikan Kedunggal.
47. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. MADIN Ummul Quro dengan Nama Ketua Wahyu Priyo Utomo.
 - b. MADIN Ula Al Ikhlas dengan Nama Ketua Parian Ansori.
 - c. MADIN Wustho Darul Qur'an dengan Nama Ketua Afifudin Khoir,S.Psi,M.Pd.
 - d. MADIN Ula Al Hikmah dengan Nama Ketua Marko
 - e. MADIN Ula Syaiful Ishaq Begal dengan Nama Ketua Roqiban.
 - f. MADIN Wustho Mambaul dengan Nama Ketua Zainal Aripin.
 - g. MADIN Ula Al Falah dengan Nama Ketua K.Wafa Arifudin.
 - h. MADIN Ula Hidayatul Falah Nama Ketua Nuraini.
48. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. MADIN Baiturohman Ula dengan Nama Ketua Moch Abdul Aziz beralamat di Legundi Karangjati.
 - b. MADIN Al Amnaniyah 2 dengan Nama Ketua Ali Maskur beralamat di Karangjati.
 - c. MADIN Ula An Nahdiyyah dengan Nama Ketua Ali Royani beralamat di Legundi Karangjati.
 - d. MADIN Roudlotulfalah dengan Nama Ketua M.Haris Anas Rifai beralamat di Karangmalang Kasreman.
 - e. MADIN Ula Miftahul Huda dengan Nama Ketua Sipin Hariyanto beralamat di Tawun Kasreman.
31. **Disita dari : MUTAKIN**
 1. Uang sejumlah Rp. 174.175.000,- (seratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
32. **Disita dari : MUDHAKIR**
 1. 1 (satu) bendel Asli Proposal Permohonan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Syafa'atul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
 2. 1 (satu) bendel Asli Proposal Penggunaan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang untuk Madrasah Diniyah Ula Syafa'atul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
 3. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diniyah Ula Sunan Kalijogo Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;

4. 1 (satu) bendel Asli Proposal Permohonan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Wustho Syafa'atul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022;
5. 1 (satu) bendel Asli Proposal Penggunaan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang untuk Madrasah Diniyah Wustho Syafa'atul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
6. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban Untuk Madrasah Diniyah Wustho Sunan Kalijogo Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.
33. **Disita dari : SITI KHOTIMAH**
 1. Uang Sejumlah Rp. 24.575.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
34. **Disita dari : SITI KHOTIMAH**
 1. Uang Sejumlah Rp. 29.443.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
35. **Disita dari: MIFTACHUL ANAS**
 1. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Untuk Lembaga SMP Ma'arif Ngawi Tahun Anggaran 2022 Kelurahan Beran Kecamatan Ngawi;
 2. 1 (satu) Bendel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Hibah untuk Lembaga SMP Ma'arif Ngawi Tahun Anggaran 2022 Kelurahan Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
 3. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban untuk Lembaga SMP Ma'arif Ngawi Tahun Anggaran 2022 Kelurahan Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
36. **Disita dari : JOKO SANTOSO**
 1. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Hibah untuk SMP Syafaatul Ulum Tahun Anggaran 2022 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
37. **Disita dari : JOKO NURCAHYO**
 1. Uang Sejumlah Rp. 73.236.967,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
38. **Disita dari : AGUS WAHYU MUKTI UTOMO**
 1. Uang Sejumlah Rp. 9.100.00.- (sembilan juta seratus ribu rupiah).
39. **Disita dari : ABDUL RAHMAN WAHID**
 1. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah

Halaman 200 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Uang Untuk Diniyah Ula Al Haromain Tahun Anggaran 2022
Desa Banjaransari Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;

2. 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah
Berupa Uang Untuk Madin Ula Al Haromain Tahun Anggaran 2022
Desa Banjaransari Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

40. **Disita dari : ABDUL GHOFAR**

1. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Hibah
Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Sunan Kalijogo Ngawi
Tahun Anggaran 2022 Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten
Ngawi;
2. 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk
Madrasah Diniyah Ula Sunan Kalijogo Ngawi Tahun Anggaran 2022
Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;

41. **Disita dari : ABDUL GHOFAR**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk
Madrasah Diniyah Ula Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa
Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa
Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Darussalam Tahun Anggaran 2022
Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang
Untuk Madrasah Diniyah Ula Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa
Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
4. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk
Madrasah Diniyah Ula Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa
Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
5. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk
Diniyah Wustho Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar
Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
6. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa
Uang Untuk Diniyah Wustho Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa
Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
7. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang
Untuk Diniyah Wustho Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa
Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
8. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk
Diniyah Wustho Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar
Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

42. **Disita dari : SUGENG HARIYANTO**

Halaman 201 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sejumlah : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
43. **Disita dari : SITI JANAWATI**
 1. 1 (satu) bendel Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Pengadaan Perlengkapan/Sarana dan Prasarana Paud Untuk TK Idhata 2 Ngrambe Untuk Karang Taruna Tahun Anggaran 2022 Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Berupa Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Lembaga TK Idhata 2 Ngrambe Untuk Karang Taruna Tahun Anggaran 2022 Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
44. **Disita dari : TARMIZI**
 1. Uang Sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
45. **Disita dari : SYIFUDIN**
 1. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Bahrul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Bahrul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
 3. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Bahrul ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
 4. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Laporan Pertanggungjawaban Untuk Madrasah Diniyah Ulla Bahrul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
46. **Disita dari : SUNARYA**
 1. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Untuk Karang Taruna Tahun Anggaran 2022 Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi
47. **Disita dari : ANAM BESARI**
 1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Wustho Az Zahro Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Wustho Az zahro Tahun Anggaran 2022 Desa Bangun rejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
 3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang

Halaman 202 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Diniyah Wustho Az Zahro Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi;

4. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Diniyah Wustho Az Zahro Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi;

48. **Disita dari : MUKKIBUDIN.**

1. 1 (satu) bendel Asli Arsip Surat Masuk Kanwil Tahun 2021 pada Kantor Kementerian Agama Kab Ngawi;
2. 1 (satu) bendel Asli Arsip Surat Keluar Tahun 2020-2021 pada Kantor Kementerian Agama Kab Ngawi;
3. 1 (satu) bendel Asli Arsip Surat Masuk Tahun 2021 pada Kantor Kementerian Agama Kab Ngawi;
4. 1 (satu) bendel Asli Arsip SK Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ngawi Tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Operasional Madin Ula Kec. Bringin, Kec. Geneng, Kec. Gerih, Kec. Jogorogo, Kec. Karanganyar, Kec. Karangjati dan Kec. Kasreman Tahun 2022 pada Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi;
5. 1 (satu) bendel Asli Arsip SK Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ngawi Tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Operasional Madin Ula Kec. Kedunggalur, Kec. Kendal, Kec. Kwadungan dan Kec. Mantingan Tahun 2022 pada Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi;
6. 1 (satu) bendel Asli Arsip SK Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ngawi Tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Operasional Madin Ula Kec. Ngawi, Kec. Ngrambe, Kec. Padas, Kec. Pangkur, Kec. Paron, Kec. Pitu, Kec. Sine dan Kec. Widodaren Tahun 2022 pada Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi;
7. 1 (satu) bendel Asli Arsip SK Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ngawi Tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Operasional Madin Wustho Perkecamatan mulai dari Kec. Bringin, Kec. Geneng, Kec. Gerih, Kec. Jogorogo, Kec. Karangjati, Kec. Kedunggalur, Kec. Kendal, Kec. Kwadungan, Kec. Mantingan, Kec. Ngawi, Kec. Pangkur, Kec. Paron, Kec. Pitu, Kec. Sine dan Kec. Widodaren Tahun 2022 pada Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi;
8. 1 (satu) bendel Asli Arsip Salafiah Ula & Wustho No. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357 Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi;

49. **Disita dari : MUTIARA WIDYASWARI AKNY, S.STP., M.Si.**

1. 1 (satu) bendel Asli Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kabupaten Ngawi Tahun 2022 beserta lampiran;

Halaman 203 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel Asli Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
3. 1 (satu) bendel Asli Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2022;
50. **Disita dari : EDWIN RURIYANAH**
 1. 1 (satu) bendel Rekap Arsip Surat Perintah Pencairan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Ngawi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) bendel Rekap Arsip Surat Perintah Pencairan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Ngawi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi;
51. **Disita dari : IDHAM KARIMA S.H., M. Si.**
 1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Nomor : 813.3/03/013/1994 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Atas nama Drs. Muhamad Taufiq Agus Susanto, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 4 Januari 1994;
 2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Nomor 821.13/1669/042/1995 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Atas nama Drs. Muhamad Taufiq Agus Susanto, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 Oktober 1995;
 3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00137/KEP/AA/15001/18 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas nama Drs. Muhamad Taufiq Agus Susanto NIP. 19680804 199312 1 001, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2018;
 4. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X.821.2/01/404.202/2020 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dari Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Keuangan Kabupaten Ngawi dan mengangkatnya Kembali dalam jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Atas nama Drs. Muhamad Taufiq Agus Susanto NIP. 19680804 199312 1 001, ditetapkan di Ngawi pada tanggal 2 Januari

Halaman 204 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2020;

5. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X.821.2/1682/404.202/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Atas nama Drs. Muhamad Taufiq Agus Susanto NIP. 19680804 199312 1 001, ditetapkan di Ngawi pada tanggal 16 September 2021;

52. Disita dari : MUSLICH

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Ula Nurul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Tambakromo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Ula Nurul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Tambakromo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Diniyah Ula Nurul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Tambakromo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

53. Disita dari : Drs. JOKO SUMARYADI, M.H.

1. 1 (satu) Bendel Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 188/01/404.040/2021 tentang Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022;
2. 1 (satu) Lembar Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 188/01/404.040/2021 tentang Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022;
3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi pada tanggal 8 Februari 2021 dalam rangka Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Hasil Reses DPRD;
4. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Pengiriman Data Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 1001.1.4.2/657/404.120/2024 tentang Kelengkapan data pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 pada tanggal 20 November 2024;

Halaman **205** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) Bendel Fotocopy Surat Pengiriman Data Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 100.1.4.2/657/404.120/2024 tentang Kelengkapan data pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 pada tanggal 20 November 2024

6. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengiriman Risalah dan Berita Acara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor: 100.1.4.2/728/404.120/2024 pada tanggal 6 Desember 2024.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
3. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Propensi Jawa Timur Nomor : 903/747.16/101.1/2022, tanggal 3 Februari 2022, tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Propensi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
4. Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Pemerintah Propensi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2021 berdasarkan SK Bupati Ngawi Nomor : X.821.2.01/404.202/2020, tertanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Halaman 206 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 07 Januari 2022, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi terdapat Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah berupa Uang sejumlah Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Hibah dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp7.960.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan Hibah untuk Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Madin sebesar Rp3.936.125.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terkait dengan usulan dana hibah yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ngawi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi menerima surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi tanggal 8 Pebruari 2021 Nomor :175/0354/404.040/2021 perihal pengiriman pokok-pokok DPRD dengan dilampiri surat Keputusan DPRD Kabupaten Ngawi Nomor : 188/01/404.040/2021 Tentang Pokok-pokok pikiran DPRD Ngawi Tahun 2022 tanggal 8 Pebruari 2021 dengan lampiran I terdapat usulan nama badan/lembaga/kelompok penerima hibah;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan nama badan/lembaga/kelompok penerima hibah dari DPRD Kabupaten Ngawi, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi mengeluarkan Surat Keterangan hasil verifikasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor : 050/0525/404.203/2021 tanggal 5 April 2021 dengan hasil terdapat 58 (Lima puluh delapan) Calon Lembaga penerima hibah untuk Dinas Pendidikan Kab Ngawi yang berasal dari Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan surat tersebut dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa setelah menerima Surat Keterangan hasil verifikasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 050/0525/404.203/2021 tanggal 5 April 2021, Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanpa melakukan verifikasi memerintahkan kepada Saksi ARIF SUJATMIKO staf Bidang Perencanaan untuk memasukkan daftar nama dan lembaga penerima Hibah yang berasal dari Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tersebut ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- Bahwa terkait dengan daftar lembaga penerima Bantuan Operasional Daerah

Halaman 207 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BOSDA) Madin tahun Anggaran 2022 Saksi ARIF SUJATMIKO staf Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi memasukkan daftar lembaga penerima hibah ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan nama-nama lembaga Madin yang telah menerima BOSDA Madin pada tahun-tahun sebelumnya;

- Bahwa sebelum Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi menerima daftar lembaga Madin di Kabupaten Ngawi dari Kantor Kementerian Agama Ngawi melalui komunikasi informal yang dilakukan oleh staf di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi dengan Staf di Dinas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, kemudian staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi memasukkan daftar nama-nama tersebut dalam SIPD;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUKIBBUDDIN selaku Kasi Pendidikan Diniah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi mengirimkan surat permintaan bantuan berdasarkan surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi Nomor: 421.9/1861.1/404.301/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Permintaan Data BOSDA Madin Tahun Anggaran 2022 dan surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi Nomor: 421.9/07/404.301/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal Rencana BPPDGS TA. 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUKIBBUDDIN selaku Kasi Pendidikan Diniah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, nama-nama lembaga Madin penerima BOSDA Madin sebagaimana dalam SK Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi adalah benar-benar ada, sah dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kementerian Agama sebagai lembaga Madin dan masuk dalam sistem database yang ada di Kementerian Agama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARIF SUJATMIKO, Saksi MOCHTAR KUSPRASETYO HADI, Saksi DEFFIN RYSKIA GALEGSA, SH, Staf Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, pagu anggaran untuk dana hibah yang ditetapkan dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2021 adalah sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 462 lembaga yang terdiri dari hibah Pokir DPRD sebesar Rp7.390.000.000,00 dan untuk hibah Bosda Madin sebesar Rp 3.936.125.000,00,- (tiga miliar sembilan

Halaman 208 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah ditetapkan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2021, pada tanggal 16 September 2021 Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL dimutasi menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan SK Bupati Ngawi Nomor: X.821.2/168.01/404.202/2021, dan selanjutnya pada tanggal 17 September 2021 terjadi pergantian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dari Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL kepada Saksi SUMARSONO;
- Bahwa proses perencanaan dan kegiatan anggaran tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi terkait dengan Dana Hibah yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan BOSDA Madin terdapat 3 (Tiga) kali proses penginputan ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yaitu : saat Penyusunan RKA pada bulan September tahun 2021, Pergeseran atas APBD pada bulan Juli tahun 2022, dan Perubahan atas APBD pada bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa dana hibah sebagaimana ditetapkan dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 462 lembaga yang terdiri dari hibah Pokir DPRD sebesar Rp7.390.000.000,00 dan untuk hibah Bosda Madin sebesar Rp 3.936.125.000,00,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian ditetapkan dalam (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) oleh Saksi SUMARSONO;
- Bahwa alokasi anggaran Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 190 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan, Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 03 Oktober 2022, dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 200 Tahun 2022 Tanggal 18 November 2022;
- Bahwa terdapat beberapa revisi anggaran untuk kegiatan Dana Hibah Badan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 yang awalnya sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 462 lembaga menjadi

Halaman **209** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp19.374.475.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 521 lembaga;

- Bahwa untuk Dana hibah yang diutujukan kepada Madin terdapat sharing keuangan atau Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propensi Jawa Timur sebesar Rp Rp4.723.350,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Propensi Jawa Timur Nomor : 903/747.16/101.1/2022, tanggal 3 Februari 2022, tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Propensi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, sehingga untuk BOSDA Madin terdapat perubahan yang sebelumnya sebesar Rp3.936.125.000,-(tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp8.659.475.000,- (delapan miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi terdapat penambahan jumlah Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang sehingga menjadi sejumlah Rp.19.374.475.000,- (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Hibah dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp10.715.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) dan Hibah untuk Bantuan Operasioanl Daerah (BOSDA) Madin sebesar Rp8.659.475.000,- (delapan miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk merealisasikan Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022, Saksi SUMARSONO selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi mengajukan usulan SK Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, dan keluarlah SK Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi yang mengalami beberapa kali perubahan dengan rincian sebagai berikut :
 1. SK Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan

Halaman **210** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan pagu anggaran sebesar Rp12.851.000.000,00;

2. SK Bupati Ngawi Nomor 188/358/404.101.2/B/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan pagu anggaran sebesar Rp.19.174.475.000,00;
 3. SK Bupati Ngawi Nomor 188/399/404.101.2/B/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan pagu anggaran sebesar Rp.19.374.475.000,00;
- Bahwa untuk pencairan dana hibah yang berasal dari Pokok Pikiran DPRD ada yang dilakukan sekitar bulan Juni 2022, sedangkan untuk pencairan dana hibah BOSDA Madin seluruhnya dilakukan pada akhir Desember 2022;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Madin telah diterima secara rutin sejak tahun 2019, dan dana hibah tersebut digunakan untuk operasional lembaga Madin diantaranya untuk honor guru Madin, pembelian alat pelajaran dan bahan sarana habis pakai;
 - Bahwa untuk pencairan dana hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 lembaga-lembaga penerima hibah baik Pokok-pokok pikiran DPRD maupun BOSDA Madin mengajukan proposal pencairan dana kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, yaitu :
 - 1) Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah;
 - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - 4) Pakta Integritas;
 - 5) Surat Keputusan Penetapan Penerima Hibah;
 - 6) Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa;
 - 7) Foto Copy KTP Kepala/Ketua;
 - 8) Foto Copy Struktur Kepengurusan;
 - 9) Foto Copy Rekening Bank atas nama Lembaga/Yayasan;

Halaman **211** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima proposal pencairan dana dari lembaga-lembaga penerima hibah Saksi SUMARSONO selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi memerintahkan kepada Staf untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencairan hibah;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi ada 3 lembaga yang tidak dapat menerima dana hibah Tahun Anggaran 2022 yaitu Salafiyah Ula Tanwirul Huda, Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 1 dan, dan Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 3. Alasan 3 lembaga tidak dapat menerima dana hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
 - 1) Salafiyah Ula Tanwirul Huda tidak mengikuti ujian Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) pada tahun 2022, sehingga secara data Salafiyah Ula Tanwirul Huda tidak memiliki santri;
 - 2) Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 1 dan Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 3 tidak pernah memiliki ijin operasional PKPPS, karena Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 1 dan Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 3 tidak memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional NPSN;
- Bahwa atas hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencairan hibah selanjutnya diajukan proses pencairan melalui Aplikasi E-Loket oleh Badan Keuangan dengan mengupload Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM-LS, Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS, Rekening penerima bantuan pada aplikasi E-Loket;
- Bahwa Badan Keuangan melakukan pembayaran dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi dengan realisasi pembayaran berdasarkan register SP2D dengan total pencairan sebesar Rp18.111.195.000,00 (delapan belas miliar seratus sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari total pencairan dana sebesar Rp18.111.195.000,00 (delapan belas miliar seratus sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam SP2D seluruhnya telah diterima oleh masing-masing lembaga penerima dana hibah, dan masing-masing lembaga telah merealisasikan sesuai dengan RAB, serta masing-masing lembaga penerima hibah juga telah membuat laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Moh Wildan & Adi Darmawan terhadap terhadap

Halaman **212** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dituangkan dalam Laporan Nomor: 00005/3.0420/Non-AU/11/0388-1/1/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp18.051.195.000,00 (Delapan Belas Miliar Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut dengan uraian sebagai berikut :

No	URAIAN	RUPIAH (Rp)
1.	Kerugian Langsung (Ketidaksesuaian Mekanisme, Syarat & Peruntukkan Dana Hibah TA. 2022 dengan Perbup Ngawi 90.A Tahun 2020)	18.111.195.000,-
2.	Potensial Pemulihan dan Nilai Aset yang Dikembalikan	80.000.000,-
3.	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	18.051.195.000,-

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi terhadap pelaksanaan Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah berupa Uang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi, ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Penerima Hibah yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam merealisasikan bantuan, yaitu :

No	Nama Lembaga	Dana yang diterima	Dana yang disalahgunakan	Keterangan
1.	Yayasan Pendidikan Panti Pamardi Siwi	500.000.000	73.236.967,-	Kekurangan volume pekerjaan
2.	MA Al Hidayah	250.000.000	29.443.000,-	Belanja fiktif
3.	Pondok Pesantren Al Hidayah	400.000.000	174.175.000,-	Belanja fiktif
4.	MI Al Hidayah	250.000.000	24.575.000,-	Belanja fiktif
5.	SMK Panti Pamardi Siwi 2	200.000.000	9.100.000,-	Belanja fiktif
6.	Madin Wusto Miftahul Mujhaidin	100.000.000	18.000.000,-	Digunakan untuk kepentingan pribadi
Jumlah Dana yang disalahgunakan			328.529.967,-	

- Bahwa terhadap temuan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi Tersebut telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara dengan menitipkan di Kas

Halaman 213 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penitipan Kejaksaan dengan jumlah keseluruhan Rp328.529.967,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Lembaga	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Yayasan Pendidikan Panti Pamardi Siwi	73.236.967	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
2.	MA Al Hidayah	29.443.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
3.	Pondok Pesantren Al Hidayah	174.175.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
4.	MI Al Hidayah	24.575.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
5.	SMK Panti Pamardi Siwi 2	9.100.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
6.	Madin Wusto Miftahul Mujhaidin	18.000.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
	Total	328.529.967	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut;

PRIMAIR : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 214 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



SUBSIDAIR : ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi sejak tanggal 2 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 16 September 2021 berdasarkan SK Bupati Ngawi Nomor : X.821.2.01/404.202/2020, tertanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL, telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan adanya kesalahan mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, oleh karenanya Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL, termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau dengan hukum positif (tertulis), dan apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2021 berdasarkan SK Bupati Ngawi Nomor : X.821.2.01/404.202/2020, tertanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 07 Januari 2022, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi terdapat Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima

Halaman 216 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah Daerah Berupa Uang sejumlah Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Hibah dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp7.960.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan Hibah untuk Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Madin sebesar Rp3.936.125.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan usulan dana hibah yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ngawi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi menerima surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi tanggal 8 Pebruari 2021 Nomor :175/0354/404.040/2021 perihal pengiriman pokok-pokok DPRD dengan dilampiri surat Keputusan DPRD Kabupaten Ngawi Nomor : 188/01/404.040/2021 Tentang Pokok-pokok pikiran DPRD Ngawi Tahun 2022 tanggal 8 Pebruari 2021 dengan lampiran I terdapat usulan nama badan/lembaga/kelompok penerima hibah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan nama badan/lembaga/kelompok penerima hibah dari DPRD Kabupaten Ngawi, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi mengeluarkan Surat Keterangan hasil verifikasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor : 050/0525/404.203/2021 tanggal 5 April 2021 dengan hasil terdapat 58 (Lima puluh delapan) Calon Lembaga penerima hibah untuk Dinas Pendidikan Kab Ngawi yang berasal dari Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan surat tersebut dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa setelah menerima Surat Keterangan hasil verifikasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 050/0525/404.203/2021 tanggal 5 April 2021, Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanpa melakukan verifikasi memerintahkan kepada Saksi ARIF SUJATMIKO staf Bidang Perencanaan untuk memasukkan daftar nama dan lembaga penerima Hibah yang berasal dari Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tersebut ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);

Menimbang, bahwa terkait dengan daftar lembaga penerima Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Madin tahun Anggaran 2022 Saksi ARIF SUJATMIKO staf Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi memasukkan daftar lembaga penerima hibah ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan nama-nama lembaga Madin yang telah menerima BOSDA Madin pada tahun-tahun sebelumnya;

Halaman **217** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi menerima daftar lembaga Madin di Kabupaten Ngawi dari Kantor Kementerian Agama Ngawi melalui komunikasi informal yang dilakukan oleh staf di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi dengan Staf di Dinas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, kemudian staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi memasukkan daftar nama-nama tersebut dalam SIPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUKIBBUDDIN selaku Kasi Pendidikan Diniah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi mengirimkan surat permintaan bantuan berdasarkan surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi Nomor: 421.9/1861.1/404.301/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Permintaan Data BOSDA Madin Tahun Anggaran 2022 dan surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi Nomor: 421.9/07/404.301/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal Rencana BPPDGS TA. 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUKIBBUDDIN selaku Kasi Pendidikan Diniah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, nama-nama lembaga Madin penerima BOSDA Madin sebagaimana dalam SK Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi adalah benar-benar ada, sah dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kementerian Agama sebagai lembaga Madin dan masuk dalam sistem database yang ada di Kementerian Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARIF SUJATMIKO, Saksi MOCHTAR KUSPRASETYO HADI, Saksi DEFFIN RYSKIA GALEGSA, SH, Staf Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, pagu anggaran untuk dana hibah yang ditetapkan dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2021 adalah sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 462 lembaga yang terdiri dari hibah Pokir DPRD sebesar Rp7.390.000.000,00 dan untuk hibah Bosda Madin sebesar Rp 3.936.125.000,00,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2021, pada tanggal 16 September 2021 Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL dimutasi menjadi Asisten Pemerintahan dan

Halaman 218 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Rakyat berdasarkan SK Bupati Ngawi Nomor: X.821.2/168.01/404.202/2021, dan selanjutnya pada tanggal 17 September 2021 terjadi pergantian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dari Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL kepada Saksi SUMARSONO;

Menimbang, bahwa proses perencanaan dan kegiatan anggaran tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi terkait dengan Dana Hibah yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan BOSDA Madin terdapat 3 (Tiga) kali proses penginputan ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yaitu : saat Penyusunan RKA pada bulan September tahun 2021, Pergeseran atas APBD pada bulan Juli tahun 2022, dan Perubahan atas APBD pada bulan Agustus tahun 2022;

Menimbang, bahwa dana hibah sebagaimana ditetapkan dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 462 lembaga yang terdiri dari hibah Pokir DPRD sebesar Rp7.390.000.000,00 dan untuk hibah Bosda Madin sebesar Rp 3.936.125.000,00,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian ditetapkan dalam (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) oleh Saksi SUMARSONO;

Menimbang, bahwa alokasi anggaran Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 190 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan, Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 03 Oktober 2022, dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 200 Tahun 2022 Tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa revisi anggaran untuk kegiatan Dana Hibah Badan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 yang awalnya sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 462 lembaga menjadi sebesar Rp19.374.475.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 521 lembaga;

Menimbang, bahwa untuk Dana hibah yang diitujukan kepada Madin terdapat sharing keuangan atau Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propensi Jawa

Halaman **219** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sebesar Rp Rp4.723.350,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Propensi Jawa Timur Nomor : 903/747.16/101.1/2022, tanggal 3 Februari 2022, tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Propensi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, sehingga untuk BOSDA Madin terdapat perubahan yang sebelumnya sebesar Rp3.936.125.000,-(tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp8.659.475.000,- (delapan miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);\

Menimbang, bahwa berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi terdapat penambahan jumlah Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang sehingga menjadi sejumlah Rp.19.374.475.000,- (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Hibah dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp10.715.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) dan Hibah untuk Bantuan Operasioanl Daerah (BOSDA) Madin sebesar Rp8.659.475.000,- (delapan miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022, Saksi SUMARSONO selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi mengajukan usulan SK Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, dan keluarlah SK Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi yang mengalami beberapa kali perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1. SK Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan pagu anggaran sebesar Rp12.851.000.000,00;
2. SK Bupati Ngawi Nomor 188/358/404.101.2/B/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela

Halaman **220** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan pagu anggaran sebesar Rp.19.174.475.000,00;

3. SK Bupati Ngawi Nomor 188/399/404.101.2/B/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan pagu anggaran sebesar Rp.19.374.475.000,00;

Menimbang, bahwa untuk pencairan dana hibah yang berasal dari Pokok Pikiran DPRD ada yang dilakukan sekitar bulan Juni 2022, sedangkan untuk pencairan dana hibah BOSDA Madin seluruhnya dilakukan pada akhir Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Madin telah diterima secara rutin sejak tahun 2019, dan dana hibah tersebut digunakan untuk operasional lembaga Madin diantaranya untuk honor guru Madin, pembelian alat pelajaran dan bahan sarana habis pakai;

Menimbang, bahwa untuk pencairan dana hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 lembaga-lembaga penerima hibah baik Pokok-pokok pikiran DPRD maupun BOSDA Madin mengajukan proposal pencairan dana kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, yaitu :

1. Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Pakta Integritas;
5. Surat Keputusan Penetapan Penerima Hibah;
6. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa;
7. Foto Copy KTP Kepala/Ketua;
8. Foto Copy Struktur Kepengurusan;
9. Foto Copy Rekening Bank atas nama Lembaga/Yayasan;

Menimbang, bahwa setelah menerima proposal pencairan dana dari lembaga-lembaga penerima hibah Saksi SUMARSONO selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi memerintahkan kepada Staf untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencairan hibah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan verifikasi ada 3 lembaga yang tidak dapat menerima dana hibah Tahun Anggaran 2022 yaitu Salafiyah Ula Tanwirul Huda, Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 1dan, dan Salafiyah Wustho KMI Gontor

Halaman **221** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri 3. Alasan 3 lembaga tidak dapat menerima dana hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Salafiyah Ula Tanwirul Huda tidak mengikuti ujian Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) pada tahun 2022, sehingga secara data Salafiyah Ula Tanwirul Huda tidak memiliki santri;
2. Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 1 dan Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 3 tidak pernah memiliki ijin operasional PKPPS, karena Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 1 dan Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 3 tidak memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional NPSN;

Menimbang, bahwa atas hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencairan hibah selanjutnya diajukan proses pencairan melalui Aplikasi E-Loket oleh Badan Keuangan dengan mengupload Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM-LS, Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS, Rekening penerima bantuan pada aplikasi E-Loket;

Menimbang, bahwa Badan Keuangan melakukan pembayaran dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi dengan realisasi pembayaran berdasarkan register SP2D dengan total pencairan sebesar Rp18.111.195.000,00 (delapan belas miliar seratus sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari total pencairan dana sebesar Rp18.111.195.000,00 (delapan belas miliar seratus sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam SP2D seluruhnya telah diterima oleh masing-masing lembaga penerima dana hibah, dan masing-masing lembaga telah merealisasikan sesuai dengan RAB, serta masing-masing lembaga penerima hibah juga telah membuat laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Moh Wildan & Adi Darmawan terhadap terhadap Dana Hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dituangkan dalam Laporan Nomor: 00005/3.0420/Non-AU/11/0388-1/1/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp18.051.195.000,00 (Delapan Belas Miliar Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Halaman **222** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN	RUPIAH (Rp)
1.	Kerugian Langsung (Ketidaksesuaian Mekanisme, Syarat & Peruntukkan Dana Hibah TA. 2022 dengan Perbup Ngawi 90.A Tahun 2020)	18.111.195.000,-
2.	Potensial Pemulihan dan Nilai Aset yang Dikembalikan	80.000.000,-
3.	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	18.051.195.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi terhadap pelaksanaan Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi, ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Penerima Hibah yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam merealisasikan bantuan, yaitu :

No	Nama Lembaga	Dana yang diterima	Dana yang disalahgunakan	Keterangan
1.	Yayasan Pendidikan Panti Pamardi Siwi	500.000.000	73.236.967,-	Kekurangan volume pekerjaan
2.	MA Al Hidayah	250.000.000	29.443.000,-	Belanja fiktif
3.	Pondok Pesantren Al Hidayah	400.000.000	174.175.000,-	Belanja fiktif
4.	MI Al Hidayah	250.000.000	24.575.000,-	Belanja fiktif
5.	SMK Panti Pamardi Siwi 2	200.000.000	9.100.000,-	Belanja fiktif
6.	Madin Wusto Miftahul Mujhaidin	100.000.000	18.000.000,-	Digunakan untuk kepentingan pribadi
Jumlah Dana yang disalahgunakan			328.529.967,-	

Menimbang, bahwa terhadap temuan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi Tersebut telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara dengan menitipkan di Kas Penitipan Kejaksaan dengan jumlah keseluruhan Rp328.529.967,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Lembaga	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Yayasan Pendidikan Panti Pamardi Siwi	73.236.967	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
2.	MA Al Hidayah	29.443.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09

Halaman 223 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Desember 2024
3.	Pondok Pesantren Al Hidayah	174.175.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
4.	MI Al Hidayah	24.575.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
5.	SMK Panti Pamardi Siwi 2	9.100.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
6.	Madin Wusto Miftahul Mujhaidin	18.000.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
	Total	328.529.967	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi yang dapat dihubungkan dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- Terdakwa memerintahkan kepada staf Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi untuk memasukkan daftar nama-nama penerima Hibah yang berasal dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Surat Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi tanggal 8 Pebruari 2021 tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap lembaga-lembaga tersebut;
- Terdakwa memasukkan Anggaran Hibah yang berasal dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 8 September 2021 tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap lembaga-lembaga tersebut;
- Terdakwa memasukkan nama-nama penerima hibah BOSDA Madin ke dalam SIPD dan memasukkan Anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan data penerimaan hibah tahun sebelumnya, dan tidak melakukan verifikasi terhadap lembaga-lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman **224** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat secara subsideritas yaitu melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan kualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum, dan melanggar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan kualifikasi perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan Primair yaitu unsur “Melawan hukum” bersifat dan memiliki cakupan yang lebih luas dan umum atau sering disebut sebagai *Genus* atau istilah hukumnya sering disebut *Lex Generalis* dibandingkan dengan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang merupakan *Spesies* dari unsur “melawan hukum” yang sifatnya *Lex Specialis*;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seluruhnya merupakan implementasi dari kedudukan, dan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, dan perbuatan-perbuatan tersebut dapat terlaksana karena Terdakwa memiliki kedudukan atau jabatan dimaksud, sehingga menurut Majelis Hakim meskipun unsur “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair sifatnya Universal, namun sesuai dengan azas hukum bahwa “apabila suatu persoalan atau obyek tertentu, waktu dan tempat tertentu, diperhadapkan antara ketentuan yang sifatnya umum (asas universalitas) dengan asas yang sifatnya khusus (asas spesialisitas), maka ketentuan yang khusus atau spesialis tersebut itulah yang diberlakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur Perbuatan melawan Hukum tidak tepat untuk diterapkan berdasarkan fakta perbuatan-perbuatan Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, sehingga perbuatan melawan hukum sebagaimana unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal sebagaimana dalam dakwaan primair maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas dakwaan subsidair dari surat dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, didakwa melakukan perbuatan pidana

Halaman 225 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan primer dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primer ke dalam seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu: sengaja dengan tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga Terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan untuk mendapatkan untung;

Halaman 226 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 07 Januari 2022, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi terdapat Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah berupa Uang sejumlah Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Hibah dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp7.960.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan Hibah untuk Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Madin sebesar Rp3.936.125.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan usulan dana hibah yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ngawi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi menerima surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi tanggal 8 Februari 2021 Nomor :175/0354/404.040/2021 perihal pengiriman pokok-pokok DPRD dengan dilampiri surat Keputusan DPRD Kabupaten Ngawi Nomor : 188/01/404.040/2021 Tentang Pokok-pokok pikiran DPRD Ngawi Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2021 dengan lampiran I terdapat usulan nama badan/lembaga/kelompok penerima hibah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan nama badan/lembaga/kelompok penerima hibah dari DPRD Kabupaten Ngawi, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi mengeluarkan Surat Keterangan hasil verifikasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor : 050/0525/404.203/2021 tanggal 5 April 2021 dengan hasil terdapat 58 (Lima puluh delapan) Calon Lembaga penerima hibah untuk Dinas Pendidikan Kab Ngawi yang berasal dari Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan surat tersebut dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa setelah menerima Surat Keterangan hasil verifikasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 050/0525/404.203/2021 tanggal 5 April 2021, Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanpa melakukan verifikasi memerintahkan kepada Saksi ARIF SUJATMIKO staf Bidang Perencanaan untuk memasukkan daftar nama dan lembaga penerima Hibah yang

Halaman 227 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tersebut ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARIF SUJATMIKO, Saksi MOCHTAR KUSPRASETYO HADI, Saksi DEFFIN RYSKIA GALEGSA, SH, Staf Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, pagu anggaran untuk dana hibah yang ditetapkan dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2021 adalah sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 462 lembaga yang terdiri dari hibah Pokir DPRD sebesar Rp7.390.000.000,00 dan untuk hibah Bosda Madin sebesar Rp 3.936.125.000,00,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dana hibah sebagaimana ditetapkan dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 462 lembaga yang terdiri dari hibah Pokir DPRD sebesar Rp7.390.000.000,00 dan untuk hibah Bosda Madin sebesar Rp 3.936.125.000,00,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian ditetapkan dalam (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) oleh Saksi SUMARSONO;

Menimbang, bahwa Badan Keuangan melakukan pembayaran dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi dengan realisasi pembayaran berdasarkan register SP2D dengan total pencairan sebesar Rp18.111.195.000,00 (delapan belas miliar seratus sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi terhadap pelaksanaan Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi, ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa lembaga Penerima Hibah yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam merealisasikan bantuan, yaitu :

No	Nama Lembaga	Dana yang diterima	Dana yang disalahgunakan	Keterangan
----	--------------	--------------------	--------------------------	------------

Halaman 228 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Yayasan Pendidikan Panti Pamardi Siwi	500.000.000	73.236.967,-	Kekurangan volume pekerjaan
2.	MA Al Hidayah	250.000.000	29.443.000,-	Belanja fiktif
3.	Pondok Pesantren Al Hidayah	400.000.000	174.175.000,-	Belanja fiktif
4.	MI Al Hidayah	250.000.000	24.575.000,-	Belanja fiktif
5.	SMK Panti Pamardi Siwi 2	200.000.000	9.100.000,-	Belanja fiktif
6.	Madin Wusto Miftahul Mujhaidin	100.000.000	18.000.000,-	Digunakan untuk kepentingan pribadi
Jumlah Dana yang disalahgunakan			328.529.967,-	

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan staf Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi untuk memasukkan daftar nama-nama penerima Hibah yang berasal dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Surat Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi tanggal 8 Pebruari 2021 tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap lembaga-lembaga tersebut dan memasukkan nama-nama penerima Hibah yang berasal dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 8 September 2021 tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap lembaga-lembaga tersebut telah menimbulkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa lembaga Penerima Hibah dalam merealisasikan bantuan berupa adanya kekurangan volume pekerjaan, melakukan belanja fiktif, dan menggunakan dana hibah untuk kepentingan pribadi yang berdasarkan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi ditemukan pelanggaran dengan nilai keseluruhan sebesar Rp328.529.967,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) telah menguntungkan orang lain yaitu Yayasan Pendidikan Panti Pamardi Siwi, MA Al Hidayah, Pondok Pesantren Al Hidayah, MI Al Hidayah, SMK Panti Pamardi Siwi 2, dan Madin Wusto Miftahul Mujhaidin, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa Drs. ADAMI Chazawi, SH mendefinisikan “menyalahgunakan wewenang” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan; “kesempatan” adalah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “menyalahgunakan kesempatan” karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan” terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat (mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2021 berdasarkan SK Bupati Ngawi Nomor : X.821.2.01/404.202/2020, tertanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 07 Januari 2022, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi terdapat Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang sejumlah Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Hibah dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp7.960.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan Hibah untuk Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Madin sebesar Rp3.936.125.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan usulan dana hibah yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ngawi Badan Perencanaan Penelitian dan

Halaman 230 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Kabupaten Ngawi menerima surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi tanggal 8 Pebruari 2021 Nomor :175/0354/404.040/2021 perihal pengiriman pokok-pokok DPRD dengan dilampiri surat Keputusan DPRD Kabupaten Ngawi Nomor : 188/01/404.040/2021 Tentang Pokok-pokok pikiran DPRD Ngawi Tahun 2022 tanggal 8 Pebruari 2021 dengan lampiran I terdapat usulan nama badan/lembaga/kelompok penerima hibah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan nama badan/lembaga/kelompok penerima hibah dari DPRD Kabupaten Ngawi, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi mengeluarkan Surat Keterangan hasil verifikasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor : 050/0525/404.203/2021 tanggal 5 April 2021 dengan hasil terdapat 58 (Lima puluh delapan) Calon Lembaga penerima hibah untuk Dinas Pendidikan Kab Ngawi yang berasal dari Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan surat tersebut dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa setelah menerima Surat Keterangan hasil verifikasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 050/0525/404.203/2021 tanggal 5 April 2021, Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanpa melakukan verifikasi memerintahkan kepada Saksi ARIF SUJATMIKO staf Bidang Perencanaan untuk memasukkan daftar nama dan lembaga penerima Hibah yang berasal dari Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tersebut ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);

Menimbang, bahwa terkait dengan daftar lembaga penerima Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Madin tahun Anggaran 2022 Saksi ARIF SUJATMIKO staf Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi memasukkan daftar lembaga penerima hibah ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan nama-nama lembaga Madin yang telah menerima BOSDA Madin pada tahun-tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi menerima daftar lembaga Madin di Kabupaten Ngawi dari Kantor Kementerian Agama Ngawi melalui komunikasi informal yang dilakukan oleh staf di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi dengan Staf di Dinas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, kemudian staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi memasukkan daftar nama-nama tersebut dalam SIPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUKIBBUDDIN selaku Kasi Pendidikan Diniah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama

Halaman 231 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi mengirimkan surat permintaan bantuan berdasarkan surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi Nomor: 421.9/1861.1/404.301/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Permintaan Data BOSDA Madin Tahun Anggaran 2022 dan surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi Nomor: 421.9/07/404.301/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal Rencana BPPDGS TA. 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUKIBBUDDIN selaku Kasi Pendidikan Diniah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, nama-nama lembaga Madin penerima BOSDA Madin sebagaimana dalam SK Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi adalah benar-benar ada, sah dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kementerian Agama sebagai lembaga Madin dan masuk dalam sistem database yang ada di Kementerian Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARIF SUJATMIKO, Saksi MOCHTAR KUSPRASETYO HADI, Saksi DEFFIN RYSKIA GALEGSA, SH, Staf Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, pagu anggaran untuk dana hibah yang ditetapkan dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2021 adalah sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 462 lembaga yang terdiri dari hibah Pokir DPRD sebesar Rp7.390.000.000,00 dan untuk hibah Bosda Madin sebesar Rp 3.936.125.000,00,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2021, pada tanggal 16 September 2021 Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL dimutasi menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan SK Bupati Ngawi Nomor: X.821.2/168.01/404.202/2021, dan selanjutnya pada tanggal 17 September 2021 terjadi pergantian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dari Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL kepada Saksi SUMARSONO;

Menimbang, bahwa proses perencanaan dan kegiatan anggaran tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi terkait dengan Dana Hibah yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan BOSDA Madin terdapat 3 (Tiga) kali proses

Halaman 232 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginputan ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yaitu : saat Penyusunan RKA pada bulan September tahun 2021, Pergeseran atas APBD pada bulan Juli tahun 2022, dan Perubahan atas APBD pada bulan Agustus tahun 2022;

Menimbang, bahwa dana hibah sebagaimana ditetapkan dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 462 lembaga yang terdiri dari hibah Pokir DPRD sebesar Rp7.390.000.000,00 dan untuk hibah Bosda Madin sebesar Rp 3.936.125.000,00,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian ditetapkan dalam (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) oleh Saksi SUMARSONO;

Menimbang, bahwa alokasi anggaran Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 190 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan, Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 03 Oktober 2022, dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 200 Tahun 2022 Tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa revisi anggaran untuk kegiatan Dana Hibah Badan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 yang awalnya sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 462 lembaga menjadi sebesar Rp19.374.475.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 521 lembaga;

Menimbang, bahwa untuk Dana hibah yang ditujukan kepada Madin terdapat sharing keuangan atau Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propensi Jawa Timur sebesar Rp Rp4.723.350,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Propensi Jawa Timur Nomor : 903/747.16/101.1/2022, tanggal 3 Februari 2022, tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Propensi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, sehingga untuk BOSDA Madin terdapat perubahan yang sebelumnya sebesar Rp3.936.125.000,-(tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua

Halaman 233 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp8.659.475.000,- (delapan miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ABPD Perubahan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi terdapat penambahan jumlah Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang sehingga menjadi sejumlah Rp.19.374.475.000,- (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Hibah dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp10.715.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) dan Hibah untuk Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Madin sebesar Rp8.659.475.000,- (delapan miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022, Saksi SUMARSONO selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi mengajukan usulan SK Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, dan keluarlah SK Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi yang mengalami beberapa kali perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1. SK Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan pagu anggaran sebesar Rp12.851.000.000,00;
2. SK Bupati Ngawi Nomor 188/358/404.101.2/B/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan pagu anggaran sebesar Rp.19.174.475.000,00;
3. SK Bupati Ngawi Nomor 188/399/404.101.2/B/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman **234** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan pagu anggaran sebesar Rp.19.374.475.000,00;

Menimbang, bahwa untuk pencairan dana hibah yang berasal dari Pokok Pikiran DPRD ada yang dilakukan sekitar bulan Juni 2022, sedangkan untuk pencairan dana hibah BOSDA Madin seluruhnya dilakukan pada akhir Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Madin telah diterima secara rutin sejak tahun 2019, dan dana hibah tersebut digunakan untuk operasional lembaga Madin diantaranya untuk honor guru Madin, pembelian alat pelajaran dan bahan sarana habis pakai;

Menimbang, bahwa untuk pencairan dana hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 lembaga-lembaga penerima hibah baik Pokok-pokok pikiran DPRD maupun BOSDA Madin mengajukan proposal pencairan dana kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, yaitu :

1. Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Pakta Integritas;
5. Surat Keputusan Penetapan Penerima Hibah;
6. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa;
7. Foto Copy KTP Kepala/Ketua;
8. Foto Copy Struktur Kepengurusan;
9. Foto Copy Rekening Bank atas nama Lembaga/Yayasan;

Menimbang, bahwa setelah menerima proposal pencairan dana dari lembaga-lembaga penerima hibah Saksi SUMARSONO selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi memerintahkan kepada Staf untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencairan hibah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan verifikasi ada 3 lembaga yang tidak dapat menerima dana hibah Tahun Anggaran 2022 yaitu Salafiyah Ula Tanwirul Huda, Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 1 dan, dan Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 3. Alasan 3 lembaga tidak dapat menerima dana hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Salafiyah Ula Tanwirul Huda tidak mengikuti ujian Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) pada tahun 2022, sehingga secara data Salafiyah Ula Tanwirul Huda tidak memiliki santri;
2. Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 1 dan Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 3 tidak pernah memiliki ijin operasional PKPPS, karena Salafiyah Wustho KMI

Halaman 235 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gontor Putri 1 dan Salafiyah Wustho KMI Gontor Putri 3 tidak memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional NPSN;

Menimbang, bahwa atas hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencairan hibah selanjutnya diajukan proses pencairan melalui Aplikasi E-Loket oleh Badan Keuangan dengan mengupload Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM-LS, Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS, Rekening penerima bantuan pada aplikasi E-Loket;

Menimbang, bahwa Badan Keuangan melakukan pembayaran dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi dengan realisasi pembayaran berdasarkan register SP2D dengan total pencairan sebesar Rp18.111.195.000,00 (delapan belas miliar seratus sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari total pencairan dana sebesar Rp18.111.195.000,00 (delapan belas miliar seratus sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam SP2D seluruhnya telah diterima oleh masing-masing lembaga penerima dana hibah, dan masing-masing lembaga telah merealisasikan sesuai dengan RAB, serta masing-masing lembaga penerima hibah juga telah membuat laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Moh Wildan & Adi Darmawan terhadap terhadap Dana Hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dituangkan dalam Laporan Nomor: 00005/3.0420/Non-AU/11/0388-1/1/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp18.051.195.000,00 (Delapan Belas Miliar Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan uraian sebagai berikut:

No.	URAIAN	RUPIAH (Rp)
1.	Kerugian Langsung (Ketidaksesuaian Mekanisme, Syarat & Peruntukkan Dana Hibah TA. 2022 dengan Perbup Ngawi 90.A Tahun 2020)	18.111.195.000,-
2.	Potensial Pemulihan dan Nilai Aset yang Dikembalikan	80.000.000,-

Halaman 236 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



3.	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	18.051.195.000,-
----	--------------------------------	------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi terhadap pelaksanaan Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi, ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Penerima Hibah yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam merealisasikan bantuan, yaitu :

No	Nama Lembaga	Dana yang diterima	Dana yang disalahgunakan	Keterangan
1.	Yayasan Pendidikan Panti Pamardi Siwi	500.000.000	73.236.967,-	Kekurangan volume pekerjaan
2.	MA Al Hidayah	250.000.000	29.443.000,-	Belanja fiktif
3.	Pondok Pesantren Al Hidayah	400.000.000	174.175.000,-	Belanja fiktif
4.	MI Al Hidayah	250.000.000	24.575.000,-	Belanja fiktif
5.	SMK Panti Pamardi Siwi 2	200.000.000	9.100.000,-	Belanja fiktif
6.	Madin Wusto Miftahul Mujhaidin	100.000.000	18.000.000,-	Digunakan untuk kepentingan pribadi
Jumlah Dana yang disalahgunakan			328.529.967,-	

Menimbang, bahwa terhadap temuan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi Tersebut telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara dengan menitipkan di Kas Penitipan Kejaksaan dengan jumlah keseluruhan Rp 328.529.967,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Lembaga	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Yayasan Pendidikan Panti Pamardi Siwi	73.236.967	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
2.	MA Al Hidayah	29.443.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
3.	Pondok Pesantren Al Hidayah	174.175.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
4.	MI Al Hidayah	24.575.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
5.	SMK Panti Pamardi Siwi 2	9.100.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
6.	Madin Wusto Miftahul	18.000.000	Dititipkan di Kas Penitipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mujhaidin		Kejaksanaan tanggal 09 Desember 2024
	Total	328.529.967	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksanaan tanggal 09 Desember 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi yang dapat dihubungkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai berikut :

- Terdakwa memerintahkan kepada staf Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi untuk memasukkan daftar nama-nama penerima Hibah yang berasal dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Surat Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi tanggal 8 Pebruari 2021 tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap lembaga-lembaga tersebut;
- Terdakwa memasukkan Anggaran Hibah yang berasal dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 8 September 2021 tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap lembaga-lembaga tersebut;
- Terdakwa memasukkan nama-nama penerima hibah BOSDA Madin ke dalam SIPD dan memasukkan Anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan data penerimaan hibah tahun sebelumnya, dan tidak melakukan verifikasi terhadap lembaga-lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan apakah perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dalam unsur ini dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangan hukum terkait dengan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman **238** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap nilai pagu anggaran dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 untuk Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan BOSDA Madin serta Jumlah Penerima dana Hibah sebagaimana termuat dalam Dakwan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa proses perencanaan dan kegiatan anggaran tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi terkait dengan Dana Hibah yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan BOSDA Madin terdapat 3 (Tiga) kali proses penginputan ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yaitu : saat Penyusunan RKA pada bulan September tahun 2021, Pergeseran atas APBD pada bulan Juli tahun 2022, dan Perubahan atas APBD pada bulan Agustus tahun 2022, sehingga menurut Majelis Hakim harus diperjelas terlebih dahulu peranTerdakwa dalam rangkaian penganggaran tersebut;

Menimbang, bahwa alokasi anggaran Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202 tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 190 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan, Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 03 Oktober 2022, dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 200 Tahun 2022 Tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa pagu anggaran dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 untuk Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan BOSDA Madin sebagaimana termuat dalam Dakwan Jaksa Penuntut Umum dengan jumlah Rp. 19.174.475.000,00 (Sembilan Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) adalah merupakan keseluruhan anggaran setelah dilakukan perubahan APBD Tahun 2022 dan diperuntukkan bagi 521 lembaga setelah dilakukan perubahan SK Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi sejak tanggal 2 Januari 2020 berdasarkan SK Bupati Ngawi Nomor : X.821.2.01/404.202/2020, tertanggal 02 Januari 2020 kemudian sejak tanggal 17 September 2021 Terdakwa dimutasi menjadi Asisten Pemerintahan dan

Halaman 239 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Rakyat berdasarkan SK Bupati Ngawi Nomor: X.821.2/168.01/404.202/2021, dan selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dijabat oleh Saksi SUMARSONO, sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* perbuatan-perbuatan yang dapat dihubungkan dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa adalah terbatas pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi yaitu perbuatan yang dilakukan sebelum tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam proses penganggaran dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 peran Terdakwa terbatas pada proses penginputan nama-nama lembaga penerima hibah Tahun 2022 untuk kemudian dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada tanggal 08 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 September 2021, dan keterangan Saksi ARIF SUJATMIKO, Saksi MOCHTAR KUSPRASETYO HADI, Saksi DEFFIN RYSKIA GALEGSA, SH, Staf Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi pagu anggaran Dana Hibah Badan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 462 lembaga yang terdiri dari hibah Pokir DPRD sebesar Rp7.390.000.000,00 dan untuk hibah Bosda Madin sebesar Rp 3.936.125.000,00,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim jumlah anggaran yang dapat dihubungkan dengan peran Terdakwa adalah sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam RKA, bukan Rp. 19.174.475.000,00 (Sembilan Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat beberapa revisi anggaran untuk kegiatan Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 yang awalnya sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 462 lembaga menjadi sebesar Rp19.374.475.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 521 lembaga. Adanya revisi jumlah anggaran kegiatan

Halaman 240 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 dan penambahan jumlah lembaga penerima dana hibah dilakukan setelah Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, atau dilakukan oleh Pejabat Pengganti Terdakwa yaitu Saksi SUMARSONO sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan uraian sebagai berikut;

- 1. Terdakwa memerintahkan kepada staf Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi untuk memasukkan daftar nama-nama penerima Hibah yang berasal dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Surat Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi tanggal 8 Pebruari 2021 tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap lembaga-lembaga tersebut;**

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial mengatur pada Pasal 6 ayat (2) menyebutkan Penyampaian usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : (a) Melalui system informasi Pemerintah Daerah; dan/ atau (2) Disampaikan secara langsung kepada Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Pengajuan Usulan dan Tindak Lanjut Usulan Dalam Proses Perencanaan pada Aplikasi SIPD tanggal 01 Desember 2020 dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi Proses Pengajuan Usulan dan Tindak Lanjut, dilakukan dengan prosedur pengusulan dana hibah sebagai berikut:

- a. Usulan dari Desa/Kelurahan : Desa/Kelurahan melakukan input usulan dari masyarakat desa/kelurahan, kemudian Bappelitbang melakukan verifikasi usulan sesuai prioritas pembangunan. Kecamatan melakukan verifikasi sebelum masuk pada Perangkat Daerah pengampu kemudian Perangkat Daerah pengampu melakukan verifikasi. TAPD melakukan verifikasi akhir dalam proses penentuan penganggaran program/ kegiatan dalam perangkat Daerah;
- b. Usulan dari Masyarakat : Lembaga/Individu menyampaikan usulan dan

Halaman **241** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapannya secara tertulis kepada Bupati kemudian Bappelitbang melakukan cek dan verifikasi atas usulan Lembaga/individu terhadap kesesuaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Pengampu. Selanjutnya Perangkat Daerah Pengampu melakukan verifikasi atas usulan Lembaga/Individu terhadap kelengkapan dokumen, kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan, dan harga satuan atas usulan dan Perangkat Daerah terkait memasukkan usulan Lembaga/Individu ke dalam Subkegiatan pada Rancangan Renja melalui SIPD;

- c. Usulan dari Pokok-Pokok pikiran DPRD : DPRD menyampaikan pokok pikiran dewan secara tertulis kepada Bappeda. Verifikasi usulan pokok pikiran dewan dilakukan oleh Sekretariat DPRD, kemudian Bappelitbang melakukan cek dan verifikasi atas usulan pokok pikiran DPRD terhadap kesesuaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Pengampu. Selanjutnya Perangkat Daerah Pengampu melakukan verifikasi atas usulan Lembaga/Individu terhadap kelengkapan dokumen, kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan, dan harga satuan atas usulan dan Perangkat Daerah terkait memasukkan usulan Lembaga/Individu ke dalam Subkegiatan pada Rancangan Renja melalui SIPD;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial mengatur : *“SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan melakukan verifikasi atas usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terhadap kesesuaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD terkait”*. SKPD yang melaksanakan bidang perencanaan dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi. Verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kab Ngawi atas usulan hibah untuk tahun anggaran 2022 adalah terhadap kesesuaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi membagi setiap usulan hibah yang masuk kepada SKPD terkait yang berwenang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial mengatur : *“SKPD terkait sebagaimana pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah”*. Yang dimaksud dengan SKPD terkait adalah SKPD pelaksana hibah dalam kegiatan dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa

Halaman 242 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Tahun Anggaran 2022 adalah Dinas Pengampu dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, dengan demikian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi terkait kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah;

Menimbang, bahwa terkait dengan usulan dana hibah yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ngawi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi menerima surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi tanggal 8 Pebruari 2021 Nomor :175/0354/404.040/2021 perihal pengiriman pokok-pokok DPRD dengan dilampiri surat Keputusan DPRD Kabupaten Ngawi Nomor : 188/01/404.040/2021 Tentang Pokok-pokok pikiran DPRD Ngawi Tahun 2022 tanggal 8 Pebruari 2021 dengan lampiran I terdapat usulan nama badan/lembaga/kelompok penerima hibah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan nama badan/lembaga/kelompok penerima hibah dari DPRD Kabupaten Ngawi, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi mengeluarkan Surat Keterangan hasil verifikasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor : 050/0525/404.203/2021 tanggal 5 April 2021 dengan hasil terdapat 58 (Lima puluh delapan) Calon Lembaga penerima hibah untuk Dinas Pendidikan Kab Ngawi yang berasal dari Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan surat tersebut dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa setelah menerima Surat Keterangan hasil verifikasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 050/0525/404.203/2021 tanggal 5 April 2021, Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanpa melakukan verifikasi memerintahkan kepada Saksi ARIF SUJATMIKO staf Bidang Perencanaan untuk memasukkan daftar nama dan lembaga penerima Hibah yang berasal dari Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tersebut ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);

Menimbang, bahwa Anggaran Negara harus dikelola dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat, sehingga proses perencanaan atas program-program yang disusun oleh masing-masing SKPD harus dilakukan secara cermat, teliti dan mempertimbangkan dampak positif yang dapat diperoleh dari setiap program yang dibuat. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam praktek seringkali lebih mencerminkan kepentingan pribadi, kelompok atau bahkan bermuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga

Halaman **243** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses perencanaan SKPD terkait harus memastikan usulan pokok-pokok pikiran DPRD benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat, dan sesuai dengan maksud dibuatnya usulan kegiatan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim verifikasi yang dilakukan oleh SKPD dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi merupakan mekanisme pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya dan sebagai upaya memastikan sistem penganggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari dalam praktek seringkali SKPD yang menerima dana yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD tidak dapat berbuat banyak apalagi menolak usulan tersebut karena adanya superioritas dari anggota DPRD dan adanya kecenderungan Anggota DPRD memaksakan SKPD untuk menerima atau melaksanakan program usulan tersebut yang dipandang memberikan manfaat atau benefit kepada konstituen anggota DPRD, namun demikian hal tersebut tidak sepatutnya membuat SKPD pelaksana atau penanggungjawab dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi mengabaikan prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi bertugas dan bertanggungjawab memastikan seluruh perencanaan penganggaran dilakukan sesuai prosedur dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem penganggaran, termasuk dalam kegiatan dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022. Perbuatan Terdakwa tidak melakukan verifikasi terhadap usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD mengakibatkan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kebenaran formil dan materiil atas usulan kegiatan tersebut, dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan secara penuh terhadap program yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memerintahkan Saksi ARIF SUJATMIKO staf Bidang Perencanaan untuk memasukkan daftar nama dan lembaga penerima Hibah yang berasal dari Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tersebut ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah adalah perbuatan yang dapat dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Terdakwa memasukkan Anggaran Hibah yang berasal dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 8 September 2021 tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap lembaga-lembaga tersebut;**

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan langkah penting dalam menentukan arah kebijakan dan alokasi anggaran. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan untuk SKPD dan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Dokumen RKA-SKPD disusun oleh Kepala SKPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

Menimbang, bahwa Dokumen RKA SKPD memiliki fungsi penting dalam penganggaran karena antara lain:

1. RKA SKPD digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dana dan penggunaan dana;
2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang digunakan;
3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya;
4. Untuk merasionalkan sumber dana dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal;
5. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan salah satu tugas dari Pengguna Anggaran adalah menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA SKPD), sehingga seorang Kepala Dinas bertanggungjawab atas perencanaan anggaran, pelaksanaan keuangan, pelaporan pertanggungjawaban di SKPD;

Menimbang, bahwa RKA SKPD adalah dokumen yang digunakan untuk menyusun Rancangan APBD, untuk kemudian ditetapkan sebagai APBD, sehingga isi dari RKA SKPD sangat penting dan menentukan arah kebijakan keuangan dan penganggaran di suatu daerah, oleh karena itu penyusunan RKA SKPD harus dilakukan secara cermat, teliti, sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mempertimbangkan seluruh aspek dalam penyusunan anggaran. Dokumen RKA

Halaman **245** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD yang ditetapkan oleh Kepala SKPD harus mengandung kebenaran baik formil maupun materiil dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa anggaran hibah yang berasal dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi 8 September 2021 yang ditetapkan oleh Terdakwa berasal dari data yang diperoleh dari SIPD yang sebelumnya tidak pernah dilakukan verifikasi sehingga materi yang ada di dalamnya kurang dapat dipertanggungjawabkan, program yang disusun berpotensi tidak tepat sasaran, dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan anggaran untuk penerima Hibah yang berasal dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 8 September 2021 tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap lembaga-lembaga tersebut sehingga RKA SKPD yang ditetapkan oleh Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;

3. Terdakwa memasukkan nama-nama penerima hibah BOSDA Madin ke dalam SIPD dan memasukkan Anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan data penerimaan hibah tahun sebelumnya, dan tidak melakukan verifikasi terhadap lembaga-lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2022 Dinas Pendidikan Pemerintah Propensi Jawa Timur, pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) merupakan program prioritas dan unggulan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propensi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Program ini bertujuan untuk meringankan serta mengurangi beban orang tua dalam membiayai pendidikan santri/warga belajar/siswa;

Menimbang, bahwa sumber dana program BPPDGS Tahun 2022 berasal dari sharing dana antara Pemerintah Propensi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur dengan ketentuan Pemerintah Propensi Jawa Timur memberi bantuan dana kepada lembaga di Kabupaten/Kota dan disalurkan hanya untuk pembayaran selama 6 (enam) bulan pada tahun 2022, dan

Halaman 246 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten/kota memberi bantuan dana kepada lembaga di Kabupaten/Kota dan disalurkan sesuai dengan kemampuan keuangan di Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan program Hibah BOSDA MADIN Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Ngawi menyediakan anggaran sebesar sebesar Rp3.936.125.000,-(tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021 dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propensi Jawa Timur untuk BOSDA MADIN adalah sebesar Rp Rp4.723.350,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Propensi Jawa Timur Nomor : 903/747.16/101.1/2022, tanggal 3 Februari 2022, tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Propensi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, sehingga jumlah dana Hibah untuk BOSDA MADIN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi pada Tahun 2022 seluruhnya sebesar Rp8.659.475.000,- (delapan miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dana hibah untuk Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) MADIN pada Dinas Pendidikan Kab Ngawi Tahun Anggaran 2022 disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus, dan dana sharing dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimasukkan kedalam Perubahan APBD Kabupaten Ngawi sekitar 10 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2022 Dinas Pendidikan Pemerintah Propensi Jawa Timur, satuan biaya BPPDGS atau BOSDA MADIN adalah sebagai berikut :

1. Besarnya dana bantuan untuk santri/warga belajar/siswa madrasah Diniyah Takmiliyah Ula, Paket A dan Paket A Pondok Pesantren adalah sebesar Rp 15.000,-/siswa/perbulan;
2. Besarnya dana bantuan untuk santri santri/warga belajar/siswa madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho, Paket B dan Paket B Pondok Pesantren adalah sebesar Rp 25.000,-/siswa/perbulan;
3. Besarnya dana bantuan untuk Ustadz/Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula/Wustho dan Guru Swasta SD/MI/Salafiyah Ula/SMP/MTS/Salafiyah

Halaman 247 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wustho Swasta dan Guru SMP/MTs Satu Atap adalah sebesar Rp 300.000,-/guru/perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Madin telah diterima secara rutin sejak tahun 2019, dan dana hibah tersebut digunakan untuk operasional lembaga Madin diantaranya untuk honor guru Madin, pembelian alat pelajaran dan bahan sarana habis pakai;

Menimbang, bahwa alokasi anggaran untuk BOSDA MADIN oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Pemerintah Propensi Jawa Timur merupakan bentuk komitmen dan kepedulian terhadap penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah serta sebagai implementasi pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa Pemerintah sudah cukup memberikan perhatian kepada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui pemberian dana BOS yang dialokasikan oleh Kementerian Pendidikan melalui APBN, sehingga sudah sewajarnya dan selayaknya Pemerintah Daerah juga memberikan perhatian kepada Madrasah Diniyah yang juga berkontribusi dalam membangun dan membentuk karakter bangsa dan masyarakat, sehingga BOSDA MADIN yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Ngawi merupakan program yang sangat penting dan menjadi kebutuhan dasar bagi warga Jawa Timur;

Menimbang, bahwa alokasi anggaran untuk BOSDA MADIN dilakukan secara terus menerus sejak Tahun 2019 baik oleh Pemerintah Propensi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Ngawi, selain itu nominal bantuan yang diterima oleh masing-masing lembaga diberikan berdasarkan jenjang pendidikan yaitu Madrasah Diniyah Ulya dan Madrasah Diniyah Wustho serta jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran pada masing-masing jenjang pendidikan, dan yang menjadi subjek penerima hibah adalah lembaga Madrasah Diniyah dimana lembaga-lembaga pendidikan tersebut tidak berada dalam naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi melainkan dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, sehingga meskipun nomenklatur yang digunakan dalam penganggaran untuk BOSDA MADIN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 adalah hibah, namun demikian menurut Majelis Hakim dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya berpedoman pada mekanisme pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Menurut Majelis Hakim, terkait dengan kebijakan pemberian BOSDA MADIN lebih tepat dipersamakan dengan Bantuan Operasional Sekolah

Halaman 248 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BOS) sebagaimana diterima oleh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Partam (SMP) yang pemberiannya diperhitungkan berdasarkan jenjang tingkat pendidikan dan jumlah siswa yang sedang mengikuti pembelajaran sebagaimana dalam data lembaga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan nama-nama penerima hibah BOSDA Madin ke dalam SIPD dan kemudian memasukkan anggaran Hibah BOSDA MADIN dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan data penerimaan hibah tahun sebelumnya, dan tidak melakukan verifikasi terhadap lembaga-lembaga tersebut tidak serta merta dapat dipandang sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah upaya untuk menjamin lembaga-lembaga Madin di wilayah Kabupaten Ngawi menerima apa yang menjadi haknya yaitu BOSDA MADIN sebagaimana diterima oleh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Ngawi dan APBD Propensi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena lembaga Madrasah Diniyah (MADIN) berada dalam naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, maka Terdakwa sebelum memasukkan daftar penerima BOSDA MADIN dalam SIPD atau ditetapkan dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi seharusnya terlebih dahulu Terdakwa mengirimkan surat kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi untuk memperoleh data dan informasi lembaga Madin yang memenuhi persyaratan untuk menerima BOSDA MADIN sebagaimana hal itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi yang mengirimkan surat permintaan bantuan Nomor: 421.9/1861.1/404.301/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Permintaan Data BOSDA Madin Tahun Anggaran 2022 dan surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi Nomor: 421.9/07/404.301/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal Rencana BPPDGS TA. 2023, namun demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebatas pada pelanggaran ringan yang bersifat administratif dan bukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa nama-nama lembaga penerima BOSDA MADIN sebagaimana dimasukkan oleh Terdakwa dalam SIPD maupun RKA Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 adalah benar adanya, dan bukan data yang bersifat manipulatif. Daftar lembaga Madin penerima BOSDMA MADIN tersebut diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Ngawi melalui komunikasi

Halaman 249 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informal yang dilakukan oleh staf di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi dengan Staf di Dinas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, kemudian staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi memasukkan daftar nama-nama tersebut dalam SIPD yang kemudian ditetapkan dalam RKA Dinas Pendidikan. Kebenaran tentang data dan informasi penerima BOSDA MADIN diperkuat oleh keterangan saksi MUKIBBUDDIN selaku Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi yang menyatakan, nama-nama lembaga Madin penerima BOSDA Madin sebagaimana dalam SK Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi adalah benar-benar ada, sah dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kementerian Agama sebagai lembaga Madin dan masuk dalam sistem database yang ada di Kementerian Agama, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs.MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL menetapkan penerima hibah secara terus menerus setiap tahun anggaran oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan larangan penerimaan hibah secara terus menerus setiap tahun dibrlakukan kepada Hibah BOSDA MADIN. Jika kebijakan larangan penerimaan hibah secara terus menerus setiap tahun ini diterapkan, maka kebijakan tersebut tidak lagi sejalan dengan maksud dan tujuan dibuatnya kegiatan Hibah BOSDA MADIN yang menjadi program unggulan dan prioritas sebagaimana dalam RPJMD Jawa Timur Tahun 2019 -2024, dan dianggarkan untuk diberikan setiap tahun sebagai komitmen terhadap lembaga Madrasah Diniyah. Pada hakekatnya BOSDA MADIN memiliki kedudukan yang sama dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh SD dan SMP, sehingga menurut Majelis Hakim memberikan bantuan BOSDA MADIN secara berturut-turut setiap tahun bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum dan bukan merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan

Halaman **250** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan wewenang. Menurut Majelis Hakim kebijakan larangan penerimaan hibah secara terus menerus setiap tahun dapat diterapkan untuk bantuan hibah dalam skema yang lain diluar Bantuan Operasional Pendidikan yang bersifat rutin, misalnya untuk usulan pokok-pokok pikiran DPRD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu Terdakwa memerintahkan kepada staf Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi untuk memasukkan daftar nama-nama penerima Hibah yang berasal dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Surat Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi tanggal 8 Februari 2021 tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap lembaga-lembaga tersebut dan Terdakwa memasukkan Anggaran Hibah yang berasal dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 8 September 2021 tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap lembaga-lembaga tersebut, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Halaman 251 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 07 Januari 2022, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi terdapat Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang sejumlah Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Hibah dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp7.960.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan Hibah untuk Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Madin sebesar Rp3.936.125.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa revisi anggaran untuk kegiatan Dana Hibah Badan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 yang awalnya sebesar Rp11.326.125.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 462 lembaga menjadi sebesar Rp19.374.475.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 521 lembaga;

Menimbang, bahwa untuk Dana hibah yang diitujukan kepada Madin terdapat sharing keuangan atau Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propensi Jawa

Halaman **252** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sebesar Rp Rp4.723.350,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Propensi Jawa Timur Nomor : 903/747.16/101.1/2022, tanggal 3 Februari 2022, tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Propensi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, sehingga untuk BOSDA Madin terdapat perubahan yang sebelumnya sebesar Rp3.936.125.000,-(tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp8.659.475.000,- (delapan miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi terdapat penambahan jumlah Dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang sehingga menjadi sejumlah Rp.19.374.475.000,- (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Hibah dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp10.715.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) dan Hibah untuk Bantuan Operasioanl Daerah (BOSDA) Madin sebesar Rp8.659.475.000,- (delapan miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Badan Keuangan melakukan pembayaran dana Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi dengan realisasi pembayaran berdasarkan register SP2D dengan total pencairan sebesar Rp18.111.195.000,00 (delapan belas miliar seratus sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Moh Wildan & Adi Darmawan terhadap Dana Hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dituangkan dalam Laporan Nomor: 00005/3.0420/Non-AU/11/0388-1/1/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp18.051.195.000,00 (Delapan Belas Miliar Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan uraian sebagai berikut:

No.	URAIAN	RUPIAH (Rp)
1.	Kerugian Langsung (Ketidaksesuaian Mekanisme, Syarat & Peruntukkan Dana Hibah	18.111.195.000,-

Halaman 253 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TA. 2022 dengan Perbup Ngawi 90.A Tahun 2020)	
2.	Potensial Pemulihan dan Nilai Aset yang Dikembalikan	80.000.000,-
3.	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	18.051.195.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi terhadap pelaksanaan Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ngawi, ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Penerima Hibah yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam merealisasikan bantuan, yaitu :

No	Nama Lembaga	Dana yang diterima	Dana yang disalahgunakan	Keterangan
1.	Yayasan Pendidikan Panti Pamardi Siwi	500.000.000	73.236.967,-	Kekurangan volume pekerjaan
2.	MA Al Hidayah	250.000.000	29.443.000,-	Belanja fiktif
3.	Pondok Pesantren Al Hidayah	400.000.000	174.175.000,-	Belanja fiktif
4.	MI Al Hidayah	250.000.000	24.575.000,-	Belanja fiktif
5.	SMK Panti Pamardi Siwi 2	200.000.000	9.100.000,-	Belanja fiktif
6.	Madin Wusto Miftahul Mujhaidin	100.000.000	18.000.000,-	Digunakan untuk kepentingan pribadi
Jumlah Dana yang disalahgunakan			328.529.967,-	

Menimbang, bahwa terhadap temuan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi Tersebut telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara dengan menitipkan di Kas Penitipan Kejaksaan dengan jumlah keseluruhan Rp328.529.967,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Lembaga	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Yayasan Pendidikan Panti Pamardi Siwi	73.236.967	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
2.	MA Al Hidayah	29.443.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
3.	Pondok Pesantren Al Hidayah	174.175.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024

Halaman 254 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	MI Al Hidayah	24.575.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
5.	SMK Panti Pamardi Siwi 2	9.100.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
6.	Madin Wusto Miftahul Mujhaidin	18.000.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
Total		328.529.967	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024

Menimbang, bahwa menurut Ahli metode penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Ahli menggunakan metode nett loss bukan total loss yaitu kerugian langsung akibat pencairan yang dilakukan tidak sesuai dengan kriteria dikurangi dengan potensi pengembalian atau pemulihan. Sedangkan total loss yaitu kerugian langsung karena adanya pencairan yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tanpa memperhatikan tanpa adanya pemulihan atau aset yang dikembalikan;

Menimbang, bahwa nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp18.051.195.000,00 (Delapan Belas Miliar Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana dalam Laporan Kantor Akuntan Publik Moh Wildan & Adi Darmawan Nomor: 00005/3.0420/Non-AU/11/0388-1/1/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Dana Hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022 adalah merupakan kerugian nett loss yaitu dari kerugian langsung akibat pencairan yang dilakukan tidak sesuai dengan kriteria dalam hal ini uang yang telah dicairkan berdasarkan SPD2 dikurangi dengan potensi pengembalian atau pemulihan. Ahli menilai terdapat ketidaksesuaian proses pelaksanaan usulan penerima Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 dengan mekanisme, syarat dan peruntukkan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 yang harus dilalui sebagaimana Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial maka dana hibah yang telah dikeluarkan seharusnya tidak dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa meskipun Ahli menyebut metode penghitungan kerugian keuangan Negara secara nett loss, tetapi berdasarkan laporan yang dibuat Ahli menurut Majelis Hakim metode yang digunakan adalah total loss karena Ahli menilai keseluruhan pencairan dana Rp18.111.195.000,00 (delapan belas miliar seratus sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam SP2D sebagai kerugian keuangan negara yang disebabkan karena lembaga-lembaga penerima Hibah tersebut tidak dilakukan verifikasi sebelum dimasukkan

Halaman 255 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SIPD dan kemudian ditetapkan dalam RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli, dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa audit yang dilakukan Ahli tidak membedakan antara dana hibah yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan dana hibah untuk BOSDA MADIN, padahal keduanya bersumber dari anggaran yang berbeda dan memiliki rujukan regulasi yang berbeda pula, meskipun keduanya menggunakan nomenklatur yang sama yaitu hibah. Ahli hanya menyimpulkan karena Terdakwa tidak melakukan verifikasi terhadap lembaga-lembaga penerima hibah tersebut sehingga seluruh pencairan sebagaimana dalam SP2D dianggap sebagai kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa verifikasi terhadap lembaga penerima hibah sebelum dimasukkan dalam SIPD untuk kemudian ditetapkan dalam RKA SKPD adalah salah satu bagian dari sistem penganggaran, dan masih ada tahapan-tahapan selanjutnya sampai dengan ditetapkannya APBD dan kemudian dilakukan proses pencairan dana Hibah, yang masing-masing tahapan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim berpendapat terjadinya penyimpangan pada salah satu tahapan dalam perencanaan tidak serta menggugurkan keseluruhan proses penganggaran, atau menyebabkan batalnya produk hukum yang telah dibuat di setiap tahap penganggaran;

Menimbang, bahwa dengan adanya Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021 APBD dan SK Bupati Ngawi Nomor 188/203/404.101.2/B/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Penetapan Badan Dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan penerima hibah daerah berupa uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi beserta perubahannya, maka lembaga penerima dana hibah berhak atas pencairan dana tersebut sampai dengan adanya koreksi atau pembatalan terhadap Peraturan Bupati atau SK Bupati tersebut. Adanya penyimpangan dalam tahap perencanaan yaitu pada saat menyusun RKA tidak serta merta menggugurkan hak lembaga untuk menerima dana hibah;

Menimbang, bahwa Audit yang dilakukan oleh Ahli tidak merinci secara jelas dan lengkap tahapan-tahapan dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dana Hibah, sehingga tidak bisa menggambarkan sebab akibat terjadinya kerugian keuangan negara, dan subjek yang harus bertanggungjawab

Halaman **256** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap timbulnya kerugian keuangan negara tersebut, padahal dalam pembuktian tindak pidana korupsi harus ada korelasi antara perbuatan yang dianggap melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang dengan akibat kerugian keuangan negara yang timbul karena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses audit Ahli tidak pernah melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait baik dari Dinas pendidikan maupun lembaga-lembaga penerima hibah, padahal informasi tersebut sangat penting bagi Auditor untuk mengambil kesimpulan secara komprehensif dan tepat. Ahli tidak melakukan audit terhadap realiasi dana hibah yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penerima hibah, sehingga tidak diketahui ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan lembaga penerima dana hibah, dan tidak dapat memastikan nilai kerugian keuangan negara yang timbul yang diakibatkan oleh penyimpangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari total pencairan dana hibah sebesar Rp18.111.195.000,00 (delapan belas miliar seratus sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam SP2D seluruhnya telah diterima oleh masing-masing lembaga penerima dana hibah, dan masing-masing lembaga telah merealisasikan sesuai dengan RAB, serta masing-masing lembaga penerima hibah juga telah membuat laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, akan tetapi Ahli tidak melakukan audit terhadap realisasi atau laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Penerima Hibah, sehingga menurut Majelis Hakim nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp18.051.195.000,00 (Delapan Belas Miliar Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) tidak mencerminkan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, kecuali pada saat audit Ahli melakukan audit terhadap realisasi dana hibah oleh Penerima Hibah sehingga ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa pencairan dana hibah sebesar Rp18.111.195.000,00 (delapan belas miliar seratus sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam SP2D yang diterima oleh lembaga Penerima Hibah telah digunakan dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing lembaga penerima hibah, dan bantuan tersebut baik dana hibah yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD maupun BOSDA MADIN telah memberikan manfaat besar bagi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan agama di Kabupaten Ngawi, sehingga menurut Majelis Hakim tidak adil jika pencairan dana hibah sebesar Rp18.111.195.000,00 (delapan belas miliar seratus sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam SP2D seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai kerugian keuangan negara hanya karena tidak dilakukan verifikasi pada tahap penyusunan RKA SKPD;

Menimbang, bahwa istilah “Potensial Pemulihan” dalam skema penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana digunakan oleh Ahli dalam laporan audit adalah kurang lazim dan mengandung ketidakjelasan, karena menurut Majelis Hakim “Potensial Pemulihan” menunjukkan ketidakpastian, padahal Ahli harus menetapkan tentang jumlah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti;

Menimbang, bahwa Laporan Audit kerugian keuangan negara sebagaimana dituangkan dalam Laporan Nomor: 00005/3.0420/Non-AU/11/0388-1/1/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Moh Wildan & Adi Darmawan tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Dana Hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Ngawi Periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.051.195.000,00 (Delapan Belas Miliar Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim memutuskan untuk mempertimbangkan atau menghitung sendiri sendiri jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Inspektorat Kabupaten Ngawi pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, dan hasil dari pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Ngawi tersebut juga digunakan oleh Ahli sebagai salah satu dokumen rujukan dalam melakukan audit kerugian keuangan negara dalam perkara a quo. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga Penerima Hibah yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam merealisasikan bantuan, yaitu :

No	Nama Lembaga	Dana yang diterima	Dana yang disalahgunakan	Keterangan
1.	Yayasan Pendidikan Panti Pamardi Siwi	500.000.000	73.236.967,-	Kekurangan volume pekerjaan
2.	MA Al Hidayah	250.000.000	29.443.000,-	Belanja fiktif
3.	Pondok Pesantren Al Hidayah	400.000.000	174.175.000,-	Belanja fiktif
4.	MI Al Hidayah	250.000.000	24.575.000,-	Belanja fiktif
5.	SMK Panti Pamardi Siwi 2	200.000.000	9.100.000,-	Belanja fiktif

Halaman 258 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Madin Wusto Miftahul Mujhaidin	100.000.000	18.000.000,-	Digunakan untuk kepentingan pribadi
Jumlah Dana yang disalahgunakan			328.529.967,-	

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Ngawi terhadap pelaksanaan Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi telah dibenarkan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yaitu Saksi SRI ENDAH WAHYUNI selaku Kepala Sekolah Madarasah Aliyah (MA) Al Hidayah, Saksi MUTAKIN dari Lembaga Pondok Pesantren Al-Hidayah, Saksi JOKO NURCAHYO Pengurus yayasan Panti Pamardi Siwi dan laporan Pemeriksaan Insepktorat Kabupaten Ngawi tersebut juga digunakan oleh Ahli ADI DARMAWAN ERVANTO sebagai salah satu dokumen rujukan dalam melakukan audit kerugian keuangan negara dalam perkara a quo, meskipun Ahli tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan tersebut, dan substansi atau hasil temuan dari pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Ngawi dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan dalam perkara a quo, sehingga relevan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat nilai kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti dalam pelaksanaan kegiatan dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 adalah sebesar Rp 328.529.967,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sebagaimana hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Ngawi, dan kerugian tersebut timbul karena adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh penerima dana hibah meliputi adanya kekurangan volume pekerjaan, melakukan belanja fiktif, dan menggunakan dana untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan ini juga dijunctokan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana

Halaman **259** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, pengakuan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan dana Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 adalah sebesar Rp 328.529.967,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian keuangan negara tersebut disebabkan karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa lembaga Penerima Hibah dalam merealisasikan bantuan berupa adanya kekurangan volume pekerjaan, melakukan belanja fiktif, dan menggunakan dana hibah untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Lembaga	Dana yang diterima	Dana yang disalahgunakan	Keterangan
1.	Yayasan Pendidikan Panti Pamardi Siwi	500.000.000	73.236.967,-	Kekurangan volume pekerjaan
2.	MA Al Hidayah	250.000.000	29.443.000,-	Belanja fiktif
3.	Pondok Pesantren Al Hidayah	400.000.000	174.175.000,-	Belanja fiktif
4.	MI Al Hidayah	250.000.000	24.575.000,-	Belanja fiktif
5.	SMK Panti Pamardi Siwi 2	200.000.000	9.100.000,-	Belanja fiktif
6.	Madin Wusto Miftahul Mujhaidin	100.000.000	18.000.000,-	Digunakan untuk kepentingan pribadi
Jumlah Dana yang disalahgunakan			328.529.967,-	

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian keuangan negara ditimbulkan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga Penerima hibah sebagaimana dalam uraian diatas, dan masing-masing lembaga telah menerima dana hibah tersebut, maka menurut Majelis Hakim uang pengganti dibebankan kepada Yayasan Pendidikan Panti Pamardi Siwi, MA Al Hidayah, Pondok Pesantren Al Hidayah, MI Al Hidayah, SMK Panti Pamardi Siwi 2, dan Madin Wusto Miftahul Mujhaidin, yang diperhitungkan dari uang yang telah dititipkan oleh masing-masing lembaga kepada Kejaksaan Negeri Ngawi dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Lembaga	Jumlah (Rp)	Keterangan
----	--------------	-------------	------------

Halaman 260 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Yayasan Pendidikan Panti Pamardi Siwi	73.236.967	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
2.	MA Al Hidayah	29.443.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
3.	Pondok Pesantren Al Hidayah	174.175.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
4.	MI Al Hidayah	24.575.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
5.	SMK Panti Pamardi Siwi 2	9.100.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
6.	Madin Wusto Miftahul Mujhaidin	18.000.000	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024
Total		328.529.967	Dititipkan di Kas Penitipan Kejaksaan tanggal 09 Desember 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak menerima atau menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan dana hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa dibebaskan dari pidana tambahan membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan dan pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu nota pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Halaman 261 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya hanya dapat dijadikan sebagai bagian pertimbangan hal-hal berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan disertai denda yang menjadi ketentuan Undang-Undang, jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dalam perisdangan a quo Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang selengkapny akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Halaman **262** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO Bin SUGENG ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Dikembalikan kepada: USMAN ACOK

1. 1 (satu) bendel Asli Proposal Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Pembangunan Kelas Baru Pondok Pesantren Madinatul Huffadz.
2. 1 (satu) bendel Asli Proposal Laporan Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Kelas Baru Pondok Pesantren Madinatul Huffadz.
3. (satu) buku Asli Buku Tabungan Bank Jatim Cabang Ngawi No.

Halaman **263** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan 0103107822 An. PP TAHFIDZ MADINATUL HUFFADZ
1801212609950002;

2. **Dikembalikan kepada : ZAINUL AMIRIL MUKMININ**

1. Asli 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Daerah Untuk Bidang Pendidikan MI ISLAMIYAH GERIH Tahun Anggaran 2021.
2. Asli 1 (satu) buah Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Daerah Untuk Bidang Pendidikan MI ISLAMIYAH GERIH Tahun Anggaran 2022.
3. Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah MI ISLAMIYAH GERIH Tahun Anggaran 2022.

3. **Dikembalikan kepada: MUHAJIB**

1. 1 (satu) buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Berupa Uang Untuk MADIN ULA MIFTAHUL HUDA Tahun Anggaran 2022.

4. **Dikembalikan kepada: SISWATI, S . Ag.**

1. 1 (satu) buku Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Daerah Untuk Bidang Pendidikan MI PSM NGLENCONG Tahun Anggaran 2021.
2. 1 (satu) buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah MI PSM NGLENCONG.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Piagam Pendirian Operasional Madrasah Nomor : MI/3.0065/2015 dari Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2016.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR : AHU-0027275.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 06 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Sabilil Muttaqin Nglengcong.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR : AHU-0027275.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 08 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Sabilil Muttaqin Nglengcong.

5. **Dikembalikan kepada saksi : ZAINAL FANANI**

1. 1 (satu) bendel Asli Berkas Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Hibah dari Lembaga MADIN ULA MIFTAHUL HUDA Dusun Centong RT. 02 RW. 02 Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.

Halaman 264 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2. 1 (satu) bendel Asli Berkas Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Hibah dari Lembaga MI ISLAMIYAH Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.

3. 1 (satu) bendel Asli Berkas Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Hibah dari Lembaga PONDOK PESANTREN MADINATUL HUFFADZ Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

4. 1 (satu) bendel Asli Berkas Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Hibah dari Lembaga MI PSM NGLENCONG Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;

6. **Dikembalikan kepada saksi: EDWIN RURIYANAH**

1. 1 (satu) bendel Asli Berkas Register SP2D Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 (Mulai dari : 03 Januari 2022 s/d 30 Desember 2022)

2. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 06607/LS/DINDIK/2022 Tanggal 14 Juli 2022 Kepada MI PSM NGLENCONG (SISWATI).

3. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 06574/LS/DINDIK/2022 Tanggal 14 Juli 2022 Kepada MI ISLAMIYAH (ZAINUL AMIRIL MUKMININ, S.Pd.I).

4. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 06851/LS/DINDIK/2022 Tanggal 19 Juli 2022 Kepada MADIN ULA MIFTAHUL HUDA (MUHAJIB).

5. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 07155/LS/DINDIK/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Kepada PONDOK PESANTREN MADINATUL HUFFADZ (MAULANA AL HAFIDZ).

7. **Dikembalikan kepada saksi: Drs. JOKO SUMARYADI, M.H.**

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi Nomor : 820/1024/404.202/2020 yang ditujukan pada saudara YAYAN DWI MURDIYANTO.

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi yang ditujukan ke Camat Kendal terkait Penghadapan PNS An. YAYAN DWI MURDIANTO, Nomor : 800/432/404.040/2020 tanggal 13 November 2020.

3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Pengiriman Pokok – Pokok Pikiran DPRD Nomor : 175/033.1/404.040/2021 dari SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NGAWI tanggal 8 Februari 2021.

4. 1 (satu) Bendel Fotocopy Pengiriman Perubahan Pokok –



Pokok Pikiran DPRD PAPBD 2022 Nomor : 170/134/404.120/2022 dari
KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI tanggal 20 Juli 2022.

8. **Dikembalikan kepada: RENDY KHRISNA PRIAWAN, SH.**

1. Asli 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cabang Ngawi An. Yayan Dwi Murdiyanto ke PP Tahfidz Madinatul Huffadz dengan Nomer Rekening Customer 0103107822 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Juli 2024.

9. **Dikembalikan kepada: LILIS RUMBIHAYATI**

1. 1 (satu) buah Laptop merk HP PAVILION x360 Convertible berwarna silver beserta charger.
2. 1 (satu) buah HP OPPO RENO 5 dengan Nomor IMEI 1 : 8657550555237450 dan Nomor IMEI 2 : 8657550555237443 berwarna hitam
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kenaikan Gaji Berkala An. Yayan Dwi Murdiyanto NIP. 19830508 201001 1 001 Nomor : 822.2/39.42/404.204/2016 Tanggal 2 Desember 2016.
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Kenaikan Gaji Berkala An. Yayan Dwi Murdiyanto NIP. 19830508 201001 1 001 Nomor : 822.2/1077/404.202/2020 Tanggal 1 Desember 2020.

10. **Dikembalikan kepada: KUDORI**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Untuk Madrasah Diniyah Ula Mambaul Muta'alimin Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) Buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Untuk Madrasah Diniyah Ula Mambaul Muta'alimin Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

11. **Dikembalikan kepada saksi: FATKU ROCHMAN**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Untuk Diniyah Ula Mambaul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Ula Mambaul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

12. **Dikembalikan kepada: SYAIFUL KHOLID**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Riyadhhus Sholihin Tahun Anggaran 2022 Desa Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Ula Riyadhhus Sholihin Tahun Anggaran 2022 Desa

Halaman 266 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

13. **Dikembalikan kepada: SUYANTO**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Hidayatus Shalihin Tahun Anggaran 2022 Desa Ngerendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Lembaga Madrasah Diniyah Ula Hidayatus Shalihin Tahun Anggaran 2022 Desa Ngerendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) Buku Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Lembaga Madrasah Diniyah Ula Hidayatus Shalihin Tahun Anggaran 2022 Desa Ngerendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
4. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Hibah Berupa Uang Untuk Untuk Lembaga Madrasah Diniyah Ula Hidayatus Shalihin Tahun Anggaran 2022 Desa Ngerendeng Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;

14. **Dikembalikan kepada: SUGENG**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Untuk Madrasah Diniyah Wustho Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Gemarang Kecamatan Kedungggalar Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Untuk Madrasah Diniyah Wustho Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Gemarang Kecamatan Kedungggalar Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) Buku Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Wustho Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Gemarang Kecamatan Kedungggalar Kabupaten Ngawi;

15. **Dikembalikan kepada: SUPRAPTO**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Fatah Tahun Anggaran 2022 Desa Banjaransari Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Ula Fatah Tahun Anggaran 2022 Desa Banjaransari Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;

16. **Dikembalikan kepada: SUDIK**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Nurul Hidayah Tahun Anggaran 2022 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa

Halaman **267** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Nurul Hidayah Tahun Anggaran 2022 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;

3. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Nurul Hidayah Tahun Anggaran 2022 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;

17. **Dikembalikan kepada: SUDADI**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Roudlotut Tholibin Tahun Anggaran 2022 Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Untuk Madrasah Diniyah Ula Roudlotut Tholibin Tahun Anggaran 2022 Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;

18. **Dikembalikan kepada : SITI KHOMARIYAH**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Ula Darul Quran Tahun Anggaran 2022 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Diniyah Ula Darul Quran Tahun Anggaran 2022 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;

19. **Dikembalikan kepada: SARDI**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Wustho Ar-Rohmah Tahun Anggaran 2022 Desa Katikan Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Wustho Ar-Rohmah Tahun Anggaran 2022 Desa Katikan Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Wustho Ar-Rohmah Tahun Anggaran 2022 Desa Katikan Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi;
4. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Wustho Ar-Rohmah Tahun Anggaran 2022 Desa Katikan Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi;

20. **Dikembalikan kepada: SUDARSONO**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Baiturrohman Tahun Anggaran 2022 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Baiturrohman Tahun Anggaran 2022 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;

Halaman 268 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



3. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Baiturrohman Tahun Anggaran 2022 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
21. **Dikembalikan kepada: RUBIAH ASLAMIAH**
 1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Ula Baiturrohman Tahun Anggaran 2022 Desa Jururejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Diniyah Ula Baiturrohman Tahun Anggaran 2022 Desa Jururejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
22. **Dikembalikan kepada: HANIK LUTFIAH**
 1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Dana Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) Madrasah Diniyah Ula Sunan Kalijogo Tahun Anggaran 2022 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) Madrasah Diniyah Ula Sunan Kalijogo Tahun Anggaran 2022 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
 3. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) Madrasah Diniyah Ula Sunan Kalijogo Tahun Anggaran 2022 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
23. **Dikembalikan kepada: RIMA NUR ROHMANIA**
 1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Az Zahro Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Az zahro Tahun Anggaran 2022 Desa Bangun rejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
 3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Az Zahro Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
 4. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Ula Az Zahro Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
24. **Dikembalikan kepada: DESY ARISTYAWAN**
 1. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Mafatihun Naja Tahun Anggaran 2022

Halaman 269 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Desa Munggut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;

2. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Ula Mafatihun Naja Tahun Anggaran 2022 Desa Munggut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;

25. **Dikembalikan kepada : AGUS SETIAWAN**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula An Noor Tahun Anggaran 2022 Desa Karangasri Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula An Noor Tahun Anggaran 2022 Desa Karangasri Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula An Noor Tahun Anggaran 2022 Desa Karangasri Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi;

26. **Dikembalikan kepada: SEMAN**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Madrasah Diniyah Ula Al Mishbah Tahun Anggaran 2022 Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Al Mishbah Tahun Anggaran 2022 Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) Buku Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Al Mishbah Tahun Anggaran 2022 Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
4. 1 (satu) Buku Asli Laporan Pertanggung Jawaban Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Al Mishbah Tahun Anggaran 2022 Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.

27. **Dikembalikan kepada : ANIS MASROFATUL HASANAH**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Ula Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Begal Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Ula Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Begal Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Ula Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Begal Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi;
4. 1 (satu) buku Asli Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Diniyah Ula Miftahul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Begal Kecamatan

Halaman 270 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

28. **Dikembalikan kepada: NGALI MARWANI**

1. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Al Irsyad Tahun Anggaran 2022 Desa Wonosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) Buku Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Al Irsyad Tahun Anggaran 2022 Desa Wonosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) Buku Asli Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Al Irsyad Tahun Anggaran 2022 Desa Wonosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
4. 1 (satu) Buku Asli Laporan Pertanggung Jawaban Hibah Berupa Uang Untuk Untuk Lembaga Madrasah Diniyah Ula Al Irsyad Tahun Anggaran 2022 Desa Wonosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;

29. **Dikembalikan kepada saksi : DEFFIN RYSKIA GALEGSA, SH.**

1. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 Sejumlah Rp. 86.368.397.800 (delapan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), ditetapkan di Ngawi pada tanggal 8 September 2021;
2. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 Sejumlah Rp. 53.629.753.000 (lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), ditetapkan di Ngawi pada tanggal 8 September 2021;
3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 Sejumlah Rp. 22.942.470.300 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah), ditetapkan di Ngawi pada tanggal 8 September 2021;
4. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 Sejumlah Rp. 1.220.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah), ditetapkan di Ngawi pada tanggal 8 September 2021;
5. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dan Anggaran

Halaman 271 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Ngawi
Tahun Anggaran 2022 Sejumlah Rp. 8.160.518.400 (delapan miliar
seratus enam puluh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus
rupiah), ditetapkan di Ngawi pada tanggal 8 September 2021.

30. Dikembalikan kepada saksi: ZAINAL FANANI, M.H

1. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Lembaga Badan Kebudayaan Nasional dengan Nama Ketua Drs. Soeradji, M.Si. beralamat di Kelurahan Margomulyo Ngawi.
 - b. Lembaga Forum Keluaraga Pendidik Islam Nusantara dengan Nama Ketua Puji Astutik beralamat di Desa Pleset Pangkur.
 - c. Lembaga Gerakan Muda Wirausaha Indonesia dengan Nama Ketua Miratul Nisa beralamat di Desa Kebon Paron.
 - d. Lembaga Karang Taruna Desa Karangrejo Kendal dengan Nama Ketua Sunarya beralamat di Desa Karangrejo Kendal.
 - e. Lembaga Ketoprak Hasto Budoyo dengan Nama Ketua Agus Tusadji beralamat di Desa Sidomakmur Widodaren.
 - f. Lembaga Ketoprak Mukti Wibowo dengan Nama Ketua Sularso beralamat di Desa Planglor Kedunggal.
 - g. Lembaga Komunitas Omah Seni Kreatif dengan Nama Ketua Gunarto, S.Sn., M.Sn. beralamat di Desa Kuniran Sine.
 - h. Lembaga Paguyuban Seni Reog Bolo Singo Ngawi dengan Nama Ketua Margono beralamat di Desa Karangjati Karangjati.
 - i. Lembaga Permadani dengan Nama Ketua Luntoro, S.Sos. beralamat di Desa Karangasri Ngawi.
 - j. Lembaga Sanggar Hasta Budaya School dengan Nama Ketua Titis Intan Tiyas Worowati beralamat di Desa Gendungan Widodaren.
 - k. Lembaga Sanggar Tari Srikandi dengan Nama Ketua Toyinah beralamat di Desa Ngale Paron;
2. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Lembaga Paguyuban Karawitan Songo Laras dengan Nama Ketua Suwandi beralamat di Desa Kedung Putri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.
 - b. Lembaga Paguyuban Seni Reog Gembong Gunung Jati dengan Nama Ketua Agus Susanto beralamat di Desa Semen Kecamatan Pangkur.



- c. Lembaga Paguyuban Seni Reog Singo Langu Jogorogo dengan Nama Ketua Supardi beralamat di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo.
 - d. Lembaga Paguyuban Seni Reog Singo Rogo Joyo dengan Nama Ketua Susanto beralamat di Desa Klitik Kecamatan Geneng.
 - e. Lembaga Sanggar Seni Ngujiwat dengan Nama Ketua Rudianto beralamat di Desa Kedung Putri Kecamatan Paron.
 - f. Lembaga Dewan Kesenian Daerah (DKD) dengan Nama Ketua Dwi Rianto Jatmiko, S.H., M.H. M.Si. beralamat di Kabupaten Ngawi.
 - g. Lembaga Paguyuban Seni Reog Margo Singo Manggolo dengan Nama Ketua Heri Supardi beralamat di Desa Geneng Kecamatan Geneng.
 - h. Lembaga Paguyuban Seni Reog Singo Mudo dengan Nama Ketua Suroto beralamat di Desa Majasem Kecamatan Kendal.
 - i. Lembaga Sanggar Seni dan Budaya Gamelan Desa dengan Nama Ketua Suyanto beralamat di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar.
 - j. Lembaga Prayoga Laras dengan Nama Ketua Zainul Thohar beralamat di Desa Beran Kecamatan Ngawi.
3. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. TK Permata Bunda beralamat di Jl. Pancerana Pilang Payung I RT 02 RW 01 Geneng
 - b. Madin Ula Miftahul Huda beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - c. SMP Nurul Burhan beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - d. TK Aisyiyah As Salam beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - e. TK Dharma Wanita beralamat di Geneng 2 Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - f. TK Mandiri Al Iklas beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - g. KB Anggrek beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - h. KB Berlian II beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - i. KB Mawar beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - j. KB Tunas Bangsa beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - k. PAUD Matahari beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.



- I. PAUD Tunas Kelapa beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
- m. TK Dharma Wanita 1 Pocol beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
- n. TK Dharma Wanita 1 Sumbersari beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
- o. TK Dharma Wanita 3 Jagir beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
4. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. TK Dharma Wanita 3 Tulakan beralamat di Desa Tulakan Kecamatan Sine.
 - b. TK Dharma Wanita Girikerto beralamat di Desa Girikerto Kecamatan Sine.
 - c. TK Dharma Wanita 1 Jagir beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - d. TK Harapan Sine beralamat di Desa Sine Kecamatan Sine.
 - e. TK Kuncup Mekar Jamus beralamat di Desa Girikerto Kecamatan Sine.
 - f. Al Imam Asy Syafi'i beralamat di Desa Legundi Kecamatan Karangjati.
 - g. Madin Ula Al Hidayah beralamat di Desa Majasem Kecamatan Kendal.
 - h. Madin Ula Bahrul Ulum beralamat di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal.
 - i. Madin Ula Nurul Ilmi beralamat di Desa Pelang lor Kecamatan Kedunggal.
 - j. Madin Ula Nurul Islam beralamat di Desa Kedungputri Kecamatan Paron.
 - k. Madin Wustho Mambaul Hikmah beralamat di Desa Teguhan Kecamatan Paron.
 - l. Yayasan Pelita Umat Beralamat Di Desa Keras Kecamatan Geneng.
 - m. Pondok Pesantren Syech Salaubina beralamat di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren.
 - n. Pondok Pesantren Alhikam beralamat di Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan.
 - o. Yayasan Wasilah Bejo Mulyo beralamat di Desa Sidorejo



- Kecamatan Geneng;
5. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Ula Baitus Salam beralamat di Desa Randusongo Kecamatan Gerih
 - b. TK Aisyiyah V Sidolaju beralamat di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren.
 - c. TK Dharma Wanita Sidolaju IV beralamat di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren.
 - d. KB Mutiara Bunda beralamat di Desa Dero Kecamatan Bringin.
 - e. RA Perwanida 2 Genggong beralamat di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo.
 - f. BA Aisyiyah Plosorejo beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - g. BA Aisyiyah Sumbersari beralamat di Desa Sumbersari Kecamatan Sine.
 - h. TK Aisyiyah Kauman beralamat di Desa Kauman Kecamatan Sine.
 - i. Madin Ula Al Muttakin beralamat di Desa Tambakromo Kecamatan Geneng.
 - j. Madin Ula Miftahud Diniyah beralamat di Desa Soco Kecamatan Jogorogo.
 - k. Madin Wustho Daarul Mukhlisin beralamat di Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan.
 - l. Madin Wustho Miftahul Mujahidin beralamat di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin.
 - m. Madin Wustho Miftahul Ulum beralamat di Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar.
 - n. Madin Wustho Sunan Kalijogo beralamat di Desa Ngale Kecamatan Paron.
 - o. Madin Wustho Tanwirul Huda beralamat di Desa Gerih Kecamatan Gerih.
 - p. Ponpes Mamba'un Nur beralamat di Desa Randusongo Kecamatan Gerih;
6. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. SD Plus Darussalam beralamat di Desa Tepas Kecamatan



Geneng.

- b. SD Aisyiyah Gerih beralamat di Desa Gerih Kecamatan Gerih.
 - c. SD Muhammadiyah 1 Jogorogo beralamat di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo.
 - d. SD Muhammadiyah 1 Karanganyar beralamat di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar
 - e. SD Islam Al Amnaniyah Karangjati beralamat di Desa Karangjati Kecamatan Karangjati.
 - f. SD Muhammadiyah 1 Karangjati beralamat di Desa Sawo Kecamatan Karangjati.
 - g. SDI Al Amnaniyah Puhti Karangjati beralamat di Desa Puhti Kecamatan Karangjati.
 - h. SD Al Azhar beralamat di Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar.
 - i. SD Muhammadiyah 1 Kedunggalar beralamat di Desa Jati Gembol Kecamatan Kedunggalar.
 - j. SD Muhammadiyah 1 Kendal beralamat di Desa Kendal Kecamatan Kendal.
 - k. SD Muhammadiyah 01 Mantingan beralamat di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan.
 - l. SD Islam Al Qolam beralamat di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi.
 - m. SD Katolik Santo Yosef beralamat di Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi.
 - n. SD Luqman Al Hakim beralamat di Desa Jururejo Kecamatan Ngawi.
 - o. SD Muhammadiyah 1 Ngawi beralamat di Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi.
 - p. SDIT Harapan Ummat beralamat di Desa Beran Kecamatan Ngawi.
 - q. SD Muhammadiyah 1 Ngrambe beralamat di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe.
 - r. SDIT Al Mukminun beralamat di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe;
7. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. SDI Fathul Huda Bendo beralamat di Desa Bendo Kecamatan

Halaman **276** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Padas.

- b. SDIT Al Kiram beralamat di Desa Jambangan Kecamatan Paron.
 - c. SDIT Ar Rohmah beralamat di Desa Gentong Kecamatan Paron.
 - d. SD Muhammadiyah 1 Sine beralamat di Desa Sine Kecamatan Sine.
 - e. SDIT Al Ihsan Sine beralamat di Desa Kuniran Kecamatan Sine.
 - f. SDIT Al Islam Sine beralamat di Desa Kuniran Kecamatan Sine.
 - g. SDIT Alam Nurul Islam Dua beralamat di Desa Tempurejo Kecamatan Widodaren
 - h. SDIT An Nur beralamat di Desa Walikukun Kecamatan Widodaren.
 - i. SDK Santa Maria beralamat di Desa Walikukun Kecamatan Widodaren.
 - j. SMPK Wijaya Widodaren Gerih beralamat di Desa Widodaren Kecamatan Gerih.
 - k. SMP Nur Yusuf beralamat di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo.
 - l. SMP PGRI Jogorogo beralamat di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo.
 - m. SMP Al Amnaniyah Karangjati beralamat di Desa Karangjati Kecamatan Karangjati.
 - n. SMP PGRI Karangjati beralamat di Desa Karangjati Kecamatan Karangjati.
 - o. SMP Miftahus Saadah beralamat di Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan.
 - p. SMP Muhammadiyah 6 Ngawi beralamat di Desa Pakah Kecamatan Mantingan.
 - q. SMP Pesantren beralamat di Kelurahan Kedungharjo Kecamatan Mantingan.
 - r. SMP Tahfizh Al Qolam beralamat di Desa Karangsari Kecamatan Ngawi.
 - s. SMP Islam Al-Hijrah beralamat di Desa Karangsari Kecamatan Ngawi;
8. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun

Halaman **277** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Anggaran 2022, diantaranya :

- a. SMP Luqman Al Hakim beralamat di Desa Jururejo Kecamatan Ngawi.
 - b. SMP Muhammadiyah 5 Ngawi beralamat di Desa Margomulyo Kecamatan Ngawi.
 - c. SMP Wahidiyah Ngawi beralamat di Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi.
 - d. SMPIT Harapan Umat beralamat di Desa Grudo Kecamatan Ngawi.
 - e. SMP Muhammadiyah 1 Ngawi beralamat di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe.
 - f. SMP Al Azhar Paron beralamat di Desa Jambangan Kecamatan Paron.
 - g. SMP Al Islam Pehnangka Paron beralamat di Desa Gentong Kecamatan Paron.
 - h. SMP Karya Pembangunan Pitu beralamat di Desa Dumplengan Kecamatan Pitu.
 - i. SMP Muhammadiyah 2 Ngawi beralamat di Desa Kauman Kecamatan Sine.
 - j. SMP Muhammadiyah 4 Ngawi beralamat di Desa Jagir Kecamatan Sine.
 - k. SMP Islam Ma'hadul Muta'allimin beralamat di Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren.
 - l. SMP Islamiyah Widodaren beralamat di Desa Widodaren Kecamatan Widodaren.
 - m. SMP Ma'arif Widodaren beralamat di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren.
 - n. SMP Muhammadiyah 3 Ngawi beralamat di Desa Walikukun Kecamatan Widodaren.
 - o. SMP Nurul Burhan beralamat di Desa Widodaren Kecamatan Widodaren.
9. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Ula Az Zahro dengan Nama Ketua Rima Nur Rohmania.
 - b. TPA Nurul Huda dengan Nama Ketua Ahmad Asya'ri.
 - c. Ponpes Al Falah dengan Nama Ketua Wafa Afifudin.
 - d. TK Idhata 2 Ngrambe dengan Nama Ketua Siti Janawati / Hajar.
 - e. Ponpes Bannatul Ilyasyiah dengan Nama Ketua Ahmad Dalhar.

Halaman **278** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- f. Panti Asuhan Muhammadiyah Ngawi dengan Nama Ketua Suwarto Abas dan dengan Nama Bendahara Eko Wahyu Budiono.
 - g. Yayasan Madinatul Hufads dengan Nama Ketua Maulana Al Hafidz / Sugeng Hariyanto.
 - h. TK Aisyiyah (ABA) 1 Ngawi dengan Nama Ketua Wahyu Ika Nur Amalia.
 - i. TK Aisyiyah 5 Beran dengan Nama Ketua Titik Iswaroh.
 - j. Ponpes Al Quran Sunan Kalijogo Dengan Nama Ketua Abidulloh.
 - k. Ponpes Al Hidayah Sondriyan dengan Nama Ketua Mutakin.
 - l. Yayasan Panti Mamardi Siwi dengan Nama Ketua Soemijatoen / Joko Nurcahyo.
10. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. SD Aisyiyah Gerih beralamat di Desa Gerih Kecamatan Gerih.
 - b. SD Muhammadiyah beralamat di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar.
 - c. MADIN Ula Al Madinah beralamat di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalur.
 - d. MI Muftadiin Islam Playaran beralamat di Desa Kendal Kecamatan Kendal.
 - e. SMP Muhammadiyah 6 Ngawi beralamat di Desa Pakah Kecamatan Mantingan.
 - f. SMPIT Harapan Umat beralamat di Desa Grudo Kecamatan Ngawi.
 - g. SMA Muhammadiyah 1 Ngawi beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan 26 Ngawi.
 - h. MI Muhammadiyah Pucangan beralamat di Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe.
 - i. SD Muhammadiyah 1 Padas beralamat di Desa Kedungprahu Kecamatan Padas.
 - j. MI Muhammadiyah Kwadungan Lor beralamat di Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas.
 - k. MI Darul Ilmi Pitu beralamat di Desa Pitu Kecamatan Pitu.
 - l. Sdit Alam Nurul Islam Dua beralamat di Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren;
11. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun



Anggaran 2022, diantaranya :

- a. MADIN Ula Al Mu'minun dengan Nama Ketua Ridwan Abidin beralamat di Dusun Ngrambe Desa Ngrambe Kec. Ngrambe.
 - b. MADIN Ula Al Barokah dengan Nama Ketua Hadi Mahmud beralamat di Ngrambe.
 - c. MADIN Ula Nurul Huda dengan Nama Ketua Agung Dayu Setiawan beralamat di Desa Wakah Kecamatan Ngrambe.
 - d. MADIN Ula Al Barokah dengan Nama Ketua Titik Sulyanah beralamat di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe.
 - e. MADIN Ula Al Islam dengan Nama Ketua Suliyah beralamat di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe.
 - f. MADIN Ula Hidayatul Mu'tadi'ien dengan Nama Ketua Rian Agus Wijayanto beralamat di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe.
 - g. MADIN Ula Al Mujahidin dengan Nama Ketua Karmo beralamat Desa Gembol Kecamatan Karanganyar;
12. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Misbahul Adim dengan Nama Ketua Jaman beralamat di Karanganyar.
 - b. MADIN Ula Al Ihsan dengan Nama Ketua Muh. Mahfud beralamat di Sine.
 - c. MADIN Ula Al Mishbah dengan Nama Ketua Seman beralamat di Sine.
 - d. MADIN Wustho Al Ihsan dengan Nama Ketua Taufik Hidayaturohman beralamat di Sine.
 - e. MADIN Ula Al Jalal dengan Nama Ketua Mahfud A beralamat di Tambakromo Geneng.
 - f. MADIN Ula Al Muttakin dengan Nama Ketua Anwar Muhtarom beralamat di Tambakromo Geneng.
 - g. MADIN Ula At Thorikulloh dengan Nama Ketua Pramuji beralamat di Geneng;
13. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Baitus Syukur dengan Nama Ketua Anita Solihatul Wahidah beralamat di Geneng.
 - b. MADIN Ula Baiturrohman dengan Nama Ketua Muhari.
 - c. MADIN Ula Syafaatul Ulum dengan Nama Ketua Mudhakir.



- d. MADIN Ula Al Fikri dengan Nama Ketua Lamidianto, S.Pd.
beralamat di i Karangtengah Prandon Ngawi.
- e. MADIN Ula Nurul Huda dengan Nama Ketua Anwar;
14. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun
Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. MADIN Ula Miftahul Ulum dengan Nama Ketua Samsu.
 - b. MADIN Ula Darussalamah dengan Nama Ketua Rohmad Abadi
beralamat di Geneng.
 - c. MADIN Ula Tunggul dengan Nama Ketua Fatqurois beralamat
di Geneng.
 - d. MADIN Wustho Al Muttaqin dengan Nama Ketua Anwar
Muhtarom.
 - e. MADIN Wustho Tunggul dengan Nama Ketua fatqurois
beralamat di Geneng.
 - f. MADIN Ula Baitul Mukmin dengan Nama Ketua Sutrisno
beralamat di Jogorogo.
 - g. MADIN Ula Thoriquil Huda dengan Nama Ketua Ali Mahmud
beralamat di Jogorogo.
 - h. MADIN Wustho Salafiyah Tanjungsari dengan Nama Ketua Kh
Hufron Daroni beralamat di Tanjungsari.
 - i. MADIN Ula Aromaliyah dengan Nama Ketua Mukri Muslim
beralamat di Padas.
15. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun
Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. MADIN Ula Nurul Hidayah dengan Nama Ketua Santoso
beralamat di Sukowiyono Padas.
 - b. MADIN Ula Roudhlotut Mu'minin dengan Nama Ketua Muqtafim
TRM beralamat di Sukowiyono Padas.
 - c. MADIN Wustho Al Islamiyah dengan Nama Ketua Masfuati
Masyrofah beralamat di WIDODAREN.
 - d. MADIN Wustho Miftahul ulum dengan Nama Ketua Muhamad
Khozinul Asrori beralamat di Walikukun Widodaren.
 - e. MADIN WUSTHO MUAWANAH dengan Nama Ketua HAJAR
SOMAD beralamat di SEKARALAS WIDODAREN.
 - f. MADIN Wustho Nurul Burhan dengan Nama Ketua Achmad
Marzuqi beralamat di Widodaren.
 - g. MADIN Wustho Syech Salaubina dengan Nama Ketua Sholikul
Hadi beralamat di Sidolaju Widodaren.



- h. MADIN Wustho Al Hidayah dengan Nama Ketua Mutakin beralamat di Majasem Kendal.
16. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Wustho Roudhlotut Janah dengan Nama Ketua Choirul Anwar beralamat di Kendal.
 - b. MADIN Wustho Nurul Azhar dengan Nama Ketua Muttakin Mukminberalamat di Kendal.
 - c. MADIN Wustho Roudhlotut Ulum dengan Nama Ketua Zaenuri beralamat di Kedunggalar.
 - d. MADIN Ar Rohman dengan Nama Ketua Ahmad Qodari beralamat di Widodaren.
 - e. MADIN Ula At Taqwa dengan Nama Ketua Ahmad Zaenul beralamat di Widodaren.
 - f. MADIN Ula Muawanah dengan Nama Ketua Hajar Somad beralamat di Widodaren.
 - g. MADIN Ula Miftahul Ulum dengan Nama Ketua Khoirun Ngazizah
 - h. MADIN Ula Nuru Burhan dengan Nama Ketua Achmad Marzuqi beralamat di Widodaren.
 - i. MADIN Ula Ar Rahman dengan Nama Ketua Nurhidaya beralamat di Widodaren.
17. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Al Amin Dengan Nama Ketua Heri Rohmadi beralamat di Karangbanyu.
 - b. Madin Ula Nurul Hidayah Dengan Nama Ketua Dwi Ari Wardani beralamat di Walikukun.
 - c. Madin Ula Al Ansor Dengan Nama Ketua Rakai Dimas Yoga Manggala.
 - d. Madin Madin Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Sudarsono beralamat di Kauman Widodaren.
 - e. Madin Ula Birul Walidain Nama Ketua Amin Surahman beralamat di Banyubiru Widodaren.
 - f. Madin Ula Al Musthofa Dengan Nama Ketua Mukrimun beralamat di Gandong Bringin.
 - g. Madin Ula Yusufiyah Dengan Nama Ketua Suwondo beralamat di Kenongorejo Bringin.



- h. Madin Ula Darul Falah Dengan Nama Ketua Ahmad Sukidi beralamat di Bringin.
- i. Madin Ula Fathul Wahab Dengan Nama Ketua Sugeng Rianto beralamat di Bringin.
- 18. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Ula Mambaul Huda Dengan Nama Ketua Darwito.
 - b. Madin Ula Ma'rifatul Ulum Dengan Nama Ketua Saiful Anwar.
 - c. Madin Ula Miftahul Falah Dengan Nama Ketua Muhammad Abdul Haq.
 - d. Madin Ula Miftahul Muta'alimin Dengan Nama Ketua Bustanul Arifin.
 - e. Madin Ula Miftakhul Ulum Dengan Nama Ketua Sukiwanto beralamat di Kenogorejo.
 - f. Madin Ula Roudlotul Muttaqin Dengan Nama Ketua M. Fuad.
 - g. Madin Ula Miftahul Mujahidin Dengan Nama Ketua Paryono.
- 19. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Wustho Al Mukaromah Dengan Nama Ketua Widayat.
 - b. Madin Ma'rifatul Ulum Wustho Dengan Nama Ketua Abdur Rohmi.
 - c. Madin Wustho Miftahul Muta'alimin Dengan Nama Ketua Abdul Khamid Yang beralamat di Sumber Bening Beringin.
 - d. Madin Wustho Arromaliyah Dengan Nama Ketua Mukri Muslih beralamat di Padas.
 - e. Madin Ula Baitul Muslim Dengan Nama Ketua Taufik Indrawanto.
 - f. Madin Wustho Roudlotul Musthofa Dengan Nama Ketua Siti Kasanah.
 - g. Madin Wustho Muhammadiyah Dengan Nama Ketua Badri beralamat di Banyubiru Widodaren.
- 20. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Ula Nurul Hidayah Dengan Nama Ketua Agus Prayitno beralamat di Simo Kendal.
 - b. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Sarji.
 - c. Madin Ula Miftahuk Hidayah Al Haqiqiyah Dengan Nama Ketua Wahyu Putra Ardiansyah.
 - d. Madin Ula Az Zahro Dengan Nama Ketua Mansur Sriyono.



- e. Madin Wustho Mambaul Hasanah Dengan Nama Ketua Tohir.
- f. Madin Ula Ma'hadul Muta'allimin Dengan Nama Ketua Suradi Ichsan beralamat di Sekaralas Widosaren.
- g. Madin Ula Muhammadiyah Dengan Nama Ketua Badri.
- h. Madin Ula Roudlotul Muta'allimin Dengan Nama Ketua Zehn Zuhri Sholeh beralamat di Sekaralas Widodaren.
- 21. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Ula Syech Salaubina Dengan Nama Ketua Ajib Khoirul Anam beralamat di Sidolaju Widodaren.
 - b. Madin Wustho Mahadul Muta'alimin Dengan Nama Ketua Sukadi Ichsan beralamat di Sekaralas Widodaren.
 - c. Madin Wustho Mahadul Muta'alimin 2 Dengan Nama Ketua Haris Ma'mun Manfaluthi beralamat di Sekaralas Widodaren.
 - d. Madin Ula Mambaul Hasanah Dengan Nama Ketua Komari beralamat di Bangunrejo Kidul Kedunggalar.
 - e. Madin Ula Miftahul Huda Dengan Nama Ketua Linatus Sa'adah beralamat di Gemarang Kedunggalar.
 - f. Madin Ula Syarifatul Ulum Dengan Nama Ketua Anies Al Yatim beralamat di Sekaralas Widodaren.
 - g. Madin Wustho Syarifatul Ulum Dengan Nama Ketua Anies Al Yatim beralamat di Sekaralas Widodaren.
 - h. Madin Ula Mahadul Muta'alimin 2 Dengan Nama Ketua Haris Ma'mun Manfaluthi beralamat di Sekaralas Widodaren.
 - i. Madin Syekh Maulanadengan Nama Ketua Muchtar Nasrudin beralamat di Begal Kedunggalar.
- 22. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Ula Al Hafidz Dengan Nama Ketua A. Marjunizah beralamat di Kendal.
 - b. Madin Wustho Aljannatu Darul Ma'wa Dengan Nama Ketua Dewi Saftiyah Akhoiriyah.
 - c. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Handrik beralamat di Jogorogo.
 - d. Madin Ula Al Amin Dengan Nama Ketua Darussalam beralamat di Kendal.
 - e. Madin Ula Roudlotul Matu'alimin Dengan Nama Ketua Umi Mahbubaburohmah beralamat di Kwadungan.



- f. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Idham Kholid beralamat di Kendal.
- g. Madin Ula Al Jannatul Darul Mawa Dengan Nama Ketua M. Agus Landra B beralamat di Jogorogo.
23. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Ula Al Hikmah Dengan Nama Ketua Ali Masykur beralamat di Kendal.
 - b. Madin Ula Ar Rohim Dengan Nama Ketua Janzam T C beralamat di Jogorogo.
 - c. Madin Ula Al Huda Dengan Nama Ketua Faqih Faizal Ahmad beralamat di Kendal.
 - d. Madin Ula Ar Rahman Dengan Nama Ketua Roghibani beralamat di Jogorogo.
 - e. Madin Ula Darul Falah Dengan Nama Ketua Ali Munawardi beralamat di Kwadungan.
 - f. Madin Ula Al Irsyad Dengan Nama Ketua Muhtarom beralamat di Kendal.
 - g. Madin Ula Az Zumar Dengan Nama Ketua Subana beralamat di Jogorogo.
 - h. Madin Ula Baitur Rohim Dengan Nama Ketua Saniyah beralamat di Jogorogo.
 - i. Madin Ula Al Mustaghfirin Dengan Nama Ketua Achmad Mughofir beralamat di Kendal.
 - j. Madin Ula Bustanul Ulum Dengan Nama Ketua Ahmad Zamrozi beralamat di.
24. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Ula Miftahud Diniyah Dengan Nama Ketua Sodik beralamat di Soco Jogorogo.
 - b. Madin Ula Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Supardi beralamat di Dawung Jogorogo.
 - c. Madin Ula Al Fatah Dengan Nama Ketua Sri Widodo beralamat di Pojok Kwadungan.
 - d. Madin Ula Sabilil Ilmi Dengan Nama Ketua Juremi beralamat di Macanan Jogorogo.
 - e. Madin Ula Sabilurrosyad Dengan Nama Ketua Mangali beralamat di Macanan Jogorogo.



- f. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Ison Ngabudin beralamat di Soco Jogorogo.
 - g. Madin Wustho Nurul Ulum Dengan Nama Ketua M Luthfi Afif Al Azhari beralamat di Porwosari Kwadungan.
 - h. Madin Wustho Bustanul Ulum Dengan Nama Ketua Ahmad Zamroji beralamat di Jogorogo.
 - i. Madin Wustho Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Suroto beralamat di Katikan Kedunggalar.
 - j. Madin Ula Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Nursalim beralamat di Budug Kwadungan.
25. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Wustho Tanwirul Huda Dengan Nama Ketua Nahnu Aji M beralamat di Balong Gerih.
 - b. Madin Ula Tarbiyatul Muta'alimin Dengan Nama Ketua Akmal Fuad beralamat di Randusongo Gerih.
 - c. Madin Salafiyah Wustho Dengan Nama Ketua Agus Nahnu beralamat di Gerih.
 - d. Madin Wustho Miftahul Huda Dengan Nama Ketua Sotyan Yusuf beralamat di Gerih.
 - e. Madin Wustho Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Musatak beralamat di Gerih.
 - f. Madin Ula Miftahul Falah Dengan Nama Ketua Santoso beralamat di Karangjati.
 - g. Madin Al Amnaniyah Dengan Nama Ketua Suparno beralamat di Karangjati.
 - h. Madin Al Hadi Ula Dengan Nama Ketua Moh Anam beralamat di Ngancar Pitu.
 - i. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Sumarno beralamat di Brahgol Karangjati.
26. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Ula Al Falah Dengan Nama Ketua Sukatman beralamat di DESA SIRIGAN PARON
 - b. Madin Ula Darul Iلمي Dengan Nama Ketua Tri Joko Andri K beralamat di WATUGUDEL PITU
 - c. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Sugiyanto beralamat di desa DESA TEMPURAN PARON



- d. Madin Ula Al Ikhlas Dengan Nama Ketua Yusuf Wibisono beralamat di desa SIRIGAN PARON
 - e. Madin Ula Al Muslimin Dengan Nama Ketua Rustanto Mujo Nugroho beralamat di desa SELOPURO PITU
 - f. Madin Ula Al Islam Dengan Nama Ketua Muslich beralamat di desa M TEMPURAN PARON
 - g. Madin Ula Al Istiqomah Dengan Nama Ketua Romadhon beralamat di desa KEDUNGPOTRI PARON
 - h. Madin Ula Ar Rohim Dengan Nama Ketua Suryadi beralamat di desa KARANGGENENG PITU
 - i. Madin Ula As Syafi'iyah Dengan Nama Ketua Habib Afandy beralamat di desa BABADAN PARON
 - j. Madin Islamic Center Fahd Al Farih Dengan Nama Ketua Anis Fatimah beralamat di desa TEMPURAN PARON
27. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Wustho Al Urwatul Wustho Dengan Nama Ketua Hariyadi beralamat di desa KALANG PITU
 - b. Madin Ula Miftahul Huda Dengan Nama Ketua Mudhlorj Arifin beralamat di desa GENTONG PARON
 - c. Madin Ula Nurul Islam Dengan Nama Ketua Siti Chusnul Khotimah beralamat di desa TEMPURAN PARON
 - d. Madin Ula Nurul Ilmi Dengan Nama Juwaini beralamat di desa PELANGLOR KEDUNGGALAR
 - e. Madin Ula Roudhotul Jannah Dengan Nama Ketua Suwarno beralamat di desa PELANGKIDUL KEDUNGGALAR
 - f. Madin Ula Torikatul Mustaqim Dengan Nama Ketua Agus Sifuk Mas Huda beralamat di desa SEMEN PARON
 - g. Madin Hidayatul Muhtadien Dengan Nama Ketua Achmad Tohari beralamat di desa JATIGEMBOL KEDUNGGALAR
 - h. Madin Nurul Huda Gandu Dengan Nama Ketua Muslimin beralamat di desa JAMBANGAN PARON;
28. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Baitul Iman Dengan Nama Ketua Handik Gunawan
 - b. Madin Ula Baitussalam Dengan Nama Ketua Ahmad Juwaeni Latif Ubm
 - c. Madin Ula Nurul Islam Dengan Nama Ketua Sutikno



- d. Madin Ula Bodho Dengan Nama Ketua Suwandi
- e. Madin Musmo Futuhiyah Dengan Nama Ketua Ahmad Rosid
- f. Madin Ula Hidayatul Umam Dengan Nama Ketua Wagimun
- g. Madin Ula Mambaul Ilmi Dengan Nama Ketua M. Arif Saifudin
- h. Madin Ula Darul Itikmaa Dengan Nama Ketua Muhammad Prayitno
- i. Madin Ula Nurus Shobah Dengan Nama Ketua Nurkita Nifah
- j. Madin Ula Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Zainudin;
- 29. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Mustho Hidayah Dengan Nama Ketua Rukiban
 - b. Madin Ula An Najah Dengan Nama Ketua Jamil
 - c. Madin Wustho Al Hikmah Dengan Nama Ketua Marko
 - d. Madin Ula Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Muhajir Abdillah
 - e. Madin Wustho Kalijogo Dengan Nama Ketua K. Muttaqin
 - f. Madin Ula Mamba'ul Ulum Dengan Nama Ketua Siti Zaimab;
 - 30. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Ula Shirojul Anam Dengan Nama Ketua Mukhlis Rotii beralamat di KERASWETAN GENENG
 - b. Madin Ula Jauharotul Kamal Dengan Nama Ketua Mukhamado Taufik beralamat di LEGOKULON KASREMAN
 - c. Madin Ula Kalijogo Dengan Nama Ketua Shotiyatun Prihatining beralamat di KENITEN GENENG
 - d. Madin Ula Al Hidayah Dengan Nama Ketua Nasrodin Alwi beralamat di TAWUN KASREMAN
 - e. Madin Ula Al Falah Dengan Nama Ketua Mustaqim beralamat di KERASWETAN GENENG
 - f. Madin Ula As Syafi'iyah Dengan Nama Ketua Mudhotir beralamat di PATALAN KENDAL
 - g. Madin Ula Mukaromah Dengan Nama Ketua Siti Maimunah beralamat di BRINGIN
 - h. Madin Ula Abdurrohman Dengan Nama Ketua Fatkhin beralamat di KERASKULON GERIH;
 - 31. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. Madin Ula Bahrul Amig Dengan Nama Ketua Nurul Janah beralamat di Majasem Kendal
 - b. Madin Wishto Ash Sholikiyah Dengan Nama Ketua Qomari



- beralamat di Ds.Gerih'gerih
- c. Madin Ula Al Ikhlas Manisah Dengan Nama Ketua Susilowati
beralamat di Ds Gerih'gerih
- d. Madin Ula Baturrohman Dengan Nama Ketua Sutomo
beralamat di Sidorejo,Kendal
- e. Madin Ula Al Kirom Dengan Nama Ketua Maksum Jaelani
beralamat di Ds Widodaren, Gerih.
- f. Madin Ula Ash Sholikiyah Dengan Nama Ketua Qomari
beralamat di Ds Gerih, Gerih.
- g. Madin Ula Darul Falah Dengan Nama Ketua Abdul Karim
beralamat di Majasem,Kendal.
- h. Madin Ula At Tagwa Dengan Nama Ketua Abdul Aziz Hasbullda
beralamat di Ds Gerih, Gerih.
- i. Madin Ula Baitul Tagwa Dengan Nama Ketua Muhtar Wahyudi
beralamat di Ds Widodaren, Gerih.
32. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun
Anggaran 2022, diantaranya :
- a. Madin Ula Darul Falah Dengan Nama Ketua Ahmad Qosim
Beralamat Di Guyung Gerih
- b. Madin Ula Mambaul Ihsan Dengan Nama Ketua Darunudin
Beralamat Di Guyung Geri
- c. Madin Ula Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Imam Subana
Beralamat Di Guyung Gerih
- d. Madin Ula Miftahul Ulum Dengan Nama Ketua Musajak
Beralamat Di Gerih Gerih
- e. Madin Ula Habibul Muttahidin Dengan Nama Ketua Tamyis
Beralamat Di Gerih Gerih
- f. Madin Ula An Nur Dengan Nama Ketua Sardi Beralamat Di
Randusongo Gerih
- g. Madin Ula Nurul Huda Dengan Nama Ketua M.Aminuddin
Beralamat Di Gerih Gerih
- h. Madin Ula Darul Ulum dengan Nama Ketua Muh Nasrudin
Portoyo beralamat Di Kendal Kendal;
33. 1 (Satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Dana Hibah Tahun
Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Darul Ulum dengan Nama Ketua H Khusnun
Arrosyid beralamat di Majasem Kendal.
- b. MADIN Ula Darussalam dengan Nama Ketua Suradi beralamat



di Kendal.

- c. MADIN Ula Fatkhul Huda dengan Nama Ketua Rijan Abdullah beralamat di Majasem Kendal.
 - d. MADIN Ula Hidayatul Muhtadiin dengan Nama Ketua Seno Adulloh beralamat di Majasem Kendal.
 - e. MADIN Ula Mambaul Ulum dengan Nama Ketua Munirul Ichwan beralamat di Majasem Kendal.
 - f. MADIN Ula Miftakhul Ulum dengan Nama Ketua Suyitno beralamat di Sidorejo Kendal.
 - g. MADIN Ula Nurul Huda dengan Nama Ketua Gholibul Anam beralamat di Majasem Kendal.
 - h. MADIN Ula Nurul Islam dengan Nama Ketua Juremi Musthofa beralamat di Majasem Kendal.
 - i. MADIN Ula Roudhotul Ulum dengan Nama Ketua Uswatun Hasanah beralamat di Majasem Kendal.
 - j. MADIN Ula Tanwirul Huda dengan Nama Ketua Imam Muttaqim beralamat di Gerih.
34. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Al Hasan dengan Nama Ketua Arsidah Hasaniatin beralamat di Tempuran Paron.
 - b. MADIN Ula Api At Thuubaa dengan Nama Ketua M.Thohir beralamat di Pakah Mantingan.
 - c. MADIN Ula Al Amin dengan Nama Ketua Ruswanto beralamat di Tambakboyo Mantingan.
 - d. MADIN Ula Al Hikmah dengan Nama Ketua Moh Wasim beralamat di Tambakboyo Mantingan.
 - e. MADIN Ula Al Husna dengan Nama Ketua Tri Bowo beralamat di Sumbirejo Mantingan.
 - f. MADIN Ula Al Mubarak dengan Nama Ketua Nawawi beralamat di Jatimulyo Mantingan.
 - g. MADIN Ula Al Mubin dengan Nama Ketua Khozin Khambali beralamat di Tambakboyo Mantingan.
 - h. MADIN Ula Al Mutaqien dengan Nama Ketua Kamid beralamat di Kedungharjo Mantingan.
 - i. MADIN Ula Al Kirom dengan Nama Ketua Ahmad Basori beralamat di Jambangan Paron.
 - j. MADIN Ula Sunan Kalijogo dengan Nama Ketua Sudarsono

Halaman **290** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- beralamat di Semen Paron.
35. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Fie Sabilil Muttaqien dengan Nama Ketua MiftaQurrohman beralamat di Tempuran Paron.
 - b. MADIN Ula Nurul Islam dengan Nama Ketua Mohajar beralamat di Kedungputri Paron.
 - c. MADIN Ula Nurul Huda dengan Nama Ketua Maruaban beralamat di Jeblogan Paron.
 - d. MADIN Ula Syifaul Qulub dengan Nama Ketua Munawar beralamat di Tempuran Paron.
 - e. MADIN Ula Al Falah dengan Nama Ketua Ansori Badudu beralamat di Kedungputri Paron.
 - f. MADIN Ula Al Madina dengan Nama Ketua Dawam beralamat di Gentong Paron
 - g. MADIN Ula Nurul Huda dengan Nama Ketua Al Fiyah beralamat di Babadan Paron.
 - h. MADIN Ula Nurul Jannah dengan Nama Ketua Alif Hidayat beralamat di Semen Paron.
 - i. MADIN Ula Roudlotul Abidin dengan Nama Ketua Sugiono beralamat di Karanggupito Kendal.
36. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Roudlotul Jannah dengan Nama Ketua Widayat beralamat di Karanggupito.
 - b. MADIN Ula Ulul Albab dengan Nama Ketua Muhammad beralamat di Gayam Kendal.
 - c. MADIN Ula As-Syuhada dengan Nama Ketua Sholeh Hardoyo beralamat di Pakah Mantingan.
 - d. MADIN Ula Roudhotul dengan Nama Ketua Saifudin beralamat di Simo Kendal.
 - e. MADIN Wushto Darul Ulum dengan Nama Ketua Muh. Nasrudin Partoyo beralamat di Simo Kendal.
 - f. MADIN Wustho Fatahul Huda dengan Nama Ketua Moh. Ma'ruh Thoyibi beralamat di Kendal.
 - g. MADIN Ula Darul Ulum dengan Nama Ketua Nur Ahmadi beralamat di Majasem Kendal.
 - h. MADIN Ula Darul Amin dengan Nama Ketua Ahmad Sonbaji



Ichlas beralamat di Majasem Kendal.

- i. MADIN Ula Miftahul Jannah dengan Nama Ketua Abul Abas Bydi beralamat di Pakah Mantingan.
 - j. MADIN Ula Misbahul Huda dengan Nama Ketua Sudarso beralamat di Tambakboyoy Mantingan.
37. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Al Falah dengan Nama Ketua M. Nadseem Avivah beralamat di Pengkol Mantingan.
 - b. MADIN Ula Nahdlotul Ulum dengan Nama Ketua Asmuni beralamat di Tambakboyoy Mantingan.
 - c. MADIN Ula Nurul Ulum dengan Nama Ketua Humaidi beralamat di Mantingan Mantingan.
 - d. MADIN Ula Nurul Yaqin dengan Nama Ketua Nur Hamdi beralamat di Tambakboyoy Mantingan.
 - e. MADIN Ula Roudlotul Falah dengan Nama Ketua Muhammad Thohir beralamat di Pengkol Mantingan.
 - f. MADIN Ula Roudlotul Muta'alimin dengan Nama Ketua Suwarno beralamat di Kedungharjo Mantingan.
 - g. MADIN Ula Ya Bunayya dengan Nama Ketua Humaidi beralamat di Mantingan Mantingan.
 - h. MADIN Ula Miftahussa'adah dengan Nama Ketua May Munawar beralamat di Tambakboyoy Mantingan.
 - i. MADIN Wustho Mishatul Huda dengan Nama Ketua Sudarso beralamat di Tambakboyoy Mantingan.
 - j. MADIN Wustho Daarul Mukhlisin dengan Nama Ketua Miftaahul Huda beralamat di Kedungharjo Mantingan.
38. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Mustho Al Amin dengan Nama Ketua Alimatul M. beralamat di Tambakboyoy Mantingan.
 - b. MADIN Nahdlotul Tulab dengan Nama Ketua Asmuni beralamat di Tambakboyoy Mantingan.
 - c. MADIN Hidayatul Mubtadiin Wustho dengan Nama Ketua Zainal Abidin beralamat di Kedungharjo Mantingan.
 - d. MADIN Ula Miftahus Salam dengan Nama Ketua Mustakim beralamat di Bendo Padas.
 - e. MADIN Ula Roudlotul Mustofa dengan Nama Ketua Ali



Musthofa beralamat di Banjarsari Padas.

- f. MADIN Wustho Al Musyawir dengan Nama Ketua Fifrotud Dianatur Rosyidah beralamat di Sumengko Kwadungan.
 - g. MADIN Ula Al Mushoddiquun dengan Nama Ketua Djafar Shodiq beralamat di Dinden Kwadungan.
 - h. MADIN Wustho Roudhotul Muta'alimim dengan Nama Ketua Umi Mahbubaturrohman beralamat di Sumengko Kwadungan.
 - i. MADIN Ula Miftahus Sa'adah dengan Nama Ketua Suraji beralamat di Karangsono Kwadungan.
39. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Al Huda dengan Nama Ketua Purnomo Ali Imron beralamat di Pandean Karanganyar.
 - b. MADIN Ula Miftahul Dihni dengan Nama Ketua Muhamad Hanif beralamat di Jatipuro Karangjati.
 - c. MADIN Miftahul Huda dengan Nama Ketua Didik Jatmiko beralamat di Rejomulyo Karangjati.
 - d. MADIN Ula Miftakhul Khasanah dengan Nama Ketua Paiman beralamat di Dungmiri Karangjati.
 - e. MADIN Ula Al Muhtadiin dengan Nama Ketua Sarji Muhamad Shodiq beralamat di Karanganyar.
 - f. MADIN Ula Diniatul Ilamiyah dengan Nama Ketua Mohamad Sofianto beralamat di Waruktengah Pangkur.
 - g. MADIN Ula Miftahul Falah dengan Nama Ketua Nur Muhamad Salam beralamat di Sidokerto Karangjati.
 - h. MADIN Ula Madrosatul Qur'an dengan Nama Ketua Naston Asruri beralamat di Jatirejo Kasreman.
 - i. MADIN Ula Miftahul Huda dengan Nama Ketua Dewi Hajar Sab'atul N. beralamat di Jatirejo Kasreman.
 - j. MADIN Ula Al Fath dengan Nama Ketua Khoirur Rosyidin beralamat di Kedunggalar;
40. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Al Falah dengan Nama Ketua Turmudzi Thohir beralamat di Kedungharjo Mantingan.
 - b. MADIN Mambaun Ulum dengan Nama Ketua Zainul Mustanir beralamat di Jambangan Paron.
 - c. MADIN Ula Mambaul Muta'alimin dengan Nama Ketua Kudori



- beralamat di Winong Kedunggalar.
- d. MADIN Ula Baitul Akbar dengan Nama Ketua Edi Susanto beralamat di Babadan Pangkur.
 - e. MADIN Wustho Baitul Akbar dengan Nama Ketua Ahmad Syahid beralamat di Babadan Pangkur.
 - f. MADIN Baitussalam dengan Nama Ketua Sugiyono beralamat di Karanganyar.
 - g. MADIN Ula Darus'Sholikhin dengan Nama Ketua Ibnu Sirin beralamat di Karanganyar.
 - h. MADIN Ula Roudhotul Muslimin dengan Nama Ketua Supriyono beralamat di Karanganyar.
 - i. MADIN Ula Darul Mukhlisin dengan Nama Ketua M. Saaif Athoillah beralamat di Kedungharjo Mantingan.
41. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Hidayatul Muhtadien/Ula dengan Nama Ketua Zaenal Abidin beralamat di Kedungharjo Mantingan.
 - b. MADIN Wustho Al Jabar dengan Nama Ketua Sudarsono beralamat di Semen Paron.
 - c. MADIN Wustho Al Azhar dengan Nama Ketua Muh. Alamur Rohman beralamat di Jambangan Paron.
 - d. MADIN Ar Rahman dengan Nama Ketua Yasin Yusuf beralamat di Gentong Paron.
 - e. MADIN Ula Al Hidayah dengan Nama Ketua Samsudin beralamat di Jenggrik Kedunggalar.
 - f. MADIN Ula Riyadlul Janah dengan Nama Ketua Jumadi Dwi Sucianto beralamat di Pelangkidul Kedunggalar.
 - g. MADIN Ula Roudhotul Ulum dengan Nama Ketua Muchson beralamat di Katikan Kedunggalar.
42. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Al Huda dengan Nama Ketua Ihsanudin.
 - b. MADIN Ula Miftahul Huda dengan Nama Ketua Tafid Budi Hartono.
 - c. MADIN An-Nur-Ula dengan Nama Ketua Arif Zainuri.
 - d. MADIN Ula Baburrohman dengan Nama Ketua Ali Makmun Yusuf.
 - e. MADIN Ula Futuhiyah dengan Nama Ketua Ma'ruf Al As'ad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. MADIN Ula An-Nur dengan Nama Ketua Nur Hariyanto.
- g. MADIN Ula Al Islam dengan Nama Ketua Sobirin Anwar.
- h. MADIN Ula Nusa Bakti dengan Nama Ketua Saputro Tri Waluyo;
- 43. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. MADIN Ula Al Faroq dengan Nama Ketua Agus Syaifurokhim.
 - b. Salafiyah Wustho Al Azhar dengan Nama Ketua Endah Puji Lestari.
 - c. MADIN Ula Nurul Falah dengan Nama Ketua Anik Suhartini, S.Pd.
 - d. MADIN Ula Miftahul Ulum dengan Nama Ketua Fatkurrohman.
 - e. MADIN Ula Al Musyawir dengan Nama Ketua Fithrotur Rosyidah.
 - f. MADIN Wustho Al-Ihsan dengan Nama Ketua Taufik Hidayaturrohman.
 - g. MADIN Wustho Miftahul Falah dengan Nama Ketua Iksan.
 - h. Salafiyah Ula Al Ihsan dengan Nama Ketua Agus Yulianto.
 - i. MADIN Al-Ula Miftahul Lubab dengan Nama Ketua Supriyanto.
- 44. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
 - a. MADIN Ula Ar Rohman dengan Nama Ketua Sutrisno beralamat di Patalan Kendal.
 - b. MADIN Ula Al Fatah dengan Nama Ketua Habib Ali beralamat di Gentong Paron.
 - c. MADIN Ula Al-Hikmah dengan Nama Ketua Tormudzi beralamat di Kedungharjo Mantingan.
 - d. MADIN Wustho Miftahus Sa'adah beralamat di Karangsono Kwadungan.
 - e. MADIN Ula Ar-Rohman dengan Nama Ketua Maskuri beralamat di Tambakboyoy Mantingan.
 - f. MADIN Ula Alfiyura dengan Nama Ketua Priyanto beralamat di Pangkur.
 - g. MADIN Ula Raudotul Tolibin dengan Nama Ketua Sudadi beralamat di Tulakan Sine.
 - h. MADIN Ula Al-Falah dengan Nama Ketua Jumadi beralamat di Pengkol Mantingan.
- 45. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairran Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :

Halaman 295 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. MADIN Ula Ar Rohman dengan Nama Ketua Sutrisno beralamat di Patalan Kendal.
 - b. MADIN Ula Al Fatah dengan Nama Ketua Habib Ali beralamat di Gentong Paron.
 - c. MADIN Ula Al-Hikmah dengan Nama Ketua Tormudzi beralamat di Kedungharjo Mantingan.
 - d. MADIN Wustho Miftahus Sa'adah beralamat di Karangsono Kwadungan.
 - e. MADIN Ula Ar-Rohman dengan Nama Ketua Maskuri beralamat di Tambakboyoy Mantingan.
 - f. MADIN Ula Alfiyura dengan Nama Ketua Priyanto beralamat di Pangkur.
 - g. MADIN Ula Raudotul Tolibin dengan Nama Ketua Sudadi beralamat di Tulakan Sine.
 - h. MADIN Ula Al –Falah dengan Nama Ketua Jumadi beralamat di Pengkol Mantingan.
46. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ula Baitul Muqorrobin dengan Nama Ketua Juwair Ahmad beralamat di Karangrejo Kendal.
 - b. MADIN Miftahul Jannah/Wustho dengan Nama Ketua Umi Kultsum beralamat di Mantingan.
 - c. MADIN Al Mubin/Wustho dengan Nama Ketua Khozin Kambali beralamat di Tambakboyoy Mantingan.
 - d. MADIN Api At Thuuba Wustho dengan Nama Ketua Muh Sidik beralamat di Pakah Mantingan.
 - e. MADIN Ula Darul Qur'an dengan Nama Ketua Afifudin beralamat di Beran Ngawi.
 - f. MADIN Ula Baitul Hasan dengan Nama Ketua Mar'uf beralamat di Semen Paron.
 - g. MADIN Ikhsan Mulia dengan Nama Ketua Suyanto beralamat di Kendung Kwadungan.
 - h. MADIN Ula Al Barokah dengan Nama Ketua Imam Khoiri beralamat di Kendal.
 - i. MADIN Bustanul Ma'mur dengan Nama Ketua Triana Sugiarti beralamat di Girikerto Sine.
 - j. MADIN Ula Bustanul Huda dengan Nama Ketua Athoul Khobir beralamat di Katikan Kedunggalar.

Halaman 296 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



47. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- a. MADIN Ummul Quro dengan Nama Ketua Wahyu Priyo Utomo.
 - b. MADIN Ula Al Ikhlas dengan Nama Ketua Parian Ansori.
 - c. MADIN Wustho Darul Qur'an dengan Nama Ketua Afifudin Khoir,S.Psi,M.Pd.
 - d. MADIN Ula Al Hikmah dengan Nama Ketua Marko
 - e. MADIN Ula Syaiful Ishaq Begal dengan Nama Ketua Roqiban.
 - f. MADIN Wustho Mambaul dengan Nama Ketua Zainal Aripin.
 - g. MADIN Ula Al Falah dengan Nama Ketua K.Wafa Arifudin.
 - h. MADIN Ula Hidayatul Falah Nama Ketua Nuraini.
48. 1 (satu) Bendel Berkas Verifikasi Pencairan Danah Hibah Tahun Anggaran 2022, diantaranya :
- f. MADIN Baiturohman Ula dengan Nama Ketua Moch Abdul Aziz beralamat di Legundi Karangjati.
 - g. MADIN Al Amnaniyah 2 dengan Nama Ketua Ali Maskur beralamat di Karangjati.
 - h. MADIN Ula An Nahdiyyah dengan Nama Ketua Ali Royani beralamat di Legundi Karangjati.
 - i. MADIN Roudlotulfalah dengan Nama Ketua M.Haris Anas Rifai beralamat di Karangmalang Kasreman.
 - j. MADIN Ula Miftahul Huda dengan Nama Ketua Sipin Hariyanto beralamat di Tawun Kasreman.
31. **Dikembalikan kepada: MUDHAKIR**
- 1. 1 (satu) bendel Asli Proposal Permohonan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Syafa'atul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
 - 2. 1 (satu) bendel Asli Proposal Penggunaan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang untuk Madrasah Diniyah Ula Syafa'atul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
 - 3. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Ula Sunan Kalijogo Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
 - 4. 1 (satu) bendel Asli Proposal Permohonan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Wustho Syafa'atul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022;
 - 5. 1 (satu) bendel Asli Proposal Penggunaan Pencairan Dana Hibah

Halaman **297** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Berupa Uang untuk Madrasah Diniyah Wustho Syafa'atul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

6. 1 (satu) bendel Asli Laporan PertanggungJawaban Untuk Madrasah Diniyah Wustho Sunan Kalijogo Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

32. Dikembalikan kepada: MIFTACHUL ANAS

1. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Untuk Lembaga SMP Ma'arif Ngawi Tahun Anggaran 2022 Kelurahan Beran Kecamatan Ngawi;
2. 1 (satu) Bendel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Hibah untuk Lembaga SMP Ma'arif Ngawi Tahun Anggaran 2022 Kelurahan Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
3. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban untuk Lembaga SMP Ma'arif Ngawi Tahun Anggaran 2022 Kelurahan Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;

33. Dikembalikan kepada saksi: JOKO SANTOSO

1. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Hibah untuk SMP Syafaatul Ulum Tahun Anggaran 2022 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

34. Dikembalikan kepada saksi: ABDUL RAHMAN WAHID

1. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Ula Al Haromain Tahun Anggaran 2022 Desa Banjaransari Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madin Ula Al Haromain Tahun Anggaran 2022 Desa Banjaransari Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

35. Dikembalikan kepada saksi : ABDUL GHOFAR

1. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Sunan Kalijogo Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
2. 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Ula Sunan Kalijogo Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;

36. Dikembalikan kepada: ABDUL GHOFAR

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Madrasah Diniyah Ula Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;



2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
4. satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Madrasah Diniyah Ula Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
5. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Wustho Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
6. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Wustho Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
7. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Wustho Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
8. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Diniyah Wustho Darussalam Tahun Anggaran 2022 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
37. **Dikembalikan kepada: SITI JANAWATI**
 2. 1 (satu) bendel Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Pengadaan Perlengkapan/Sarana dan Prasarana Paud Untuk TK Idhata 2 Ngrambe Untuk Karang Taruna Tahun Anggaran 2022 Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Berupa Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Lembaga TK Idhata 2 Ngrambe Untuk Karang Taruna Tahun Anggaran 2022 Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
38. **Dikembalikan kepada: SYIFUDIN**
 2. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Bahrul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
 2. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Bahrul Ulum Ngawi Tahun



Anggaran 2022 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;

3. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Madrasah Diniyah Ula Bahrul ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;

4. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Laporan Pertanggungjawaban Untuk Madrasah Diniyah Ulla Bahrul Ulum Ngawi Tahun Anggaran 2022 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;

39. Dikembalikan kepada: SUNARYA

1. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Untuk Karang Taruna Tahun Anggaran 2022 Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

40. Dikembalikan kepada : ANAM BESARI

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Wustho Az Zahro Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi;

2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Wustho Az zahro Tahun Anggaran 2022 Desa Bangun rejo Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi;

3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Wustho Az Zahro Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi;

4. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Diniyah Wustho Az Zahro Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi;

41. Dikembalikan kepada saksi : MUKKIBUDIN.

1. 1 (satu) bendel Asli Arsip Surat Masuk Kanwil Tahun 2021 pada Kantor Kementerian Agama Kab Ngawi;

2. 1 (satu) bendel Asli Arsip Surat Keluar Tahun 2020-2021 pada Kantor Kementerian Agama Kab Ngawi;

3. 1 (satu) bendel Asli Arsip Surat Masuk Tahun 2021 pada Kantor Kementerian Agama Kab Ngawi;

4. 1 (satu) bendel Asli Arsip SK Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ngawi Tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Operasional Madin Ula Kec. Bringin, Kec. Geneng, Kec. Gerih, Kec. Jogorogo, Kec. Karanganyar, Kec. Karangjati dan Kec. Kasreman Tahun 2022 pada Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi;

5. 1 (satu) bendel Asli Arsip SK Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ngawi Tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Operasional Madin Ula Kec. Kedunggal, Kec. Kendal, Kec. Kwadungan dan Kec.

Halaman **300** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Mantingan Tahun 2022 pada Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi;

6. 1 (satu) bendel Asli Arsip SK Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ngawi Tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Operasional Madin Ula Kec. Ngawi, Kec. Ngrambe, Kec. Padas, Kec. Pangkur, Kec. Paron, Kec. Pitu, Kec. Sine dan Kec. Widodaren Tahun 2022 pada Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi;

7. 1 (satu) bendel Asli Arsip SK Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ngawi Tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Operasional Madin Wustho Perkecamatan mulai dari Kec. Bringin, Kec. Geneng, Kec. Gerih, Kec. Jogorogo, Kec. Karangjati, Kec. Kedunggalar, Kec. Kendal, Kec. Kwadungan, Kec. Mantingan, Kec. Ngawi, Kec. Pangkur, Kec. Paron, Kec. Pitu, Kec. Sine dan Kec. Widodaren Tahun 2022 pada Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi;

8. 1 (satu) bendel Asli Arsip Salafiah Ula & Wustho No. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357 Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi;

42. **Dikembalikan kepada saksi : MUTIARA WIDYASWARI AKNY, S.STP., M.Si.**

1. 1 (satu) bendel Asli Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kabupaten Ngawi Tahun 2022 beserta lampiran;

2. 1 (satu) bendel Asli Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

3. 1 (satu) bendel Asli Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2022;

43. **Dikembalikan kepada saksi : EDWIN RURIYANAH**

1. 1 (satu) bendel Rekap Arsip Surat Perintah Pencairan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Ngawi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi;

2. 1 (satu) bendel Rekap Arsip Surat Perintah Pencairan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Ngawi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi;

44. **Dikembalikan kepada: IDHAM KARIMA S.H., M. Si.**

1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Nomor : 813.3/03/013/1994 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Atas nama Drs. Muhamad Taufiq Agus Susanto, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 4 Januari

Halaman **301** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



1994;

2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Nomor 821.13/1669/042/1995 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Atas nama Drs. Muhamad Taufiq Agus Susanto, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 Oktober 1995;

3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00137/KEP/AA/15001/18 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas nama Drs. Muhamad Taufiq Agus Susanto NIP. 19680804 199312 1 001, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2018;

4. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X.821.2/01/404.202/2020 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dari Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Keuangan Kabupaten Ngawi dan mengangkatnya Kembali dalam jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Atas nama Drs. Muhamad Taufiq Agus Susanto NIP. 19680804 199312 1 001, ditetapkan di Ngawi pada tanggal 2 Januari 2020;

5. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X.821.2/1682/404.202/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Atas nama Drs. Muhamad Taufiq Agus Susanto NIP. 19680804 199312 1 001, ditetapkan di Ngawi pada tanggal 16 September 2021;

45. **Dikembalikan kepada: MUSLICH**

1. 1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Diniyah Ula Nurul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Tambakromo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

2. 1 (satu) buku Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Hibah Berupa Uang Untuk Diniyah Ula Nurul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Tambakromo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

3. 1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Untuk Diniyah

Halaman **302** dari **304** Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Ula Nurul Huda Tahun Anggaran 2022 Desa Tambakromo Kecamatan
Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

46. **Dikembalikan kepada saksi : Drs. JOKO SUMARYADI, M.H.**

1. 1 (satu) Bendel Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 188/01/404.040/2021 tentang Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022;
2. 1 (satu) Lembar Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 188/01/404.040/2021 tentang Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022;
3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi pada tanggal 8 Februari 2021 dalam rangka Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Hasil Reses DPRD;
4. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Pengiriman Data Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 1001.1.4.2/657/404.120/2024 tentang Kelengkapan data pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 pada tanggal 20 November 2024;
5. 2 (dua) Bendel Fotocopy Surat Pengiriman Data Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 100.1.4.2/657/404.120/2024 tentang Kelengkapan data pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 pada tanggal 20 November 2024
6. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengiriman Risalah dan Berita Acara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor: 100.1.4.2/728/404.120/2024 pada tanggal 6 Desember 2024.

47 **Dirampas untuk Negara cq Pemerintah Daerah Kab Ngawi dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti:**

1. Uang sejumlah Rp. 174.175.000,- (seratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Uang Sejumlah Rp. 24.575.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Uang Sejumlah Rp. 29.443.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
4. Uang Sejumlah Rp. 73.236.967.- (tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 303 dari 304 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang Sejumlah Rp. 9.100.000.- (sembilan juta seratus ribu rupiah).
6. Uang Sejumlah Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025, oleh kami Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Abdul Gani, S.H., M.H. dan Pultoni, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Hery Marsudi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Gani, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Pultoni, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H.